

公认反洗钱师

教程

版本号 6.51



作者群和版權

CAMS 资格认证工作组

工作组执行主席 John J. Byrne, CAMS

项目经理 Catalina Martinez

在 CAMS 资格认证特别小组编写《国际公认反洗钱师 (CAMS) 资格认证教程》的过程中，下列专业人士作出了重要贡献，为此我们致以诚挚谢意。

Bob Pasley, CAMS—*工作组主席*

Kevin Anderson, CAMS—*工作组主席*

Brian Stoeckert, CAMS — *工作组主席*

Paul Osborne, CAMS—*工作组主席*

Peter Wild, CAMS-Audit—*工作组副主席*

Barbara Keller, CAMS — *工作组副主席*

邓芳慧 (Hue Dang), CAMS-Audit — *ACAMS 亚太区执行长*

Samantha Sheen, CAMS — *ACAMS 欧洲区反洗钱合规策略总监*

David Clark, CAMS — *ACAMS 咨询委员会*

Anna Rentschler, CAMS — *ACAMS 咨询委员会*

Rick Small, CAMS — *ACAMS 咨询委员会*

Nancy Saur, CAMS — *ACAMS 咨询委员会*

Vasilios Chrisos, CAMS — *ACAMS 咨询委员会*

Dennis Lormel, CAMS — *ACAMS 咨询委员会*

Abbas Bou Diab, CAMS

Angel Nguyen, CAMS

Brian Vitale, CAMS-Audit

Brigette K. Miller, CAMS

Christopher Bagnall, CAMS

Christopher Randle, CAMS-Audit, CAMS-FCI

Dave Dekkers, CAMS-Audit

Deborah Hitzeroth, CAMS-FCI

Donna Davidek, CAMS-Audit

Ed Beemer, CAMS-FCI

Eric Wathen, CAMS

Gary Bagliebter, CAMS

Iris Smith, CAMS-Audit

Iwona Skornicka Castro, CAMS

Kenneth Simmons, CAMS-Audit

Kok Cheong Leong, CAMS-Audit

Lauren Kohr, CAMS-Audit

Lindsay Dastrup, CAMS-Audit

Margaret Silvers, CAMS

Martin Dilly, CAMS-Audit

Nancy Lake, CAMS-Audit, CAMS-FCI

Peter Warrack, CAMS

Rachele Byrne, CAMS

Sean McCrossan, CAMS-FCI

Sharon McCullough, CAMS

Steve Gurdak, CAMS

Susan Cannon, CAMS-Audit

Susanne Wai Yin Ong, CAMS

Jack Sonnenschein, CAMS-Audit
Jeremy Brierley, CAMS
Jim Vilker, CAMS
Joel Conaty
Jurgen Egberink, CAMS
Ana Padilla, CAMS
André Castro Carvalho, CAMS
Jun Zhu, CAMS
Judith Assouly, CAMS
Holger Pauco-Dirscherl, CAMS-RM,
CAMS-Audit, CGSS

Tatiana Turculet, CAMS
Venus Edano, CAMS
William Aubrey Chapman, CAMS-Audit
Yevgeniya Balyasna- Hooghiemstra, CAMS
Zachary Miller, CAMS-FCI
Ahmad Tarteer, CAMS-Audit, CGSS
Joyce Hsu, CAMS-FCI
Jung Hyun Choi, CAMS
Terumasa Kaku, CAMS
Gina Storelli, CAMS-Audit

在此，我们还要感谢各地 ACAMS 分会为资格认证的编写所付出的努力。

ACAMS 产品负责人

Eric Solecki	Ronald Myers,	Edith Velasquez
Astrid Rouleau, CAMS	Brenda Fewox	Tiffany Alcorn
Amanda J. Dominique	Marco Tham, CAMS	Charles Ball
Michelle Rance, CAMS	Heather Carrol	Shannon Field
Yuen Cho Man, CAMS	Crystal Ferguson,	Adam Cochran,
Lindsay Pfisterer	Leslie Smith	Iliana Colón, CAMS
Nancy Peterson	Meghan Cleereman Shull	Todd Beck, CAMS
Melinda Fleming		

本文件采用黑白印刷。

© 2022 ACAMS 版权所有。正式学员可下载或打印本文档。本文档受版权保护。请勿分享。

未经 ACAMS 明确书面许可，不得将其用于其他用途。

ISBN:978-0-9777495-2-2

目錄

引言	1
关于公认反洗钱师协会 (ACAMS)	1
洗钱和恐怖融资活动的风险及方法	2
概述	2
什么是洗钱?	2
洗钱的三个阶段	3
洗钱的经济和社会影响	4
洗钱的经济和社会影响 (案例)	10
反洗钱 / 反恐融资 (AML/CFT) 合规制度与个人责任	11
个人责任和后果 (案例)	12
洗钱的方法	13
银行和其他储蓄机构	14
电子资金转账	14
远程储蓄	15
代理银行业务	15
代理银行业务 (案例: 洗钱的方法)	16
通汇账户	18
使用通汇账户 (案例: 洗钱的方法)	19
集中账户	20
私人银行业务	20
私人银行业务 (案例)	21
利用私人投资公司开展私人银行业务	22
利用私人投资公司开展私人银行业务 (案例: 洗钱的方法)	23
政治公众人物	23
拆分交易	25
拆分交易 (案例: 洗钱的方法)	27
微型拆分交易	28

信用合作社和住房互助会.....	28
非银行金融机构.....	30
信用卡行业.....	30
第三方支付处理商.....	31
货币服务企业.....	32
利用货币服务企业（案例：洗钱的方法）.....	34
保险公司.....	35
证券经销商.....	37
利用证券（案例：洗钱的方法）.....	40
证券和经销商（案例：洗钱的方法）.....	41
非金融行业.....	42
赌场.....	42
赌场（案例：洗钱的方法）.....	46
贵重物品（贵金属、珠宝、艺术品等）交易商.....	47
利用贵金属和宝石进行洗钱（案例：洗钱的方法）.....	48
利用贵金属隐匿贩毒所得（案例：洗钱的方法）.....	49
利用艺术品进行洗钱（案例：洗钱的方法）.....	50
旅行社和网站.....	51
旅行社（案例：洗钱的方法）.....	52
交通工具销售.....	53
豪华汽车（案例：洗钱的方法）.....	53
守门人：公证人、会计师、审计师和律师.....	54
守门人（案例：守门人在协助洗钱过程中发挥的作用）.....	57
守门人的作用（案例：特殊技能）.....	58
投资和商品顾问.....	58
信托和公司服务提供商.....	60
房地产.....	61
国际贸易活动.....	64
自由贸易区.....	64
贸易洗钱.....	65

贸易洗钱（案例：洗钱的方法）	67
黑市比索交易	68
贸易洗钱和黑市比索交易的联系（案例：洗钱的方法）	70
复杂的贸易洗钱 / 黑市比索交易计划（案例：洗钱的方法）	71
贩运野生动物	71
新型支付产品及服务的风险	73
预付卡、移动支付以及互联网支付服务	73
虚拟货币	76
利用虚拟货币进行洗钱（案例：洗钱的方法）	78
虚拟货币（案例：暗网）	79
用于非法融资的公司组织形式	80
上市公司及非上市有限公司	80
空壳公司和空架公司	82
信托	84
恐怖融资	85
恐怖融资和洗钱的相同点与不同点	85
侦测恐怖融资活动	86
侦测恐怖融资活动（案例：毛特组织）	87
恐怖分子如何筹集、转移和储存资金	87
利用哈瓦拉和其他非正规价值转移体系	88
侦测恐怖融资活动（案例：利用哈瓦拉和其他非正规价值转移体系）	90
滥用慈善组织和非营利组织 (NPO)	91
侦测恐怖融资活动（案例：利用非营利组织）	92
侦测恐怖融资活动（案例：非营利组织和印度尼西亚伊斯兰捍卫者阵线）	93
恐怖融资的新风险	94
侦测恐怖融资活动（案例：伊斯兰国加密货币）	95
侦测恐怖融资活动（案例：利用社交媒体）	96
国际反洗钱 / 反恐融资活动标准	98
金融行动特别工作组	98
金融行动特别工作组的宗旨	98

金融行动特别工作组 40 项建议	101
金融行动特别工作组成员及观察员	108
不合作国家	110
巴塞尔银行监管委员会	113
引言	113
巴塞尔委员会历史	115
欧洲联盟反洗钱指令	122
第 1 号指令	122
第 2 号指令	122
第 3 号指令	123
第 4 号指令	125
第 5 号指令	126
第 6 号指令	128
与金融行动特别工作组类似的区域性组织	130
金融行动特别工作组类区域性组织以及金融行动特别工作组和准成员	130
亚太反洗钱工作组 (APG)	131
加勒比地区金融行动特别工作组 (CFATF)	132
评估反洗钱措施专家委员会 (MONEYVAL)	133
拉丁美洲金融行动特别工作组 (GAFILAT)	134
西非政府间反洗钱行动工作组 (GIABA)	134
中东与北非金融行动特别工作组 (MENAFATF)	135
欧亚反洗钱与反恐融资活动工作组 (EAG)	136
东南非反洗钱工作组 (Eastern and Southern African Anti-Money Laundering Group; ESAAMLG)	136
中非反洗钱特别工作组 (GABAC)	137
其他有影响力的机构	138
美洲国家组织：美洲药物滥用管制委员会	138
金融情报机构埃格蒙特集团	139
沃尔夫斯堡集团	140
世界银行和国际货币基金组织	144

重要的美国立法和监管举措	146
美国《爱国者法案》	146
2020 年《反洗钱法》(AMLA)	151
美国刑事洗钱和民事没收法律的适用范围	155
美国刑事洗钱和民事没收法律（案例）	155
美国财政部海外资产控制办公室	156
美国财政部海外资产控制办公室（案例：美国制裁）	157
反洗钱/反恐融资合规计划	159
评估反洗钱 / 反恐融资风险	159
引言	160
维护反洗钱 / 反恐融资风险模型	161
认识反洗钱 / 反恐融资风险	162
反洗钱 / 反恐融资风险评分	163
评估客户的动态风险	164
反洗钱 / 反恐融资风险识别	164
反洗钱/反恐融资风险识别（案例：未能识别高风险活动）	168
反洗钱 / 反恐融资制度	169
反洗钱 / 反恐融资制度的要素	169
包括内部政策、程序和控制措施的反洗钱制度系统体系	170
包括内部政策、程序和控制措施的体系（案例：缺乏全面的政策控制和监督）	173
包括内部政策、程序和控制措施的体系（案例：政治公众人物风险）	174
合规职能部门	175
合规官的任命和职责	175
合规官问责制（案例：美国银行协会）	178
合规官问责制（案例：个人责任）	179
反洗钱 / 反恐融资培训	180
反洗钱/反恐融资培训（案例）	184
独立的审计	185
独立审计（案例：Apical Asset Management Pte. Ltd.）	187
建立合规文化	188

合规文化（案例：管理层监管不力）	190
"了解您的客户"	191
客户尽职调查	191
客户尽职调查程序的主要元素	192
增强尽职调查	193
对高风险客户进行增强尽职调查	194
开户、客户身份识别与核实	195
ID&V（案例：丹斯克银行）	198
一体化客户尽职调查	199
监控及筛查	200
经济制裁	200
制裁名单筛查	202
政治公众人物筛选	203
了解您的员工	203
"了解您的员工"（案例：花旗集团全球市场公司）	205
可疑和异常交易监控与报告	205
自动化反洗钱 / 反恐融资解决方案	207
洗钱和恐怖融资活动的危险信号	209
异常客户行为表现	210
异常客户身份情况	210
异常现金交易	211
异常非现金存款	212
异常电汇交易	212
异常保险箱活动	213
异常信用交易	213
异常商业账户活动	213
异常贸易融资交易	214
异常投资活动	215
其他异常客户活动	215
异常员工活动	215

涉及货币汇款机构或外汇兑换所的正常活动.....	216
异常虚拟货币活动.....	216
涉及保险公司的正常活动.....	217
涉及经纪自营商的正常活动.....	217
涉及房地产的正常活动.....	218
贵金属和其他贵重物品交易商的正常活动.....	219
关于贸易洗钱的正常活动.....	219
关于人口走私的正常活动.....	220
关于人口贩卖的正常活动.....	221
关于潜在恐怖融资的正常活动.....	222
关于网络犯罪活动的正常活动.....	224
开展调查和回应调查.....	225
金融组织发起的调查.....	225
调查的缘由.....	225
调查的缘由（案例：保存传讯的音频记录）.....	230
调查的缘由（案例：根据扣押令采取行动）.....	231
执行调查.....	231
开展调查（案例：利用互联网进行金融调查）.....	235
可疑活动报告决策过程.....	236
未能提交可疑活动报告（案例：洗钱报告专员）.....	238
未能提交可疑活动报告（案例：德意志银行）.....	239
销户.....	240
与执法机构就可疑活动报告进行沟通.....	240
执法机构发起的调查.....	241
决定对洗钱违规的金融组织提起诉讼.....	242
针对金融组织的执法调查的回应.....	242
针对金融组织的执法调查进行监控.....	243
在针对金融组织的调查期间配合执法机关.....	243
为针对金融组织的调查聘请顾问.....	244
将金融组织受到调查之事通知员工.....	245

因金融组织受到执法调查造成的员工面谈	245
媒体关系	245
媒体关系（案例：配合监管部门以减少罚款）	246
国家或地区间的反洗钱/反恐融资合作	247
金融行动特别工作组关于国家或地区间合作的建议	247
国际洗钱信息网	247
司法互助协定	248
金融情报机构	248
附录	252
其他学习资源	252
指导文件与参考资料	252
其他网站提供有用的反洗钱资料	255
与反洗钱相关的期刊	256
詞彙	257

引言

关于公认反洗钱师协会 (ACAMS)

ACAMS 的使命是促进全球范围内专门从事洗钱侦测与防范工作的人员的专业知识、技能和经验的提升，推动反洗钱政策和措施的妥善制定及实施。为实现这一目标，ACAMS 致力于：

- 推进洗钱与恐怖融资活动的国际侦测和防范标准；
- 让私营机构及政府机构的专业人员了解上述标准以及满足这些标准所需的策略和实务；
- 对会员的成果予以认证；以及
- 搭建网络平台，以便于反洗钱 / 反恐融资活动专业人员在全球范围内开展合作。

ACAMS 为全球范围内打击金融犯罪的从业人员制定职业标准，并向他们提供职业发展和交流的机会。尤其，ACAMS 重视以下目标：

- 通过前沿的教育、培训和认证，帮助反洗钱专业人员提高职业技能。为反洗钱专业人员提供一个交流各种策略和观点的论坛；
- 协助反洗钱从业人员妥善制定、实施并坚持行之有效的相关措施和程序；以及
- 在飞速扩张的反洗钱领域，为金融和非金融机构甄选及聘用国际公认反洗钱师提供帮助。

关于 CAMS 资格认证

由于洗钱和恐怖融资活动会威胁金融机构和非金融机构乃至整个社会的安全，因此培养能够监测金融犯罪、预防金融犯罪专业人员的需求日益迫切，挑战也日益艰巨。面对这一需求，ACAMS 在全球率先作出反应，建立起国际公认反洗钱师资格认证体系，统一并促进了反洗钱专业人员的职业标准。

CAMS 资格证书已获得全球公认，取得该证书即可证明阁下已具备足够的反洗钱专业知识。通过 CAMS 资格认证的反洗钱专业人员将成为行业的佼佼者，在其机构中发挥重要价值。

恭喜您选择了反洗钱领域最具声望且被国际普遍认可的资格认证。我们欢迎并邀请您开始一段崭新的旅程，该旅程将带领各位进入一个新的职业发展高度，并且让阁下可以获得国际认可以及同行和上级的尊重。

希望您坚持阅读，努力学习。预祝好运！

洗钱和恐怖融资活动的风险 及方法

概述

什么是洗钱？

洗钱是指对犯罪所得进行处理并掩饰其非法来源，以期将犯罪所得用于合法或非法活动。简而言之，洗钱就是将非法所得转为合法的过程。

犯罪活动产生巨额收益后，犯罪分子或集团必须通过某种途径使用这笔资金，但又不能引起外界对上述犯罪活动或犯罪人员的注意。犯罪分子通过掩饰资金来源，改变资金形态或将资金转移至不易引起外界注意的地点来实现这一意图。产生洗钱行为的犯罪（即上游犯罪）可包括：非法销售武器、贩卖毒品、走私违禁品及其他与有组织的犯罪、挪用公款、内幕交易、行贿受贿和网络欺诈有关的活动。

金融行动特别工作组 (FATF) 是七国集团为制定标准并促进反洗钱国际行动，于 1989 年成立的政府间国际组织。金融行动特别工作组首先纠正了洗钱仅涉及现金交易这一错误观念。金融行动特别工作组针对洗钱类型的研究表明，洗钱活动几乎可以通过任何媒介、金融组织和企业完成。

《联合国打击跨国组织犯罪公约》(Convention Against Transnational Organized Crime)(2000)，又称《巴勒莫公约》(Palermo Convention)，将洗钱定义为：

- 明知财产为犯罪所得，为隐瞒或掩饰该财产的非法来源，或为协助任何参与实施上游犯罪者逃避其行为的法律后果而转换或转移财产
- 明知财产为犯罪所得而隐瞒或掩饰该财产的真实性质、来源、所在地、处置、转移、所有权或有关的权利
- 在得到财产时，明知其为犯罪所得或因参与犯罪行为所得而仍获取、占有或使用

在洗钱定义中，"明知"是一项重要前提。在上述三点定义中均出现了"明知.....为犯罪所得"这一表述，普遍应用了"明知"的广义含义。事实上，金融行动特别工作组反洗钱和反恐怖融资 40 项建议以及欧盟关于防止利用金融系统进行洗钱和恐怖融资活动的第六号指令均明确指出，"构成洗钱犯罪要件的主观故意和明知包括从客观实际情况推定出的心理状态。"

一些司法管辖区在洗钱案件中也运用"有意忽视 (willful blindness)"这一法律原则来证明"明知"。这些法院认定有意忽视指"有意回避明知的事实"或者"故意放任"，即等同于切实明知资金的非法来源或客户在洗钱交易中的意图。

在美国 911 恐怖事件发生后，2001 年 10 月，金融行动特别工作组将恐怖融资 (CFT) 活动也纳入其自身工作范围。恐怖分子和洗钱者使用相同的方法来转移资金以避免被发觉，如拆分交易（为了避免被报告）、地下钱庄或资金转移系统（如哈瓦拉 (hawala)、亨递 (hundi)、飞钱）。然而，虽然洗钱资金必定来源于犯罪活动（如贩毒和诈骗），但是恐怖融资活动的资金还可能来源于完全合法的途径。隐瞒用于恐怖主义活动资金的主要意图在于隐藏该资金的使用目的，而非来源。恐怖分子的资金可能用于运营费用，包括食品开销、交通费用、租金以及支持恐怖行动的物资等。和犯罪集团一样，恐怖分子也重视对交易地点和交易目的进行保密。

2012 年 2 月，金融行动特别工作组发布修订后的 40 项建议（此后定期修订），新增一条专门针对预防、制止和阻断大规模杀伤性武器 (WMD) 扩散的建议。

洗钱的三个阶段

洗钱活动往往涉及一系列难以区分的复杂交易。不过，通常认为洗钱分为三个阶段。

阶段一：处置——实际处理犯罪所得的现金或其他资产。

在这一阶段，洗钱者将非法所得投入金融系统中。洗钱者通常会通过向本地和国际上的金融机构、赌场、商店及其他合法企业投入资金进行流通来实现这一目的。

处置交易的示例：

- 混合资金：将非法资金与合法资金混和，例如将贩毒所得的现金投入到当地一家现金交易密集的餐厅
- 用现金购买大额储值卡
- 外汇：用非法资金购买外汇
- 现金拆分：将现金分为多笔小数额，存入多个银行账户，企图规避报告要求
- 货币走私：现金或金融工具（票据）的跨境物理转移
- 贷款：用待清洗现金偿还合法贷款

阶段二：离析——经过层层金融交易来隐匿资金来源，从而将非法所得与其真实来源分离开来。

第二阶段涉及将犯罪所得转变为其他形式并创建层次复杂的金融交易来掩饰资金的来源和所有权。

离析交易的示例：

- 通过电子资金转移，将资金从一国转移至另一国家，然后投入高级的金融期权和 / 或金融市场
- 将资金从一家金融机构转移至另一家金融机构，或在同一家金融机构内开立的多个账户间进行互转
- 将现金换为金融工具（票据）
- 转售高价值商品和预付存取或储值产品
- 投资不动产和其他合法企业
- 投资股票、债券或人寿保险产品
- 利用空壳公司，掩盖最终受益所有人和资产

阶段三：融合——以看似正常业务或个人交易的形式将资金重新投入到经济活动中，使非法财富在表面上看似具有合法性。

第三阶段需要将洗白后的资金用于表面上看似正常的交易，从而给人具有合法性的感觉。例如，洗钱者可将资金投资于不动产、风险投资或奢侈资产。经过融合阶段后，再要区分合法和非法资金就难乎其难了。在这一阶段，洗钱者就有机会将犯罪所得转化为其自己的合法财富。融合通常很难察觉，除非个人或公司的合法用工规模、业务规模或投资企业规模与其个人财富、或一个公司的收入或资产之间存在着巨大差异。

融合交易的示例：

- 购买奢侈资产，如房产、艺术品、珠宝及高级汽车
- 订立用于创立企业的财务投资计划及其他风险投资计划

洗钱的经济和社会影响

洗钱是为犯罪分子创造收益的犯罪行为。这种行为不分国界，反洗钱 (AML) 和反恐融资立法及监管制度薄弱、不力或不足的司法管辖区最易受到这种行为的冲击。然而，大型发达的金融中心也极易受到洗钱活动的威胁，因为这种地方往往交易数额巨大，让洗钱犯罪分子有

机可乘而混迹其中，繁多的服务种类也为他们进行交易提供了便利。由于大多数洗钱分子都希望能使用他们的犯罪所得，因此他们的最终目的是在稳定的金融系统中进行资金转移。

洗钱对经济和社会都有着巨大的影响，对发展中国家和新兴市场尤其如此。资金可以轻易的在组织间转移，或不经调查即可投入资金的系统都是滋生洗钱活动的温床。坚持合法、专业以及道德的标准对维护金融市场的健康具有关键作用。

如果洗钱行为未被查出，可能会对宏观经济造成下列潜在影响：

- 有组织犯罪和腐败的风险增大
- 损害合法的私营机构
- 削弱金融组织
- 对外国投资的抑制效应
- 失去对经济政策决策的控制或做出错误的决策
- 经济扭曲和不稳定
- 税收损失
- 私有化的风险
- 国家或地区的声誉风险
- 国际制裁风险
- 社会成本
- 声誉风险 (Reputational Risk)
- 经营风险 (Operational Risk)
- 法律风险 (Legal Risk)
- 集中风险 (Concentration Risk)

有组织犯罪和腐败的风险增大

成功的洗钱活动，会提高犯罪活动的利润空间。一个国家或地区成为洗钱天堂后就会吸引犯罪分子进行犯罪。

通常来说，洗钱和恐怖融资活动的庇护所具备以下特点：

- 洗钱上游犯罪（即可能令司法管辖机构判定为洗钱罪的刑事犯罪）数量有限
- 反洗钱法律法规所管辖的机构和人员对象的类型有限

- 执法不严、惩罚不力或相关规定不利于没收或冻结与洗钱相关的资产
- 监管能力有限，不能有效监控和监督洗钱和恐怖融资法规的合规问题

洗钱犯罪猖獗，滋生更多腐败。通常有组织的犯罪集团会渗入司法管辖系统，直接导致公共机构和私营机构产生贪污现象。犯罪分子可能通过贿赂政府官员、律师和金融组织和非金融组织的员工，以便继续从事犯罪活动。

在法规和执法薄弱的国家或地区，腐败往往也容易引发洗钱活动。它也会导致金融组织的行贿受贿现象增加，律师、会计师、立法机构、执法机构、警察局、监管机构，甚至法院和检察官也会牵涉其中。

而制定全面的反洗钱 / 反恐融资框架则有助于遏制犯罪行为，使犯罪分子无法从此类活动中获益，进而降低他们在国家内进行犯罪活动的热情，尤其是在执法力度强且能没收犯罪所得的国家。

损害合法的私营机构

在洗钱对微观经济的影响中，私营机构是重灾区之一。

众所周知，洗钱者会利用表面上合法且从事合法业务的前台公司或企业，但实际上这些公司或企业受控于犯罪分子。他们将非法活动所得收益与合法资金混合，以此掩盖真实的收入来源。这些前台公司往往拥有大量非法资金，可用于为产品和服务提供补贴，从而以远低于市场价的价格进行销售，因此相对于合法企业，他们拥有更大的竞争优势。这使得合法企业很难与前台公司展开竞争。显然，这些犯罪企业的管理原则与传统自由市场原则相互矛盾，导致对宏观经济产生进一步的负面影响。

通过利用前台公司尤其是多家前台公司及对其他合法企业进行投资，洗钱所得可用于控制某些国家的整个产业和经济部门。由于资产和大宗商品价格的人为扭曲造成资源的不合理配置，增加了货币和经济动荡的可能性。这也为避税提供了工具，从而造成国家或地区财政收入的减少。

削弱金融组织

洗钱和恐怖融资活动危害国家金融产业的健全性。它们会对银行和其他金融组织（如证券公司和保险公司）个体的稳定性造成负面影响。犯罪活动一直与全球范围内多家银行的破产相关，包括第一家互联网银行欧洲联盟银行 (European Union Bank) 以及里格斯银行 (Riggs Bank) 的破产。通常，建立并维护有效的反洗钱 / 反恐融资制度是金融组织维持其营业执照的重要前提。任何不合规行为都可能使其遭受巨额民事罚金，甚至被撤销执照。

对外国投资的抑制效应

虽然发展中经济体对投资来源没有太多选择，但一旦外界认为某国的商业和金融产业秩序已遭破坏且处在有组织犯罪行为的威胁下，则对该国的外商直接投资意愿将被削弱。要维持一个有利的营商环境，就需要扫除这些障碍。

失去对经济政策决策的控制或做出错误的决策

鉴于洗钱过程涉及巨额资金，在一些新兴市场国家或地区，这些非法所得可能会大大高于政府的预算资金，令政府无法控制经济政策，或因宏观经济统计错误而引发政策失误。

由于洗钱者将资金再投资到不易被侦测到的领域，而非回报率更高的领域，因而可能对汇率和利率造成负面影响。因无法预料的资金跨境转移而导致的汇率和利率波动也时有发生。由于洗钱犯罪的存在，货币需求会在某种程度上从一个国家或地区转移到另一个国家或地区，产生误导性的货币数据。这会对利率和汇率的波动产生负面影响，而对于以美元为基准的经济体来说，由于追踪货币流通总额的不确定性变得更大，这种影响将尤为严重。最后，鉴于人为扭曲资产和大宗商品价格会导致资源的错误配置，洗钱也会对货币的不稳定性造成更大的威胁。

经济扭曲和不稳定

洗钱者的初衷不在于从投资中盈利，而是保护其非法所得并隐匿资金的非法来源。因此，他们所"投资"的活动并不一定会对资金所在国产生经济利益。此外，鉴于洗钱和金融犯罪将资金从合理的投资转向可以隐匿资金来源的低质量投资，经济增长可能因此受阻。

税收损失

在非法活动的多种基本形式中，逃税对宏观经济的影响可能最为明显。洗钱使政府税收缩水，从而间接危害诚实的纳税人。它也使政府征税变得更加困难。这一收入损失通常导致政府税率高于正常水平。

政府收入不足是许多国家或地区经济困难的核心，而改善这一状况正是大多数经济稳定计划的主要关注点。国际货币基金组织 (IMF) 一直致力于帮助其成员国提高征税能力，而国际经济合作与发展组织 (OECD) 则一直推动多个司法管辖区朝着税收透明迈进。

私有化的风险

一些国家或地区试图通过对土地、资源等国有资产和国有企业私有化，对经济进行改革，但这些私有化措施往往会受到来自洗钱活动的威胁。一旦政府内存在贪污或内幕交易等问题，就可能将私有化任务交由犯罪组织负责，这将可能使民众遭受经济损失。此外，由于私有

化举措往往具有经济收益，因此也会成为洗钱的工具。过去，犯罪分子曾通过购买码头、度假村、赌场和其他国有资产来隐匿非法收益，为其开展犯罪活动提供便利。

国家或地区的声誉风险

洗钱或恐怖融资活动庇护所的名声可能会危害国家的发展和经济增长。这将减少合法的全球性机遇，因为外国金融组织将发现其在与位于洗钱天堂的金融组织进行交易时，需耗费巨资进行额外的审查。

位于洗钱天堂的合法企业会因为所有权控制问题而遭受到额外审查，从而面临着进入国际市场机会减少（或将面临支付更多准入费用）的局面。一旦国家或地区的金融声誉受损，要想恢复的难度极大。它需要大量资源来矫正原本只需要适当的反洗钱控制就可以防止的问题。其他影响还包括，对国际组织和其他国家或地区所采取的具体措施产生影响，以及会使政府获得援助的资格受损等。

国际制裁风险

为防止金融系统中出现洗钱和恐怖融资活动，美国、联合国、欧盟及其他管理机构可能会对其他国家、机构、个人、恐怖分子及恐怖组织、毒贩等对安全构成威胁的个人和团体实施制裁。美国财政部下属的海外资产控制办公室 (OFAC) 管理并执行美国经济和贸易制裁。

国家可能会面临全面制裁或特定制裁。如某国受到全面制裁，则与该国进行的所有交易都将遭到禁止。如为特定制裁，则与海外资产控制办公室特别指定国民和封锁人员 (SDN) 名单上列出的某些特定行业、机构或个人的交易将受到禁止。如不遵守，就会面临刑事和民事处罚。

针对反洗钱 / 反恐融资制度存在关键缺陷，且针对不符合国际标准的国家和地区，金融行动特别工作组还制定了一份高风险和非合作司法管辖区名单。因此，金融行动特别工作组呼吁成员国对这些司法管辖区采取相应的应对措施，例如，金融组织在与上述国家及地区的自然人和法人进行交易和商业往来时，应进行增强尽职调查，以敦促其改善反洗钱 / 反恐融资制度。

社会成本

洗钱会产生巨大的社会成本和风险。洗钱是保持犯罪盈利的重要因素。它也是毒品犯罪、走私犯罪和其他刑事犯罪滋生的幕后推手。为了打击洗钱所造成的严重影响，执法和其他费用（如因戒毒治疗造成的医疗成本上升）在不断提高，政府开支和预算的成本也需要相应增加。

依赖犯罪所得的金融组织在多个问题上面临挑战，包括如何充分管理资产、负债和运营，如何吸引合法客户等。他们还面临被排除在国际金融系统外的风险。洗钱的负面影响通常涉及声誉风险、经营风险、法律风险、集中度风险，具体包括：

- 盈利业务的流失
- 资金撤出导致的流动性问题
- 代理银行业务被终止
- 调查费用和罚款
- 资产扣押
- 贷款损失
- 金融组织股票价值下跌

声誉风险

是指关于一个组织业务和相关活动的潜在负面公共报道（无论准确与否）使公众对该组织的诚信丧失信心。例如，一家银行的声誉风险表现为，因其涉及洗钱丑闻而导致借款人、存款人和投资者终止与其进行业务往来的潜在可能。

优质借款人流失会减少银行盈利性贷款的发放数额，增加银行整体贷款组合的风险。存款人可能会撤走资金。此外，一旦存款人得知银行可能不稳定，银行再也无法依赖这些人的银行存款作为资金来源。存款人可能宁愿选择支付高额罚金也不愿将资金存放在有问题的银行，从而导致意料之外的提款，产生流动性问题。

经营风险

是指因内部流程、人员或系统不足或者因外部事件而导致损失的可能性。这类损失常因组织的银行间或代理银行业务减少、终止或业务经营成本增加所致。借款或融资成本的增加也是经营风险的一大因素。

法律风险

是指因诉讼、不利判决、不可强制执行的合同、罚金和处罚导致机构损失、支出增加甚至是机构被关闭的可能性。例如，合法客户可能成为金融犯罪的受害者，遭受金钱损失并起诉金融组织要求赔偿。监管机构和 / 或执法部门的调查可能导致成本的增加、罚金以及其他形式的处罚。此外，某些合同可能因部分犯罪客户的欺诈而无法强制执行。

集中风险

是指因向一个借款人或借款人集团发放过多信用或贷款而造成损失的可能性。监管法规通常限制金融组织向单一借款人或由相关借款人组成的集团提供过多资金。缺乏对特定客户或其幕后控制人员，或者缺乏对该特定客户与其他借款人关系的了解，都会将机构置于这种风险之中。尤其当存在关联交易方、关联借款人以及用于偿还贷款的收入或资产来源相同时，也可能导致贷款损失。无法强制执行的合同及用假名签订的合同也可能导致贷款损失。

基于上述原因，各国际机构发布了多份声明，如巴塞尔银行监管委员会发布的《*洗钱和恐怖融资风险健全管理*》(Sound Management of Risks Related to Money Laundering and Financing of Terrorism) 指南以及金融行动特别工作组发布的《*反洗钱、反恐融资与反核武器扩散融资的国际标准*》(International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation)。

洗钱的经济和社会影响(案例)

2017 年，在美国明尼苏达州明尼阿波利斯市，21 人被控性贩卖和洗钱罪。据称，有组织犯罪集团 (OCG) 从泰国贩卖妇女至美国各城市进行性剥削。

该有组织犯罪集团主要采用现金进行交易，并建立了一个复杂的国际洗钱网络，用于促进、重新分配和隐藏非法利润。他们利用流入账户来洗钱，并将现金从美国境内各城市转至位于洛杉矶的洗钱者手中。流入账户是一种利用金融机构分支网络的洗钱方法。它将非法资金存入某个地方的一个账户，并在另一个不同地方让犯罪分子可以立即取出资金。交易金额控制在低于反洗钱报告要求的水平，以避免被发现。本案中，资金在洛杉矶取出，之后通过电汇、大宗现金运输或邮寄方式转移至泰国。

经过不同政府和执法部门的协调努力，这个人口贩运团伙最终被摧毁。本案调查结束后共逮捕 20 人，从活跃卖淫场所救出受害者，并缴获数十万美元的现金和众多武器。起诉罪名包括上游犯罪，如性贩运、诈骗、人口贩卖、暴力威胁和洗钱。

本案受害者以英语能力有限的贫穷妇女为主。有人许诺改善她们的生活水平，以此要求她们欠下 4 万至 6 万美元的奴役债务。犯罪分子收集她们的家庭信息，以此威胁妇女，防止她们逃跑和不听话。

洗钱团伙成员通过伪造银行对账单、编造虚假背景和就业信息，帮助受害者获得虚假的签证和旅行证件。在美国，有组织犯罪集团的成员陪同受害者到银行，要求她们开通名下银行账户。有组织犯罪集团成员随后控制这些账户，并将账户信息提供给同伙，以便协调在美国各地存入资金。

有组织犯罪集团招募钱骡携带大额现金至泰国，并利用哈瓦拉体系将资金转移至泰国。利用这一体系，有组织犯罪集团将数千万美元的非法所得从美国转移至泰国和其他地方。

在识别洗钱危险信号时，执法部门和私营部门之间的合作发挥着至关重要的作用。此外，在持续打击金融犯罪的过程中，组织必须制定相关机制，以便向监管机构和执法部门报告可疑活动。组织需要充分培训一线工作人员，识别虚假证件和人口贩卖危险信号。

洗钱活动损害私营机构的合法性，削弱金融部门，而这两者对国家的经济增长都有着重要意义。犯罪分子往往利用不同机构的漏洞来从事金融犯罪活动。这种手段损害合法金融体系，也剥削了不同市场，如劳动力市场。洗钱活动也会滋生犯罪和腐败，进而减缓经济增长，并造成严重的声誉风险。此外，洗钱活动也是人口贩卖和走私、诈骗及腐败等其他犯罪活动无法根除的原因。这些上游犯罪活动剥削和迫害弱势个体。

要点

- 洗钱会滋生犯罪和腐败，并减缓经济增长。
- 洗钱利用机构漏洞，损害合法金融体系与市场。
- 洗钱导致走私、诈骗和腐败等其他犯罪活动无法根除。
- 要打击金融犯罪，不同机构及私营和公立部门之间务必要展开合作。

反洗钱 / 反恐融资 (AML/CFT) 合规制度与个人责任

监管指南和立法追究造成反洗钱 / 反恐融资和制裁合规制度缺陷的受监管实体高层管理人员的个人责任。

2014 年，美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 和美国金融情报中心 (FIU) 对金融组织发布了一份通稿，提醒其建立强大的合规文化，并明确所有员工都有责任遵守反洗钱 / 反恐融资相关法律法规。2015 年，美国司法部发布由副总检察长耶茨 (Sally Quillian Yates) 编制的备忘录《公司违法行为个人责任指令》。

该备忘录亦称《耶茨备忘录》(Yates Memo)，旨在提醒检察官在对企业违规行为进行民事和刑事调查时，还应关注个人违反相关法律的行为。另外，备忘录还提出企业不得包庇负有刑事或民事责任的个人。尽管《耶茨备忘录》并非专为反洗钱 / 反恐融资问题而制定的，但美国监管机构针对金融组织采取了一系列执法行动，表明了美国对反洗钱 / 反恐融资合规缺陷的持续关注。

英国金融市场行为监管局 (FCA) 颁布了针对高级管理人员及认证制度 (SM&CR) 的最终规定，以规范银行业的个人责任。为防止金融犯罪的发生，高级管理人员及认证制度规定金融组织必须明确指定一名高管人员，如执行层级别的洗钱报告专员 (MLRO)，以确保该组织制

定并实施了有效的措施，用以打击金融犯罪。如该组织的反洗钱 / 反恐融资制度出现任何违规行为，该高管人员需承担个人责任。

纽约州金融服务部 (DFS) 颁布了一项最终规定，要求受监管组织合理制定并贯彻执行“交易监控和过滤制度”，以便在交易执行后监控交易是否符合《银行保密法》(BSA) 和反洗钱法律法规，包括可疑活动报告要求，并防止与美国海外资产控制办公室的经济制裁对象进行非法交易。

该项最终规定于 2017 年 1 月 1 日生效，对交易监控系统的实施提出了非常具体的要求，包括：

- **风险为本的模型：**模型应以风险为本，并符合组织自身的风险评估和状况。
- **模型性能校准：**组织必须对反洗钱 / 反恐融资模型执行持续分析和测试，以评估情境逻辑、性能、模型技术、假设及模型参数设置。
- **模型实施前后的端对端测试：**需要实施端对端测试，确保对规则进行验证，并保证数据的完整性和准确性。

该项最终规定还要求，受监管组织的董事会或高管人员每年应向金融服务部证明，其已采取遵守交易监控和过滤制度要求的所有必要措施。

尽管从表面来看，该法规似乎是仅针对纽约州境内机构，但大量的外国银行在纽约州运营，也必须遵守该法规的规定。具体而言，本法律适用于银行、信托公司、私人银行家、储蓄银行、根据《纽约银行法》设立的储蓄和信贷协会，以及依照《纽约银行法》在纽约提供银行业务的外国银行业公司分支机构。此外，还适用于根据《银行法》获得执照的非银行金融组织，如支票兑现公司和货币服务提供商。

个人责任和后果(案例)

2020 年 8 月，因律师 Steven David Kinch 多次违反职业反洗钱义务，英国事务律师惩戒法庭对其处以暂停执业和罚款。

众所周知，当前全球有多项法律条款对企业责任做了规定。例如，在替代责任中，可能会认定组织要对员工行为承担刑事责任。但是，在专业人员的行为和行动怂恿、容忍或诱发违法或犯罪活动之际，人们也日益关注专业人员的个人责任。当前，法律要求个人应负责任地开展商业活动，不得违反反洗钱 / 反恐融资规定。

在对诈骗等相关金融犯罪的起诉中，越来越多的个体专业人士因所在行业的犯罪活动而被追究个人责任。他们也可能因所在组织的反洗钱 / 反恐融资措施无效而被追究责任。被起诉的个人会被判处以监禁、罚款、暂停执业或禁止在受监管产业从事专业活动。

2020 年 8 月 12 日，因律师 Steven David Kinch 多次违反职业反洗钱义务，英国事务律师惩戒法庭对其处以暂停执业处罚。在建立新的业务关系时，Kinch 未能核查资金来源及执行客户和第三方尽职调查。他在与一家墨西哥西纳罗亚州公司进行业务往来时，未审查该公司的交易历史。他表示，事实上这些涉及外国人和海外居民的交易发生在与他没有任何联系或交集的地方，因此没有引起他的警觉。他承认，所开展交易的性质超出了其个人专业领域。Kinch 的行为相当于严重不当行为，在三年时间里涉及大量金钱，具有高度的过失和危害性。Kinch 被暂停律师执业资格 15 个月，并被处罚款 5000 英镑，之后他还将被禁止以任何授权或认证机构唯一执业律师、经理或所有人的身份从事执业活动。他还被禁止在三年内担任法律或金融和行政方面的合规官。

合规专业人士必须认识到个人在工作环境中面临的风险和具体责任。他们应确保充分了解所在岗位和行业的最新立法与监管要求。若他们对公司或企业内部的诚信或行为存有任何疑问，则应通过适当的正式报告或举报渠道上报问题，并记录相关情况。

要点

- 监管机构利用职权，对那些在所在行业从事犯罪活动的专业人士实施制裁。
- 刑事法庭也会对有罪专业人士实施一系列制裁，包括起诉和监禁。
- 专业人员因违反洗钱规定而承担的责任，会给个人带来灾难性的经济、人身和声誉后果。

洗钱的方法

洗钱手段不断推陈出新，必须持续监控各种形式的洗钱活动，以便采取及时有效的监管措施。非法资金可通过多种的商业渠道转移，如活期存款、储蓄和经纪账户；贷款；电汇和转账等产品和服务，以及通过金融中介进行，如信托公司、公司服务提供商、证券交易商、银行及货币服务企业等。

洗钱犯罪分子以最适合洗钱的方式，渗透和游离于金融系统之中。随着世界上不少国家和地区政府都对银行部门规定了反洗钱 / 反恐融资义务，洗钱活动逐渐转向非银行金融部门以及非金融企业和行业。

金融行动特别工作组及其同类区域性组织 (FSRB) 定期发布类型报告，来监测变化并更好地了解洗钱和恐怖融资活动的基本机制。这些报告旨在介绍这些领域的主要方法和趋势，并确保金融行动特别工作组的 40 项建议依旧具备有效性和针对性。本教程经常提到这些类型，因为它们对洗钱的各种方法和情境提供了清楚的示例。

银行和其他储蓄机构

电子资金转账

银行历来都在洗钱三阶段中占据了重要地位，今后也将如此。本节概述了一些就利用银行及其他储蓄机构洗钱而言需要特别关注的领域。

电子资金转账是指任何以电子手段完成的资金转账，如网上转账、自动结算中心 (ACH)、自动柜员机 (ATM)、移动电话及其他设备。电子转账既可在国内进行，也可跨境实施。电子转账是转移资金最迅捷的方式之一，每天交易量可多达数百万笔，金额可高达数万亿美元。

联邦电子资金转账系统 (Fedwire)、环球银行金融电讯系统 (SWIFT) 和纽约清算所银行间支付系统 (CHIPS) 等系统每天都需处理数百万笔电汇和转账信息。这样一来，非法资金转账可以轻易地隐藏在这每天数百万笔的合法转账交易中。例如，洗钱犯罪分子可能会进行未经授权的国内或国际电子资金转账，如自动清算中心借记或利用盗取的信用卡预支现金，并将资金存入用于接收转账的账户中。另外，洗钱犯罪分子也可能盗取信用卡，使用盗取的资金购买商品，然后通过出售商品为犯罪分子提供现金。

洗钱犯罪分子也会在洗钱的离析阶段利用电子资金转账。这样做的目的是，在每一层交易中，都将资金从一个账户转移到另一个账户，从一家银行转移到另一家银行，从一个国家或地区转移到另外一个国家或地区，从而使执法部门或调查机关难以追踪资金的来源。

为了逃避各个阶段的侦测，洗钱者会采取基本的防范措施，如改变转账的金额，确保每笔转账金额相对较小，低于报告阈值以及尽可能利用声誉良好的机构。

电子资金转账的验证流程已经得到强化。交易监控软件供应商开发了复杂的运算法则，用于监测利用电子转账系统进行洗钱或其他可疑交易，并在发现时触发警报。但是，任何系统都无法确保万无一失。

以下是利用电子资金转账方式进行洗钱的一些特征：

- 与金融保密天堂或高风险地区进行资金转账往来时，没有明显的业务理由或者与客户的业务或历史交易不符。
- 代表外国客户接收大笔转入资金，但理由不充分或者根本没有理由。
- 利用支票或汇票来接收大量小额转入资金或进行存款。转账资金或存款的全额或大部分被转往其他地区的另一个账户，交易方式与客户业务或历史交易不符。
- 资金活动无法解释、反复或异常。

- 收支与合法合同、商品或服务没有明显关联。
- 和同一个人不同的账户进行资金往来。

远程储蓄

远程储蓄 (RDC) 是银行提供的一种产品，客户可以扫描支票，通过向银行发送电子影像进行储蓄。这项产品为客户提供了更多的便利，客户无需再去银行或自动取款机存入支票。银行通常允许个人客户利用手机拍摄支票的照片进行储蓄。远程储蓄为银行降低了交易处理成本，有助于促进非纸质交易的发展。因此，远程储蓄在代理银行服务中的使用也日益增多，因为这一方式可以简化储蓄和结算流程。代理银行服务是指一家银行向另一家银行提供银行服务。

远程储蓄的便利受到洗钱犯罪分子的青睐，因为他们无需去银行接受风险检测。很多具备远程储蓄能力的洗钱犯罪分子，可以轻易地通过账户转移支票，也可能利用多个扫描仪、多个符合条件的手机等图像设备，让其他洗钱犯罪分子也能通过该系统来处理支票。洗钱犯罪分子甚至还会安排他人开立账户，为其提供支票储蓄能力。如果没有合理的管控措施，远程储蓄也可能被滥用，导致违反制裁规定，如在受制裁的国家进行交易。

除了被用于洗钱外，远程储蓄还存在很大的欺诈风险。远程储蓄最大程度地简化了人工审查流程，导致篡改支票和同一支票多次存入等可疑欺诈信号变得难以识别。通常，欺诈行为无法预防，仅能在发生后才发现。

为了控制远程储蓄的风险，必须将其与其他管控措施结合，如监控和欺诈预防系统。事实上，金融组织每推出一种新产品都应结合使用相应的管控措施。管控措施包括审查远程储蓄中提交的文件，查看是否存在连号以及无收款人的支票或汇票；将单个远程储蓄账户活动的总金额也纳入整体交易监控范围；为客户远程存入支票设置适当的储蓄限额；为真正需要该产品的客户提供这一服务；如发现远程储蓄中存在欺诈行为，应迅速采取合理措施。

代理银行业务

代理银行业务是指一家银行担任另一家外国银行代理人的安排。本地或委托银行的客户希望在国外提供银行服务，因此与国外代理银行签约提供服务。通过建立多个代理关系，本地银行可以在其没有实际经营地的地区为自身以及客户提供国际金融交易服务。大型国际银行通常会为数千家其他银行担任代理银行。

这种间接关系意味着，代理银行在向既未经本行验证身份，又未获得任何第一手信息的个人和实体提供服务。

通过代理行账户流动的资金数额可能构成重大威胁，因为代理行在为委托行的客户处理大量交易。

代理银行很容易受到金融犯罪的侵害，特别是因为代理银行并不直接了解委托银行的客户，只能依赖委托银行的内部控制。此外，代理银行可用于识别可疑活动的信息较少。

在建立代理账户之前，银行应识别委托银行的所有者及其监管性质。根据沃尔夫斯堡集团的规定，代理银行对委托银行的尽职调查应基于委托银行的风险状况，及其与该委托银行的业务关系性质。尽职调查应针对具体风险指标，如委托银行的地域风险、所有权和管理结构、客户群体以及所提供的产品和服务。此外，应在充分考虑委托银行与其最终母公司（若有）的关系后，再来判定应对委托银行实施之尽职调查的级别和范围。若母公司没有实施充分有效的管控措施，则应对委托银行及其母公司实施尽职调查。沃尔夫斯堡集团的委托银行尽职调查问卷罗列了一套可用来执行尽职调查的标准化问题。

代理行可向低风险的委托银行提供现金管理等广泛的服务，例如各种货币的计息账户、国际资金转账、支票清算、通汇账户和外汇兑换。高风险的委托银行可能仅限于非信贷现金管理服务。

代理银行业务风险包括：

- 代理银行不能对委托银行的客户开展典型的尽职调查（了解您客户的客户）。
- 代理银行并没有可针对委托银行交易进行监控的数据，这使得代理银行的监控措施很难察觉异常模式。
- 代理银行可以识别委托银行的监管者，但不一定能确定委托银行受监管的程度。
- 代理银行可能已经获取了关于委托银行的反金融犯罪控制措施的有限信息（也许通过问卷调查），但仍需要依赖委托银行对其客户采取足够而有效的控制措施。
- 一些委托银行本身就是其他委托银行的代理人，这种做法又被称为“连环代理”。连环代理账户会导致代理银行更加难以看清参与其中的各方。

代理银行业务(案例:洗钱的方法)

2020年7月，纽约州金融服务部(DFS)向德意志银行及其纽约分行和德意志银行美国信托公司（统称德意志银行）开出金额达1.5亿美元的罚单。纽约州金融服务部列举了德意志银行在与声名狼藉的美国金融家 Jeffrey Epstein 的业务关系及其与爱沙尼亚丹斯克银行(Danske)和FBME银行等代理银行业务关系中存在的重大合规过失。

在爱沙尼亚丹斯克银行和FBME银行的案件中，德意志银行被查实未能监控这些银行客户，尽管其将与这两家银行的代理银行业务关系评为高风险。通过德意志银行账户进行的可疑交

易总金额达数十亿美元，且在丹斯克案件中，大量现金流动交易与俄罗斯寡头的洗钱活动相关。

早在 2005 年，德意志银行的内部合规控制系统就已针对 FBME 发出危险信号，并在 2007 年与爱沙尼亚丹斯克银行开始合作时也发出有关该银行的危险信号。但是，针对这些疑虑，德意志银行并未及时采取措施来处理已识别的风险。2005 年，德意志银行将 FBME 银行评级为高风险，在此评级后，德意志银行迄今已经发现了 826 笔与 FBME 银行相关的可疑交易。

对于德意志银行关于 FBME 银行企业客户最终受益所有人 (UBO) 的询问，FBME 银行拒绝作出答复。在一个案例中，美国当局认定最终受益所有人是一名与叙利亚军事研发组织存在关联的俄罗斯商人。在金融犯罪执法网络 (FinCEN) 强制要求美国所有银行停止与该银行的关系后，德意志银行于 2014 年终止了与该银行的合作关系。

德意志银行已多次收到有关爱沙尼亚丹斯克银行非居民账户（包括与俄罗斯存在关联的账户）反洗钱问题的警告。2010 年，因爱沙尼亚丹斯克银行的非居民账户没有任何改进，德意志银行将其与该银行的业务关系风险分数提升至最高水平。2013 年和 2014 年，德意志银行合规人员建议终止这一业务关系，但该银行直至 2015 年才采取相关行动。

共有 1500 多亿美元通过德意志银行从爱沙尼亚丹斯克银行转出。德意志银行查明，爱沙尼亚丹斯克银行在德意志银行开立的美国代理账户涉及 340 笔可疑交易。

纽约州金融服务部认定，德意志银行的过失是因为其对代理银行账户缺乏充分有效的反洗钱 / 反恐融资政策和程序所致。这家代理银行未能充分建立触发业务关系终止的具体标准，未向员工提供有关如何核实委托银行最终受益所有人的实用指导，且未针对已识别的危险信号采取相关行动。

要点

- 高级管理层的支持，是合规专员有效履职的必要条件。
- 组织如果忽视客户关系中存在的危险信号，就会遭受重大声誉、监管和财务后果。
- 连环代理账号风险极高，这是因为
 - 代理银行应将对委托银行反洗钱 / 反恐融资框架的定期审查工作，纳入自身更广泛的反洗钱 / 反恐融资框架之内。
 - 代理银行应开展风险评估，确保针对委托银行关系及其交易的政策和程序足以缓释已识别的风险，尤其是在高风险关系中。

通汇账户

在有些代理关系中，委托银行的客户能够通过委托银行的代理账户进行交易（包括电汇、存取款以及开立支票账户），且无需事先通过委托银行进行清算。这类账户称为通汇账户（PTA）。

而在传统的代理关系中，委托银行则接受客户的指令并将指令传达给代理银行。在这些情形下，委托银行可以在完成交易前实施一些不同级别的监管。通汇账户与典型代理账户有所不同，因为外国银行客户可以直接控制代理银行中的资金。

通汇账户子账户持有人的个数近乎无限，包括个人；商业企业；金融公司；交易所或货币兑换处；甚至是其他外国银行。提供给子账户持有人的服务以及通汇账户的条款在代理银行和委托银行签订的协议中皆有明确规定。

以委托银行的名义持有的通汇账户通常包括以银行账户号码编码的支票和用来确定子账户（委托银行客户的账户）的数字密码。但有时，子账户持有人的身份信息并未提供给代理银行。

在通汇账户关系中，可能威胁代理银行反洗钱 / 反恐融资防御系统的要素包括：

- 与设立在监管不足或不够完善且许可法律宽松的离岸金融服务中心的外国机构开展通汇账户业务
- 在通汇账户关系中，代理银行将委托银行视为唯一的客户，未能对委托银行的客户按该行规定实施客户尽职调查（CDD）政策和流程
- 在通汇账户关系中，子账户持有人拥有资金存取权
- 与委托银行的附属机构、代表机构或其他办事处相关联的通汇账户，此等通汇账户允许委托银行提供与分支机构相同的服务但却不受监管

使用通汇账户(案例:洗钱的方法)

通汇账户 (PTA) 被视为具有较高风险, 这是因为可以利用其来进行洗钱、恐怖融资和规避制裁。很多金融机构根据个人和国家风险, 对代理银行客户实行严格的通汇账户使用管控措施, 之后通汇账户的滥用情形显著减少。组织还针对通汇账户获许业务的范围和性质、尽职调查要求及相关披露要求, 制定了严格的流程与程序。近期滥用通汇账户的案件极少, 不过有个历史案件可以很好地说明这种情形。

隆巴德银行 (Lombard Bank Ltd) 是一家获南太平洋岛国瓦努阿图授权许可的银行, 在佛罗里达州迈阿密的美国国际运通银行 (AEBI) 开立了一个代理通汇账户。美国国际运通银行允许隆巴德银行对该账户拥有多个授权签名。隆巴德银行的客户与美国国际运通银行没有关系。但是, 隆巴德银行通过其在美国国际运通银行的通汇账户, 为其在中美洲的客户几乎所有的银行服务。隆巴德银行甚至还向客户提供支票本, 允许他们在其通汇账户中存取资金。

通汇账户是这样滥用的: 隆巴德银行的通汇账户子账户持有人将现金存入隆巴德银行在四个中美洲国家的代表处。隆巴德银行快递员随后将这些现金转至其在迈阿密的附属机构, 即隆巴德信贷公司 (Lombard Credit Corporation), 然后再存入美国国际运通银行的通汇账户。隆巴德银行的客户还可以把现金存入位于迈阿密的隆巴德办事处, 该办事处与美国国际运通银行在同一大楼内。这些现金也被存入美国国际运通银行的通汇账户内。

截至 1993 年 6 月底, 隆巴德银行迈阿密附属机构在两年内共收到 104 笔现金, 金额高达 20 万美元。美国国际运通银行不清楚隆巴德银行客户存入通汇账户之现金的来源。这种情况在了解您的客户 (KYC)、尽职调查、记录保存和监管备案要求等方面存在重大反洗钱 / 反恐融资合规隐患。

1994 年, 美国国际运通银行因牵涉墨西哥毒贩洗钱案件而被处罚数百万美元。这个有组织犯罪集团向美国输入大量产自哥伦比亚的毒品, 并利用美国国际运通银行的通汇账户来洗白毒资。

要点

- 通汇账户往往不清楚资金来源和客户身份。
- 由于通汇账户可以提供给人数不受限制的子账户持有人, 因此代理银行面临着极高的金融犯罪风险。
- 代理银行提供通汇账户时, 应根据内部政策及委托银行的风险状况, 对通汇账户的使用制定明确限制规定。

集中账户

集中账户是指为了便于处理和结算银行内部多笔或单笔客户交易而设立的内部账户，这些交易通常发生在同一天。银行将多个地点的资金集中到一个账户中（即集中账户）。集中账户也被称为特殊用途账户、综合账户、清偿账户、暂记账户、当日账户、流动账户和托收账户。它们通常用来为私人银行、信托和保管账户、资金转账以及国际附属机构的交易提供便利。

如果客户身份识别信息（如姓名、交易金额和账号）与金融交易分离的话，集中账户就可能滋生洗钱的风险。如果彼此分离，审计线索因此丧失，账户就可能被滥用或受到不当管理。

使用集中账户的银行应采取相适应的政策、程序和流程来监督交易并保留这些账户的记录，包括：

- 在总分类账票据上要求双重签名
- 禁止客户直接接入集中账户
- 在客户账户报告中记录客户的交易情况
- 禁止客户了解集中账户的情况及有能力直接指示员工通过这些账户进行交易
- 保留妥当的交易和客户身份识别信息
- 由独立第三方不时对该账户进行核对
- 建立及时的差异解决流程
- 识别并监控交易频繁的客户姓名

私人银行业务

私人银行业务是一项全球性业务，利润丰厚，竞争激烈。自 2008 年金融危机后，全球监管机构加大了对私人银行及其开展的业务的审查力度。

私人银行为富有客户提供高度个性化和保密的产品和服务，费用往往依据"所管理资产的数额"决定。私人银行业务通常半独立于银行的其他部门。

私人银行家在争夺高净值客户时面临的激烈竞争催生了全球范围内加强政府监管的要求。激烈的竞争使得客户关系经理和营销人员在争取新客户、增加其管理的资产净值并为其所在机构贡献更高比例的净收入方面面临巨大压力。此外，私人银行大部分关系经理人的薪酬主要基于其为所在组织拉来的资产数额而定。

以下因素会导致私人银行容易被用于洗钱：

- 公认的高额利润
- 激烈的竞争
- 强大的客户
- 高度保密性
- 客户关系经理与其客户之间紧密的信托关系
- 以佣金为基础的客户关系经理薪酬机制
- 由客户关系经理形成的保密和谨慎文化
- 客户关系经理作为客户代表保护客户权益的职责
- 客户利用私人投资公司降低其受益所有人的透明度
- 客户在多个司法管辖区拥有个人和商业财富，包括离岸司法管辖区
- 客户能通过利用并控制多家法律机构，为其个人和家庭进行财产规划

私人银行业务(案例)

2015 年，英国金融行为监管局 (FCA) 对巴克莱全球银行违反反洗钱 / 反恐融资规定的行为处以罚款。这些监管违规行为，涉及的是巴克莱在 2011 年和 2012 年为多个超高净值客户安排和执行的总金额达 18.8 亿 英镑的交易。所涉及的客户属政治公众人物 (PEP)，因此巴克莱本应对其提高尽职调查和监控级别。但是，巴克莱并未遵循自身的标准政策和程序。事实上，它所采取的尽职调查级别，甚至低于适用于风险较低之客户的级别。

英国金融行为监管局对巴克莱处以罚款 7200 多万英镑，包括巴克莱通过这笔交易所获取的收入（5200 万英镑）与罚金。这笔罚款也成为英国金融行为监管局截至罚款当日开出的罚款金额最高的反洗钱罚单。

虽然英国金融行为监管局认定这笔交易与金融犯罪活动无关，但由于这笔交易涉及私人银行业务、超高净值客户、政治公众人物及其他因素，因此仍将其认定为高风险交易。对于高风险交易和客户，应当实施增强尽职调查措施，但巴克莱却没有做到。巴克莱的政策和程序也要求实施增强尽职调查。但是，这笔交易涉及的工作人员却没有遵循，而高级管理层也未监督处理相关金融犯罪风险。调查人员指出，巴克莱追求的是利润而不是合规，它以最快速度吸收客户，从而创造出 5230 万英镑的收入。

巴克莱没有向客户获取金融犯罪防范要求所规定的必要信息。工作人员未能查明交易的目的和性质，也未充分证实客户财富和交易资金的来源。

巴克莱同意严格保密交易细节，甚至在公司内部也严格保密，且同意若未遵守这些保密限制规定，其将向客户赔偿高达 3770 万英镑。很少有人知道这家公司是否实施尽职调查及尽职调查记录的存储位置，这些记录采取硬拷贝存储方式，没有存储在巴克莱的数字系统里。这不仅影响了对客户关系的持续监控，也导致巴克莱无法及时响应英国金融行为管理局的信息索阅要求。

巴克莱案件充分表明，商业利益永远不能置于遵纪守法之上。私人银行业务与客户建立起密切关系，这往往要求高度保密性。但是，合规性检查不能减少或免除。只有在组织遵循相关支持政策和程序时，健全的反洗钱 / 反恐融资合规制度才能发挥应有的作用。不遵守法律法规可能面临罚款，即使没有发生金融犯罪事实。

要点

- 商业利益绝不能置于遵纪守法之上。
- 私人银行业务与客户建立起密切关系，这往往要求高度保密性，但不能因此而减少或免除必要的合规性检查。
- 健全的反洗钱 / 反恐融资合规制度，需要组织遵循相关支持政策和程序。
- 若未遵循稳健的合规计划，即使没有发生金融犯罪事实，也会受到罚款。

利用私人投资公司开展私人银行业务

在离岸和国际金融中心，私人银行客户通常是非居民；即他们在居住国以外的国家开展银行业务。他们的资产可能需要转移到境外，并以设在金融保密天堂的私人投资公司 (PIC) 等公司组织形式的名义持有。私人投资公司是指由个别银行客户或其他人在离岸司法管辖区设立并用来持有其资产的公司。作为空壳公司，他们成立的目的在于满足客户的保密需求以及各种税务和信托目的。私人投资公司是有效的洗钱工具，因此已成为很多重要洗钱案件的一大要素。

离岸金融庇护所（即通常的私人投资公司设立地）的保密法可以隐匿客户受益所有人的真实身份。作为保密的另一个层面，部分私人投资公司由公司创建代理人创办，并由代名董事代受益人持有公司。这些受益所有人身份可能仍然保密，有时还享有律师 - 委托人特免权及其他类似的法律保护。很多私人银行往往通过某一家在离岸金融保密庇护所的附属信托公司为其客户建立私人投资公司。犯罪分子可能会建立复杂的空壳公司网络，其中在某一离岸司法管辖区注册的公司与其他管辖区的公司和账户有关。

利用私人投资公司开展私人银行业务(案例:洗钱的方法)

2014 年,以色列国民银行 (Bank Leumi) 承认其借助在瑞士和卢森堡的离岸分支机构,帮助 1,500 余名美国纳税人掩藏资产。据报告,在之前的几年里,以色列国民银行曾派遣多名私人银行经理到美国,与美国客户会面,讨论其离岸资产组合及避税策略。该银行帮助客户在伯利兹等离岸司法管辖区注册的代名公司掩藏其私人离岸账户,并借助假名或不具名账户,为美国客户开立多个账户。该银行还提供"邮件暂存"服务,为美国客户提供贷款,并以其未向美国税务部门申报的离岸资产作为抵押。

最后,以色列国民银行被处以 2.7 亿美元罚款,并被勒令停止为美国客户及以美国国民为受益所有人的账户办理私人银行及投资业务。为支付该笔罚款,以色列国民银行将其分支机构 Leumi Private Bank 和 Bank Leumi (卢森堡) 出售。

要点

- 在高风险离岸司法管辖区注册代名公司,是一种很有吸引力的逃税手段。
- 在处理非国民的资产时应特别小心,以降低通过转移或部署资产的方式来故意避税的风险。
- 为逃税提供便利是一种严重违法行为,可能会导致巨额罚款,且会对受监管公司与某些客户和司法管辖区开展业务的能力产生负面影响。

政治公众人物

金融行动特别工作组将政治公众人物 (PEP) 分为三种类型。

1. **外籍政治公众人物:** 指现在或过去在其他国家被赋予重要公共职能的人物,如国家元首或政府首脑;资深政治家;高级政府官员、司法和军事官员;国有企业高管;及重要政党官员。
2. **国内政治公众人物:** 指现在或过去在本国被赋予重要公共职能的人物,如国家元首或政府首脑;资深政治家;高级政府官员、司法和军事官员;国有企业高管;及重要政党官员。
3. **国际组织政治公众人物:** 指现在或过去被某一国际组织(如联合国六大主要机构和多个专门机构、国际货币基金组织、世界银行、北大西洋公约组织、美洲国家组织等)赋予重要职能(如董事总经理、秘书长、执行董事、主席和总裁)的人物。

政治公众人物的亲属和关系密切人员也视为政治公众人物。政治公众人物的定义无意涵盖上述类别中的中级和更低级人员。

如以下案例所示，政治公众人物成为多家受监管组织的问题来源，尤其是在声誉风险方面：

- **埃尔达·马赫穆多夫 (Eldar Mahmudov):** 马赫穆多夫曾于 2004 年至 2015 年担任阿塞拜疆国家安全部长，在英国、西班牙、卢森堡、立陶宛和塞浦路斯囤积了大量房产，其中很多在其子女名下。调查记者估算，他的资产总值超过 1 亿欧元。这名前高官的多数资产由其子女持有。
- **ABLV 银行:** 2018 年，金融犯罪执法网络根据美国《爱国者法案》第 311 条的规定，将这家拉脱维亚银行认定为首要洗钱关注对象。金融犯罪执法网络指出，多年来该银行长期帮助阿塞拜疆、俄罗斯和乌克兰的腐败政府官员和其他政治公众人物洗钱，即通过空壳公司账户转移数十亿美元的腐败和资产剥离所得。
- **纳吉布·拉扎克 (Najib Razak):** 这名马来西亚前总理（2009 - 2018 年）于 2020 年 7 月被判滥用职权罪和洗钱罪，判处 12 年监禁。法院查明，他是马来西亚国有开发银行 1Malaysia Development Berhad (1MDB) 大规模贪污案件中的主要受益人。犯罪分子从 1MDB 骗取数十亿美元，用于购买高端房地产和奢侈品，并通过多家空壳公司进行投资。
- **迪扎尼·艾利森·迈杜克 (Diezani Allison-Madueke):** 这名尼日利亚前石油资源部长被控从尼日利亚国库中侵吞了数十亿美元。2017 年，美国司法部查封了艾利森·迈杜克控制的 1.45 亿美元的财产，包括纽约市区一套价值 5000 万美元的公寓和一艘价值 8000 万美元的游艇。
- **里亚德·萨拉马 (Riad Salameh):** 2021 年，瑞士、法国和卢森堡对这名长期担任黎巴嫩央行行长的人物展开刑事调查。2020 年，有调查媒体报称萨拉马在国内外拥有价值超过 1 亿美元的资产。它还举例称，有家和这位行长存在关联的公司购买了他儿子名下财务管理企业的股份，之后出售给萨拉马下辖的一家黎巴嫩银行，并从中谋利。
- **赖小民:** 2021 年，这位中国最大国有控股资产管理公司之一中国华融资产管理股份有限公司的前董事长（2012 - 2018 年）以受贿 2.27 亿美元和相关洗钱罪，被中国法院判处死刑。据称，他将部分赃款用于投资金条和购买豪车，并将大额现金存入其母亲银行账户。

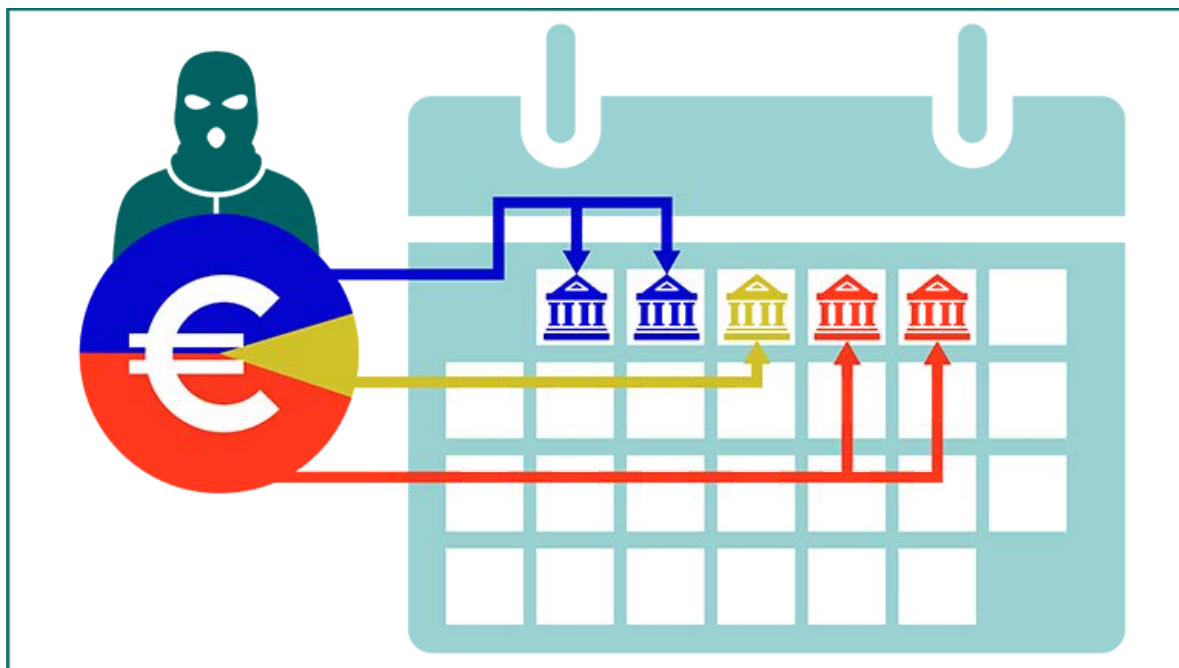
- **Petrobras:** 2020 年，这家全球大宗商品交易商同意支付 1.35 亿美元，换取美国司法部停止对拉丁美洲一项长期贿赂计划的司法调查。这项计划包括向巴西国家石油公司 Petrobras 的高管提供回扣，换取保密的定价和竞争对手信息。他们使用虚假发票和离岸账户，由空壳公司签署虚假咨询协议，以此进行行贿受贿。
- **Alexander Shestun:** 俄罗斯法院于 2020 年判处这名莫斯科地区谢尔普霍夫区前区长入狱 15 年。法院没收了 106 处房产、642 块土地、7 辆汽车、贵金属、收藏币以及当地商界向 Shestun 行贿的现金。

拆分交易

拆分交易 (Structuring) 是为逃避可能引发的报告或记录而设计出来的一种洗钱交易方法。拆分交易是最常见的洗钱方法之一。很多国家将其定为犯罪，且必须通过提交可疑活动报告 (SAR) 进行上报。从事拆分交易的个人可能是受雇于洗钱者的拆分洗钱人员 (runner)，他们在多个银行存入现金并购买金融票据，但金额都低于要求报告的阈值。

拆分交易可在包括银行业、资金服务企业和赌场在内的很多场合和行业进行。"拆分洗钱法 (Smurfing)" 是一种常见的拆分交易方法，它利用多人存储多笔现金存款和 / 或购买多项金融票据或银行汇票，但其额度均不超过报告阈值，以逃避侦测。

现金拆分交易案例



拆分交易是异常活动报告中最常见的交易形式。我们熟知的拆分交易案例包括：

- 客户将一笔大额交易分割成两笔或数笔金额较小的交易。

Henri 想要进行金额为 1.8 万美元的现金交易。但他了解到一次性存入资金超过 10,000 美元的现金报告限额，就需要按要求提交现金交易报告，于是他分别在三家银行各存入 6,000 美元。

- 一笔大额交易分割成两笔或数笔金额较小的交易并由两人或更多的人来完成。

Jennifer 想要转账 5,000 美元。但她了解到在其所在国，转账金额超过 3,000 美元就需要上报，她便自己转账 2,500 美元并请朋友为她转账 2,500 美元。

- 有人要将钱财转移至其他国家。

李先生是一个中国富商，他将自己的 100 万美元分为多笔每笔 4 万美元的资金，并通过他的朋友和业务伙伴转移至伦敦的一家英国银行。他之所以不存入自己在伦敦开立的银行账户，是因为中国政府对超过 5 万美元的外汇交易采取了管控措施。

外国洗钱经纪人通过如下步骤来拆分交易：

1. 替外国洗钱经纪人工作的拆分洗钱人员使用真名或假名在 A 国开立大量支票账户。有时，这些拆分洗钱人员会利用洗钱经纪人提供的已故人员的身份证明文件去开户。
2. 拆分洗钱人员使用洗钱经纪人提供的资金去开户，账户金额通常是不太显眼的一两千块钱。

3. 为了减少银行的怀疑，洗钱经纪人有时会在账户里存入用于支付生活费用的额外资金，让账户看起来像是合法账户。
4. 一旦开户成功，拆分洗钱人员就在刚领取的支票上签名，收款人、日期和金额处则保持空白。
5. 拆分洗钱人员通常以快递的方式将已签名的空白支票寄给 B 国的洗钱经纪人。
6. 拆分洗钱人员可能用同样的方法开立二十几个支票账户。洗钱经纪人在 A 国同时拥有 20 多个支票账户的情形并不少见。
7. 每当支票账户的金额积累到几千美元时，洗钱经纪人就签发支票，用以支付从 A 国出口至 B 国货币经纪人客户的货物，从而清空账户。
8. B 国的洗钱经纪人可使用成百上千个这样的账户，这样每年就有数千万美元通过这些账户得到转移。

拆分交易(案例:洗钱的方法)

2018 年 6 月，联邦银行 (CBA) 同意支付 7 亿澳元的和解金外加法律费用。这在当时是澳大利亚有史以来公司因违反反洗钱 / 反恐融资法律而遭受的最高罚款。澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 指控该银行在可疑存款、转账和账户报告方面存在严重的系统性缺陷。这些缺陷导致毒品进口商数百万澳元的资金通过所谓的“拆分交易”得以洗白。拆分交易是指将现金存款或取款分成若干较小金额或购买金融票据，使非法活动的金额低于报告限额。洗钱分子运用拆分交易来防止触发金融机构提交报告。

在澳大利亚，对于 10 个工作日内金额达到 10,000 澳元或以上的交易，银行应向澳大利亚交易报告和分析中心提交限额交易报告 (TTR)。2012 至 2015 年间，联邦银行未报告 53,000 多笔通过智能存款机 (IDM) 进行的交易。智能存款机是自动柜员机的一种，可以受理现金和支票存款。这些存款会自动计算，记入联邦银行账户，之后即可在国内外立即转账。澳大利亚交易报告和分析中心诉称，联邦银行未限制客户每日交易数量；其智能存款机允许每笔交易最多 200 张钞票。犯罪分子使用 100 澳元面值钞票，每笔交易最多可存入 20,000 澳元，远远超过强制报告限额。

智能存款机还允许匿名现金存款。任何金融机构发行的银行卡均可向联邦银行账户存入资金。这就是说，犯罪分子可以在一天内通过单台机器匿名存入数百万澳元。由于资金可以即时到账，因此用户就能立即将资金转移至其他账户，包括离岸账户。

2016 年 5 月和 6 月，共有 10 亿多澳元现金通过联邦银行的智能存款机进行转移。很多交易的存入金额低于交易限额阈值。

联邦银行在投入使用智能存款机前，未开展反洗钱 / 反恐融资风险评估。尽管现金存款呈指数增长，且内部交易监控系统也发出了警报，但联邦银行也没有开展后续风险评估。

此外，联邦银行还未履行对 80 个可疑客户实施检查的义务。即使该行账户出现疑似拆分交易，联邦银行也没有根据要求，在出现可疑情形时对这些客户实施监控和增强尽职调查。

要点

- 拆分交易可能涉及多种渠道，如智能存款机。
- 必须采取充分的控制措施，确保予以适当的监控和报告。
- 应谨慎评估新技术的反洗钱 / 反恐融资风险。
- 组织应限制客户每日交易数量及每笔交易的钞票数量。

微型拆分交易

微型拆分交易是另一种将大额现金存入金融系统的方法。从本质上讲，它与拆分交易的概念相同，但金额却要小了许多。在存入 1.8 万美元时，微型拆分交易不会只将资金分两笔存入，而可能会拆分成 20 笔交易，每笔金额在 900 美元左右，令可疑交易更难察觉。

在哥伦比亚贩毒集团一案中，毒贩将贩毒所得存入关联提款卡的纽约账户，并将这些提款卡交给哥伦比亚同伙。资金定期存入账户，存入时即由哥伦比亚同伙取出，再交给毒枭。在一个发生在纽约的案件中，有人因在曼哈顿各家银行逐个存款而被执法部门追踪。在被拦截时，他持有 16.5 万美元的现金。

微型拆分交易的危险信号包括：

- 使用柜面存款单而非预制存款单
- 在开立账户后立即频繁地进行活动，所留的文件非常初步且不完整
- 频繁存入与典型企业或个人银行活动不一致的票面金额
- 存入现金后在自动柜员机提取，特别是在高风险国家或地区提取
- 没有明显业务联系的第三方向企业账户存入现金

信用合作社和住房互助会

信用合作社 (Credit unions)，在某些司法管辖区亦称为住房互助会 (building societies)，非盈利性质，是由成员持有并运营的民主型金融合作性组织。

信用合作社没有客户；该组织的成员同时也是所有人。信用合作社为成员提供所需的金融服务，依照“一成员一表决权”的理念开展管理工作。成员必须购买合作社的初始资本份额，才能享受其提供的产品和服务。信用合作社的会籍以储蓄者和借贷者的共同点为基础，他们可能来自同一社群、机构、宗教或工作单位。

各信用合作社的规模和复杂程度可能会大相径庭。成员数量从几百名到数十万名不等，所管理的资产也可能达到数百亿美元。各信用合作社服务领域也有所不同，有些仅满足成员的一些特殊需求，而有些则提供大多数零售银行都提供的全套产品和服务。

多数信用合作社主要为社群成员提供个人银行业务。由于各信用合作社采取的成员吸纳模式不同，其中有些合作社还可能吸纳中小型企业 and 机构账户持有人为其成员，但这一做法在某些司法管辖区是遭到禁止的。通常，信用合作社不参与贸易融资，不建立代理银行服务关系，也不与大型企业，特别是有国际银行业务需求的企业建立联系。

在许多司法管辖区，信用合作社依靠中央信贷机构开展各项服务。中央信贷机构就如信用合作社的贸易协会。它由多个信用合作社共同所有，帮助这些合作社解决其金融需求。服务包括与资金流动性相关的业务；与监管义务有关的研究、培训和支持工作；共享包括支票清算和电子资金转账 (EFT) 处理在内的操作和后台流程。通常，他们会帮助各信用合作社就共用服务进行协商以达成一致，签订共享合同，使得许多小型信用合作社可以利用规模经济的优势，而这一效果是其无法独立实现的。

在多数国家和地区，对信用合作社的监管要求和监督与银行十分相似。他们拥有和银行相似的资本、流动性、风险管理、账目记录及报告义务，但由于各机构各自受到来自地区或联邦监管机构及监管措施的监管，因此不同机构间受到的监管可能存在细微差异。金融行动特别工作组将信用合作社列为“金融机构”，因此遵循金融行动特别工作组建议的国家级反洗钱 / 反恐融资制度对信用合作社采取了与银行类似的监管措施。

英国反洗钱联合指导小组 (JMLSG) 在其行业指南中指出，信用合作社的潜在洗钱和恐怖融资风险较低，这是因为它们的客户群体有限或是本地客户，且与零售银行相比，它们的产品和服务数量较，限制也更多。此外，信用合作社开展的第三方转账业务也较少。但是，这份指南也指出，虽然它们有限的功能性和灵活性会降低洗钱风险，但这些限制却无法完全阻止潜在的恐怖融资分子。

该指南详细阐述了信用合作社应如何考虑采取风险为本的方法，并列举了需要考虑的潜在风险指标。它强调的一个风险因素是家长或成年监护人利用儿童账户来洗钱。其他风险因素包括：允许与第三方进行转账往来；频繁现金支付；客户实施大额的一次性交易；异常的贷款或储蓄交易（如使用来源不明的收入来提前偿还贷款）；以及客户不愿意提供身份证明或有关业务关系目的或性质的信息。

基于信用合作社提供的服务及其与雇主、福利提供者和学校的关系，务必要考虑客户是否有合理理由来解释为何没有适当的身份证件，并考虑客户是否会被视为“金融排斥”，即无法进入传统银行体系。这份指南提供了一些示例，如雇主或学校来信，协助识别遭受金融排斥的人员。

对信用合作社尤其是规模较小的信用合作社来说，持续监控可能更加容易，这是因为需要监控的预期活动范围更窄，且交易往往由人工处理，更容易察觉异常活动。此外，在向指定官员报告可疑活动时，规模较小的信用社需要克服的组织障碍也更少。

非银行金融机构

信用卡行业

信用卡行业包括：

- 信用卡协会，如美国运通 (American Express)、万事达 (MasterCard)、维萨 (Visa) 之类的机构，这些机构允许其会员银行发行信用卡、授权商家接受这种信用卡，或兼具两个功能
- 发卡银行：吸收潜在客户并发行信用卡
- 收单银行：处理接受信用卡商家的交易
- 第三方支付处理商 (TPPP)：与发卡银行和收单银行达成协议，为商家和其他商业实体提供支付处理服务，尤其是代表与第三方支付处理商的金融机构无直接关系的商户展开交易

信用卡账户通常不会用于洗钱的处置阶段，因为该行业通常限制现金支付。它们更可能被用于洗钱的离析和融合阶段。

示例

- 洗钱犯罪分子 Josh 用事先投入银行系统的非法所得预付信用卡，在其账户中创建贷方余额。此后，Josh 申请信用卡退款，以此进一步模糊资金来源，从而完成离析。然后，他使用已存入银行账户的非法资金和信用卡退款购买了一套厨房设备。通过上述步骤，他成功将非法资金融入金融系统。
- 洗钱犯罪分子可以将非法资金存入离岸银行的账户，然后使用与该离岸账户相关的信用卡和借记卡存取资金。同样，他也可将现金转入监管较松的离岸司法管辖区，存入离岸银行并通过信用卡或借记卡存取这些非法资金。
- 在一份题为《通过信用卡洗钱的未知领域》(Extent of Money Laundering through Credit Cards Is Unknown) 的报告中，美国国会监督机构——美国政府问责办 (U.S. Government Accountability Office) 列举了如下多个利用信用卡洗钱的虚拟场景：

"洗钱犯罪分子在美国设立合法公司企业作为非法活动的'前台'。他们在总部位于美国的银行中开立银行账户并以'前台公司'的名义获得信用卡和提款卡。将来自非法活动的资金存入美国的银行账户。在美国银行设有分支机构的另一个国家，他们使用信用卡和提款卡从美国银行账户中提款。资金由位于美国的同伙存入并用于信用卡还款或预付信用卡。银行的在线服务使得支票账户和信用卡账户间的资金转账成为可能。"

第三方支付处理商

第三方支付处理商通常是向商户和其他商业实体提供支付处理服务的银行客户。他们经常使用自己的商业银行账户，为自己的商户客户提供支付处理服务。它们通常不受反洗钱 / 反恐融资规定约束。

传统上，它们与在美国拥有实体营业场所的零售商（即商户）签订协议，帮助其收取客户应付资金。所涉交易主要包括信用卡支付，此外还包括自动清算中心 (ACH) 借记和远程支票 (RCC) 和即期汇票存款。随着互联网的普及，第三方支付处理商的服务对象现在可以包含本国和其他国家的商家，除传统零售商外，还有互联网企业和预付费旅游及网络游戏企业。第三方支付处理商代表商户与金融组织进行交易，且当前服务范围逐渐扩大，令金融组织难以识别真正的交易主体。

第三方支付处理商服务的各类商户令其极易受到洗钱、身份盗用和欺诈等非法活动的利用。例如，为电话推销、赌博（如在线赌博和实体赌场）和在线商户提供服务以及为这些实体处理远程支票的第三方支付处理商，可能对金融组织意味着高风险，因为它们涉及客户欺诈和洗钱活动的风险很高。

第三方支付处理商风险案例：

- **与多家金融组织建立关系：**第三方支付处理商可能与多家金融组织保持业务关系，令金融组织难以查明其完整的客户关系。这是参与可疑活动的第三方支付处理商有意为之，目的是妨碍金融组织识别可疑活动和退出业务合作关系。
- **洗钱：**犯罪分子可能会利用第三方支付处理商掩饰交易，并清洗犯罪所得。通过第三方支付处理商实施洗钱活动的一种方式，是通过国际自动清算中心从国外直接将资金汇至金融组织。由于通过第三方支付处理商进行的交易数量非常多，因此这种活动可能就不会被察觉到。
- **未授权交易的高退款率：**参与可疑活动及被犯罪分子利用的第三方支付处理商所发生的未授权交易退款率可能高于平均水平。从商户整体层面来看，不法商户的总体退款率与第三方支付处理商总交易额相比或许尚可接受，但与单个付款人相比，其退款率会明显偏高。

应谨记，无论是第三方支付处理商还是其他金融组织开展的信用卡交易，巨大的交易额都不是可疑或异常活动的必备条件。例如，可能存在为数众多的小额交易、无法辨别其模式的回头客、捐赠者或接收国际捐款或其他支付的交易，这些交易的信息与客户在描述自身业务时提供的公司信息或客户的历史活动不符。因此，有必要实施严格的客户尽职调查、增强尽职调查和交易监控措施，以监测出可疑活动及超出组织风险偏好范围的客户。

货币服务企业

金融行动特别工作组将货币服务企业 (MSB) 或资金转账或价值转移服务 (MVTs) 定义为转账或兑换货币的机构。这些机构通常提供货币兑换、转账、支票兑现和汇票服务。

各司法管辖区的货币服务企业法律有所差异。例如美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 规定，具有以下一项或多项能力的个人，无论是否长期经营，无论是否以有组织机构的形式存在，均视为货币服务企业：

- **外汇交易商：**此类货币服务企业提供货币兑换服务（如美元兑换为欧元）。通常位于各国边境处、机场和外籍人口多的社区附近。
- **支票兑现公司：**零售商或独立的公司均能提供支票兑现服务。根据其运营模式，货币服务企业可为消费者和商业机构兑现支票。除支票兑换外，此类货币服务企业还提供其他金融服务，如账单支付、购买汇票及国内和国际转账。
- **旅行支票或汇票发行机构：**旅行支票或汇票发行机构负责处理支付事宜，通常利用代理机构销售流通票据。
- **货币转移服务商：**货币转移服务商接收货币和资金后，通过金融代理商、机构或电子资金转账 (EFT) 网络进行转账。还有一些货币转移服务商业模式所实施的资金转移，以价值而非货币来作为面值，尤其是可兑换的虚拟货币 (CVC)。著名的货币转移服务商有西联汇款 (Western Union)、MoneyGram、PayPal 和 Coinbase。
- **预付存取服务供应商和销售商：**事先预付存取服务供应商支付资金或资金价值，之后可通过电子设备或工具，如卡片、密码、电子序列号、手机验证码或个人身份证号等工具取回或进行转账。预付存取方式也称为储值。预付存取有开放式和封闭式两种：
 - **开放式预付费卡**可在支持该卡支付网络的商家处购买商品，也可在与相关网络相连的自动柜员机上取得现金。开放式预付存取卡通常印有美国运通、维萨或万事达卡等网络的标识。
 - **封闭式预付费卡**通常仅限在发卡商户处购买商品或服务。
- **美国邮政署：**美国邮政署 (Postal Service) 销售汇票，因此也视为货币服务企业。

金融犯罪执法网络在 2012 年颁布的一份最终规定中对货币服务企业的定义进行了详细说明，规定应根据企业在美国境内的经营活动判定其是否是货币服务企业，而不是其是否在美国设有实际代理商、代理机构、分支机构或办事处。该最终规定也表明，随着互联网等技术的发展，位于其他国家的企业也可以为美国个人或机构提供货币服务。无一例外，所有货币服务企业均必须在美国金融犯罪执法网络登记。此后，金融犯罪执法网络又发布补充解释性指南，整合了金融犯罪执法网络现行规定与相关行政裁定。金融犯罪执法网络规定，其他基础业态相同且涉及可兑换虚拟货币的常见商业模式也适用这些规则和解释。

加拿大规定，货币服务企业是指从事外汇交易，资金转账，向公众兑现和销售汇票、旅行支票及类似金融票据的企业。此类货币服务企业必须在加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 登记。

货币服务企业可以是小型、独立企业，也可能是大型跨国机构。其可能以货币服务为主营业务，也可将之作为主营零售店铺业务的附属服务。以货币服务为附属业务的企业通常包括杂货店、药店、餐厅和酒吧。它们的经营行为包括但不限于工资支票兑现和预付卡销售活动。大多数货币服务企业都拥有实体经营场所，但只在互联网上经营，不设实体办事处或代理商网络的货币服务企业数量正逐渐增加。

传统的货币服务企业通常为服务需求未被满足或未开立银行账户的个人提供服务。这促使此类企业在银行服务不足或不存在的地区经营业务。另外，与金融机构相比，他们的某些服务费用通常较低。例如，通过金融机构进行国内或国际电汇既耗时，又耗费成本。而通过货币服务企业进行相似的交易耗时短且成本低。他们还提供账单支付、发薪日贷款和商业支票兑现等服务。

货币服务企业分为委托企业和代理商。委托企业主要提供货币服务，发行汇票和旅行支票或提供资金转账服务。在美国，委托型货币服务企业必须制定书面的反洗钱政策、流程和内部控制措施，指定银行保密法专员，提供反洗钱教育和培训，开展独立审查和审计，并监控交易中是否存在可疑活动。

代理商除其自身的产品和服务外，另提供货币服务类服务。代理商可以是以支票兑现为主营业务的委托型货币服务企业，也可以是通过委托型资金转账服务商来完成资金转账服务的代理商。使用资金转账服务的代理企业必须与委托型货币服务企业签订代理服务协议。建立委托-代理关系有助于委托型货币服务企业扩大服务范围 and 市场份额，但不会带来额外开销。委托型货币服务企业的代理商须与委托型货币服务企业遵守相同的联邦和州法规（如反洗钱 / 反恐融资程序和可疑活动监控）。

以下是货币服务企业被犯罪分子利用的案例：

- 医疗业欺诈案件日益增多。有欺诈行为的医疗公司（如家庭医疗公司）将欺诈获得的支票交给支票兑现公司，他们知道这些公司不会索要付款人的身份证明，不会报送或者报送虚假的现金交易报告 (CTR)，也不会将他们的可疑活动报告给政府。此类支票兑现公司中可能存在犯罪分子的内线，或者认为相关法律法规会给客户造成负担，不惜违反相关规定为客户减轻此类负担，从而为经营业务提供便利。
- 犯罪分子通过缩减员工工资，以极低的成本获得工伤保险保单。获得保险证明后，组织者再将这些证明"出租"给个人或企业，赚取费用。因为这些保单以欺诈方式获得，员工将不再受到保障，如果发生工伤，将面临高昂的医疗费用。犯罪分子通过在货币服务企业兑现支票来隐藏薪资，进而规避特定的记账措施。犯罪分子靠此获得巨额利润，却严重损害了员工的利益。
- 洗钱犯罪分子利用汇款经纪机构和货币兑换所，用当地货币向目标国的犯罪组织提供资金。洗钱犯罪分子或经纪人随后将犯罪所得的美元出售给那些希望合法购买货物用于出口的外国商人。

对货币服务行业的常见误解，就是认为其缺乏监管。事实上，许多货币服务企业都接受着国家级和 / 或地方级监管者的多重监管，并且一般都制定了反洗钱 / 反恐融资合规制度。此外，他们还受与其保持业务关系的银行的监控。但是，不同的货币服务企业接受的审查在程度上差异很大，而出现这一情况的主要原因是一些货币服务企业设立的要求十分简单。此外，许多货币服务企业规模较小（即只经营一个商店），与大型全国企业相比，反洗钱 / 反恐融资制度相对薄弱。因此银行在与货币服务企业建立业务关系时，尽职调查最重要的一个方面就是要确认该企业执行了健全的反洗钱 / 反恐融资制度（如相关程序、培训和可疑活动监控），在其进行经营活动的司法管辖区有合法执照和 / 或登记。

利用货币服务企业(案例:洗钱的方法)

货币服务企业 (MSB) 等非银行金融服务机构提供宝贵服务，帮助人们转账汇款，经营货币兑换和外汇业务，支持银行业服务不足的地区，并促进金融包容惠及那些难以获取正规银行系统服务的人员。但是，货币服务企业的现金密集特点及与客户的交易关系性质，使这项服务极易被金融犯罪分子利用来转移非法资金。

菲律宾金融情报机构反洗钱委员会 (AMLC) 在 2021 年《国家风险评估》中指出，货币服务企业风险很高，极有可能被用来为犯罪所得提供便利，尤其是贩毒、拐卖儿童和性剥削等犯罪活动。它还指出，频繁使用现金也存在威胁，容易被用来隐匿资金来源及其与非法活动的潜在关联。

反洗钱委员会在 2016 年孟加拉银行 8100 万美元劫案发生后发表了声明：在这次劫案中，包括 Philrem Service Corp. (Philrem) 在内的三家货币服务企业通过汇款手段，协助将

这些劫案赃款从虚假账户转移至菲律宾赌场。这一事件促使监管机构加大力度来审查这类实体带来的风险，也促使监管机构采取更加积极主动的态度。

2016 年，金融监管机构菲律宾中央银行 (BSP) 在打击利用货币服务企业进行非法资金转移的行动中，吊销三家货币服务公司的牌照，原因是它们“严重违反”反洗钱规定。这其中就有 Philrem；它从事外汇交易、货币兑换和汇款代理业务的牌照随后就被吊销了。

菲律宾于 2011 年出台了针对 Philrem 等货币服务企业的反洗钱条例和法规，规定货币服务企业应当遵守与银行相同的要求，如风险评估、客户尽职调查和交易监控。此后，菲律宾中央银行和反洗钱委员会采取新的措施，打击通过货币服务企业来为非法所得提供便利的行为，包括重组和整合整个产业，强化反洗钱 / 反恐融资合规框架。

菲律宾的货币服务产业呈分散化和规模较小的特点，这意味着委托型机构和代理商往往缺乏适当的资源和经验，因此，对这个产业所涉及之金融犯罪风险的认识仍需进一步提高。

要点

- 货币服务企业必须遵守与银行相同的反洗钱要求。
- 小型货币服务企业可能缺乏资源和经验，进而引发合规问题。
- 货币服务企业的现金密集特点和交易性质可能为洗钱提供便利。
- 货币服务企业提供宝贵服务，发挥着重要的金融包容作用。

保险公司

保险公司为世界各地的客户提供风险转移、储蓄和投资产品，服务对象覆盖各种类型，包括个人、大型机构和政府等。保险业运营方式中很重要的一点是保险公司经营的大多数业务通过代理商和独立经纪商等中间机构进行交易。除特殊情况外，保险公司须遵守反洗钱规定。

与其他金融组织相比，保险业的洗钱风险相对较低。例如，财产、意外事故、产权和健康保险单不具有投资性质，无法累积现金，无法选择在不同个人间转移资金，也不能以其他方式隐藏或转移资金。即便如此，保险业的一些部门，如人寿保险和年金，也是洗钱和恐怖融资犯罪分子的首要目标。保险行业对洗钱的敏感性在多个方面与证券行业相似，在某些司法管辖区，人寿保单被视为类似于证券的投资工具。

金融行动特别工作组指出，截至目前，人寿保险在整个保险业中最受洗钱犯罪分子的青睐。人寿保险产品覆盖范围广，灵活度高，同时回报率也不容忽视，因此具备进行大额投资的条件。许多人寿保单会在被保险人死亡后，支付一笔固定金额的赔偿金。相比之下，也有一些人寿保险产品，如终身和永久人寿保险，还具有投资价值，这类保险在保单持有人取消后，还可产生额外的现金价值。这些特点为诚实保单持有人带来了巨大价值，但也为洗钱犯罪分

子提供了非法资金合法化的机会。此外，最常见的类型通常涉及国际交易，表明保险业的洗钱行为已拓展至跨境范围。

没有退保金额的人寿保险产品对洗钱犯罪分子吸引力最小。有退保金额且可从保单首日起指定受益人的保险产品吸引力最大，因此风险也更高。

年金则是另一种具有现金价值的保单类型。年金是一种投资，在预付一笔资金后，它会在未来进行一系列定期支付。年金合约可以使犯罪分子有机会利用非法资金来获得即期的或是延迟支付的收益流，这种收益通常从特定日期开始按月支付。在两种情形下，保单持有人可将大笔资金放入保单并期待基于这一投资获得固定或可变的资金增长。单位连结保单和投连保险具备高价值积累特点，且能灵活增加和管理资产，因此也是高风险保险产品。

高风险保险产品的典型特征包括：

- 可以将资金和资产纳入保单之中
- 全部或部分基础投资由客户控制
- 具备资产转移功能
- 资金持有金额的上限高

潜在的保单持有人更加关注保单的取消条款而非收益，也是保险业可能发生洗钱活动的又一个指标。

保险行业的脆弱性表现在：

- **缺乏对中介机构的监管/控制：**保险经纪人对保单具有很大的控制权和自由度。
- **对销售人员的监督过于分散：**保险公司可能拥有完全受控于保险公司的员工（即专属代理人）。非专属代理人提供保险公司的产品，但并非保险公司员工。他们往往与多家保险公司合作，为客户提供最佳产品组合，可能因游走在多家保险公司之间而被忽略。与洗钱犯罪分子合谋的代理人，可能会努力寻找反洗钱监控措施最薄弱的保险公司。
- **以销售业绩为目标：**经纪人所关注的是销售保险产品，因此他们可能会忽略各种洗钱信号的存在，如缺乏对财富的解释及用异常方法支付保费。

通过保险公司进行洗钱的示例包括：

- 有些保单以单位信托或共同基金的形式操作。客户可以溢资投保，并在支付提前退保罚金后将资金转入或转出保单。当保险公司（如以支票的形式）返还这笔资金时，洗钱者就成功地模糊了资金与犯罪活动之间的联系。
- 购买或赎回整付保费保险债券是主要的洗钱工具。该债券可以从保险公司购得并在债券到期前折价赎回。此时，保险公司会以“洗净的”支票形式支付债券余额。

- 保单撤销期允许投资者在签署保单并支付保费后的短时间内撤销保单且无需支付罚金。这一流程使得洗钱者有机会获得保险支票，以此证明资金的合法性。但是，随着越来越多的保险公司受反洗钱制度要求约束，此类洗钱的侦测和报告更为容易。
- 当潜在的保单持有人更加关注保单的取消条款而非收益时，就有存在洗钱的可能。洗钱者用非法资金购买保单，然后告诉保险公司他已改变主意，不再需要这份保险。在支付罚金后，洗钱者赎回保单并获得一张由声誉良好的保险公司开据的干净支票。

金融行动特别工作组*洗钱类型*报告中指出了更多保险业存在的洗钱类型：

- 签订保险协议时，未对支付保单的第三方（即非保单持有人）进行正常的身份识别程序。保险公司可能不清楚资金来源及保单持有者和该第三方的关系。
- 有些客户实际上并非寻求保险的保障，而是将之作为投资机会。犯罪分子可以用大笔资金购买多份人寿整付保费保单，作为整套投资保单，以进行洗钱。另一种方式是用大笔保费存款支付年度保费。此类保单与整付保费保单一样，客户也可通过其利用保险公司进行巨额投资。由于用于缴纳年度保费的账户必须存入保险总额，因此反洗钱风险明显较低的人寿保险产品也具有高风险整付保费保单的一些特征。

保险业的大多数业务均通过中介机构展开。因此，出现洗钱活动的原因往往是中介机构在遵循反洗钱监管规定方面表现不佳。

保险公司在评估洗钱和恐怖融资风险时，必须考虑其是否允许客户：

- 使用现金或现金等价物来购买保险产品
- 以整付保费或一次性付款形式购买保险产品
- 以保险产品的价值作抵押进行贷款

证券经销商

证券行业因不同公司的反洗钱制度存在差异，且交易额巨大，为犯罪分子提供了秘密洗钱和恐怖融资的机会。储蓄银行业的规模与全球资本市场相比，实乃小巫见大巫。

早在 1992 年，金融行动特别工作组就和国际证券事务监察委员会组织 (IOSCO) 合作，强烈建议加强对证券业的反洗钱监控。国际证券事务监察委员会组织的总部设在马德里，是一个致力于监管证券和期货市场的全球性政府间组织，商品期货交易委员会 (CFTC) 也是其会员之一。打击证券领域的洗钱活动面临一个难点，即证券行业几乎不涉及现金。电子转账和票据是该行业运作的方式。一般来说，洗钱者会在通过其他方法在金融系统中处置好现金后，再利用证券部门洗钱。

证券行业洗钱风险较高的原因包括：

- 国际性
- 交易速度
- 可以通过纯券过户方式实现资产转移，即不以对应资金转移为条件的证券转移方式
- 在不对本金造成重大损失的前提下将持有证券转换成现金的便利性
- 多个司法管辖区之间发出、接收和中转电汇的常规用途
- 竞争激烈、佣金驱动的行业环境（与私人银行一样，这一点成为忽视客户资金来源的强大动因）
- 经纪公司可作为代名人或受托人持有证券账户的做法，允许隐匿实际受益人的身份
- 反洗钱制度薄弱，未建立有效的客户尽职调查 (CDD)、可疑活动监控及其他控制措施

通过证券部门清洗的非法资金可能来自部门内外的非法活动。对于源自部门以外的资金而言，通过证券交易成立法律实体可以隐匿或模糊资金来源（即离析）。对于证券市场内部的非法活动（如挪用、内幕交易、证券欺诈、市场操纵），这些交易和操控获得的非法资金必须进行清洗。在这两种情况里，证券部门为洗钱犯罪分子带来了两大优势：既可以清洗非法所得，又能获得额外利润。

在证券行业，洗钱可以通过仅用于存放资金而非用来交易的客户账户进行。这样，洗钱犯罪分子就可以规避他们认为具有更严厉反洗钱控制措施的银行渠道。洗售 (wash trading) 和对冲交易是洗钱的其他表现形式，涉及对特定证券的撮合交易，从而制造交易的假象。洗售通过多个账户来生成盈亏抵消，并在表面上不受共同管理的账户间转移仓位。

金融行动特别工作组发布的《*证券行业洗钱和恐怖融资活动类型报告*》指出证券行业的下列领域洗钱风险最高：

- 批发市场
- 不受管制的基金
- 理财
- 投资基金
- 不记名证券
- 汇票

证券业面临的多个独特挑战包括：

- **证券的多样性和复杂性：**证券产品范围广泛，既有针对某个客户需求而量身定制的产品，也有面向普通大众销售的产品。既有简单易懂的大众型产品，也有相对复杂、专业性较高的产品。要解决证券业存在的风险，通常就应对基本证券知识加以了解。

- **高风险证券：**尽管大多数证券由正规公司发行，但不受监管或因非法目的发行的证券仍存在风险。在美国，不在受监管的交易所进行交易的证券通常在场外交易，具有多个层级，如申报要求极少的“粉单市场”(pink sheets)。这些产品更容易隐藏受益所有权等信息，也使得更难识别与受制裁司法管辖区和公司之间的联系。证券公司要识别有风险的证券，还要制定流程，限制这类证券在多个平台进行交易。
- **多层风险和第三方风险：**证券业涉及众多参与者，包括金融组织、证券经销商、财务顾问、汇款代理、证券贷方、保管人、中介经纪商和销售代理机构。多层的中介机构中还可能包括跨境组织，使得控制措施标准化难以实现，进而给整体合规带来了挑战。

金融行动特别工作组指出了全球证券市场存在的可疑活动标志。与证券行业尤为相关的可疑信号包括：

- 证券公司的一位老客户突然变现所有资产，将其在某一司法管辖区的财富转移出来
- 客户不顾损失、佣金或账户或产品相关费用，开立账户或购买产品，包括提前取消长期证券
- 证券账户用于支付或向外电汇，但证券交易活动很少或没有（如用作存款账户或转账渠道的账户）
- 客户的交易出现持续损失，这一情况可能是将价值转移至另一方的信号
- 一方以高价购进但亏血本出售给另一方的交易，这一情况可能是将价值转移至另一方的信号
- 客户不熟悉某金融产品的业绩和详情，却仍希望进行投资
- 客户有亲友在证券发行商工作，或从客户的交易模式可以看出其可能掌握了非公开信息
- 同家证券公司的两个或多个不相关账户突然同时就一项非流动或低价证券（低价股）进行交易
- 客户存入符合下列条件的证券：(1) 数量多，(2) 账户名称异常，(3) 按经验应制定约束性说明，但实际没有制定，或 (4) 获得证券的方式不合理

零售证券经销商是该产业的前沿防线，也是最为脆弱的地带。管理层经常向其施压，要求其开发更多客户并争取更多资产。客户账户中的资产越多，他们获得的佣金就越多。洗钱者可能通过允诺高额或固定的佣金来利用这一点。因此，证券经销商有必要了解其交易对象，并监控客户的可疑活动。

在美国，证券交易委员会 (SEC) 和金融业监管局 (FINRA) 在《银行保密法》监管规则的指引下，对证券经销商（无论大小）提出要求。这些要求敦促证券经销商须执行反洗钱制度，包括委任银行保密法专员、进行客户尽职调查、可疑活动监控、培训和独立审计。它们还规定证券经销商受证监会、金融业监管局或二者同时的监管，以监控其是否及如何遵守反洗钱

制度要求。反洗钱制度要求存在缺陷或没有制定反洗钱制度的证券经销商，可能面临巨额罚款及刑事处罚。

利用证券(案例:洗钱的方法)

2017 年，英国金融行为监管局 (FCA) 对德意志银行 (Deutsche Bank AG) 处以 1.63 亿英镑罚款，原因是该银行在 2012 至 2015 年间缺乏充分的反洗钱 / 反恐融资 (AML/CFT) 控制框架。

在此期间，德意志银行未能获取充足的客户信息，以便据此开展风险评估并保证实施有效的交易监控。这些违规行为以及由此产生的漏洞，导致德意志银行俄罗斯子公司 DB Moscow 的前台在 2012 年 4 月至 2014 年 10 月期间执行了 2400 多对镜像交易。

金融行为监管局认定德意志银行的反洗钱控制框架存在严重缺陷。它在英国的企业银行和证券部 (CB&S) 存在严重缺陷，导致镜像交易顺利执行。这些缺陷包括：

- 了解您的客户 (KYC) 和客户尽职调查 (CDD) 力度不足
- 未能确保企业银行和证券部前台承担起"了解您的客户"责任
- 客户和国家风险评级方法存在缺陷
- 反洗钱政策和程序不完善
- 反洗钱信息技术基础架构不健全
- 缺乏自动化反洗钱系统来侦测可疑交易
- 未能充分监管非英国司法管辖区的交易员在英国登记的交易

英国和俄罗斯机构的客户利用镜像交易，从俄罗斯转出超过 60 亿美元。这些资金通过位于英国的德意志银行，转入设在塞浦路斯、爱沙尼亚和拉脱维亚的银行账户。DB Moscow 收到镜像交易双方的指令，在同一时间执行双方交易。

调查人员认定，执行镜像交易的莫斯科和伦敦客户之间存在关联。此外，双方交易的证券数量和价值相同。客户成功地将卢布兑换成美元，并将这些资金转移出俄罗斯。德意志银行本应意识到这些交易是金融犯罪的危险信号。

但德意志银行的整体反洗钱 / 反恐融资框架和治理存在不足，导致客户很容易执行虚假镜像交易。健全的反洗钱 / 反恐融资框架以及可靠性和有效性测试的重要性，再怎么强调都不为过。

要点

- 不健全的反洗钱 / 反恐融资框架，导致金融系统遭到犯罪分子滥用。
- 实时镜像交易能够在全全球范围内快速转移巨额资金。
- 务必要制定充分的"了解您的客户"和客户尽职调查程序，以识别可疑活动。
- 组织需要持续实施风险评估，确保采取控制措施来缓释现有及新出现的风险。

证券和经销商(案例:洗钱的方法)

2020 年 6 月，香港证券及期货事务监察委员会 (SFC) 对国泰君安证券（香港）有限公司多项内部控制缺失、违反反洗钱监管规定、处理第三方资金转账、配售活动和延迟汇报洗售交易的行为罚款 2520 万港元。洗售交易是指在通过一家经纪商购买某公司股票的同时通过另一家经纪商出售股票的违法手段。具体而言，香港证券及期货事务监察委员会调查结果表明，从 2014 年至 2015 年，国泰君安未采取合理措施来缓释反洗钱 / 反恐融资风险，涉及近 15,600 笔第三方存取交易，总额达 375 亿港元。

调查认定，在多次出现危险信号，表明其所处理的某些第三方资金转账存在可疑时，国泰君安未做出响应。这导致其未能监控客户活动，未对资金转账开展适当审查，且未向当地金融情报机构 (FIU) 汇报异常和可疑交易。共有 5,000 多笔第三方存款存入这家券商的客户账户，但其没有记录存款人身份及其与账户持有人的关系，以及这些存款的目的。此外，有两笔存款存入某个客户账户准备购买股票，但该券商未能识别这两笔资金由同一个第三方存入。

全面了解客户及其业务经营情况，认真检查客户活动是否存在差异，并对任何相关（尤其是无关联的）的第三方实施"了解您的客户" / 客户尽职调查，是组织反洗钱 / 反恐融资制度的关键要素。受监管实体必须了解客户的受益所有人。此外，也有必要查明财富或交易资金的来源。国泰君安多次未能做到这一点，例如，五名客户用于认购某香港上市公司股票的 2880 万港元，是由同一名第三方存入，且金额也远远超过他们自行申报的资产净值。

要点

- 持续交易监控是有效反洗钱 / 反恐融资合规制度的关键要素。
- 股票发行存在洗钱、内幕交易和洗售交易风险。
- 潜在和确证的违规行为均应立即向相关监管机构汇报。

非金融行业

赌场

赌场是最能生成现金的行业之一。一掷千金的赌客、巨额利润、信贷融资以及其他各种因素相互结合，产生大量现金，在赌场与赌客间来回流动。在赌博合法化的地方，高达数十亿美元的资金可以在客户和赌场之间自由流动。

赌场以及其他博彩相关业务，如外围下注、彩票和赛马等，与洗钱犯罪活动有着紧密联系，因为它们为新近获得且没有明显合法来源的财富提供了很好的借口。赌场提供的服务因其所在的管辖区和这些管辖区采取之反洗钱措施的不同而异。

通过赌场洗钱通常发生在处置和离析阶段，如将待清洗的资金从现金转换成支票，及利用赌场信贷来增加一层交易，最后再将资金转出。洗钱者可用犯罪所得的现金购买筹码，而后又要求赌场通过支票形式向其兑付。赌客通常不会要求其用现金购买筹码的赌场使用支票进行兑付，而是表示自己要去其他国家旅游，而这家赌场在那个国家恰好设有连锁赌场，赌客要求能在那里使用这笔款项，然后在那里使用支票提取资金。洗钱犯罪分子还可取得赌场信贷额度，再利用非法所得资金进行偿还。

金融行动特别工作组报告称，越来越多的犯罪分子利用博彩企业和彩票进行洗钱。它还介绍了毒贩利用赌场和其他博彩设施洗钱的案例。以下为一种与赛马和博彩相关的洗钱手法：洗钱分子确实使用准备清洗的脏钱进行赌博，但他采取的方法能让他合理确信最终能够以赌博或博彩机构签发支票或转账资金的形式收回赌注，且能体现经受得起核实的赢款。这种方法更难侦测洗钱行为，因为此人确实通过赌博获得了收益。

赌博公费旅游是一种以赌场为基础的旅行方式，同样具有极大的洗钱风险，因为公款消费客户主要通过第三方即赌场中介将资金转移至国外，并流经多家赌场。这种方法会产生多层交易，可以掩饰资金来源、资金所有权及赌客身份。在一些司法管辖区，赌场还可能与赌场中介签订协议，出租私人赌博室。有时，赌场中介还会代替赌场来监控赌客的活动，发放和收取赌场信贷。另外，一些司法管辖区还允许赌场中介收集资金，以掩饰各客户的消费情况。一些地区的持证赌场中介可能是其他国家赌场中介的挂名机构。此类挂名中介通过赌场的持证赌场中介为赌场提供客源，而该持证赌场中介可能无法在赌场所在国取得执照。这些无证次级赌场中介可作为无证信贷收取机构，并可能会与有组织犯罪网络有联系。这将带来极大的风险，可导致赌场与赌场中介间达成非正式合作，违反反洗钱 / 反恐融资规定。

金融行动特别工作组指出，一些司法管辖区未对赌场中介及其代理机构的营业资格进行规定，令洗钱风险进一步上升。金融行动特别工作组强调称，需确保赌场中介运营商不受犯罪势力的影响，确保金融交易透明，并遵守相关反洗钱 / 反恐融资举措。

金融犯罪执法网络和金融行动特别工作组指出了以下需特别注意的行为：

- 试图逃避反洗钱报告和账目记录规定的行为，如：
 - 客户在短期内，通过一系列货币交易，偿清一大笔信贷，如欠债支票 (marker) 或空头支票，且各交易数额均未超过报告阈值。
 - 两名或以上客户各自购买少量筹码，在进行最低限度的赌博后，将资金合并在一起，要求赌场将所出示的筹码兑换为赌场支票。
 - 客户的奖金超过 10,000 美金，但要求支取少于 10,000 美金的现金，剩余金额以筹码支付。之后该客户兑现剩余筹码，且金额小于报告阈值。
 - 客户通常会通过介入另外一位客户来拆分交易，以避免提交现金交易报告或纳税申报表。
 - 在被要求出示身份证明时，客户会将需兑现的筹码数量减少至报告阈值以下。
- 在柜台仅要求银行类的金融服务，如：
 - 客户向或通过非居住国或非商业运营所在国家的银行或非银行金融组织来电汇非赌博收益。
 - 客户将赌场当做暂时资金存储机构，频繁地向赌场账户中存入资金，并在短时间内要求将其转入国内或国外的银行账户中。
- 进行最低限度的赌博，但无法提供合理解释，如：
 - 客户购入大量筹码，但只进行最低限度的赌博，之后再将筹码兑换为赌场支票。
 - 客户使用赌场信贷购买筹码，进行最低限度的赌博后，用货币偿还信贷，并将筹码兑换为赌场支票。
 - 客户存入大量小面额纸币，再在赌桌上换成筹码，进行最低限度的赌博后，在柜台换成大面额纸币。
 - 客户向老虎机里塞入大量小面额纸币，即"以钱换钱 (bill-stuffing)"，进行最低限度的赌博后或不参与赌博，就在柜台将领款券换为大面额纸币，或将从老虎机获取的、看似合法的奖金兑换为赌场支票。

- 客户频繁用货币购入筹码，且购买额均小于报告阈值，进行最低限度的赌博后离开赌场，不兑现筹码。
- 客户转账至赌场，存入挂名账户中，再在赌桌上兑换为筹码，进行最低限度的赌博，之后要求将筹码兑换为赌场支票。
- 异常赌博和交易模式，如：
 - 两位客户频繁大额赌博，进行对赌，如在轮盘赌中"红黑"或"单双"均选；在百家乐中"跟庄"和"不跟庄"均选；在花旗骰中，"过线"或"来线"与"不过线"或"不来线"均选。
 - 在体育赛事中，客户经常对同一场比赛的对阵双方下注（即同时赌两支球队赢）；确保总损失降至最低（称为"两面下注 (hedging)"）。
 - 客户要求赌场签发兑付给第三方的支票，或收款人不明确的支票。
 - 客户用银行本票、汇票、旅行支票和外国汇票等多份票据存入巨额存款或偿还大笔欠债支票，但每笔金额少于 3,000 美元，这表明其试图规避身份验证要求。
 - 客户从储蓄账户中取出巨额现金，要求签发多张赌场支票，每张支票金额低于 10,000 美元。
 - 客户在账户中存入巨额资金，长时间不使用后，取出或转账。

不仅个别客户行为存在洗钱风险，赌场所选择的客户种类也容易引发风险。赌客进行高额赌博后，就被视为豪赌客户，之后可不对其进行尽职调查，这将使赌场无法明确其资金来源。赌场在无法合理确定赌博资金来源的情况下允许赌客赌博和收受赢款，是一种严重错误。金融犯罪执法网络要求美国赌场应了解豪赌客户的资金来源。尽管没有明确要求赌场要确定资金来源，但建议赌场获取某些客户的更多信息，及时发现国际电汇和大笔现金储蓄等高风险交易，将此措施作为风险为本反洗钱 / 反恐融资方法的一部分。

美国金融犯罪执法网络处罚了反洗钱制度存在缺陷的几家超大型赌场，让美国在此方面成为执法最严厉的国家之一：

- **天宁皇朝酒店和赌场 2015 年被处以 7,500 万美元罚款：**该赌场未制定并实施反洗钱制度（即没有专门的反洗钱专员、未制定及实施反洗钱政策和程序，以及未对反洗钱制度实行独立检验）。该赌场未提交数千份现金交易报告，赌场员工还帮助 VIP 豪客进行可疑交易，特别是拆分交易。
- **凯撒宫 2015 年被处以 950 万美元罚款：**该赌场"对于某些获利最高、风险最大的金融交易，没有进行申报"；在美国和世界各地推行私人沙龙，但并未对电汇等交易进行合理的监控，以监测可疑活动；并公开允许客户匿名赌博。

- **Sparks Nugget 2016 年被处以 100 万美元罚款：**该赌场的"合规制度出现系统性瘫痪", 合规部经理未发挥作用。Sparks Nugget 没有提交适当的可疑活动报告, 而是命令其合规部经理避免与监管审查部门来往, 并阻止其查看完整的监管测试报告。
- **Artichoke Joe's Casino (AJC) 2017 年被处以 800 万美元罚款：**AJC 高级管理层知道有放高利贷者通过卡片俱乐部从事犯罪活动, 并利用 AJC 赌场筹码进行洗钱。虽然放高利贷者多次在赌场大厅明目张胆地提供 AJC 筹码给客户, 但他们却没有提交任何可疑活动报告。AJC 还未能执行充分的内部控制措施。

除确保充分遵守记录和申报要求外, 赌场在其反洗钱 / 反恐融资制度中还应制定相应流程, 以便赌场在接受客户资金 (此时客户往往已经入场准备赌博) 时能够合理确定资金来源, 并实施客户尽职调查, 而不单单依靠事后的后台合规调查。

尽管对赌场来说, 进行增强型了解您的客户 (KYC) 和资金来源查询的要求刚刚兴起, 但现在已有很多专门针对赌博业前台运营的现成工具。最有效的流程能够结合各种国际来源的信息, 包括刑事和司法、证券和交易所、财务、政府及世界各地的各种名单、政治公众人物或事件、负面新闻和商业联系, 还能进行身份验证, 从而可以在运营第一线直接开展尽职调查。

在线赌场和赌博运营日益普遍。尽管在某些司法管辖区, 在线赌博需要接受监管, 但仍有很多在线赌博公司处于非法运营状态。英国博彩委员会规定, 在英国运营业务并设有赌博设备的公司, 以及设备在英国境外但面向英国运营业务的公司, 均应取得远程赌博执照。安提瓜和巴布达也颁布《交互式博彩和交互式下注管理条例》(Interactive Gaming and Interactive Wagering Regulations), 对在线赌博实施监管, 要求赌博公司应建立合规制度。

然而, 在线赌博交易主要通过信用卡和借记卡进行, 确实为网络犯罪分子提供了一个有效的洗钱途径。网站运营商通常是不受监管的离岸公司。这会对金融组织产生影响, 因为在线赌博网站通常在离岸银行拥有账户, 而这些银行又会使用声誉良好的国内代理银行。执法和监管机关很难追踪通过这些账户进行转移的非法资金来源及其所有权。

因为对网络犯罪分子的监管和敏感性不一致, 一些信用卡发卡机构已开始禁止在在线赌博中使用信用卡。金融组织可浏览商户代码, 识别接受信用卡的公司类型以及无卡交易代码 (即持卡人不在赌场也可通过读卡器进行交易)。这样, 银行就能杜绝在线赌博交易。但除信用卡外, 还有多种方式可以为在线赌博提供资金, 如预付费卡、电汇、点到点转账、虚拟货币和手机运营商账单支付。

反洗钱措施和反恐融资评估专家委员会 (MONEYVAL) 确定了在线赌博可能涉及的众多潜在洗钱类型和危险信号, 包括下列示例:

- 洗钱犯罪分子勾结离岸在线赌博运营商，将非法所得资金存入赌博账户，再以奖金的名义取出。在线运营商抽取一定比例的收益作为佣金。洗钱者向税务部门申报奖金，之后就可合法使用这些资金。
- 洗钱犯罪分子用盗用的身份向在线赌博账户中存入资金。他用这些资金进行赌博，以获得奖金或仅损失数额在可接受范围内的方式取回资金。
- 洗钱犯罪分子从多个国家登录赌博账户。
- 有赌客被认定为政治公众人物。

赌场(案例:洗钱的方法)

2019 年，澳大利亚独立酒类和博彩管理局 (ILGA) 对澳大利亚境内赌场运营商墨尔本皇冠赌场的经营情况展开调查。独立酒类和博彩管理局指控皇冠赌场自 2014 年以来一直在积极帮助中国富豪赌客进行洗钱。

调查结果表明，该赌场的反洗钱关键控制措施发生系统性瘫痪，例如在赌场中介经营之贵宾室的收银台接受中国公民大额现金存款。皇冠赌场还成立空壳公司，为没有向监管机构澳大利亚交易报告和分析中心申报的中国公民的交易提供便利。

举报人泄露了收银台的视频，显示有位 VIP 客户用成捆的大额现金兑换高价值筹码，总金额达数十万澳元。举报人称皇冠赌场的 VIP 室经常发生类似交易，其中有个 VIP 室由赌场中介独立运营，从澳门招揽豪赌客户。

皇冠赌场利用两家空壳公司，帮助 VIP 赌客和赌场中介避开中国资本外逃管控措施，将资金存入赌场账户，用于结算赌博债务。有证据表明，国际犯罪团伙利用这些账户来处置犯罪所得。

皇冠赌场工作人员经常将多笔存款汇总至单一条目，向反洗钱团队隐瞒交易数量和性质。拆分交易证据包括近 700 笔存款金额低于报告阈值，往往由同一人于同一天在多个分行存入多笔存款。客户可以在澳大利亚联邦银行存入现金，无需核实身份信息或资金来源。皇冠赌场多次未报告超出澳元实物货币报告阈值的交易。

要点

- 赌场收银台可能被用来处置非法所得。
- 赌场中介和空壳公司等中介机构可能被用来通过赌场经营活动来处置、利息和融合非法资金。
- VIP 客户不能因其所具备的商业价值而免于怀疑、审查或遵守反洗钱控制措施。

贵重物品(贵金属、珠宝、艺术品等)交易商

欧洲反洗钱指令制定的通用框架将黄金、钻石等贵金属与珠宝和艺术品等其他贵重物品纳入反洗钱监控体系之中。美国《爱国者法案》要求所涉及之制成品（包括贵金属、宝石和珠宝）的交易商制定反洗钱制度。但在其他很多司法管辖区，这些行业尚未被纳入反洗钱监控体系。

金融行动特别工作组发布了一份名为《黄金业相关洗钱/恐怖融资风险和漏洞》(Money Laundering/Terrorist Financing Risks and Vulnerabilities Associated with Gold)的报告，对此前发布的洗钱类型报告做了补充说明。黄金具有内在价值高、体积小且方便运输等特点。黄金买卖方便，往往可以与世界上绝大多数地区的货币进行匿名交易。由于黄金可以融化并铸成各种形状，所以相比宝石，人们更愿意接受黄金。无论形状如何（金块或首饰成品均可），黄金都可以保留其价值，因此常被用来帮助转移财富。在某些地区，黄金背后深刻的文化或宗教意义也增加了其需求。

报告提出了下列两项重要发现：

1. 黄金是一种极富吸引力的洗钱工具。犯罪分子可以通过黄金将非法所得转换为方便转移的匿名资产。
2. 黄金市场的丰厚利润令其成为犯罪分子的目标。了解黄金市场的各个阶段和上游犯罪的类型对识别洗钱行为有着至关重要的意义。

在贵重物品交易行业中，某些特定交易可能根本没有发生，却以虚假发票的形式表现出来。为了证明资金转移是为了支付装船货物的货款，洗钱者还会利用书面材料。虚假发票欺诈也是惯用的洗钱手段，发票金额是否高出或低于所谓的货物或服务价格在所不论。

下列交易同样容易被洗钱者利用，需特别引起注意：

- **向物主以外的个人付款或退款：**如果有人拿出贵金属要求精炼并声称自己是物主、有权出售，但要求向另一人付款，则这笔交易就比较可疑。将资产从一种形式变为另一种形式（如将未精炼的黄金变为精炼黄金或国际金融系统中的资金）或将资产从一人手中转移到另一人手中，可能都需要“贵金属交易商”的参与。
- **贵金属池账户：**这些账户的持有人是极少数规模巨大而且业务复杂的贵金属公司，它们在全世界范围内运作。它们替客户接收并持有贵金属，并允许该客户随时提取。客户还可要求返还贵金属、销售贵金属并返还货币所得，或者将贵金属转交给他人。因此，某国的精炼客户可提供黄金碎片用来精炼，从而在精炼商联合账户体系中设定黄金存入，并在其后要求该精炼商基于这一存入向他人转交。

钻石的非法贸易是世界某些地区武装冲突的重要因素，恐怖组织也会使用来自这些地区的钻石资助自己的活动。

钻石行业的个人与实体也参与了利用钻石洗钱的复杂案例。和黄金一样，涉及钻石的洗钱手段中，直接使用非法资金购买宝石是最为简单的一个类型。

金融行动特别工作组指出，涉及贵重物品交易商的常见洗钱活动包括零售外汇交易、伪造发票或发票欺诈、钻石交易公司将账户中的合法收入与非法所得混合，特别是这些账户间的国际资金转账。有些被侦测到的洗钱交易是用来掩护走私钻石非法所得的洗钱活动。有时，钻石交易被用来清洗其他犯罪活动的非法所得。

规模达上亿美元的艺术品产业也可以成为便利的洗钱工具。艺术品拍卖行的匿名代理人会为那些珍贵的艺术品投入动辄百万美元的资金。其后，代理人从离岸金融庇护所的账户中通过电汇方式向拍卖行付款。对洗钱者来说，这是一种方便的洗钱机制。

艺术品和古董交易商以及拍卖行应遵循以下原则，降低他们的洗钱风险：

- 要求所有艺术品卖主提供其姓名和地址。要求他们填表声明艺术品并非赃物且他们有权出售，然后在表上签名并填写日期。
- 确认新卖主和客户的身份和地址。对任何叫价与市场价值不符的艺术品都应持怀疑态度。
- 如果有理由相信某一作品可能是盗窃所得，应立即联系失踪艺术品记录组织 (Art Loss Register)；这是全球规模最大的民间失窃艺术品、古董和收藏品数据库。数据库含有执法机关、保险商和个人申报失窃的 70 万多件艺术品。
- 如果客户要求现金付款，就要小心评估。没有确凿可信的理由，不得接受现金支付。
- 了解反洗钱法规。
- 任命高级职员来接受员工的可疑交易报告。

利用贵金属和宝石进行洗钱(案例:洗钱的方法)

代号"Operation Apex"的美国多部门联合行动于 2020 年对两家美国企业展开执法行动，并逮捕 12 人。一些美国、香港特别行政区、墨西哥、加拿大和世界其他地区的人员被指控是 Wu gang 跨国犯罪组织的成员；该犯罪组织从事野生动物贩运、割鳍弃鲨、毒品走私等犯罪活动，并利用黄金、贵金属和钻石进行洗钱。

Wu gang 犯罪组织被控将在加州种植的大麻运往美国其他地区贩卖，并经营两家公司从事非法野生动物交易，尤其是割鳍弃鲨勾当。

割鳍弃鲨在美国佛罗里达州属合法行为，但在美国加利福尼亚州却属非法行为。Wu gang 犯罪组织利用虚假文件，在佛罗里达州设立一家鲨鱼鳍企业，充当其加利福尼亚州企业的前台公司，并将鲨鱼鳍运往香港。他们制作虚假发票和文书，假装是这家佛罗里达公司开具发票及出资经营鲨鱼鳍业务。

他们向快递公司支付运费，由其运输大量需要清洗的现金。随后，他们将割鳍弃鲨和毒品走私的犯罪所得存入从事黄金、贵金属和珠宝交易的第三方企业账户，以隐匿非法活动。这些账户分别由位于美国、墨西哥和香港特别行政区的金融组织持有。犯罪分子经常使用贵金属和宝石进行洗钱，因为这类物品便于跨境转移价值、体积小、价值高、长期保值、运输方便、来源难以追溯，且能轻松兑换现金或当作货币使用。

执法部门从这两家美国企业的银行账户里没收了 400 万美元，并没收价值 100 万美元的钻石以及价值约 300 万美元的黄金、白银及其他贵金属。他们还缴获约 18,000 株大麻、34.5 磅成品大麻、多把枪支以及超过六吨鲨鱼鳍。

要点

金融犯罪分子非常喜欢将非法所得兑换成贵金属和宝石，这是因为：

- 这类物品体积小价值高，具备长期保值特点。
- 它们运输方便，可以在不报关的情况下实现价值跨境转移。
- 它们的来源难以追溯。
- 它们在世界多数地区可轻松兑换现金或当作货币使用。

利用贵金属隐匿贩毒所得(案例:洗钱的方法)

2018 年，美国黄金精炼公司 Elemetal LLC 认罪，承认公司虽然从多个国家购买并精炼价值数十亿美元的黄金，却未实施健全的反洗钱合规制度。Elemetal 设置了专门的合规专员，也制定了反洗钱政策，但在开展相关业务活动过程中，未重视贵金属行业的特定风险。由于合规制度不健全，因此 Elemetal 没有对交易对手采取基本的了解您的客户 (KYC)、客户尽职调查 (CDD) 或增强尽职调查 (EDD) 措施，也没有查明黄金来源。

Elemetal 被没收 1500 万美元；五年内禁止从美国境外购买黄金；并同意执行经法院批准的合规与道德制度。

2015 年，金融行动特别工作组 (FATF) 指出黄金贸易中固有的反洗钱风险，这是因为它严重依赖以现金作为交易手段、黄金加工具有匿名性以及黄金来源极难追溯。美国联邦法律认识到黄金具备极高的洗钱风险，因此要求贵金属交易商必须制定反洗钱制度。

2018 年，Elemetal 承认其未能实施健全的反洗钱合规制度，导致了解您的客户 (KYC)、客户尽职调查 (CDD) 和增强尽职调查 (EDD) 出现严重缺失。Elemetal 向海外供应商购买黄金，包括中美洲、南美洲和加勒比海地区的供应商。但是，它没有确认供应商身份信息和黄金来源，违反了《银行保密法》(BSA) 关于了解您的客户 (KYC) 的要求。Elemetal 向供应商购买黄金，如果开展反洗钱筛查，那么本可以发现这些供应商的可疑活动。它还收

取某些国家和客户的黄金，但记录显示，这些黄金很可能属于跨境走私物品。Elemetal 收取某些涉嫌犯罪的供应商的黄金，负面报道显示这些供应商从事非法黄金交易。

三名前员工也认罪，承认从南美洲进口非法黄金至美国。这些员工通过 Elemetal 迈阿密子公司走私非法黄金，他们还伪造文书，贿赂南美洲官员。这三人被判处监禁六年至七年半不等。

法院判决后，Elemetal 即被伦敦金银市场协会从黄金精炼厂名单除名，而买家通常是从这份名单里选择供应商。全球最大的黄金期货市场 COMEX 同样拒绝接受 Elemetal 的黄金。

要点

- 美国联邦法律要求贵金属交易商必须实施健全的反洗钱制度。
- 黄金贸易固有的反洗钱风险包括严重依赖现金、匿名以及难以追溯黄金来源。
- 《银行保密法》要求贵金属交易商对供应商实施"了解您的客户"(KYC) 措施，并查明贵金属来源。
- 除"了解您的客户"(KYC) 外，反洗钱制度还必须执行"了解您的员工"控制措施。
- 未执行健全的反洗钱控制措施，会面临巨额罚款、导致业务和声誉受损。

利用艺术品进行洗钱(案例:洗钱的方法)

犯罪分子将艺术品和古董市场视为极具吸引力的洗钱工具，这其中有多原因。这个市场经常匿名运作，如与第三方私下交易。它所涉及的商品价值极高，价格容易受到操纵及主观影响，且资金来源也很不明朗。艺术品市场遍布于多个国际市场，经常利用中介机构和离岸账户。以前，这个市场缺乏监督和管理，一直被用来实施犯罪活动合法化。

不过，随着监管力度的加强，传统洗钱方法越来越难，艺术品市场也随之吸引了洗钱犯罪分子。因在艺术品和古董领域从事洗钱行为而被定罪的案例相对较少，不过这些市场也有几起备受瞩目的盗窃和诈骗案件。艺术品市场已引起监管机构的注意，全球各地政府已纷纷出台法律，防止被有组织犯罪组织和恐怖分子利用。

2016 年，美国生物柴油商人 Philip Rivkin 在得克萨斯州休斯顿认罪，承认通过多种渠道洗钱 7800 万美元，包括购买超过 2,000 件艺术品。他被判处 10 年监禁，归还和没收金额合计达 1.38 亿美元。调查人员查明，Rivkin 的公司 Green Diesel 只出售证书和欺骗客户，实际并未生产生物柴油。Rivkin 向大型公司出售伪造的能源信用凭证。他利用这些收入，购买了一套价值超过 1500 万美元的摄影作品，利用这些艺术品来实现非法收入合法化。

巴拿马文件丑闻——2016 年一家离岸律师事务所披露了数百万份文件——通过识别投资高价值艺术品的可疑空壳公司，暗示艺术品和洗钱之间存在关联。 美国国会 2020 年调查认定，在美国对俄罗斯兄弟 Arkady 和 Boris Rotenberg 实施制裁后几个月内，这对兄弟利用与俄罗斯寡头存在关联的空壳公司，在美国花费 1800 万美元购买艺术品，以此逃避制裁。

美国通过《2020 年反洗钱法案》，将艺术品市场列为洗钱和恐怖融资高风险领域，英国和欧盟也是如此。 这些国家通过强化监督和监管要求来加大防范力度。 针对第五号反洗钱指令，欧盟发布了《艺术品市场负责任倡议》，这是一整套打击艺术品市场洗钱和恐怖融资行为的指导性文件。 该指令自 2020 年 1 月起，将艺术品市场从业机构与金融机构和房地产中介列为同一类别。 现在，它们必须在监管机构注册登记，对买卖双方实施尽职调查，并采取风险为本的方法来防止洗钱。

艺术品交易商及相关金融服务机构必须了解洗钱方法，并识别危险信号及企业面临的潜在风险。 很多机构已投资引进技术来协助开展客户尽职调查、验证及适当风险评估活动。 不过，尽职调查责任仍由艺术品市场从业机构承担。

要点

- 艺术品市场具备高风险 众所周知，艺术品交易具备匿名、高价值和国际流动等特点，因此很容易被严重的刑事犯罪和恐怖活动所利用。
- 空壳公司往往被用来提高保密性。
- 政府已出台一级和二级立法，在艺术品市场监督和执行反洗钱与反恐融资标准，包括下列：
 - 《艺术品市场负责任倡议》
 - 《2020 年反洗钱法案》
 - 欧盟第五号指令
- 艺术品市场从业机构应当了解反洗钱要求，并自行承担违法行为的责任。

旅行社和网站

旅行社及其网站也可被用于洗钱，由于旅行社有理由购买高价机票，在酒店及其他与度假相关的事务上花费资金，洗钱犯罪分子可借机将非法资金混入合法资金，使非法资金看似合法。

涉及旅行社及其网站的洗钱方式包括：

- 以高昂价格为他人代购机票，随后由其本人去退票
- 以分期方式支付服务费用，这其实是在拆分电汇，且金额不高，足以规避记录要求，这种方法尤其受到外国犯罪分子的青睐
- 利用虚假预订信息和身份证件建立旅游运营商网络，从而捏造出合法的国外旅游团支付款项

旅行社(案例:洗钱的方法)

2015 年，印尼激进派嫌疑人 Gigih Rahmat Dewe 在民丹岛成立一家旅行社，为恐怖组织伊斯兰国 (ISIS) 提供掩护。这家旅行社的初始资金是 Dewe 的经手人 Bahrin Naim 提供的 2,800 美元；Bahrin Naim 是伊斯兰国派往叙利亚的特工，据悉已参加了几起印尼恐怖袭击阴谋。

该旅行社的任务是帮助恐怖分子安全前往任务地点，为洗钱提供合法掩护，并创造收入来资助恐怖袭击。但他们的计划只维持了几个月，印尼国家警察反恐小组就以策划袭击新加坡豪华酒店滨海湾金沙酒店为由逮捕了 Dewe 及其同伙。

小型旅行社，尤其是发展中国家的小型旅行社，属现金密集型企业，与其他现金密集型企业一样，为洗钱犯罪分子和恐怖分子提供了相同的洗钱机会。它们还帮助恐怖分子解决后勤困难，如为恐怖分子规划行程路线及在旅行安排中输入虚假身份，同时也能降低被发现的风险。伊斯兰国在印尼成立旅行社，目的在于帮助恐怖分子安全通行，避免被发现行踪。

作为现金密集型企业，旅行社还能将合法和非法资金混杂在一起，以此进行洗钱。这种方法可以在全部三个洗钱阶段使用，因为旅行安排可以使用现金支付或由第三方支付，之后由知名的航空公司或连锁酒店通过电汇方式退款。这种资金转移方式几乎不会引起收款银行的怀疑。控制旅行社的犯罪分子负责监督款项支付，从而隐匿现金和第三方支付。

要点

- 旅行社是现金密集型企业。
- 旅行社帮助恐怖分子解决后勤问题。
- 旅行社会允许使用虚假身份。
- 旅行社可用来混杂合法和非法资金。
- 旅行社可在全部三个洗钱阶段使用。

交通工具销售

交通工具销售行业包括全新和二手交通工具的经销商和经纪商，交通工具涵盖诸如轿车、卡车和摩托车等陆路交通工具，固定翼飞机和直升机等飞行器，以及大小船只。

交通工具销售行业的洗钱风险、方法和危险信号包括：

- 将现金存款拆分成金额低于报告限额的数笔款项
- 使用连号支票或汇票购买交通工具
- 从事交通工具交易并连续买进卖出全新或二手交通工具，以生成错综复杂的交易层次
- 接受第三方支付，尤其是来自洗钱监控宽松的司法管辖区的第三方支付

多数涉及交通工具经销商的洗钱案件都有一个共同特点，即购买交通工具的资金不上报。

在有些案例中，汽车经销商允许毒贩将他们的汽车换成价格更低的车型，并用支票而不是现金来支付差价，以此协助洗钱。 在一个这类"低价置换交易 (down-trading)" 洗钱计划中，毒贩将价值 3.7 万美元的保时捷置换成价值 1.7 万美元的福特野马。汽车经销商明知客户的毒贩身份，却仍违反反洗钱法律规定，允许其低价置换。

豪华汽车(案例:洗钱的方法)

2019 年 5 月，美国联邦法院判处得克萨斯州居民 John D. Leontaritis 在联邦监狱服刑 20 年。他被判决于 2013 年至 2017 年在得克萨斯州犯下贩毒罪和洗钱罪。陪审团裁定 Leontaritis 犯有合谋持有毒品及意图分销罪、甲基苯丙胺分销罪和合谋洗钱罪。后一项罪名包括其利用豪华汽车经销企业，协助某大型跨州贩毒网络清洗贩毒收入。

Leontaritis 是 Vanderhall Exotics of Houston LLC 的所有者和经营者，该公司专业从事外国豪华汽车经销业务。他利用自己的汽车经销企业，为一家从墨西哥走私毒品至美国的休斯顿大型贩毒组织清洗毒资。

Leontaritis 在明知毒贩身份的情况下，经常接受毒贩换购高价值汽车的现金，故意通过旗下企业清洗贩毒利润。在这起合谋案件中，Leontaritis 使用虚假的经销商发票向执法部门和国税局隐瞒买家真实身份，且没有申报现金付款买车情况。这起合谋案件持续数年时间，涉及数百公斤产自墨西哥的甲基苯丙胺。在美国有组织犯罪毒品缉毒工作组摧毁其犯罪企业前，Leontaritis 已通过旗下汽车经销企业清洗了数百万美元毒资。

要点

- 汽车经销商等现金密集型企业特别容易被洗钱分子利用。
- 可利用虚假发票来隐匿买家身份。
- 洗钱分子可通过购买豪华汽车和其他资产，以看似合法的手段将大额非法资金投放至金融系统。

守门人：公证人、会计师、审计师和律师

很多专业人员有能力阻止或帮助非法资金进入金融系统，如律师、会计师、公司创建代理人、审计师和其他金融中介人员。

此类守门人的责任包括识别客户身份，对客户开展尽职调查，保存客户交易记录，并上报客户的可疑活动。其中有些义务还禁止守门人通知涉嫌参与可疑活动的客户，或"泄露消息"。违规的守门人可能受到检控、罚款甚至入狱服刑。

在欧盟和其他一些国家，守门人必须承担强制性反洗钱义务。金融行动特别工作组 40 项建议也涵盖了独立律师、法律专业人员以及其他守门人（参阅"反洗钱 / 反恐融资合规制度"章节关于这些建议的内容）。

金融行动特别工作组指出，律师、公证人、会计师和其他专业人员提供的下列服务对潜在的洗钱犯罪分子最为有用：

- 创建并管理公司及其他复杂的法律安排（如信托），这能模糊犯罪所得和犯罪人员之间的联系
- 购买或出售资产：资产转移既可以掩护非法资金的转移（离析阶段），也可将经过初步清洗流程的非法资金用于最终投资（融合阶段）。
- 从事金融交易活动：这些专业人员可能代表其客户从事各种金融活动（如开具和兑现支票、存款、从账户取款、参与外汇零售业务、购买和销售股票以及发出和接收国际资金转账）。
- 提供金融和税收建议：拥有大量投资资金的罪犯可能伪装成希望将税负最小化或为避免未来债务而寻找资产处置办法的合法商人。
- 为金融组织提供引介
- 开展特定诉讼
- 建立并管理慈善组织

犯罪分子往往利用法律专业人员获得受人尊敬的形象，避免引起金融组织的问讯或怀疑，如果将来受到调查，也可在调查程序中增加一道环节。此外，法律专业人员可能故意滥用客户的合法账户，在客户不知情的情况下进行交易。

金融行动特别工作组的报告还阐述了洗钱或恐怖融资的五类危险信号：

1. 客户的特点：

- 过于隐秘
- 聘用代理人或中介，或在没有正当理由的情况下避免正面接触
- 不情愿或拒绝提供交易通常所需的信息或文件
- 担任或曾经肩负高级公共职务，或此等人物的专业服务人员或亲属
- 据知曾因侵犯财产罪接受调查（即犯罪分子从犯罪活动中谋取重大利益，例如盗窃、挪用公款等）
- 据知与犯罪分子有联系
- 对某些事务异常好奇，反复询问普通标准的实程序

2. 涉及方的特点：

- 高风险国家的本土人士、居民，或在此等国家成立
- 关联关系不存在明显商业理由；即相互之间的关系令人怀疑交易的真实性质
- 在较短时间内出现在多起交易中
- 丧失行为能力或未到法定年龄，参与交易无合理解释
- 试图掩饰交易的真正主人或参与方
- 不负责管理交易（即真正的负责人不是交易的正式参与方）
- 看起来不是合适的代表

3. 资金来源的特点：

- 通过异常支付方式提供
- 担保金位于高风险司法管辖区
- 某新成立公司在无合理解释的情况下大幅增资，包括海外资本
- 与同类企业相比，资本高出许多

- 以过高或过低的证券转让价格取得
- 从与企业经营目的不符的大规模金融交易中取得

4. 律师的特点：

- 与客户距离过远或交易无合理或经济理由
- 几乎或根本不具备提供所需特定服务的经验
- 无合理原因而收取远高于正常费用的报酬
- 人选经常更换，或客户无合理理由而聘请多个法律顾问
- 提供前任专业人员拒绝提供的服务

5. 预付金的特点：

- 所涉交易的运作形式、典型规模、频率或执行情况异常
- 所涉交易与客户的正常业务活动不符，并反映出客户未适当了解其所需的专业活动的性质、对象或目标
- 无合法或经济原因，而建立复杂的所有者结构或多个司法管辖区参与结构
- 客户交易历史无记录，无法证明其公司活动
- 前后不一致，最后时刻改变指令而无任何解释
- 没有合理的商业、金融或税务理由而进行交易或增加复杂性，导致税费或开支更高
- 独家保存文件或其他物品，持有大量储蓄金，或在不提供法律服务时使用客户账户
- 不考虑开支问题或在收到资金后放弃交易
- 在异常情况下，无合理依据而要求取得管理或处置资产的授权书
- 诉讼的解决过程过快或过于轻松，预聘的法律专业人员几乎或完全未参与
- 在没有可证实的理由或者相关联的交易的情况下要求向第三方支付款

鉴于律师和客户间存在保密关系，要求律师成为反洗钱 / 反恐融资领域的守门人这一问题充满争议。以下选择都曾被谈及：

- 推迟法规的颁布，直到开展过充分的教育
- 针对无特权的交流，加强律师的内部控制和尽职调查义务
- 利用政府和私营机构的联合机构来规范参与金融活动的律师，要求他们在此等机构注册并接受其监管
- 设计新的混合方法，如通过金融行动特别工作组的指导性说明或最佳实践标准

在美国，守门人问题的核心在于要求适用的范围，特别是适用报告要求的金融交易的定义。美国的很多监管部门希望该范围与欧盟指令所规定的范围一致。欧盟要求其成员国确保将该责任落实到广泛的专业人员中，包括审计师、律师、税务顾问、房地产经纪人和公证人。

部分美国现行动议的治外法权范围已将从事国际交易的律师纳入其所要求的范围。

守门人(案例:守门人在协助洗钱过程中发挥的作用)

经济合作与发展组织(OECD)在其出版的《结束空壳游戏:打击助长税务和白领犯罪的专业人员》(Ending the Shell Game: Cracking Down on the Professionals Who Enable Tax and White-Collar Crimes)中指出,"逃税、贿赂和腐败等白领犯罪往往借助律师、会计师、金融机构和此类犯罪其他'专业推手'的帮助,采取复杂的法律结构和金融交易来掩盖。"这份报告的发布,是要确保专业服务提供人员意识到自身有责任识别、报告和规避洗钱风险,并为各国提供策略,帮助它们采取行动,打击那些滥用职权隐藏和协助非法活动的犯罪分子。

2019年,英国律师 Ross McKay 因帮助有组织犯罪分子通过抵押贷款欺诈进行洗钱而被判入狱七年,被吊销执业许可证,并被勒令支付 1,450 英镑费用。

McKay 也同样承受个人后果。他名誉受损,丧失谋生手段,且入狱期间妻子及三个年幼子女毫无经济来源。

大多数处在守门人位置的专业服务提供人员,如律师、会计师和理财顾问,在金融系统中发挥着重要作用,也提供了宝贵的合法服务。但由于这些专业人员形象正派,受人尊敬,且具备犯罪分子可能不具备的知识和技能水平,因此他们也被犯罪分子利用和聘用,协助从事非法活动。事实上,犯罪组织往往在合法环境中从事违法犯罪勾当。一些守门人在不知情的情况下,为这种非法活动提供帮助。但在某些情况下,他们却成为同谋,主动协助和掩饰客户的犯罪活动。

McKay 成为犯罪分子青睐或首选的律师,因为他根本不开展基本的"了解您的客户"(KYC)审查,包括不了解客户业务性质、不询问资金来源,也不查明交易各方与交易之间的联系。

McKay 实施了 80 多次犯罪交易,帮助一名买房出租的房东利用非法资金伪造了一个价值 1080 万英镑的房产帝国。McKay 掩盖房产定金的资金来源,并在抵押贷款申请时使用代理人姓名而非合法购房人姓名,犯下了抵押贷款欺诈罪。McKay 还担任一家贷款公司的内部律师;这是一家用来清洗犯罪所得的前台公司。这家公司属于一个被判毒品交易罪的犯罪团伙头目。

McKay 承认自己知道这些房产交易是为了洗钱,且自己有意欺瞒来促成这些交易。

要点

- 律师、会计师、理财顾问及其他"专业推手"可能滥用自身职权，通过看似合法的手段来协助金融犯罪。
- 专业服务提供人员应意识到自身有责任识别、报告和规避洗钱风险。
- 专业服务提供人员应确保了解自身所适用的全部法律法规，尤其是在开展涉及多个司法辖区的业务时。
- 犯罪的专业推手面临入狱监禁，且可能再也无法从事自己选择的职业。

守门人的作用(案例:特殊技能)

一名律师因共谋洗钱而获刑。该律师帮助其客户将毒品收益用于投资，他首先以客户妻子的名义设立一家公司，然后安排该公司向另一家（非犯罪）客户提供贷款。随后，他起草了一份虚假的建筑工程合同，将还款伪装成犯罪公司向非犯罪公司提供建筑服务所得的报酬。他还捏造了一份本票，由其客户妻子签署，但并未向任何一方提供本票副本。该律师还指导其客户如何在触发上报要求的情况下，将放贷所得现金存入银行。上诉法院维持了对该律师的判决，但将其发回重审，因为上诉法院发现，该律师在犯罪活动中利用"特殊技能"（即法律技能），而区法院未据此加重量刑，滥用了自由裁量权。

要点

- 守门人可帮助掩盖非法资金来源，使之看似源自于销售或贷款等合法商业活动。
- 守门人协助的洗钱阴谋可能涉及多方人员，有些人可能根本不知道自己牵涉其中。
- 守门人掌握特殊技能，能够通过复杂的洗钱手段来帮助客户规避侦查。

投资和商品顾问

商品期货和期权账户也可充当清洗非法资金的工具。它们是什么？

- **商品：**食品、谷物和金属等常常在商品交易所进行大量交易的商品，它们通常以期货合约交易的形式出现
- **期货/期货合约：**在未来某一时间以设定价格购买或出售特定数量的商品的合约

- **期权/期权合约：**此合约创设以设定价格在特定期限后购买或出售特定数量的某种商品或股票的权利，但不是义务
- **商品基金：**多个投资者的共同资金，用于进行期货和期权合约交易
- **综合账户：**由期货经纪商 (FCM) 为他人持有的账户，此种情况下多个账户持有人的交易混合在一起，持有账户的期货经纪商也不知道他们的身份

商品交易顾问 (CTA) 从事的工作，是针对交易期货合约、商品期权和掉期的价值或合理性，直接或间接地向他人提供意见和建议。他们还发布交易期货和商品期权的分析与其他报告，也负责托管期货账户的交易活动。商品交易顾问负责管理此类账户，因而具备独特优势，可发现涉嫌洗钱的活动。因此，他们需要认清哪类活动可能涉嫌洗钱和恐怖融资，并执行合规制度来侦测并制止此类活动。

其他负有类似责任的专业人员包括：

- **商品基金经理人：**汇集会员资金，进行期货或期权合约交易的经理人或律师
- **期货经纪商 (FCM)：**寻求或接受期货合约或商品期权订单并就订单的执行收取佣金的公司或个人
- **商品中介经纪商 (IB-C)：**寻求或接受客户的商品期货订单但不接受资金的公司或个人。商品中介经纪商分为担保经纪商和独立经纪商：
 - **担保中介经纪商：**与期货经纪商之间签有排他性书面协议的中介经纪商，期货经纪商应对中介经纪商的行为承担责任
 - **独立中介经纪商：**须遵循最低资本和财务报告要求的经纪商，可以向任何期货经纪商引介客户
- **投资顾问：**就证券和投资提供建议，并管理客户资产

投资和商品顾问行业被洗钱分子利用的方式有以下几种：

- 通过向无关联账户或高风险司法管辖区转账以撤回资产
- 经常性地向账户注入资产或从账户中提取资产
- 客户从与其不相关的第三方账户中使用支票提款或电汇形式进行投资
- 客户要求提供保管服务，从而保持匿名
- 在离析计划中，资金先转移给投资顾问，之后再转入其他机构的账户
- 商品交易顾问或其他专业人员代客户投资非法所得
- 转移资金以隐匿其来源

信托和公司服务提供商

信托和公司服务提供商 (TCSP) 是在各方之间建立信托并为公司提供某些法律和管理服务的守门人。金融行动特别工作组在《信托和公司服务提供商风险为本方法指南》(Guidance for a Risk-Based Approach for Trust and Company Service Providers) 中指出, 信托和公司服务提供商包括任何向第三方提供下列任一服务的个人或企业:

- 代表法人创建公司的代理机构
- 担任(或者安排他人担任)公司的董事或秘书、合伙制企业的合伙人, 或其他法人的类似职位
- 为公司、合伙制企业或任何其他法人或组织提供注册办公地、营业场所或通讯地址
- 担任(或安排他人担任)书面信托受托人
- 担任(或安排他人担任)第三人的代名股东

金融行动特别工作组在报告中强调, 信托和公司服务提供商应获取客户详细信息, 了解资金来源及其它它们为客户创建之机构的一般目的。此外, 信托和公司服务提供商还应识别账户受益所有人和控制人的身份。

金融行动特别工作组还在报告中指出, 部分司法管辖区对律师等信托和公司服务提供商实施监管, 这表明客户可以要求保密, 导致信托和公司服务提供商可能违反反洗钱指导方针。此外, 在某些司法管辖区, 律师和其他专业人员还承担着其他地区的信托和公司服务提供商的角色, 即创建和管理信托与公司, 管理客户在其居住地以外的司法管辖区的资产(如房屋和汽车)。

尽管绝大多数公司和信托都拥有合法目的, 但由信托和公司服务提供商组建的这类法律关系却经常被洗钱计划所利用。

金融行动特别工作组在报告中指出, 信托和公司服务提供行业存在下列漏洞和危险信号:

- 未针对认证和上报要求实行监管指南, 或实行的指南前后不一
- 为确保从业人员具备足够的技能、能力和诚信, 对从业人员的市场限制有限
- 行业内的记录前后不一
- 信托与公司服务提供商可无证经营
- 根据司法管辖区的要求, 信托和公司服务提供商的客户尽职调查可由其他金融组织执行

信托和公司服务提供行业的潜在洗钱标志包括:

- 涉及复杂、不透明的合法公司和安排的交易

- 向空壳公司支付咨询费，这类空壳公司成立于外国司法管辖区或因设有无数空壳公司而闻名的司法管辖区
- 使用的信托与公司服务提供商，其所在的司法管辖区不要求信托与公司服务提供商攫取、保留或向有关部门提交其所成立公司结构的受益所有权情况
- 使用的法人和法律安排，其所在的司法管辖区未制定反洗钱 / 反恐融资法律或此等法律薄弱，或者该司法管辖区对信托与公司服务提供商的监督和 / 或管控不力
- 使用的法人或法律安排，其所在的司法管辖区实行保密法律
- 多笔跨公司贷款交易或跨司法管辖区电汇的目的不明或不合法

透明国际 (Transparency International) 是一家致力于终结腐败不公的全球联盟组织；它指出，务必要重视服务提供商，而不是关注公司或信托，这是因为后者只是洗钱者操控的工具。犯罪分子拥有的公司并不能保护它自己，但服务提供商却可以。服务提供商可以通过尽职调查，降低与其有关系的公司被滥用于洗钱的风险。为此，各国务必要对服务提供商实施监管。

法规应明确规定服务提供商如何开展业务，包括提供商选择的董事如何作为受托人履行其信托义务和职责。直布罗陀于 1989 年颁布相关法规，成为第一个将此类活动纳入监管的司法管辖区。其他离岸管辖区或已经引入了某种形式的监管措施，或计划在将来着手引入。

法规不统一；从简单的最低资本化要求到全面监管，存在各种不同程度的监管。通常，法律的管辖范围也会有所限制，某些类型的活动会被排除在外。有时法律不允许监管机构在未经客户允许（或没有法院传票）的情况下获取客户文件，因此，监管机构很难检查持有金融许可证的机构是否充分履行了客户尽职调查责任。此外，虽然有些司法管辖区将服务提供商纳入了反洗钱监管（如将合规要求作为获得许可证的条件），但很多司法管辖区并不如此。除了适用于公众的义务外，服务提供商不承担额外的反洗钱义务。透明国际指出，由于标准存在差异，那些希望利用公司或信托来达到犯罪目的的人员便很容易找到缺乏反洗钱监管要求或反洗钱监管不健全的司法管辖区。

房地产

房地产行业中的洗钱活动泛滥。将非法资金投入房地产是清洗非法资金的传统方法，在政治、经济和金融稳定的国家尤为如此。

托管账户通常由房地产经纪商和经纪人以及其他受托人持有，用来储存被托付给某人保护和处置的资金。每天都有大量地产和商业交易通过托管基金实现。此类账户可用于开展很多不同类型的交易，因而对洗钱犯罪分子极具吸引力；托管账户可以通过银行本票、电汇和公

司支票等形式，将资金转移给看似合法的个人和公司。鉴于托管账户可能存在大量交易活动，洗钱犯罪分子可掩饰账户中的非法活动，同时使账户操作看似合法。

虽然使用现金购买房地产的情况越来越普遍，但在很多交易中，承押人通过按揭存入一张大额支票，并在交易结束时存入买方提供的支票和现金。为了洗钱，产权保险代理商可于某一日在多家银行存入多笔现金（每笔的金额都低于报告的限额）并记入不同的虚构交易。这些存款看上去是正常的商业活动，但它们仍可能表明，那些希望隐藏资金来源的个人为了购买房地产而进行持续的资金积累。这些资金最终可能以银行本票、电汇、公司或代管支票的形式，直接从托管账户支付给虚构的个人或者空壳公司。

每次交易还包括大量常规付款活动，包括使用所得资金向出售方付款、支付按揭、地产佣金、税收、实现优先权以及其他款项。在银行和其他观察家看来，交易完成时的资金链支出看上去是一套合法交易。由于常规托管账户的活动规模和数量会掩盖"起伏"（即账户的突然变动）及与洗钱相关的多笔储蓄，洗钱可因此得以轻易隐藏。

在房地产行业，也可能发生反向操作。洗钱犯罪分子会找到愿意合作的房地产经销商，后者同意以大幅低于实际价值的申报价格向洗钱犯罪分子出售资产，然后再以未申报现金的形式收取差额款项。例如，洗钱犯罪分子可用 100 万美元购买实际价值 200 万美元的房产，然后私下将差额秘密转给愿意配合的卖方。洗钱犯罪分子持有该房产一段时间后，按 200 万美元的真实价值将其出售。

在回贷洗钱手法中，罪犯为同伙提供一定数量的非法资金。然后同伙以贷款或按揭的形式将同样数额的资金返回给毒贩，并附上所有必要的贷款或按揭文件。此举制造出毒贩资金合法的假象。毒贩再通过"合法"且有计划的还款巩固该计划的"合法性"。

金融犯罪执法网络 (FinCEN) 通过分析可疑活动报告发布了《*房地产中的可疑洗钱活动*》(Suspected Money Laundering in the Real Estate Industry) 评估报告。这份报告对诈骗者和洗钱犯罪分子加以区分。如果贷款机构遇到所在组织收入面临威胁的抵押欺诈骗局，无论诈骗分子是否得逞，贷款机构都可能提交可疑活动报告。但是，贷款机构很难发现洗钱犯罪分子发动的抵押贷款诈骗，这是因为洗钱犯罪分子通过定期准时的还款，将非法资金融合在一起，竭力制造合法假象。例如，据报道，有关房地产行业的可疑活动报告中，仅有约 20% 涉及可疑拆分和 / 或洗钱。

澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 指出，房地产是澳大利亚的一大重要洗钱渠道。简报指出，房地产之所以成为极具吸引力的非法资金清洗渠道，有以下几个原因：

- 可用现金购买。
- 最终受益所有人可得以掩饰。
- 这项投资相对稳定可靠。
- 可通过翻新和装修提升价值。

与其他洗钱手段相比，通过房地产买卖的洗钱过程相对简单，无需进行规划或具备专门技能。洗钱犯罪分子可通过投资房地产，在处置和离析阶段将大量犯罪所得融入合法经济。在融合阶段，房产既可出售获利，也可用作住宅、投资或度假使用。

在澳大利亚，利用房地产洗钱的常见方式包括：

- 利用第三方稻草买家，即所谓的"无前科人士 (cleanskin)"
- 用贷款和按揭掩饰洗钱活动，洗钱犯罪分子可能通过用大量现金还贷，将非法资金融入经济
- 操控房产价值，通过提高或降低价值，掩盖未被发现的现金支付，或快速翻转，通过接连买卖，提高价值
- 拆分用于购买房产的现金存款
- 出租购得的房产，收取房租，从而将非法资金合法化
- 在购得的房产中实施犯罪活动，例如生产大麻或合成毒品
- 利用非法现金装修房产，提高价值后出售，以此盈利
- 利用前台公司、空壳公司、信托及其他公司结构，掩饰受益所有人以及与犯罪分子的明显关联
- 利用房地产经纪商、转让人和律师等守门人，隐藏犯罪分子的参与事实，使洗钱过程复杂化，制造交易合法的假象
- 海外犯罪分子投资本地房地产，隐藏自身资产，避免被其所在的司法管辖区的相关部门充公

一些房地产交易与受监管的反洗钱 / 反恐融资产业发生交集，例如与金融组织发生贷款、存款或取款交易，对此这份报告提出了识破洗钱活动的方法。报告还列举了一些危险信号，这些信号一旦出现，特别是几种信号同时出现，应采取进一步监控和调查。

这些危险信号包括：

- 在购买房产、支付首付和还贷时，为筹集资金而多次使用现金
- 短期内进行多次买卖，房产价值可能过高或过低，或利用稻草买家
- 向离岸贷方借款
- 购房资金来源不明，例如使用一笔来自国外的汇款，而汇出方和受益人为同一人
- 所有权是客户与欲购房地产所在国的唯一联系

2015 年，《纽约时报》(New York Times) 刊登题为《秘密高楼》(Towers of Secrecy) 的系列报道，在第五篇报道中揭露了 200 多家空壳公司的秘密，这些公司在位

于曼哈顿中心的高端楼盘时代华纳中心 (Time Warner Center) 拥有共管式分户产权物业 (condominium)。该调查性系列报道指出，全美最昂贵的住宅房产中，近一半由空壳公司买走。时代华纳中心 37% 的共管式分户产权物业归非美籍人所有，其中至少有 16 处房产受到政府调查，涉嫌住宅和环境欺诈等。这些业主包括俄罗斯、哥伦比亚、马来西亚、中国、哈萨克斯坦和墨西哥的政府官员及其关系密切人员。他们主要通过有限责任公司购得这些房产。房产证上的签署栏通常字迹潦草或空白，或由注册过联系方式的律师签字。

《纽约时报》表示，目前没有法律规定要求美国的房地产行业识别受益所有人或调查其背景。2016 年（《纽约时报》系列报道发表后），金融犯罪执法网络开始发布一系列地区目标企业整顿令 (GTO)，帮助执法机关识别未使用银行融资，而是通过有限责任公司和其他不透明结构购买豪华住宅的个人。每份地区目标企业整顿令实施的 180 天内，对于在特定美国都市以现金全款购买高端住宅的空壳公司，如果房产金额超过该地区设定的上限，则美国产权保险公司必须识别空壳公司背后的自然人。非常值得注意的是，这里的“现金全款”是指不使用传统的融资方式，而不是说使用真正意义上的现金。

国际贸易活动

国际贸易活动对一体化经济至关重要，涉及多个领域，洗钱和恐怖融资犯罪分子可能通过操控来谋利。这些领域包括银行、货币兑换、自由贸易区、跨境支付、港口、发票、货物、货运、空壳公司、信用票据等，这些领域本身往往就是复杂交易。贸易洗钱和黑市比索交易 (BMPE) 是两大重要的洗钱手段，在非法融资中非常奏效。两种手段通常会恶意利用自贸区。

自由贸易区

自由贸易区（自贸区）在国际贸易中发挥着不可或缺的作用。自贸区是针对特定的贸易相关商品和服务设立的指定区域，区内实行特殊的监管和税收政策。自贸区通常临近发展中国家的入关港口，但又与传统入关港口分离，通常实行不同的法规。大多数大型自贸区还位于区域金融中心，连通国际贸易枢纽与全球金融市场。全球典型的自贸区包括巴拿马科隆自贸区 (Colon Free Trade Zone) 和中国上海自贸区【官方名称为中国自由贸易试验区 (China Pilot Free Trade Zone)】。

金融行动特别工作组指出，自贸区存在的系统性弱点包括：

- 反洗钱 / 反恐融资保障措施不足
- 地方当局奉行最低限度监管

- 对商品、法人实体的检查程序薄弱，包括不健全的记录和信息技术系统
- 自贸区和本地海关缺乏合作

自贸区的监管宽松，使侦查非法活动变得更加困难，也为贸易洗钱机制提供了温床。此外，金融行动特别工作组在报告中还指出，一些自贸区达到了城市规模，致使进出货物、重新包装、重新标签等活动很难得到有效监控。一些自贸区每年的出口规模高达数十亿美元，但缺乏监管、检查货物和贸易交易的权威机关。

贸易洗钱

如果男式内裤和女式内衣以每打 739 美元的价格进口到某国，导弹和火箭发射器仅以每个 52 美元的价格出口，而全套马桶设备出口价不足 2 美元，则我们就应该对这些危险信号加以重视。这些操纵贸易价格的做法表明存在洗钱、避税和恐怖融资活动。

金融行动特别工作组将贸易洗钱 (TBML) 定义为掩饰犯罪所得，通过贸易转移价值，使非法来源收入合法化的过程。在实际操作中，这可以通过虚报价格、进出口数量或质量来实现。此外，贸易洗钱手段在复杂程度上各不相同，它通常与其他洗钱手段混合使用，从而进一步模糊资金的真实来源。

洗钱犯罪分子向境外转移资金的手段是：使用非法资金购买贵重产品，然后以低价格向外国同伙出口，并由其按照产品的真实价格在公开市场出售。为了使交易具有表面合法性，合作伙伴可能通过金融组织获得贸易融资，而这通常又会涉及信用证和其他贸易文件。

贸易洗钱是犯罪活动的重要渠道，鉴于国际贸易与日俱增，这种手段也越来越容易成为洗钱和恐怖融资活动的重要渠道。另外，随着应用于其他洗钱手段的标准日益有效，贸易洗钱手段将更具吸引力。

香港银行公会制定《打击以贸易进行洗钱活动的指引文件》(Guidance Paper on Combating Trade-based Money Laundering)，文件指出，了解每笔贸易交易的商业目的是明确洗钱风险的关键要求。指引文件列举了六种利用贸易洗钱的手段，包括：

1. 高开发票和低开发票：

- **高开发票：**即卖方（即出口商）以高于市场公平价格的数额为商品或服务开具发票，借此从买方（即进口商）处谋取差价利润。此种情境下，商品或服务的售价高于买方在公开市场收取的价格。
- **低开发票：**即以低于公平市场价格的数额为商品或服务开具发票。由于商品或服务的售价低于买方在公开市场销售时收取的价格，卖方就可以通过这种手段，将差额价值转移给买方。

2. 超量装载或装载不足：发票中记录的商品数量和实际装载的数量有出入，使买方或卖方借机谋取差额利润。

3. 空箱运载：买卖双方共谋虚假贸易，伪造文件，显示商品已售，已发货，款项已付妥，但实际并未发送任何商品。

4. 空壳公司：利用这些公司，降低交易所有权的透明度。

5. 多次开票：对同一批装载商品开具数张发票，使洗钱犯罪分子以这些发票为由，借机支付数笔款项。

6. 黑市贸易：在黑市比索交易中，外国进口商利用境内转账支付货款。

信用证是另一洗钱手段。信用证是由银行签发的信用票据，保证在满足某些条件时，代客户向第三方付款。信用证通常用于为出口提供融资，由于出口商希望确定商品的最终买家会按时付款，买方购买银行信用证可为出口商提供付款保障。之后，买方的银行将信用证转给付款所在地的代理银行。商品装运、进口港收货、清关并发运后，出口商就通过信用证收取货款。洗钱者可以利用信用证将资金从外汇控制措施不严的国家转出，从而造成开展进口交易活动的假象。此外，在通过操纵进出口价格进行洗钱时，信用证也可以作为一个幌子。另一种非法利用信用证的方法为通过电汇，将根本不存在的贸易活动伪装成合法活动。

亚太反洗钱工作组 (APG) 指出，缺乏可靠的贸易洗钱数据资料是妨碍制定解决方案的一大重要因素。为便于识破各种形式的贸易洗钱，工作组列举了司法管辖区、商品、公司结构和上游犯罪等方面的具体特点和危险信号。

报告总结道，预防或打击贸易洗钱的策略必须旨在瓦解贸易洗钱结构，同时保证合法贸易不受阻碍。这要求采用一体化全局性方法，重视跨部门协作和国际间合作，使资料和数据标准化，组建国内特别工作组，开展针对贸易洗钱的培训，并进行进一步调查。

金融犯罪执法网络发布一份关于流入账户 (funnel account) 和贸易洗钱使用情况的咨询意见。这份咨询意见针对的是 2010 年墨西哥关于限制墨西哥银行接纳美元现金存款的法律可

能造成的影响。随后，这一限制进一步扩大，限制墨西哥货币兑换所和经纪公司接收类似存款。此外，金融犯罪执法网络还围绕该限制引发的大额现金走私趋势，发布指导文件，指出利用流入账户转移墨西哥犯罪团伙非法所得呈上升趋势。

根据金融犯罪执法网络的定义，流入账户是指"在一个地区开设的个人或公司账户，该账户收到多笔通常低于现金报告限额的现金存款，然后在另一地区内取出，存取活动的时间间隔极短。

流入账户活动的潜在危险信号包括：

- 在美国某个州开通的账户接到不明人士从另一地区的分行存入的多笔现金存款，每笔均小于 1 万美元（现金报告限额）。
- 公司账户接到的存款来自于非业务开展区。
- 开设流入账户或向该账户存款的人不了解该账户的活动、账户所有人或资金来源。
- 某公司账户接到来自本州以外的存款，该笔借记似乎与经营目的无关。
- 收款人和金额栏的字迹与这个接收州外现金存款的账户开具之支票签署栏的字迹明显不同。
- 流入账户发出的电汇或支票被存入某墨西哥银行的美国代理账户，或在此结算。

贸易洗钱(案例:洗钱的方法)

欧盟在单一市场开展重要贸易活动且边界众多，令欧盟容易受到贸易洗钱 (TBML) 活动的影响。在巨量的贸易活动过程中，货物自由跨境流动，给了犯罪分子掩盖交易和转移非法资金的机会。

许多贸易洗钱骗局利用豪华汽车及其他物品，让非法活动产生的资金合法化。犯罪分子利用这一体系增大活动复杂程度，进一步离析资金。复杂的有组织犯罪集团 (OCG) 会利用各行各业来分散风险，并扩张到许多司法管辖区。

2017 年，在欧洲刑警组织的支持下，西班牙和意大利当局展开联合调查，确定了与有组织犯罪集团存在联系的意大利国民。他们建立了公司网络，通过贸易洗钱活动来清洗贩毒收益，使非法收益合法化。他们伪造发票，以使活动合法化，并利用税收欺诈骗局来提高犯罪收益。

在这个计划中，先由犯罪分子成立和持有的合法实体利用非法来源现金，在德国购买豪华车辆。这些公司多数属空壳公司，唯一的目的是协助计划取得成功。犯罪分子利用这些合法实体，伪造买卖记录文件，包括增值税 (VAT) 链条。接下来，他们利用贸易洗钱活动，转移和掩盖犯罪所得。他们还进口免增值税商品，通过税务欺诈来谋取更多犯罪所得。犯罪分子还说服意大利某合法供应商每年向其供应大量车辆，进一步提高犯罪活动的合法假象。

此外，有组织犯罪集团还利用旗下进出口公司，购买奢侈手表、服装、鞋靴等其他商品。他们先在欧洲国家购买手表，然后供应给摩洛哥和荷兰的毒贩。他们在中国香港和内地购买价值较低的商品，然后出口至哥伦比亚和摩洛哥转售。

犯罪分子利用贸易洗钱计划来清洗犯罪所得，并谋取更多犯罪所得。洗钱活动跨越多个司法管辖区，使有关当局难以识别和掌握洗钱计划的规模。

要点

- 犯罪分子利用国际贸易来掩盖非法活动。
- 空壳公司和虚假发票是常见手段。
- 联合调查降低了开展跨境和跨司法管辖区调查的难度。
- 犯罪分子将非法活动与合法活动混杂在一起，提高了跨境贸易的复杂性。

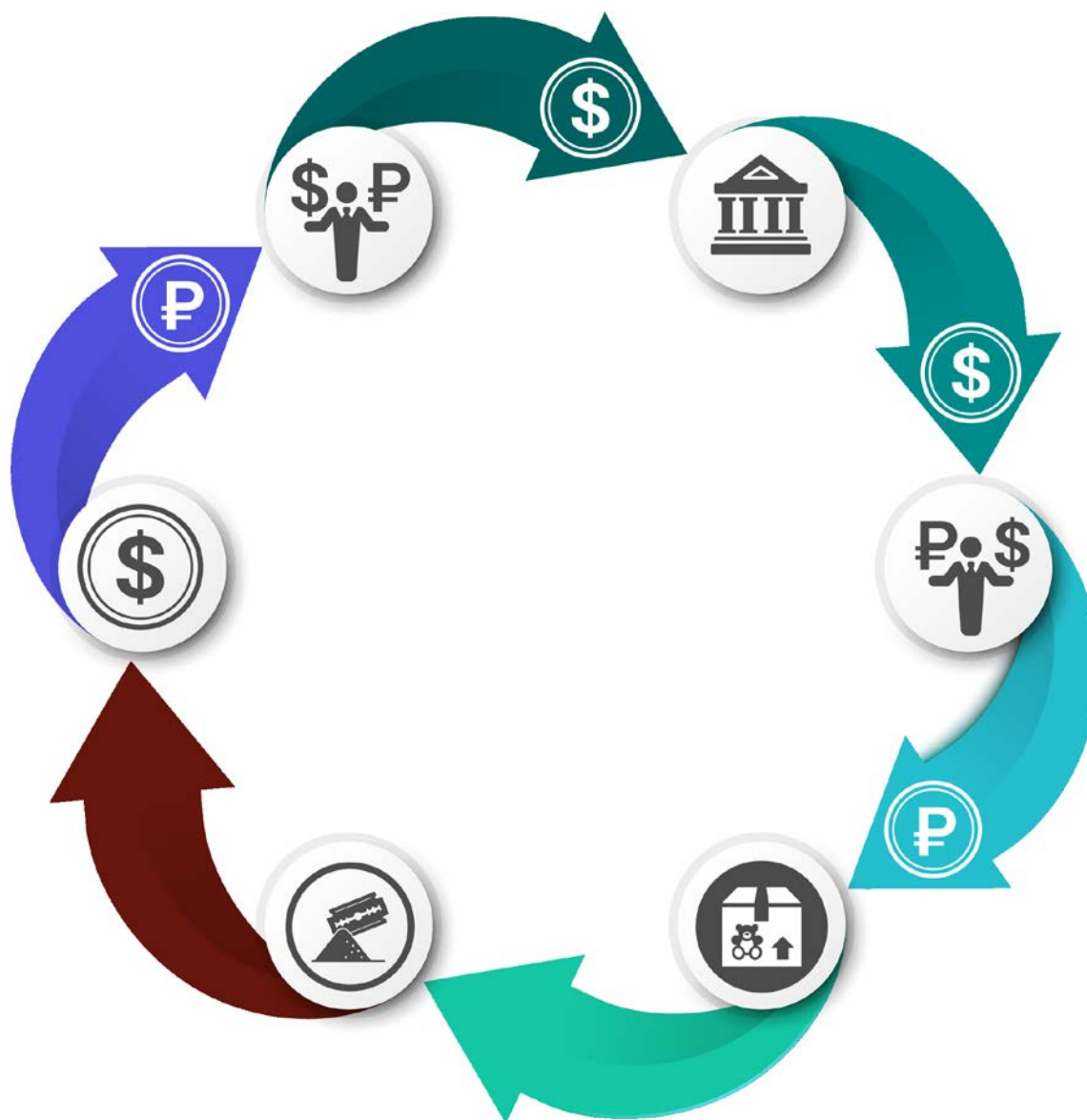
黑市比索交易

黑市比索交易 (BMPE) 是一种贸易洗钱形式，即哥伦比亚比索经纪人买入在美国的非法活动所得，并存入他们在美国银行开通的账户中。经纪人向合法企业出售这些账户的支票和电汇单，供他们在美国购买商品和服务。尽管黑市比索交易最常牵涉美国，但这种活动也见于全球其他地区。

上世纪 50 年代，哥伦比亚进口商创造了在黑市上购买美元的黑市比索交易机制，从而规避从官方渠道购买美元以及用美元购买进口商品征收的国内税收和关税。上世纪 70 年代，哥伦比亚贩毒集团开始利用黑市比索交易机制，将在美国的贩毒所得转换成哥伦比亚比索。这是为什么？这种交易降低了资金被没收的风险并更快地获得资金，即使需要向比索经纪人支付一笔佣金仍非常划算。

金融犯罪执法网络报告称，黑市货币交易机制已经从哥伦比亚黑市比索交易发展出多个变种，这主要是因为美国银行加强尽职调查力度。为将非法资金融入金融系统，常见的第一步处置手段是将存款拆分成现金、汇票及其他金融票据。然而，洗钱犯罪分子开始通过在多个银行握有大量银行账户的个人或公司，将大额现金从美国走私到国外。走私的美元被存入外国机构，通常为墨西哥机构，但也见于中美和南美国家，随后再以支付跨国贸易商品和服务的形式，转汇至美国及其他主要贸易国家。

黑市比索交易案例



美国司法部阐述了牵涉美墨两国的典型黑市比索交易情形：

某个非法活动参与者（例如毒贩）在美国持有美元，他需要将这笔钱转移至墨西哥，并兑换成比索，于是他找到一名比索经纪人。这名比索经纪人联系向美国商家（例如 XYZ 公司）购买商品、需用美元付款的墨西哥公司。比索经纪人将在美国非法获得的美元支付给美国供应商（例如 XYZ 公司），作为墨西哥客户购买货物的货款。一旦货物运至墨西哥后，由该墨西哥公司转售以换取比索，这些比索再经由比索经纪人，落入墨西哥毒贩手中。

贸易洗钱和黑市比索交易的联系(案例:洗钱的方法)

2021年2月,美国一家经营消费电子产品国际批发业务的企业认罪,承认参与合谋经营一家无证货币服务企业(MSB)。这家货币服务企业主要从事哥伦比亚和美国之间的业务,用于给资金转账披上合法外衣。美国禁毒署(DEA)在调查后逮捕了公司首席执行官,另有六名哥伦比亚人在哥伦比亚被捕。本文撰写时,美国政府正在着手引渡这些哥伦比亚人。

美国禁毒署调查发现,这个犯罪网络在美国和哥伦比亚运作,帮助毒贩将资金投入银行系统。之后,他们利用黑市比索交易(BMPE)计划来清洗资金,并跨境转移。无证经营货币服务企业就是其中的一项指控罪名。

黑市比索交易和类似的拆分交易计划,是复杂的贸易洗钱手段。现金密集型企业 and 跨境活动极易被这种犯罪活动所利用。

2020年1月,美国检察官办公室(Offices of the United States Attorneys)和美国禁毒署联合调查发现,美国毒贩与哥伦比亚贩毒集团存在联系。这些毒贩在美国出售哥伦比亚毒品,并获得美元。贩毒集团需要将资金转移至美国境外,却不想跨境运输实体美元钞票,也不想直接将大额现金存入金融系统。他们利用黑市比索交易计划来清洗非法资金。

洗钱经纪人基本都是无证货币服务企业。它们主要在哥伦比亚运作,通过快递或电汇方式在美国接收美元。之后,它们在哥伦比亚支付哥伦比亚比索,从中获取佣金。

美国 Agarwal Electronics Business 向包括哥伦比亚在内的全球各地出口消费电子产品。该公司首席执行官有意参与这项计划,他与洗钱经纪人合谋,提供自己的银行账户,用于在美国接收资金。之后,利用这个账户将贩毒所得转至中东和南美洲账户。银行账户收到资金后,首席执行官安排出口价值相当的电子产品至某些哥伦比亚供应商。接着,他们安排使用比索,向某个哥伦比亚人支付货款。这个人又把钱交给洗钱经纪人。通过这个计划,资金就可以汇至哥伦比亚,无需申报、声明或越过美国边境走私。

要点

- 通过黑市比索交易,贩毒集团就能将资金投入银行系统,进行跨境转移。
- 利用黑市比索交易,向洗钱经纪人支付哥伦比亚比索。
- 现金密集型企业 and 跨境活动更容易被用来洗钱。

复杂的贸易洗钱 / 黑市比索交易计划(案例:洗钱的方法)

2015 年 4 月，金融犯罪执法网络发布一份《地区目标企业整顿令》，降低了现金报告阈值，并对约 700 家迈阿密电子产品出口商的特定金融交易实行新增记录要求。金融犯罪执法网络表示，这份整顿令旨在打击贩毒团伙使用的复杂黑市比索交易计划，包括墨西哥的 Sinaloa 贩毒集团、Los Zetas 贩毒集团等。

执法部门调查显示，成熟的贸易洗钱 / 黑市比索交易计划曾利用很多这类公司，将在美国贩毒所得的资金换成商品运往南美，在当地贩卖以换取当地货币，并最终转移给贩毒集团。这份《地区目标企业整顿令》有利于提高受监管企业的交易透明度。

要点

- 贩毒团伙利用复杂的涉及美墨两国跨境商品出口的黑市比索交易计划，协助将资金从美国转移至贩毒团伙所在国。
- 降低现金报告限制，有助于执法部门侦查黑市比索交易计划，并提醒受监管的组织留意潜在可疑活动。
- 健全的记录有助于侦查黑市比索交易计划，这样执法人员就能获取受监管组织的交易记录。

贩运野生动物

根据定义，贩运野生动物是一种走私、偷猎、捕捉和收集濒危物种与受保护野生动物的非法贸易。它还包括野生动物衍生品和副产品，如皮毛、食物、药品和外来宠物。非法野生动物贸易可能造成多种动植物物种灭绝。这种贸易危及全球 7000 多个物种，用于满足非法市场对濒危野生动物及其副产品的需求。

野生动物贩卖分为三个阶段，包括：

1. **来源：**第一阶段涉及的是最初贩运活动的地点，如偷猎和最初运输所在的司法管辖区。野生动物贩卖犯罪往往需要贿赂那些可以接触到目标物种的腐败官员与个人。来源地获取的利润往往最低。此外，从生物多样性和经济角度来看，来源国遭受非法野生动物贸易的伤害可能也是最深的。
2. **转运：**第二个阶段是伪装偷猎或非法获取的野生动物商品，与其他商品混在一起运输。由于众所周知的海关管控漏洞和 / 或通过贿赂腐败官员，这些藏匿的商品得以通过海关检查。
3. **目的地：**最后阶段则是偷猎、非法获取或贩运的商品抵达最终目的地进行销售。这些产品在某些国家的销售属违法行为，因此往往私下交易或通过在线黑市进行买卖，此时经销商往往能获得最高利润。

金融组织打击野生动物贩运活动的方式包括：

- 加入野生动物保护联盟金融专责小组 (United for Wildlife Financial Taskforce) ，签署《Mansion House 宣言》
- 利用现行的可疑活动报告机制，上报潜在野生动物贩运活动
- 查阅野生动物保护联盟金融专责小组情报警示，执行相关政策和程序，协助侦查和报告野生动物贩运活动
- 查阅金融行动特别工作组的《洗钱和非法野生动物贸易》(Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade) 报告，获取宝贵意见及了解危险信号

新型支付产品及服务的风险

互联网、新型支付平台和电子货币 (e-money) 改变了人们开展商业活动、与他人交易以及消费者购买商品或服务的方式。过去，街角的小商店只能为本地消费者服务，如今，它可以借助网络，服务于更广泛的全球消费者。数字支付平台已经改变了消费者以及监管环境对商家和资金转账的认识。鉴于技术成本越来越低，全球社会互联度更高，劳动力的技术能力快速提升，且企业发挥推动作用，新型支付产品及服务日益发展，不断打破金钱的使用方式和地点限制。一般而言，这些新型支付系统的服务功能和融资机制是风险产生的根源。

预付卡、移动支付以及互联网支付服务

在数字应用日益普遍、发展迅猛的世界里，预付卡、数字钱包和电子货币等另类支付方式的普及率也越来越高。2006 年 10 月，金融行动特别工作组发表的一份报告研究了利用新型支付技术（预付卡、互联网支付系统、移动支付和数字化贵金属）进行洗钱的手段。报告发现，尽管对这些支付方法都有合法的市场需求，但它们都存在被洗钱和恐怖融资活动利用的风险。此外，新型支付方法的跨国提供商可能比只在某一特定国家或地区内运营的提供商具有更大的风险。该报告建议，应继续保持警觉以进一步评估新兴技术对跨国和国内监管框架的影响。2006 年以来，金融行动特别工作组针对新型支付手段和类型以及风险为本的方法，又发布了一些指导文件。

预付卡

预付卡与现金的特点一致，可吸引犯罪分子，包括：携带方便、额度巨大、兑换便利以及可匿名持有。通常，预付产品要求消费者在购买商品或服务前事先支付一定费用。每次支付时从预付卡或产品的余额中转走一笔资金，用完为止。

预付卡分为开放型和闭合型。开放预付卡多由美国运通、维萨或万事达公司发行，可以由一人直接购买并充值，并像普通借记卡一样由此人或他人在世界各地购买商品时使用，或在自动柜员机上取现。闭合预付卡仅可用于特定用途或服务，例如用于在线或现场向某个商家或零售商付款。预付卡既有一次性产品，数额有限不可充值，也有可充值产品，可在消费后补充卡内资金。

尽管预付卡种类多样，使用方式各异，但它与借记卡的运作方法相同，都需要与某一账户关联。每张卡可能拥有一个对应账户，或者存在某一联合账户，为所有已发行的预付卡提供资

金。储蓄机构或非银行机构可以发行卡片并持有账户；联合账户通常开立在银行并由发卡机构持有。

金融行动特别工作组有关这个课题的报告，指出预付卡的常见潜在风险因素有：

- 匿名持卡人
- 匿名资金
- 匿名资金获取方式
- 高价值限额以及个人获取卡片数量不限
- 可通过自动柜员机在全球范围内取现
- 离岸发卡机构可能无须遵从任何司法管辖区的法律
- 用作大额现金走私的替代手段

在 2015 年巴黎袭击案等多起臭名昭著的涉及预付卡的洗钱和恐怖融资案件发生后，欧盟依据 2017 年生效的第四号反洗钱指令以及 2020 年生效的第五号反洗钱指令，逐步采取措施来降低预付卡额度。根据第五号指令的规定，预付卡的每月交易限额和最大预存金额为 150 欧元，超过此限就需开展尽职调查。使用此类卡片进行的在线交易则以 50 欧元为限。此外，欧盟也对欧盟境外发行之预付卡的使用实施了限制。金额和地域限制的组合部署，已协助降低了预付卡一些常见的最大风险。

电子货币

反洗钱联合指导小组在其发布的《防范洗钱和打击恐怖融资行业指南》(sectoral guidance on preventing money laundering and combating terrorist financing) 中指出，电子货币是“一种预付方式，可用于同时向多方付款，收款方可为不同的法人或自然人”。电子货币产品分为卡片类、应用类和网上账户类。发行机构包括金融组织、住房互助会或专门的电子货币机构。典型的电子货币包括从零售商处购买商品时使用的预付卡，以及用于在线购买商品或服务的虚拟钱包。英国的所有电子货币机构均受英国金融市场行为管理局 (FCA) 监管，须遵循《电子货币条例》(Electronic Money Regulations) (2011 年)，该法律规定这些机构必须遵守所有的反洗钱 / 反恐融资和制裁要求。这也意味着英国所有电子货币机构均应遵守《2017 年反洗钱条例》。

《指南》列举了电子货币易受洗钱和恐怖融资活动利用的几个固有风险因素，包括：

- 交易或钱包限额高
- 客户可持有无数钱包或卡片
- 电子货币发行机构使用复杂的商业模式（如“白标”产品和外包，尤其是针对海外司法管辖区），导致反洗钱 / 反恐融资管控环境复杂化

- 某些商户活动的业务风险较高，如赌博，这为较高金额资金的流动提供了便利
- 资金来源于不明人士，包括客户和第三方
- 资金来源于现金，这样的资金来源就不留任何电子痕迹，且还可以再以现金方式提取
- 资金来源于其他电子货币，付款人身份不明和 / 或资金来源不明
- 无面对面交易活动
- 某些特点增加了卡片功能，可进行人对人、企业对人、企业对企业、人对企业的交易

《指南》列举了电子货币机构应当考虑采取的特定控制措施，以便在履行反洗钱 / 反恐融资标准义务的同时，有效缓释上述风险，包括：

- 对外包职能部门实施健全的监督
- 设置预存、交易和周转限额
- 执行能够侦测洗钱模式和正常交易模式偏差的交易监控系统
- 执行相关系统来侦测持有多个钱包、账户和卡片的个人，包括涉及多个电子货币发行机构的个人
- 利用地理位置、设备信息和 IP 地址，识别客户活动与其开户时提供之信息的差别（如个人在英国开户，但只在俄罗斯通过设备进行交易）
- 与接受电子货币的商户合作，更好地侦测可疑活动
- 对电子货币产品的使用和功能实施地域限制，例如仅限在英国、欧盟或其他实行严格反洗钱 / 反恐融资监管措施的类似司法管辖区里使用

客户尽职调查也是一项重要管控措施，有助于缓释电子货币带来的风险。如上文所述，对于预付卡和电子货币产品已设定了一些限额，低于此限无需实施客户尽职调查。对于超出此限的电子货币产品，通常要实行标准尽职调查措施，不过某些情况下，若风险极低，则可实行简化尽职调查。电子货币组织在实行简化尽职调查时，仍应考虑开展额外审查工作，查明资金调度工具的控制人，以便协助缓释欺诈风险。例如，有些电子货币发行机构会采取"小额存款"验证措施，或者要求对客户资金账户扣除小额费用，以协助确认客户可以使用该资金账户，而不是在诈骗他人账户。

在更大更复杂的计划里，电子货币组织只是其中的一方，这类计划还包括其他银行、商户、支付计划和支付处理商。在这类计划里，电子货币发行机构必须确信已根据行业指南，对所涉及的商户实施尽职调查措施。

电子货币的一个问题在于，它主要是在非面对面场景下提供的。不过，金融行动特别工作组在其《数字身份》(Digital Identity) 指导文件里也提到，只要采取适当的系统和控制措施，

通过可靠且独立的信息来源来核实身份，那么非面对面开户就算没有更健全，但至少也可以和面对面开户一样健全。

英国在《全国风险评估》中同样评估了支付服务和电子货币的风险。2017 年和 2020 年，支付服务和电子货币的洗钱与恐怖融资风险为"中等风险"。这项评估提到了电子货币的某些风险类型，如非法资金进出东欧地区，但它也提到了新控制措施的发展。例如，"强客户认证"为电子支付增加了额外的安全检查层次，以降低欺诈风险。这项评估总结称，鉴于电子货币行业的新颖性和演变可能性，应当继续对其进行密切监控。

虚拟货币

虚拟货币 (VC) 是数字空间的一种交易媒介、记账单位和 / 或储值手段，尚不具备法定货币地位。虚拟货币不同于"法定货币"或"真实货币"，后者是指政府发行的货币，被普遍接受作为交易媒介。简化而言，虚拟货币通常分为集中化和非集中化两种类型。集中化虚拟货币拥有集中存储机构和单一管理机构。它们可由中央政府发行（如巴哈马沙元，这是第一个由中央银行全面发行的数字货币）或非政府管理机构发行（如 Facebook 的 Diem）。非集中化虚拟货币（例如比特币 (Bitcoin)）没有存储或管理机构，仅作为点到点交易媒介，不需要任何中介机构。

金融行动特别工作组指出，虚拟货币还有可兑换和不可兑换之分，可兑换虚拟货币（如比特币、以太坊和瑞波币）具有等额兑换价值，可兑换成真实货币，而不可兑换货币（如 Reddit 币和魔兽世界金币）仅可用于特定领域。

虚拟货币诞生后，人们无需借助集中式银行或权威机构，即可将价值转移到世界各地。2009 年，比特币生态系统诞生，这种加密协议可通过点对点网络实现价值转移，无需依靠集中式银行结构。此后，以太坊、狗狗币和莱特币开始普及，新币种也层出不穷。作为一种虚拟货币，虚拟币是价值转移的单位。虚拟币与其他金融工具类似，另一方愿意付出的价值决定了虚拟币的价值。多数虚拟币具有以法定货币表示的兑换价值，价值大小由经济和市场因素决定。虚拟币可换算成任何地方的具体货币。

在虚拟货币和金融犯罪的关系中，最令人担忧的问题之一在于其可能允许匿名。比特币等一些虚拟币可以通过公开账本进行追踪。不过，基于交易所和所涉及之电子钱包提供商的监管状况，可能很难确定特定电子钱包地址的幕后人员、资金的来源以及资金在"法定"空间里的目的地。此外，门罗币 (Monero) 等一些虚拟币则会保证所有用户的匿名性，导致资金很难追踪。

金融犯罪执法网络是首批发布虚拟货币解释性指导文件并阐明其监管状况的金融情报机构之一。金融犯罪执法网络将该生态系统内的参与者分为三类：

- "使用者"指获取虚拟货币以购买商品或服务的人。
- "交易者"指将虚拟货币兑换为真实货币、资金或其他虚拟货币的企业。
- "管理者"指发行虚拟货币、有权赎回此等虚拟货币的企业。

指导文件指出，除非获得豁免，否则虚拟货币的管理者或交易者是指参与货币转账的货币服务企业。因此，它们必须遵守适用于货币服务企业的注册、报告、记录保存等监管要求，例如实行反洗钱合规制度。

在一场典型的虚拟货币交易中，使用者在交易者处设有虚拟钱包或账户，可用于交易。使用者从交易者处获取虚拟货币，可通过其账户转移资金。

金融犯罪执法网络针对某些涉及可兑换虚拟货币的业务模式发布了指导文件，强调并阐明了自身立场。这份指导文件详细说明了监管要求在不同情境的适用情况，包括涉及各类虚拟货币钱包提供商、虚拟货币兑换亭（常称为"加密货币 ATM"）和非集中化（分布式）应用程序（"DApp"）的情境 DApp 是指采用分布式记账技术的软件程序，不受单个可识别之管理者的控制。

在全球层面，金融行动特别工作组修改了自身建议，并在第 15 项建议中要求虚拟资产服务提供商 (VASP)——即虚拟货币提供商应接受反洗钱 / 反恐融资监管。针对第 15 项建议的解释性说明，阐明了如何在当前的虚拟货币和虚拟资产服务场景下考虑金融行动特别工作组的其他建议，包括对虚拟资产服务提供商实施风险为本的方法、监督和监测，在虚拟资产服务提供商内部实施反洗钱 / 反恐融资控制措施，并在虚拟货币和虚拟资产服务相关活动开展国际合作。这包括详细阐述有关发起人和受益人在虚拟货币交易过程中交换身份识别信息的第 16 项建议。这通常称为"信息传送规则 (travel rule)"。

此后，金融行动特别工作组开展多次审查工作，评估金融行动特别工作组修订版建议的贯彻落实情况。2021 年 7 月发布的《金融行动特别工作组修订版标准第二次 12 月审查报告》指出，修订版建议在全球范围内的贯彻落实情况已取得显著成效，但仍有很多工作要做。在 2021 年接受评估的 128 个司法管辖区中，70 个 (55%) 尚未将建议修订版纳入全国性法律。报告还指出，由于没有对必要的技术解决方案进行合理投资，信息传送规则的贯彻落实尤为困难，难以促进全球层面的全面合规。

金融行动特别工作组发布了危险信号指标列表，帮助受监管组织识别涉及虚拟货币的可疑活动。报告指出，虚拟货币最常见的滥用情形是用来买卖非法物质，特别是通过"暗网"进行的买卖活动。第二最常见的滥用情形，则涉及欺诈、诈骗、勒索软件和敲诈。利用虚拟货币来帮助离析和掩盖专业洗钱网络的真实资金来源，也变得越来越普遍。

金融行动特别工作组更新了向金融组织提供的指导文件，致力于设计一种风险为本的虚拟货币和虚拟资产服务处理办法，以打击虚拟资产相关活动的全面"去风险化"行为。这份指导文件介绍了虚拟货币背景下需要考虑的其他风险指标，特别是虚拟货币点对点交易风险，也详细介绍了信息传送规则等金融行动特别工作组建议的贯彻落实情况。这份指导文件也阐明了金融行动特别工作组的标准如何适用于与特定法定货币或商品挂钩的虚拟货币（也称为稳定

币)。在此之前，金融行动特别工作组已就相同问题向二十国集团 (G20) 递交了一份报告。这份指导文件还阐明了何时要对“去中心化金融”(简称“DeFi”)产品和服务实行金融行动特别工作组的标准。

利用虚拟货币进行洗钱(案例:洗钱的方法)

在加密货币交易所发展初期，犯罪分子在这个被誉为金融服务“薄弱环节”的领域猖獗一时。由于一级和二级立法与监管措施有限，不法交易所和操作员可以进行各类犯罪活动，几乎没有人对他们采取任何执法行动。执法部门调查和起诉违法犯罪分子的能力也极其有限。

2017 年，美国牵头对加密货币交易平台 BTC-e 的不法用户展开调查，并取得突破性调查成果；调查发现，该交易所允许用户：

- 享有极高的匿名等级，没有始终要求提供用户身份和验证信息
- 掩盖和匿名进行交易
- 公开在 BTC-e 用户聊天里讨论犯罪活动
- 向 BTC-e 征询如何获取贩毒非法收入的建议

2020 年 12 月，巴黎法院以洗钱罪名判处 BTC-e 创始人 Alexander Vinnik 五年监禁。

目前，人们对加密货币带来的高风险有了更广泛的认识。这一认识促成了全球各地展开一系列跨部门合作和监管，着力打击和追究加密货币滥用行为。

BTC-e 是首批加密货币交易所之一，也是全球最大、使用人数最多的数字货币交易所之一。

2017 年，美国当局查封 BTC-e，并缴获 38% 用户资金。Vinnik 逃亡希腊，而希腊当局在收到美国对其清洗价值 40 亿美元比特币 (BTC) 的指控后，对他实施逮捕。

Vinnik 与腐败政客、勒索软件骗局、身份盗窃勾当和毒品分销集团存在关联。希腊当局最终于 2020 年 1 月将 Vinnik 引渡至法国。法国当局认定 Vinnik 加入有组织犯罪集团，参与洗钱罪名成立，并判处其 5 年监禁。

加密货币洗钱活动，往往类似于主流金融服务里的洗钱活动。区别在于，加密货币洗钱的最终受益人需要在洗钱的融合阶段，将犯罪所得的加密货币资金转换成法定货币资金，以提高犯罪所得资金的可用性。

加密货币洗钱促使全球监管机构要及时更新当地反洗钱 / 反恐融资法律，并将加密货币服务提供商纳入法律监管范畴。追踪虚拟货币的难点在于，只能通过用户的交易账户或加密货币钱包地址来识别。此外，几秒内就可以在不同交易所和司法管辖区之间完成交易，通常是从加密货币转换成法定货币。

金融行动特别工作组已识别了加密货币危险信号。涉及加密货币活动的个人和组织必须了解风险和危险信号，并将其纳入风险评估。

要点

- 加密货币交易所允许用户享有极高的匿名等级，会被用来掩盖和匿名进行交易。
- 虚拟货币难以追踪，这是因为只能通过用户交易账户或加密货币钱包地址才能识别。
- 几秒内就可以在不同交易所和司法管辖区之间完成交易，通常是从加密货币转换成法定货币。加密货币飞速演变，这就要求实施全球统一的法律与监管方法。
- 涉及加密货币活动的个人和组织必须了解风险和危险信号，并将其纳入风险评估。

虚拟货币(案例:暗网)

2020 年 9 月，美国司法部公布了针对暗网毒品犯罪分子采取的国际联合执法行动的成果。在美欧两地采取的 Operation DisruptTor 行动共逮捕 179 名暗网毒贩和其他犯罪分子，他们在大西洋两岸从事数万宗非法商品交易。此次行动还缴获价值超过 650 万美元的现金与虚拟货币（以比特币为主）、500 公斤来自世界各地的毒品，以及 63 支枪支。

美国鸦片类毒品和暗网犯罪联合执法小组 (JCODE) 和欧洲刑警组织联合展开了一项前所未有的、协调一致的国际行动，打击暗网鸦片类毒品贩运活动，代号 Operation DisruptTor。此次行动查货众多暗网卖家账户，犯罪分子通过这些账户在暗网市场网站销售非法商品。

常见的犯罪模式如下：在暗网寻找买家，接受以加密货币作为预付款，并通过普通邮件及其他运输服务，将毒品发货至客户地址。其中有个在美国洛杉矶市活动的犯罪团伙在多个暗网网站完成了 18,000 多笔毒品交易。该团伙还向其他暗网卖家和街头毒贩供应毒品。

暗网向用户提供匿名身份和加密货币；加密货币通常是暗网网站的首选支付方式，成为又一种交易掩盖方式。联邦调查局表示，很多吸毒者越来越习惯在离家不远的地方上网购买毒品，不再去街头购买。

暗网及其对加密货币的使用，形成了一个庞大、不断扩张且跨越国界的市场，为非法活动创造了便利条件。但是，在执法行动开始调查暗网运营者及其活动时，越来越多的暗网用户也开始寻找其他通信方式，如使用加密聊天网络。

要点

- 加密货币是在暗网购买非法商品的首选支付方法。
- 执法部门技术水平日益提升，能够破解加密技术，查明匿名数据来源和交易。
- 犯罪分子一直在寻找新的通信方式，以逃避侦查。

用于非法融资的公司组织形式

公司组织形式是一种法人实体，其管理人可以代表他人或公司，开展商业活动及管理资产。公司组织形式有多种，一些被用于转移非法资金。例如，犯罪分子可利用公司组织形式洗钱、进行行贿及其他腐败活动、掩藏资产和逃税。公司、合伙制企业、信托公司等组织形式均是最大程度隐匿所有权和真实目的的有效方式。

上市公司及非上市公司

大多数司法管辖区的公司结构分为两种：公众公司和私人有限公司。上市公司的股票可自由买卖和交易，股东数量通常无限制，所有者和董事会成员信息公开，且公司受到较为严格的监管。非上市公司则与其相反，这种公司不可公开交易，股份数量受到限制，所有者可为一人及以上，受到的监管相对宽松。

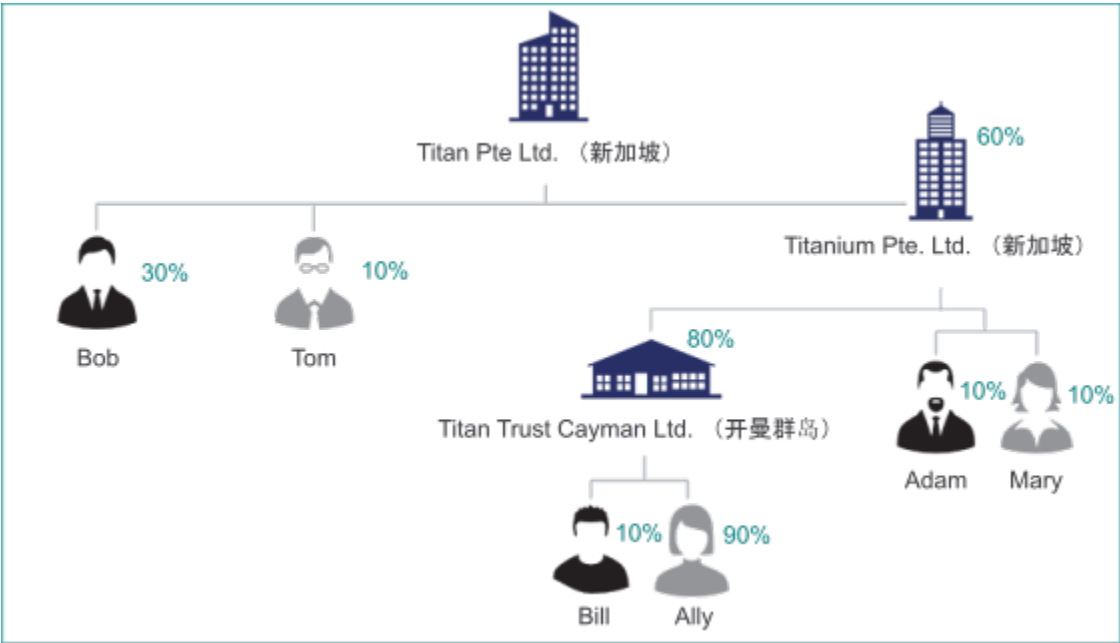
有限责任公司 (LLC) 是最常受到滥用的公司组织形式。有限责任公司的所有者和管理人员可匿名，因而很受犯罪分子喜爱；几乎任何人都可以拥有或管理一家有限责任公司，包括外籍人士及其他商业机构。

有限责任公司的成员相当于公司的股东，管理者则相当于公司的高管或董事。有些有限责任公司可能没有专职管理者，而是由其成员负责管理工作。金融犯罪执法网络已采取一系列措施，以便更好地监控有限责任公司，因为并非每个州（特别是美国本土的有限责任公司）都对有限责任公司采取相同的措施和管控，特别是对管理者、最终受益人和代名人的监控、记录和报告。

国际商业公司 (IBC) 是指在某人或公司常驻国境外建立的公司，通常出于保密或资产保护等原因在离岸司法管辖区设立。国际商业公司可降低所有者所在国与离岸公司注册国之间的信息透明度。因此，这种公司具有以下优势：可保护资产，可进入多个投资市场，不动产规划优势，可获取合法的税务优势，可作为控股公司。国际商业公司的固有风险包括：通常设于

避税天堂，通常需要当地代理参与，该代理可能会进一步降低国际商业公司的透明度（例如该代理作为代名所有者或董事），并帮助以国际商业公司的名义开立账户。私人投资公司的建立和受利用方式与国际商业公司类似；然而，这种公司通常仅限于在税收中性的离岸金融司法管辖区持有投资资产。

公司组织形式案例



公司成立时的不记名股票

不记名债券、股票证书和不记名股票表面上属于持有人，这使其成为主要的洗钱工具。不记名证券被转移后，由于没有所有者的登记，资金的转移发生在债券或股票证书实质交付之时。持有债券或股票的人基本可以主张所有权。

不记名股票为掩饰合法所有权提供了很多机会。为防止出现这类问题，金融行动特别工作组在 40 项建议中指出，金融机构的员工在签发、接受及设立不记名股票和信托前应开展增强尽职调查并询问受益所有人的身份。金融机构应保留这些信息的记录并与执法机关适当共享。

多个金融行动特别工作组成员国允许发行不记名股票，并坚持认为，通过账面记录转移的方式，不记名股票在促进此类证券买卖时具有合法作用。有资料表明，不记名股票还可用来隐藏所有权，以实现税务优化的目的。

不记名支票其实就是无条件支付令（即议付工具），见票后，金融机构必须向持票人而非向票据本身载明的特定收款人支付。不记名支票在多个国家都有应用。除非交易超过某一特

定额度，否则金融机构通常不需要验证不记名支票出示人的身份。经原始被支付人背书后，记名支票也可能成为不记名支票，金融机构需向出示人支付。

空壳公司和空架公司

尽管空壳公司可能出于合法目的而设立，但它们成立的主要目的，也可能是要将犯罪所得转换成合法收入，和 / 或将犯罪所得混入合法收入中。金融行动特别工作组表示，使用空壳公司和空架公司来帮助洗钱是被记录较多的一种洗钱类型。

金融行动特别工作组对此的定义如下：

- **空架公司：**不进行任何经营活动的公司；创建后便“束之高阁”。随后出售给需要已成立的而非新成立公司的个人。
- **空壳公司：**成立时没有实际重大资产或业务的公司

金融行动特别工作组发布了一份题为《包括信托和公司服务提供商在内的公司工具滥用》(The Misuse of Corporate Vehicles, Including Trust and Company Service Providers) 的报告，指出在有些司法管辖区，人们可以轻松地创建和解散各种公司组织形式，这种情况尤其值得关注。这使得公司既可作为合法目的（如企业财务、兼并和收购，以及地产和税务筹划），也可以被金融犯罪分子滥用，用于隐匿资金来源及所有权。

空壳公司可以在岸设立也可以离岸设立，其所有权结构也形式多样。股票可以面向自然人或法人，记名发行或不记名发行。有些公司创建目的单一或只持有单一资产。其他公司则可能是多功能实体。犯罪集团藉由合法途径注册和成立空壳公司，从事其非法的业务。它们经常从律师、会计师和秘书公司那里购买“现成公司”，是洗钱的便捷工具。有时，空壳公司发放不记名股票，任何持有该股票的人都是真实所有者。避税天堂因其严格的保密法规可能进一步隐匿这些空壳公司的真正所有者。此外，这些信息可由要求保密的专业人员拥有。

金融行动特别工作组对影响洗钱防范和侦测系统有效性的规则和具体做法进行审查后发现，空壳公司及其代名人是清洗犯罪所得的常用机制。《加拿大洗钱活动》(Money Laundering in Canada) 报告指出，出于洗钱目的而组建或控制空壳公司具备四个关联目的：

1. 空壳公司企图将犯罪所得现金转变成替代性资产。
2. 通过使用空壳公司，洗钱者可制造非法资金来自合法渠道的认识。空壳公司一旦组建成功，就可在银行和其他金融组织开立商业账户。通常需要处理大量现金交易的行业对洗钱者格外具有吸引力，如零售店、饭店、酒吧、电子游戏室、加油站、食品超市等。非法所得可以由此作为合法收入存入银行账户，非法收入既可单独存入，也可与企业的合法收入混合存入。公司还为犯罪分子提供合法雇佣员工的来源，这反过来又有利于树立受人尊敬的企业形象。

3. 空壳公司一旦成立，就可运用大量合法和 / 或伪造的商业交易进行洗钱。此类交易包括犯罪分子控制的公司之间进行借贷，虚假费用或薪水支出，将非法资金伪装成商品或服务交易的应付款进行转账，用犯罪所得购买不动产或将犯罪所得伪装成空壳公司发放的按揭来购买不动产。作为犯罪组织和其他洗钱工具之间的媒介，这些公司经营灵活，可以满足洗钱者的特殊需要。例如，通过房地产洗钱的犯罪组织，就可以组建房地产代理公司、按揭经纪公司和建筑开发公司，以方便获得房地产。
4. 利用空壳公司来隐藏其犯罪所得的所有权也很奏效。代名人可以充当所有者、董事、主管和股东。某国的公司还可作为别国（尤其是具有严格保密制度和信息披露法规的避税天堂）公司的子公司，这对所有权调查造成了极大的障碍。通过将资产（如房地产）登记在公司名下，空壳公司还可隐藏罪犯资产的所有权。

犯罪企业还可利用真实企业来清洗非法所得。这些企业与空壳公司的不同之处在于，它们合法经营，以批发和零售的方式提供不同行业产品或服务。

加拿大报告指出如下与犯罪分子控制的公司有联系的洗钱手法：

- **使用代名人作为所有者或董事：**为了划清与犯罪活动的联系，使用代名人作为公司的所有者、高管和董事。代名人一般（但不一定）没有犯罪记录。此外，由律师成立的公司一般注册在律师名下。
- **离析：**有些案件牵涉多家公司，其中很多公司通过复杂所有权层级关联在一起。这有助于隐匿犯罪所得的所有权，推动非法资金在公司的转移，使书面线索复杂化。
- **贷款：**可通过犯罪分子控制的公司之间的借贷交易来清洗犯罪所得。在一个案例中，毒贩将 50 万美元存入空壳公司名下的银行账户。这笔资金随后又贷给毒贩投资的餐厅。这种看似合法的资金使用制造了一种假象，即该资金合法地融入经济中。为避免外界怀疑，这笔 50 万美元的贷款也需支付利息。
- **虚构经营支出 / 虚假发票：**犯罪企业一旦在不同国家控制了公司实体，就可使用"双重发票 (double invoicing)"的手法进行洗钱。离岸公司从其位于其他国家的附属公司订购产品，并向其银行账户支付全款。两家公司都由犯罪集团拥有，商品的货款实际也是早前设法转移出境的非法资金回流。此外，如果子公司报出高价，母公司记录就会显示较低水平的利润，这样母公司需要的税款也会减少。还有一种相反情况，即离岸公司以虚高的价格从母公司购买商品，而商品真实价格与实际支付价格之间的差额就被存入子公司的账户。
- **出售企业：**犯罪分子出售企业时，他就获得了资本的合法来源。除了非法资金可以流转外，出售企业还有其他益处，由于该企业表面上有用大量的现金流，所以更具投资吸引力，从而实现更高的售价。

- **购买已经归犯罪集团拥有的企业：**这是回流此前秘密流往避税庇护所之非法资金的最常用洗钱方法。 离岸犯罪所得被用来购买一家已经由犯罪企业拥有的公司。 这样，洗钱者就成功地将秘密流往避税庇护所的大笔非法资金回流。
- **支付虚假薪水：**除了将犯罪所得申报为合法经营收入外，犯罪分子控制的公司还通过给某些犯罪活动的参与者发放薪水来漂白犯罪所得。

信托

信托是私人授信安排，让与人 (grantor) 或信托人 (settlor) 将资产授信给他人，以便将来转给受益人。 让与人 / 信托人通常安排第三方受托人 (trustee) 根据信托合同的指示管理其资产。 信托公司通常被视为和让与人相独立的法律实体；因此，信托往往有助于不动产规划和资产保护。 让与人 / 信托人通常在指示中明确资金分配方式，并指示仅用于法律目的。

信托分为两种：可撤销信托与不可撤销信托。 在可撤销信托里，让与人 / 信托人可以终止信托。 而在不可撤销信托里，信托关系一旦建立，让与人不可终止。 信托资产（即本金）的资金可通过多种方式转给受益人，包括向受益人提供本金产生的收入，定期向受益人提供利息和 / 或本金，或对资金的发放设置条件（例如达到某种教育程度）。 信托还可指定“不动产继承人”在信托协议到期后接收剩余资产（例如在让与人或受益人去世后）。 信托的灵活度和保护性相当高，已作为合法工具存在几个世纪。

无论在岸还是离岸，信托账户在洗钱领域的重要性都不可小视。 它可以在第一阶段将非法现金转换成不易招致怀疑的资产；有助于掩饰犯罪资金或其他资产的所有权；也经常作为不同洗钱工具和手段间的基本联结点，如房地产、空壳公司和活跃公司、代名人以及犯罪所得的储蓄和转账。

在某些司法管辖区，建立信托可能是为了利用该国严格的保密规则，隐藏信托资产的真实所有人或受益人身份。 信托关系也被用来向合法债权人隐藏资产，防止财产因司法诉讼遭到查封，以及用来隐藏资金流与洗钱和避税计划的各种联系。 例如，资产保护信托 (APT) 是一种不可撤销的信托形式，通常在海外创立（即设立），主要目的是保留和保护个人财产不受债权人追索。 资产所有权被转移给指定的受托人。 资产保护信托通常用来保护资产，往往呈税收中性。 其最终功能是为受益人服务。 有些支持者宣称，资产保护信托允许外国受托人无视美国法庭命令并方便地将信托资产转移至另一司法管辖区，以应对威胁信托资产安全的法律诉讼。

对信托受益人的支付也可能被用于洗钱，因为无需证明这些款项是报酬或用于支付服务费用的资产转移。

律师经常作为受托人为其客户托管资金或资产。 这样律师就能开展交易并管理客户的各种事务。 有时，脏款以客户、代名人或客户控制之公司的名义，存放在律师事务所的总信托账户。

管理信托账户也是律师常规职责的一部分，律师通过这些账户，代表客户收取和支付不动产的相关款项。

恐怖融资

2001年9月11日恐怖袭击后，七国集团财政部长于2001年10月7日在华盛顿敦促所有国家冻结已知恐怖分子的资产。此后，很多国家承诺提醒金融机构留意当局确认与恐怖主义存在关联的个人和组织，以此协助瓦解恐怖分子的资产。七国集团要求金融行动特别工作组于2001年10月29日在华盛顿主持召开反恐融资问题的"特别全体会议"。在此次会议上，金融行动特别工作组发布了前八项特别建议(Special Recommendations)，后来编入目前的金融行动特别工作组建议。（详见"国际反洗钱 / 反恐融资活动标准"章节。）

第5项建议倡导各国将恐怖融资活动定为犯罪，包括资助恐怖组织和恐怖分子的行为，即使该笔资金并不直接用于实施恐怖活动，该建议还倡导各国将以上犯罪认定为洗钱活动的上游犯罪。这样一来，即可将反洗钱法规适用于恐怖融资活动，并加大检举和打击力度。切断对恐怖分子和恐怖组织的资金支持是扰乱其活动、防止恐怖袭击事件发生的必要手段。

恐怖融资和洗钱的相同点与不同点

我们经常会同同时提到洗钱和恐怖融资，但却忽视了这两种犯罪行为之间的重要差别。企业实施的很多监控措施都同时针对打击洗钱和防范恐怖融资活动这两大目标。为打击洗钱活动而实行的管控措施，也加强了识别、遏制和瓦解恐怖融资活动的的能力。值得注意的是，因与恐怖组织存在关联及因存在相关《银行保密法》记录而受到美国执法部门调查的人员中，一半以上涉嫌参与洗钱活动，包括拆分交易。

但洗钱和恐怖融资是两种不同的犯罪活动。虽然至今尚无有效的恐怖分子金融档案，但一些关键差别的存在仍可帮助合规专员理解两者的差异，并区分可疑恐怖融资与洗钱活动。

这两种犯罪活动的最根本差别体现在资金来源方面。恐怖融资活动将资金用于非法政治目的，但其资金本身并不一定是非法所得。为恐怖分子开展洗钱活动的目的是为恐怖活动提供资金。但负责筹集资金的人并非洗钱资金的受益人，而这些资金却是用于恐怖主义活动。相反，洗钱所涉及的资金均为非法活动所得。洗钱的目的在于确保金钱可以合法使用。开展非法活动的个人通常为洗钱资金的最终受益人。

从技术角度看，恐怖分子与其他犯罪分子所用的洗钱方法是类似的。虽然拥有合法来源的资金不需清洗，这种说法看似合乎逻辑，但恐怖组织却有必要隐藏自身与合法资金来源之间的联系，原因之一是确保日后仍可继续充分利用这一资金来源。如此一来，恐怖分子采用与犯

罪组织类似的手段，如现金走私、拆分交易、购买金融票据、电汇，以及使用借记卡、信用卡或预付卡。

哈瓦拉体系是一种非正规的价值转移体系，能够在合法的银行系统之外实现国际价值转移。这个体系基于个人信任网络，在转移恐怖资金时也发挥了一定的作用。此外，恐怖组织筹集的资金也会用于食品和房租等日常开销，并非只用于恐怖活动。

侦测恐怖融资活动

对美恐怖袭击全国调查委员会 (National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States) 认定，9·11 劫机者及其金融支持者都不是国际金融体系的使用专家。恐怖分子的书面线索将他们彼此及其资助人联系在一起。但他们仍足够老练地将自身融入宏大的国际金融体系，没有暴露自己作为犯罪分子的身份。当时的洗钱监控主要关注毒品走私和大规模金融欺诈，未对劫机者实施的交易投入足够的关注。9·11 事件爆发后，全球各地极大加强了对恐怖融资活动的侦测和打击。另一方面，恐怖分子和恐怖主义融资者为了应对这一变化，采取了更广泛、更多样的资金募集和转移手段，迫使执法机关和金融机构加快创新，提高警惕。

为了揭开恐怖融资活动不为人知的一面并给全球金融界提出建议，金融行动特别工作组发布了指南，用于识别恐怖融资活动的方法与机制，并阐明了恐怖融资的常见特点。它的目的在于协助金融组织判断何时需要对交易实施额外审查，从而更好地识别、（适时）报告并最终规避涉及恐怖活动的资金交易。金融行动特别工作组建议，金融机构在评估潜在可疑活动时应做出“合理判断”。

为避免成为恐怖融资活动的通道，金融组织必须关注以下因素：

- 将账户作为某人的前台掩护，而此人可能与恐怖分子有联系
- 账户持有人的姓名出现在可疑恐怖分子名单中
- 经常向非营利组织账户存入大笔现金
- 账户交易金额过大
- 账户持有人的业务性质与其银行活动之间缺乏明显的相关性

金融行动特别工作组建议，金融组织应牢记这些情形，密切关注典型的洗钱标志行为，包括低余额的不活动账户突然收到电汇存款，其后每天都有提现交易发生，直到该笔款项被全部提空，以及客户在被要求提供所需信息时不够合作。

侦测恐怖融资活动(案例:毛特组织)

恐怖融资带来的威胁,包括在某个司法管辖区或通过某个司法管辖区来筹集、转移、储存资金和其他资产,供恐怖分子使用。系统性漏洞会导致这些活动不被发现,进而引发可怕后果。了解我们面临的威胁环境与系统性漏洞,有利于侦测和瓦解恐怖融资活动。经验表明,在侦测和应对跨境恐怖融资风险时,与外国同行开展持续合作尤为重要。

2018 年分析师交流计划(AEP)是澳大利亚、菲律宾、马来西亚和印度尼西亚等国金融情报分析师共同参与的多国项目。其目的在于查明和掌握 2017 年马拉维围攻事件爆发前与爆发期间,资金、战斗人员与物资支持如何流向伊斯兰毛特基金组织及菲律宾相关团伙。

分析师交流计划查明了用来资助菲律宾南部恐怖团伙的资金转移网络、潜在资金来源、所使用的网络以及以前不为人知的金主和协助者。毛特恐怖分子接受伊斯兰国(ISIS)训练,在叙利亚和伊拉克积累恐怖袭击经验,或在当地接受伊斯兰富裕家族(即毛特家族)的训练。他们的资金来源包括:

- 毛特家族
- 伊斯兰国
- 销售 shabu(当地俚语,即"甲基苯丙胺")
- 匿名移动支付

在分析师交流计划期间,参与人员之间共享信息,包括金融情报机构的报告、交易报告以及国内当局和私营部门提供的情报。这些信息为持续调查活动提供了有力支持。

要点

- 恐怖分子需要筹集、转移、储存和使用资金,才能维持自身恐怖活动。
- 各国必须识别、评估和了解恐怖融资风险,这是瓦解和破坏恐怖主义网络的必要步骤。
- 在侦测和评估跨境恐怖融资风险时,也务必要与外国同行携手合作。
- 务必要在合作初期建立相关程序和机制,以便交流敏感信息。

恐怖分子如何筹集、转移和储存资金

全球各地的制裁行动已有效减少传统的恐怖主义资助国对恐怖组织的资金支持,导致这些组织开始寻求其他资金来源,以便其开展恐怖袭击。2015 年 12 月,时任联合国秘书长潘基文

在一次联合国安全理事会会议上指出，"恐怖分子利用各国金融和管理机制的漏洞来筹集资金。他们利用新技术和工具转移资产并绕开正常渠道以躲避追踪。他们与毒品和犯罪集团等组织结成极具破坏性但获利丰厚的联盟。此外，他们还滥用慈善事业以欺骗民众向其提供捐助。恐怖分子不断采取各种技巧，开发多种资金来源，"潘基文表示，恐怖分子筹集资金的手段包括石油交易、勒索、隐蔽的现金快递、绑架、人口和武器贩运、敲诈等。

利用哈瓦拉和其他非正规价值转移体系

替代性汇款体系或非正规资金转账体系 (IVTS) 通常与非洲、亚洲和中东地区的民族有关。这些体系通常绕过正规银行体系，基于信任体系进行跨国价值转移。该体系在不同的国家或地区拥有不同的名称：哈瓦拉 (Hawala, 阿拉伯语，意为"变化"或"改变")、亨递 (Hundi, 印地语，意为"收集")、及第 (Chiti) 银行业务 (意指该体系的运行方式)、地下钱庄 (中国) 和坡依款 (Poey Kuan, 泰国)。

早在数个世纪前，哈瓦拉就出现在印度和中国，旨在协助资金实现安全便捷的转移，此时西方金融体系尚未建立。希望将资金汇回国内的商人会将其资金存放在通常拥有贸易企业的哈瓦拉从业者处。在收取小额费用后，哈瓦拉从业者会通过安排确保该笔款项可在另一国的另一个哈瓦拉从业者处提取，而那位哈瓦拉从业者通常也拥有自己的贸易企业。两个哈瓦拉从业者则通过常规贸易流程进行账户清算。

如今，该流程基本保持原样，世界各地的商人通过自身的账户为第三方进行跨国资金转账。在这种资金转账方式下，存款和取款通过哈瓦拉"银行家"而非传统金融机构进行。第三方往往是需向母国进行小笔汇款但又不愿支付银行电汇费用的移民或海外劳工。人们合法利用哈瓦拉等非正规资金转账体系可能出于以下原因：资金转账更便宜快速，汇款接收国的银行服务有限，文化偏好，以及对正规银行体系缺乏信任。该体系通常不存在货币的实际转移且缺少关于身份验证和记录保存方面的正规手续。转移资金时，人们会通过便条、快递、信函、传真、电子邮件、短信和网上聊天等传递密码，再经过某种电信手段确认。几乎任何载有可识别数字的文件都可用作收款人在另一国家或地区收取该款项的证明。

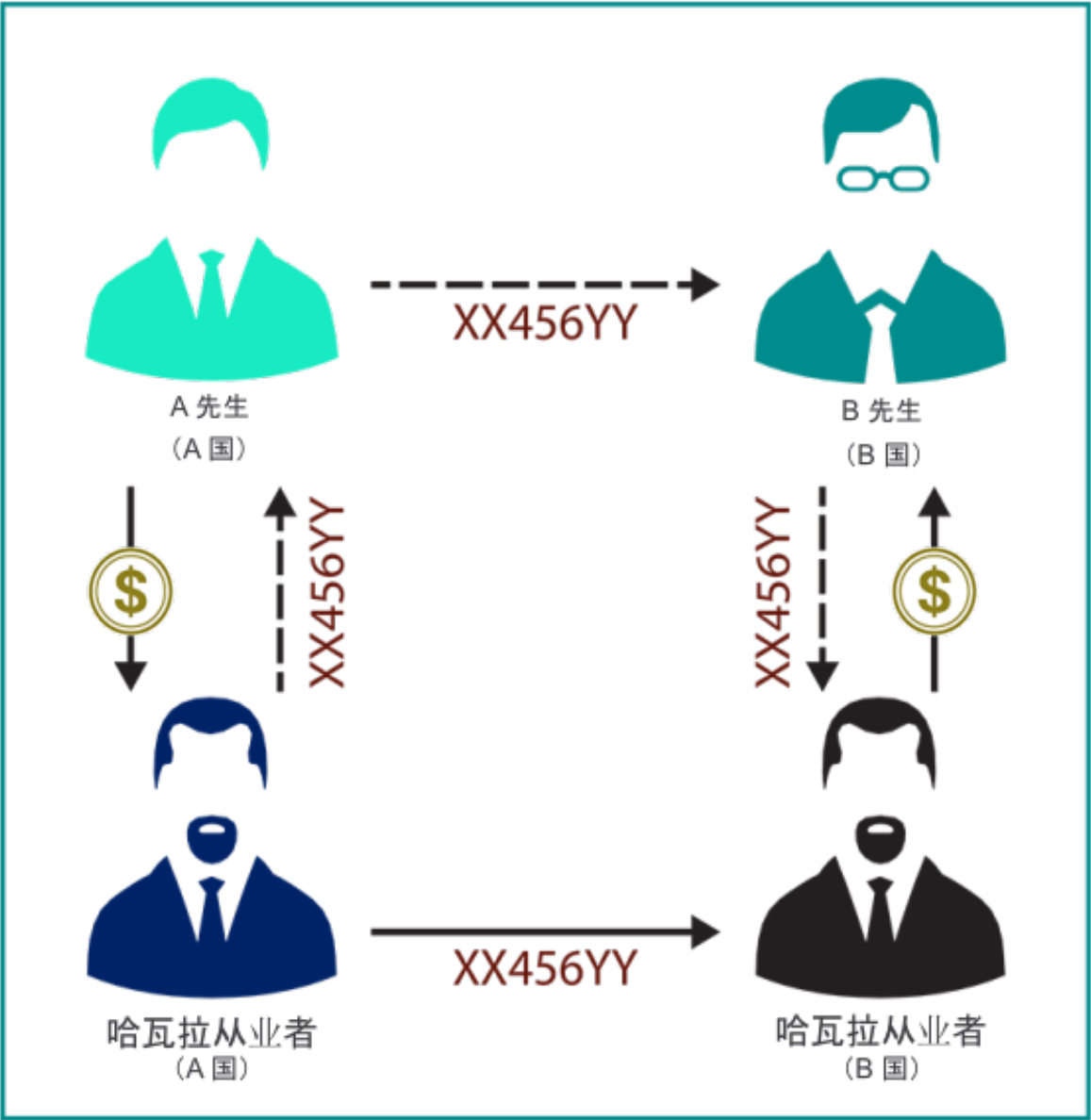
随着反洗钱 / 反恐融资措施在世界范围内的推广，不受政府监管的哈瓦拉对洗钱者和恐怖分子的吸引力与日俱增。金融行动特别工作组指出，对哈瓦拉及类似服务供应商的监管和监督仍是有关部门面临的一大重要挑战。它还表示，在其他领域，哈瓦拉及类似服务供应商受到的监管和监督越少，洗钱和恐怖融资风险就越高。这些服务供应商对洗钱犯罪分子极具吸引力，因为经纪人将通过电话、传真和电子邮件等方式收到收款方的详细信息，几乎不会留下任何书面证据。有关部门已察觉哈瓦拉及类似代理对先进互联网技术的使用情况，并怀疑他们专门采用受保护的网络安全服务开展活动并维持账户，不留手动操作记录。

鉴于哈瓦拉是一个汇款体系，它可用于洗钱的任何一个阶段。它可以提供一种有效的处置手段：哈瓦拉从业者收到现金后，可将现金存入银行账户。并向银行工作人员解释其为合法业

务所得。他还可能将部分现金用于支付业务费用，减少将现金存入银行账户的必要性。哈瓦拉从业者通常利用合法公司或幌子公司运作，掩护其活动，并将资金混入企业账户。

将资金从一账户转移到另一账户且避免留下书面线索是很多离析计划的一个部分。基本的哈瓦拉转账鲜少留下书面线索。经过离析后，在哈瓦拉转账中追踪资金更是难上加难。这可通过使用多个国家的哈瓦拉从业者以及分散转账时间来实现。

哈瓦拉交易案例



哈瓦拉技术几乎能将资金转变成任何形态，很容易在洗钱循环的融合阶段为资金提供表面合法性。该资金可重新投资于合法（或表面合法）业务。例如，哈瓦拉从业者可以轻易地安排从美国向巴基斯坦的转账，然后再以商业投资形式转回美国。

哈瓦拉对恐怖融资活动也很有吸引力，因为它们不像正规金融机构那样始终受到政府的正式监管，也无需保留标准格式的详细记录。尽管部分哈瓦拉人员的确保存有部分分类账，但这些记录通常采用特殊的速记形式且保留时间很短。2001年9月11日前，基地组织 (Al Qaeda) 动用了大约 12 名可靠的哈瓦拉从业者，通过哈瓦拉转移了大量资金；这些哈瓦拉从业者理所当然地知道资金的来源和用途。基地组织还动用了一些对资金来源和用途不知情的哈瓦拉从业者，这些人很可能怀疑其交易对象为基地组织，但却仍愿意参与交易。

侦测恐怖融资活动(案例:利用哈瓦拉和其他非正规价值转移体系)

2011年8月18日，Mohammad Younis 在曼哈顿联邦法院认罪，承认未经许可经营了美国与巴基斯坦之间的转账业务。其中一笔转账用于资助 Faisal Shahzad 于 2010 年 5 月 1 日在纽约市时代广场企图实施的汽车爆炸袭击，袭击者 Faisal Shahzad 被判处终身监禁，目前正在联邦监狱服刑。2010 年 1 月至 5 月期间，Younis 协助开展哈瓦拉业务，为纽约市的多名人员提供资金转账服务。2010 年 4 月 10 日，Younis 参与两笔独立的哈瓦拉交易，客户分别从美国康涅狄格州和新泽西州来到纽约市长岛与他约见。在上述两笔交易中，尽管 Younis 对这些资金的用途均不知情，但他在一位巴基斯坦同伙的指示下，给交易客户提供了数千美元现金。Younis 从未持有州政府或联邦政府颁发的资金转账业务许可证。

他曾向多位客户提供资金，其中包括 Shahzad。Shahzad 因于 2010 年 5 月 1 日试图在时代广场引爆汽车炸弹而受到十项指控，当年 6 月 21 日，Shahzad 认罪。在认罪训示期间，Shahzad 承认于 2010 年 4 月在美国收到一笔现金，用于准备实施爆炸。据 Shahzad 介绍，这笔现金由位于巴基斯坦的塔利班组织 (Tehrik-e-Taliban) 联系人安排，该组织是一个位于巴基斯坦的武装极端组织，其训练 Shahzad 如何制作和使用爆炸装置。2010 年 9 月 15 日，Younis 被美国联邦调查局和纽约联合反恐特别工作组的特工逮捕。他在法庭上供认无照经营资金转账业务。

要点

- 不明身份的第三方可利用无证资金转账企业或哈瓦拉，轻松地从高风险司法管辖区转出资金。
- 哈瓦拉对非法用途资金转移的帮助尤为显著，特别是在哈瓦拉从业者未取得证照且不受反洗钱 / 反恐融资要求约束时。
- 资金可以方便转入转出高风险司法管辖区，以及有限的交易审查措施，使哈瓦拉对恐怖融资活动的吸引力更加突出。

滥用慈善组织和非营利组织 (NPO)

自 2001 年发生 9·11 恐怖袭击事件以来，美国政府发起恐怖融资追踪制度 (TFTP)，旨在识别、追踪和调查恐怖组织的资金来源。截至目前，美国政府已利用 TFTP 侦破并关闭 40 多家慈善组织，它们被用作潜在募资前台机构。

慈善组织已经有意无意地成为恐怖分子筹集资金和洗钱的工具。因此，部分慈善组织收到的善款金额大幅下降，甚至成为其宣称的不公平调查和指控的对象，这种情况在与穆斯林有关的组织中尤为明显。金融行动特别工作组承认非营利组织 (NPO) 对国际社会的重要性。然而，金融行动特别工作组发现，尽管恐怖分子和恐怖组织对非营利组织的滥用情况得到正式承认已有十余年时间，但恐怖主义对这些组织的威胁至今仍然存在。恐怖组织仍在继续通过各种手段滥用和恶意利用这类组织。

以下特征使得慈善组织和非营利组织特别容易成为恐怖融资活动所利用的对象：

- 享有公众信任
- 掌握大量资金来源
- 多使用现金
- 通常在全球范围内运作，且经常位于或靠近恐怖活动多发地区
- 活动通常很少或不受监管，且 / 或者设立几乎没有障碍

为帮助合法非营利组织避免与涉及恐怖主义的组织发生联系，重新获得公众的信任，金融行动特别工作组向慈善组织发布了打击滥用非营利组织的最佳实践指南。这份指南帮助各国根据风险为本的方法，落实第 8 项建议，即帮助非营利组织减轻受到的恐怖融资威胁，并协助金融组织在向非营利组织提供金融服务时，适当采取风险为本的方法。

第 8 项建议的目的是确保非营利组织不受恐怖组织滥用，恐怖组织可能采取以下伪装：

- 恐怖组织伪装成合法公司
- 恶意利用合法公司作为恐怖融资通道
- 秘密将用于合法目的的资金转移给恐怖组织，掩藏或模糊此行迹

最佳实践涉及：各国及非营利组织等机构识别并缓释风险，非营利组织实行自我监管，非营利组织保障获取金融服务的途径。

金融行动特别工作组建议，非营利组织维持并能提供涵盖所有支出的完整项目预算，并开展独立的内部审计和外部现场审计，后者的任务是确保资金被用于预期目的。

金融行动特别工作组建议慈善组织使用正规银行账户进行储蓄和转账，以便接受银行的监管和控制。反之，开户银行也能像对待其他客户一样对待非营利组织，对其开展"了解您的客户"工作，并报告可疑活动。

慈善委员会 (Charity Commission) 是监管英国英格兰及威尔士地区慈善组织的独立机构。它的宗旨在于保护慈善组织中的公共利益，确保慈善组织践行造福公众的既定目标，并与私人利益、政府利益和政治利益保持独立。该委员会发布的《反恐战略报告》(Counterterrorism Strategy Report) 提出了一种四管齐下的方法，用以防止恐怖融资者滥用慈善组织，包括：

1. 与国内外政府监管部门和执法机关合作
2. 就恐怖主义对慈善组织造成的风险提高行业意识
3. 积极开展行业监控，监管督查风险较高的领域
4. 在慈善组织明显受到恐怖活动滥用或存在滥用风险时实施干预

侦测恐怖融资活动(案例:利用非营利组织)

非营利组织 (NPO) 是全球社会不可或缺的重要组成部分。非营利组织在全球范围内提供迫在眉睫的人道主义援助，尤其是在一些腐败盛行和监管不力的地区向弱势群体提供援助；这些地区往往也是恐怖分子肆虐的"温床"。非营利组织极易被恐怖分子恶意利用。

恶意利用非营利组织来资助恐怖主义的最常见方法，是资金挪用。在这种类型中，非营利组织筹集用于人道主义援助项目的资金在非营利组织业务过程的某个阶段被挪用于支持恐怖主义；为慈善目的筹集的资金被转交给恐怖分子。资金通过负责官员和工作人员等内部人员及第三方关联人进行挪用。

其他较不常见的恶意利用非营利组织的方法，包括隶属于恐怖组织、滥用项目、支持招募、虚假陈述以及假冒非营利组织。

资金挪用可能由组织内部人员实施。例如，某国内非营利组织在筹集资金，用于在某冲突地区实施人道主义救助。该非营利组织在宗教场所外设立募捐箱，发动民众捐款。所筹集的资金存放在国内银行账户里。该非营利组织的创始人涉嫌将资金挪用于资助恐怖主义，没有用于所声称的人道主义活动。执法部门调查后，以向恐怖主义提供协助的罪名逮捕了非营利组织创始人。此外，执法部门也缴获了 60,000 美元募捐资金。

组织外部人员也可能实施资金挪用。例如，为支持在海外冲突地区开展慈善工作，在国内成立了一家非营利组织。收到可疑交易报告后，国家金融情报机构着手开始调查。调查发现，本地募捐资金被汇往海外慈善组织。调查还发现，海外非营利组织收到募捐资金后，就通过系统化手段，将资金转至隶属于已知恐怖组织或与之存在关联的个人或组织。虽然已查明海外慈善组织与恐怖组织存在联系，但却无法证实国内非营利组织与恐怖组织之间的直接联系。

要点

- 非营利组织极易被恐怖分子恶意利用。
- 资金挪用是指将募捐用于慈善目的的资金转用于支持恐怖活动。
- 组织外部人员可能实施资金挪用。
- 被挪用的资金用于支持国内外恐怖活动。

侦测恐怖融资活动(案例:非营利组织和印度尼西亚伊斯兰捍卫者阵线)

非营利组织 (NPO) 存在恐怖组织想要利用的固有漏洞。非营利组织面临的一大主要风险，在于它们和恐怖分子处在相同的漏洞百出的环境里。恶意利用非营利组织来支持恐怖主义的方法之一，是在非营利组织和恐怖组织之间建立运营联系。这些联系包括非营利组织高管人员与恐怖组织之间的个人联系，以及更加正式的关系。

在常见的联系中，非营利组织内部人员（通常是负责官员和工作人员）与恐怖组织建立联系。这些内部人员可以影响非营利组织的运营，最终用来支持恐怖组织。这包括资源的收集、转移、保留和支出，以及项目的开展。这种联系涉及非营利组织运营的各个方面。

伊斯兰捍卫者阵线 (FPI) 由穆罕默德·里兹克·谢哈布于 1998 年在印度尼西亚创立，是一家伊斯兰强硬派组织。伊斯兰捍卫者阵线起初自诩“反对邪恶的伊斯兰道德警察”，主要开展非法且未经授权的治安行动。

伊斯兰捍卫者阵线伪装成非营利组织，在受灾和贫困地区与社区提供志愿福利服务，赢得了人们的支持。它提供教育、食物和其他人道主义援助。印尼政府指控里兹克·谢哈布保证伊

伊斯兰捍卫者阵线效忠于伊斯兰国 (ISIS)。前伊斯兰捍卫者阵线成员被控参与 2021 年初印尼望加锡天主教堂的爆炸袭击事件。

2020 年 12 月 30 日，印尼政府颁布了一项部长级联合法令，取缔伊斯兰捍卫者阵线。政府宣称，伊斯兰捍卫者阵线对印尼国家意识形态构成威胁，犯下包括恐怖主义在内的非法袭击和暴行，且放任其组织许可证过期。政府宣称，该团伙 29 名成员被判恐怖活动罪名成立，另有 100 名成员被判犯有其他罪行。2021 年 1 月 6 日，印尼金融情报机构金融交易报告和分析中心 (PPATK) 冻结了伊斯兰捍卫者阵线的银行账户，防止他们转移和使用这些确证或涉嫌提取资金用于非法活动的账户里的资金。

要点

- 非营利组织面临的一大主要风险，在于它们和恐怖分子处在相同的漏洞百出的环境里。
- 非营利组织和恐怖分子的联系，包括非正式的个人联系，直至更正式的关系。
- 在遭受恶意利用的非营利组织里，与恐怖组织勾结的内部人员会影响非营利组织的运营，以最终支持恐怖活动。
- 金融组织必须了解他们的非营利组织客户及其工作人员，了解与非营利组织存在联系的个人和实体。

恐怖融资的新风险

金融行动特别工作组发出警告，提醒留意几个益发常见的威胁和漏洞，包括：

- 外国恐怖主义分子 (FTF) 自行融资
- 通过社交媒体募集资金
- 新型支付产品和服务
- 恶意利用自然资源

外国恐怖主义分子自行融资

恐怖组织借助社交媒体、智能手机应用程序以及互联网共享网站，以低成本甚至零成本触及世界各地。外国恐怖主义分子 (FTF) 和恐怖主义同情者可以激化自己的思想，比以前任何时候都能更高效地与恐怖组织联系。对“软弱的目标”（即平民、非军事人员的自保能力相对较低，因而易受到恐怖袭击）发动恐怖主义罪行的成本往往很低，因而这些罪行可自行融资。

自行融资的资金来源包括工资、社会补贴、家庭支持、银行贷款等，如果不与其他加强型恐怖融资指标联系起来，这些资金来源几乎不可能被侦测。

前联邦调查局局长 James Comey 表示："恐怖分子在无政府管辖地区散播毒害思想和训练材料，煽动全世界被毒害的灵魂加入他们。他们鼓动他人离开家乡，但如果这些人不出走，恐怖分子就会发动他们在家乡施暴。这是恐怖主义与十年前最大的不同之处。"

通过社交媒体募集资金

社交媒体具有人类历史上从未出现过的强大能力，可搭建社交和信息共享网络。这一技术进步为恐怖组织提供了独特机会，他们可通过社交媒体宣传自己的活动并募集资金，且有可能几乎同时触抵每个国家的每个家庭。恐怖分子通过多种方式，利用社交媒体募资，包括众筹以及分享虚拟和预付账户信息。这些方式为执法机关带来特殊挑战，不仅因为活动涉及的范围更广，也因为执法活动需要得到金融机构和社交媒体平台的配合。

新型支付产品和服务

（参阅"新型支付产品及服务的风险"章节。）

恶意利用自然资源

一些恐怖组织已占领了某片土地，或在政府管制薄弱的国家里组织活动，它们可能会控制当地的自然资源，例如天然气、石油、木材、钻石、金（及其他贵金属）、野生动物（如象牙交易），以及历史文物，或者勒索那些开发以上资源的公司，利用得来的资金发动恐怖袭击，维持组织的日常活动。这些资源可能在黑市上交易，或者被卖给同谋企业，以便融入全球贸易体系。这种恐怖融资方式可能为恐怖分子带来大量资金，为了打击这种活动，应关注恐怖组织活动和控制的区域，了解大宗货物的当前价格，并加强跨司法管辖区的合作。危险信号包括客户与政治公众人物存在关联、多次进行内部交易的复杂法律实体结构，以及资源快速运送至相隔遥远的司法管辖区。

侦测恐怖融资活动(案例：伊斯兰国加密货币)

因资助恐怖分子而被判有罪的情况依旧相对较少。作为犯罪分子，恐怖分子在当前运作环境里适应和采用新的技术。但是，执法部门的专业知识和技能也日益先进，揭示了恐怖分子利用的融资方法与技术。执法部门可以利用区块链和加密货币提供的独特调查途径，识别、逮捕和起诉那些为针对国家和个人的恐怖主义提供资助的个人和组织。

为打击恐怖主义利用新技术所带来的风险，各国政府正在颁布法律和指南，与交易所和更广泛的金融服务行业展开，防止遭到滥用。

恐怖组织一直在探索新途径，以筹集、储存、转移和使用资金。个人犯罪分子（也称“独狼”）也是如此；他们往往在远离冲突地区的地方，资助恐怖活动。新的技术能力带来了越来越多的恐怖主义融资渠道，加密货币就是其中之一。

2021年9月，英国伯明翰皇家法院以一项被禁恐怖组织成员罪、两项参与恐怖融资罪及四项传播恐怖主义出版物罪，判处28岁的Hisham Chaudhary入狱监禁12年。

Chaudhary的任务是在家里接受支持者的捐款，并通过比特币将50,000多英镑转至海外。这些资金支付给走私团伙，以帮助伊斯兰国被俘武装人员逃离叙利亚库尔德人控制的监狱营地。法院审理查明，Chaudhary沉迷于加密聊天和视频平台，并通过这些平台来散播恐怖主义思想及募集资金。他有意识地强化自身对加密货币的理解和使用能力，以便顺利完成资金转移，并利用加密聊天进行交流沟通。

像往常一样，Chaudhary标榜自己是人道主义者，并声称自己在进行慈善募捐。执法部门与加密货币交易所及金融服务行业紧密合作，有力驳斥了这一辩护理由，并证实他一直在支持和资助恐怖分子。

在受监管的组织里，第一道防线负责识别和报告可疑的加密货币活动。各行各业的紧密合作，是预防金融犯罪的最有效手段。这同样也能有效打击恐怖融资；众所周知，单靠一个部门很难侦查恐怖融资活动。

要点

- 恐怖分子适应技术发展趋势，越来越多地采用数字交易方式，包括通过加密货币进行交易。
- 恐怖分子也利用加密工具来交流沟通。
- 执法部门采用工具和调查手段，识别通过加密货币进行恐怖融资的活动。
- 犯罪分子经常试图将恐怖融资活动伪装成人道主义活动。
- 第一道防线负责识别和报告可疑的加密货币活动。

侦测恐怖融资活动(案例:利用社交媒体)

全球恐怖威胁的类型已发生转变，从组织化转向更加注重个人作用，威胁环境也从集中化转向分散化。恐怖集团和个人恐怖分子的财力要求存在差异；但是，他们都需要资金才能维持自身恐怖活动。

社交媒体可能充当工具，为恐怖融资、招募及宣传活动提供便利和条件。恐怖集团、个人恐怖分子及其同情者正在利用社交媒体服务，为恐怖融资提供便利。社交媒体服务经常被恐怖分子及其金主用作募集资金的交流沟通渠道。使用社交媒体平台的优势之一，在于这些平台涉及大量合法融资活动，可以掩饰数量相对较少的非法活动。

亚太反洗钱工作组 (APG) 与中东和北非反洗钱金融行动特别工作组 (MENAFATF) 发布的《社交媒体与恐怖融资报告》(Social Media & Terrorist Financing Report) 指出，多个平台被有组织犯罪网络用来为极端组织募集捐款。

其中有个案件是科威特金融情报机构 (FIU) 收到义务报告实体的可疑事项报告 (SMR) 才发现的。Facebook、YouTube、Telegram、Twitter 和 Instagram 等社交媒体服务均被利用来向极端组织募集捐款。此外，他们还利用一家与嫌疑人存在关联的私人网站。他们制作社交媒体宣传资料，在网站上向数量庞大的粉丝募捐。他们向负责募捐的人员提供银行账户信息与电话号码。他们通过多个社交媒体平台和 WhatsApp 来交流沟通。

他们使用了多种融资方式，包括现金、自动柜员机存款及通过银行、交易公司、银行网站和定期付款凭证与支票，进行多种形式的内外部转账。虽然他们利用社交媒体平台来进行交流沟通，但却没有使用 PayPal 等在线支付平台。

部分资金用来购买机票。余下资金则转至已知恐怖组织所在的其他国家或其邻国。

执法部门对社交媒体的监督和监测，能够显著加强对恐怖分子滥用社交媒体的侦测力度。加密，即对信息进行编码的过程，阻碍了执法部门监控和侦测恐怖融资活动的的能力。加密社交媒体应用程序有 WhatsApp、Telegram、Signal 和 iMessage。

要点

- 社交媒体可能充当工具，为恐怖融资、招募及宣传活动提供便利和条件。
- 社交媒体服务经常被恐怖分子及其金主用作募集资金的交流沟通渠道。
- 多个社交平台遭到有组织犯罪网络的恶意利用。
- 执法部门对社交媒体的监督和监测，能够显著加强对恐怖分子滥用社交媒体的侦测力度。

国际反洗钱 / 反恐融资活动

标准

金融行动特别工作组

1989 年，七国集团在巴黎召开年度经济峰会时，联合成立了金融行动特别工作组，自此，反洗钱 (AML) 领域的国际行动力度大大加强。法国是工作组的第一任主席国，这一国际组织协调一致，并致力于打击国际洗钱犯罪活动。

金融行动特别工作组最初被称为七国集团金融行动特别工作组 (G-7 Financial Action Task Force)，现已成为为世界各国提供反洗钱指导的先锋力量。国际货币基金组织 (IMF) 和世界银行 (World Bank) 也为这一领域提供了重要的观点。

金融行动特别工作组给全球金融组织与企业的经营模式带来了巨大变革。同时，它也推动各国法律和政府运行模式发生变革。

作为一个政府间组织，金融行动特别工作组的秘书处与经济合作与发展组织 (OECD) 联署办公，总部位于巴黎。您可在线访问金融行动特别工作组网站。

金融行动特别工作组的宗旨

金融行动特别工作组的目标为“制定标准，推动有效落实法律、监管和业务手段，实施打击洗钱、恐怖融资和其他国际金融体系诚信的威胁。金融行动特别工作组要求成员国落实反洗钱相关建议；研究洗钱和恐怖融资手法及应对措施；推动各国采纳和落实其建议。”

为了实现这些目标，金融行动特别工作组重点关注以下任务：

- 在全球范围内传播反洗钱信息
- 监督成员国落实金融行动特别工作组建议的情况
- 研究洗钱趋势及对策

在全球范围内传播反洗钱信息

金融行动特别工作组基于成员国的扩展来推动在全球建立打击洗钱和反恐怖融资活动网络，促进世界各地区域性反洗钱组织发展，加强与其他国际组织的合作。

监督成员国落实金融行动特别工作组建议的情况

金融行动特别工作组在第四轮互评估中，采用一种全新的评估方式，评估各成员国在技术层面上遵守建议的情况以及反洗钱 / 反恐融资体系的有效性。

新评估方法的制定基础是金融行动特别工作组、类区域性组织 (FSRB)、国际货币基金组织和世界银行等国际组织对旧版金融行动特别工作组建议遵守情况的工作经验。通过评估一国反洗钱技术合规性和有效性，可综合分析该国对金融行动特别工作组建议的遵守情况，以及该国反洗钱 / 反恐怖融资体系的运行有效程度。这个方法注重于技术合规性评估、有效性评估以及研究洗钱趋势与对策。

技术合规性评估

评估金融行动特别工作组建议中的具体要求，包括成员国如何将这些建议纳入相关法律和制度框架，以及有关部门的权力和工作流程。评估的重点是各国反洗钱 / 反恐融资体系的构建基础。

评估方将逐一对照每条建议，确定受评估国是否遵守金融行动特别工作组标准。技术合规性程度分为五个等级，包括：合规、基本合规、部分合规、不合规与不适用。

有效性评估

有效性评估旨在评估成员国对金融行动特别工作组建议的落实情况，确保有证据表明成员在建立健全的反洗钱 / 反恐融资制度方面取得预定成效。评估的重点是成员国的法律和制度框架取得了多大的成效，是否保护金融体系免遭滥用。

金融行动特别工作组将有效性定义为"预设成果的实现程度"。有效性评估包括 11 条直接目标 (Immediate Outcomes):

1. 受评估国理解洗钱 / 恐怖融资 (ML/TF) 风险, 并采取协调措施打击洗钱 / 恐怖融资和扩散融资。
2. 通过国际合作, 传递有用信息, 推动对犯罪及犯罪资产的打击行动。
3. 监管机构对金融机构和非银行金融机构 (NBFIs) 采取风险为本的反洗钱 / 反恐融资监管措施。
4. 金融机构和非银行金融机构采取预防性措施, 报告可疑交易。
5. 防止滥用法人进行洗钱 / 恐怖融资, 主管部门无障碍地获取其受益所有权信息。
6. 主管部门利用金融情报信息开展洗钱或恐怖融资调查。
7. 洗钱犯罪活动得到调查、刑事起诉和制裁。
8. 犯罪所得充公。
9. 恐怖融资犯罪活动得到调查、刑事起诉和制裁。
10. 恐怖分子和恐怖组织的募集、转移和使用资金活动得到遏制, 且其无法滥用非营利组织 (NPO)。
11. 涉及大规模杀伤性武器扩散的个人和组织的募集、转移和使用资金活动得到遏制。

11 条直接目标均为有效的反洗钱 / 反恐融资体系的核心目标。11 条直接目标中还包括 3 条体现反洗钱 / 反恐融资措施主要专项目标, 分别为:

1. 旨在减少洗钱和恐怖融资活动的政策、合作与协作
2. 防止犯罪所得进入金融系统, 并在出现此类现象时报告
3. 侦测并扰乱洗钱 / 恐怖融资威胁。评估方将逐一对照每条直接目标, 确定受评估国是否有效, 并根据受评估国对核心问题和特征的解决程度, 提供有效性评级。有效性评级分为高度、基本、中度或低度有效。

如果受评估国未能达到高度有效, 则评估方应说明原因, 并提出建议措施, 以使其增强自身能力, 实现上述目标。

基于金融行动特别工作组第四轮互评估结果, 不管处在正常或后续强化状态, 五年后都要再进行后续评估。

金融行动特别工作组对不合作成员国没有罚款或处罚权。然而在 1996 年, 金融行动特别工作组针对不遵守建议的成员国制定了一项处理政策, 即"同伴压力渐进递增法"。这一方法轻则要求成员国在全体会议上提交改进报告, 重则中止成员国资格。

1996 年 9 月，土耳其成为首个受到"同伴压力渐进递增法"处理的成员。虽然土耳其早在 1990 年就已成为金融行动特别工作组成员国，但它尚未将洗钱定为犯罪。金融行动特别工作组向全球金融组织发出警示，要求它们在与土耳其人员和实体开展业务和交易时保持警惕，因为土耳其对洗钱缺乏监控。一个月后，土耳其颁布了反洗钱法。

土耳其成为第一个被纳入金融行动特别工作组"应加强监控的司法管辖区"名单的国家。这份名单也常称为"灰名单"。灰名单的国家已承诺着手解决所识别的战略缺陷，并接受强化监控。

研究洗钱趋势及对策

面对几乎没有地域限制、在各个时区不停运作并与全球电子高速公路保持同步的金融体系，犯罪分子总能不断找出新的薄弱环节，进而调整其洗钱手段，以应对金融行动特别工作组成员国和其他国家所采用的各项防范措施。因此，金融行动特别工作组成员国不断搜集洗钱趋势信息，确保提出的建议与时俱进。例如，2013 年 10 月，金融行动特别工作组与金融情报机构埃格蒙特集团联合发布一项关于**钻石交易洗钱和恐怖融资风险**(Money Laundering and Terrorist Financing Through Trade in Diamonds)的研究报告，研究了"钻石交易通道"的漏洞和风险，报告涉及钻石交易的方方面面，包括生产、钻石原石买卖、切割与抛光、珠宝制作以及珠宝零售。

自 1989 年创立以来，金融行动特别工作组一直采用五年制的委托权限。2019 年，在金融行动特别工作组 30 周年会议上，成员国一致通过了无限制委托权限。这一委托权限表明，只要金融体系完整性依旧引起人们的关切，那么金融行动特别工作组的使命就会延续下去。此外，也要对打击洗钱、恐怖融资和扩散融资做出持续的政治承诺。自成立之日起，金融行动特别工作组始终专注于以下三大主要工作：

- 制定标准
- 促进标准的有效实施
- 识别洗钱和恐怖融资威胁

这些依旧是金融行动特别工作组的工作重心。金融行动特别工作组将加强这些工作，应对全新威胁，如资助大规模杀伤性武器扩散融资、新技术漏洞等可能动摇国际金融体系安全的威胁。

金融行动特别工作组 40 项建议

金融行动特别工作组在反洗钱方面的一项关键工作是详细列举恰当标准，以便各国依照清单一一落实。"40 项建议"详细阐述了这些措施，于 1990 年首次发布，之后进行多次修订。

金融行动特别工作组还发布了一系列解释性说明 (Interpretative Note)，旨在明确建议的适用方式并提供额外指导。

2001 年，"9·11"恐怖袭击发生后，金融行动特别工作组通过并发布了反恐融资活动 9 项特别建议 (IX Special Recommendations on terrorist financing)，这些特别建议之后也并入 40 项建议。

金融行动特别工作组的这些建议已成为世界各国有效打击国内外洗钱 / 恐怖融资活动的重要指引。国际货币基金组织和世界银行将金融行动特别工作组的建议视为打击洗钱和恐怖融资活动的国际 标准。国际货币基金组织、世界银行和金融行动特别工作组采用一套通用方法来评估金融行动特别工作组建议的遵守情况。

金融行动特别工作组的 40 项建议提供了一套完整的反洗钱和反恐融资活动措施，包括下列方面：

- 识别风险
- 制定适当政策
- 刑事司法制度和执法
- 金融体系及其监管
- 法人和法律安排的透明度
- 国际合作

金融行动特别工作组认为，由于各国的法律和金融体系各异，它们不能使用完全相同的措施来打击洗钱和恐怖融资活动。这些建议根据各国的特殊国情和宪法框架设定了最低行动标准。在 2012 年的修订中，金融行动特别工作组将风险评估定为第 1 项建议，认为风险评估是打击洗钱和恐怖融资活动的首个步骤。

在 2003 年发布的修订版 40 项建议中，金融行动特别工作组将范围扩展至防止资金的非法流动方面。为了增强打击洗钱和恐怖融资活动的措施，金融行动特别工作组对建议进行了实质性的修改，进一步提高设定标准，以便各国能够更好地打击这些犯罪活动。

2003 年，金融行动特别工作组对建议进行重大修改，具体如下：

- 将恐怖融资活动纳入覆盖范围
- 拓宽了各国法律所应涵盖的业务种类，包含房地产经纪商、贵金属经销商、会计师、律师以及信托服务提供商
- 就客户身份识别和尽职调查等问题规定了具体的合规程序，包括适用于高风险客户和交易的强化身份识别措施
- 对洗钱的上游犯罪进行了更为明确的定义

- 鼓励各国禁止一般设立在离岸保密庇护所且仅有名称招牌和邮箱的"空壳银行"
- 敦促提高法人和法律安排的透明度
- 包含了更严格的保护性条款，特别是诸如针对恐怖融资活动调查的国际合作条款

2012 年，金融行动特别工作组再次修订建议，将 9 项关于恐怖融资的特别建议也纳入其中。此次修订最为重要的内容为：

- 针对使用风险为本的方法来识别、评估、监控、管理和缓释反洗钱 / 反恐融资风险的过程制定了一项建议
- 介绍更多有关风险评估及采取风险为本方法来开展所有反洗钱 / 反恐融资活动的信息
- 针对大规模杀伤性武器 (WMD) 的扩散进行金融制裁制定了一项建议
- 更加关注国内政治公众人物 (PEP) 以及在国际组织中担任重要职务的人员
- 提出在推出新产品前对其进行风险识别和评估的新要求
- 新增在电汇转账交易中获取和发送汇出方、中介方及受益人准确信息的新要求（信息传递规则）
- 新增关于金融集团在集团内部实施反洗钱 / 反恐融资制度并制定集团内部信息共享程序的要求
- 将涉税犯罪列入指定的洗钱犯罪类别

下表按编号阐述了金融行动特别工作组建议的组别和主题。

金融行动特别工作组 40 项建议		
组织	主题	建议编号
I	反洗钱 / 反恐融资活动政策和协调 • 评估风险并采用风险为本的方法 • 国家层面的合作和协调	1-2
II	洗钱和没收 • 洗钱犯罪 • 没收或临时措施	3-4

III	恐怖融资活动和扩散融资 • 恐怖融资犯罪 • 对恐怖主义和恐怖融资活动执行金融制裁 • 对大规模杀伤性武器的扩散执行有针对性的金融制裁 • 非营利组织	5-8
IV	金融和非金融机构防范措施 • 金融机构保密法律 • 客户尽职调查和记录保存 • 针对特定客户和活动的额外措施 • 信赖、控制措施和金融集团 • 报告可疑交易 • 特定非金融行业	9-23
V	法人和法律安排的透明度和受益所有权 • 法人的透明度和受益所有权 • 法律安排的透明度和受益所有权	24-25
VI	主管部门的权力、职责以及其他制度性措施 • 监管和监督 • 行动和执法措施 • 一般要求 • 制裁	26-35

VII	国际合作 • 国际公约 • 司法互助 • 冻结和没收方面的司法互助 • 引渡 • 其他形式的国际合作	36-40
-----	--	-------

40 项建议的重点包括：

- **风险为本的方法：**各国应首先对其面临的洗钱以及恐怖融资活动的风险进行识别、评估和了解。之后应采取恰当的措施来降低已识别的风险。风险为本的方法允许各国根据自身的国情，有针对性地利用有限的资源，提高防范措施的有效性。金融组织也应使用风险为本的方法来识别和减轻自身风险。
- **指定的犯罪类型：**该建议明确了被视为洗钱上游犯罪的"指定犯罪类型"（即犯罪分子企图通过金融诡计隐藏的犯罪即构成洗钱上游犯罪）。各国还应制定与没收犯罪所得相关的法律或以其他方式阻止犯罪分子获得犯罪所得。
- **恐怖融资活动和扩散融资：**各国应将恐怖融资活动定为犯罪，包括资助恐怖行为、组织和恐怖分子，即使该笔资金并不直接指向恐怖活动。各国应建立制裁机制，支持冻结联合国安理会指定的参与恐怖活动或大规模杀伤性武器扩散的个人的资产。各国还应采取充分的措施来减轻非盈利组织被恐怖分子滥用的现象。
- **明知和刑事责任：**该建议包括了这样一个概念：可从客观事实情况推断出确定洗钱罪所需的"明知"。这与一些国家所定义的"有意忽视"或"有意回避明知的事实"类似。此外，建议还敦促各国对法人适用刑事责任（如不适用刑事责任，则适用民事或行政责任）。
- **客户尽职调查措施：**金融组织在建立业务关系、偶尔进行超过规定限额（15,000 美元和 15,000 欧元）的交易或在金融行动特别工作组对第 16 条建议的解释性说明所涵盖的情况下进行电汇、怀疑存在洗钱或恐怖融资行为以及对以前获得的客户身份资料的真实性或适当性有疑问时，应进行客户尽职调查。

第 16 条建议适用于跨境电汇和国内电汇，包括连环付款和掩护付款（金融机构之间的交易和某些借记卡/信用卡交易除外）。

各国可对跨境电汇采用最低门槛（不高于 1,000 美元/欧元），低于此门槛则适用较宽松的要求。特别是，在决定采用阈值的国家，对于低于阈值的电汇，金融机构必须包括：汇出方姓名、受益人姓名；以及每个人的账号或唯一的交易参考号。金融行动特别工作组要求，如果怀疑存在洗钱或恐怖融资行为，则必须核实这些信息的准确性。

金融组织必须使用风险为本的方法，采取以下措施：

- 确认客户身份，并利用可靠、独立来源的文件、数据和信息核实该客户的身份。禁止匿名或使用明显的假名开立账户。
- 采取合理措施核实受益所有人的身份，使金融组织确信了解受益所有人。对于法人和法律安排，则此要求包括了解客户的所有权和控制结构。
- 了解并在适当情形下获取关于业务关系目的和意图的信息。
- 对业务关系进行持续的尽职调查并仔细审查该关系进程中进行的交易，以确保符合金融组织对客户、客户业务和风险状况（在必要时还包括资金来源）的认知。
- 保留上述客户信息以及所有交易的记录，确保符合相关主管当局的要求。
- 特定情况下依托其他方开展客户尽职调查；但是，委托方机构仍保留完成必需的客户尽职调查的责任。
- 在集团内部建立反洗钱 / 反恐融资制度。
- **针对特定客户和交易的额外尽职调查：**某些类型的客户和交易具有较高的风险，特别是：
 - **政治公众人物 (PEP)：**必须采取恰当措施识别政治公众人物，包括建立业务关系时获得高级管理层的批准，采取措施识别财富和资金的来源以及进行持续的监控。
 - **跨境代理行业务：**必须采取适当措施，以便了解代理行的业务、声誉、监管和反洗钱 / 反恐融资管控情况；建立代理行关系需经管理层批准；明确规定每个机构的职责；降低通汇账户的风险；确保账户并非由空壳银行开设。
 - **资金或价值转移服务 (MVTs)：**各国确保资金或价值转移服务已获得许可或经过登记，并满足适当的反洗钱 / 反恐融资要求。
 - **新产品、交付机制和技术：**各国和金融组织应评估与新产品的开发、商业实践、交付机制和技术相关的风险。它们应在推出新产品前评估这些风险，并采取恰当的措施来降低已识别的风险。
 - **电汇：**各国应要求金融机构在办理电汇时获取并发送所需的汇出方、中介方和受益人的准确信息 ~~和~~ 和相关讯息（信息传送规则）。金融机构应监控电汇中的不完整信息并采取恰当的措施。它们还应监控电汇交易是否涉及联合国安理会指定个人或实体，并采取冻结或其他措施，禁止交易进行。国际电汇具有流动性且难以追踪，使之极易被犯罪分子用作盗窃或接管账户来清洗犯罪所得的工具。这项要求包括虚拟资产和交易所。
 - **可疑活动报告：**金融组织如果怀疑或有合理的理由怀疑资金与犯罪活动所得或与恐怖融资活动相关，则必须向相关金融情报机构报告。在依法报告可疑交易时，金融组织及其员工应受到法律保护，严禁向外泄露其报告可疑活动的行为。在共享可疑活

动报告 (SAR) 以及已递交可疑活动报告的事实或可疑活动报告基本信息时，一个主要关注点在于要确保其保密性，这对报告制度的有效运作有着至关重要的意义。

- **去风险化：**去风险化系指金融组织终止或禁止与某些和某类客户的业务关系，以此来规避（而不是管理）风险。这一做法符合金融行动特别工作组风险为本的方法。除其他原因外，去风险化还会是盈利忧虑、审慎要求、后金融危机焦虑以及声誉风险考虑的结果。这些建议只要求金融组织在无法降低洗钱和恐怖融资风险时，视具体情况终止客户关系。
- **行业覆盖范围的扩大：**为加大打击洗钱的力度，这些建议将一些新的非金融行业纳入到金融机构的范畴中来，以作为反洗钱 / 反恐融资工作的重点环节。扩大反洗钱审查范围是许多政府为应对日益增加的非法资金流通而在工作中着重加强的一个关键领域。这些特定非金融行业 (DNFBP) 包括：
 - 赌场，当客户从事的金融交易金额等同或超过指定限额。赌场至少应持有许可执照。有权机构应防止犯罪分子参与赌场运营并应对赌场进行监管，以确保其遵守反洗钱和反恐融资活动的要求。
 - 房地产中介商，当其为客户进行房地产买卖交易时
 - 贵金属和宝石经销商，当其与客户进行的任何现金交易超过指定限额时
 - 律师、公证员以及独立法律专业人员和会计师，当他们为客户准备或执行以下交易，包括买卖房地产；管理客户资金、证券和其他资产；开立或管理银行、储蓄和证券账户；为创办或管理公司筹集资金；创建、运作和管理法人或法律安排；买卖企业
 - 信托和公司服务提供商，当其为客户准备或执行与某些特定交易相关活动时（如担任创建法人的代理机构；担任公司的董事或秘书；担任明示信托受托人；或担任第三人的代名股东）

金融行动特别工作组还明确规定了引发反洗钱审查的限额。例如，金融组织对一次性客户的监控限额为 15,000 美元；对赌场（包括网上赌场）的监控限额为 3,000 美元；对贵金属交易商的现金交易活动的监控限额为 15,000 美元。

- **法人和法律安排的透明度和受益所有权：**各国应采取恰当措施防范法人被洗钱或恐怖融资活动所滥用，包括确保向相关主管当局提供关于受益所有权和此等法人控制权的信息，特别是与可以发行不记名股票或拥有代名股东或董事的法人相关的信息。

- **主管当局的权力和责任：**各国应监督金融组织，确保金融组织正在执行金融行动特别工作组建议，且拥有或控制该机构的人员并非犯罪分子。监管者应获得充分的资源和权力，以便在其司法管辖区内有效地监管金融组织。在参与某些金融活动时，特定非金融行业和个人也应接受监管。各国应建立金融情报机构并向执法和调查当局提供充分的资源和权力，以便调查洗钱和恐怖融资活动并查扣或冻结调查发现的犯罪所得。各国应采取措施监测货币和不记名可转让票据的实际跨境转移。各国应提供与反洗钱 / 反恐融资活动相关的有用数据、指南和反馈。
- **国际合作：**部分建议涉及国际合作的加强。各国在洗钱和恐怖融资活动调查、冻结和没收犯罪所得、引渡以及其他事项方面，应迅速、积极且高效地提供尽可能广泛的司法互助。各国应批准涉及打击重大犯罪和恐怖主义的联合国公约。

金融行动特别工作组成员及观察员

金融行动特别工作组最初由 16 个成员国或地区组成。但其成员数和影响力快速提升，目前已吸收了全球大多数主要金融中心。请访问金融行动特别工作组 (FATF-GAFI) 网站，获取当前成员及观察员名单。

金融行动特别工作组成员遴选标准

在考虑将某个国家或地区作为金融行动特别工作组成员候选对象时，会采用以下标准：

1. 根据以下量化指标、定性指标和其他考量，该司法管辖区应具有战略重要性：
 - **量化指标**
 - o 国内生产总值 (GDP) 的规模
 - o 银行业、保险业和证券业的规模
 - o 人口
 - **定性指标**
 - o 对国际金融体系的影响，包括金融部门的开放程度及其与国际市场的相互作用
 - o 积极参与与金融行动特别工作组类似的区域性组织 (FSRB)，在区域反洗钱 / 反恐融资工作方面具备一定的声望
 - o 反洗钱 / 反恐融资活动的风险程度以及打击风险的投入程度
 - **其他考虑因素**
 - o 对金融部门标准的遵守程度

- o 参与相关的其他国际组织

2. 该司法管辖区加入金融行动特别工作组后，应能提高该组织的地域平衡

金融行动特别工作组成员申请过程

第1步——与该国或地区接触，授予观察员身份

- 该国或地区应提交政治 / 部长级的书面承诺：
 - o 通过并支持金融行动特别工作组建议和金融行动特别工作组 2013 年度反洗钱 / 反恐融资方法（以及未来的修订版）
 - o 同意在成员资格申请流程中完成互评以评估其符合金融行动特别工作组成员资格标准的程度，在评估中使用当时可用的反洗钱 / 反恐融资活动方法，同意提交后续跟踪报告
 - o 同意积极参与金融行动特别工作组并实现金融行动特别工作组成员的其他所有承诺，包括支持金融行动特别工作组在所有相关论坛中的职能和工作
- 全体会议决定安排对该国或地区的高层访问活动，以便与相关部长、国会代表和主管部门验证书面承诺。此次访问还将确定该国或地区是否具备成功实施互评并在 3 年内达到合格的技术合规水平的条件，包括对建立有力反洗钱 / 反恐融资制度必不可少的建议的合规情况，比如第 3、5、10、11 和 20 项建议。同时还要考虑该国或地区必要建议的实施水平，以及其根据第 1 项建议的要求，在评估和处理洗钱 / 恐怖融资风险方面的进展情况。高层访问团应包括金融行动特别工作组组长、指导小组部分成员以及代表团团长。访问团由金融行动特别工作组秘书陪同。高层访问报告将在下一次全体会议上宣读。
- 根据高层访问报告结果，全体会议可以决定邀请该国或地区从下一次全体会议开始，以观察员身份参加金融行动特别工作组的活动。如果全体会议决定不邀请该国或地区以观察员身份参加金融行动特别工作组会议，则可以指定一个联络小组，就向该国或地区发出此邀请的合适时间提出建议。此后，联络小组应与该国或地区的主管部门接触，确定该国或地区何时能具备成功实施第 2 步所述互评的条件。联络小组向所有金融行动特别工作组成员和准成员开放，应至少包括指导小组的一名成员。联络小组由金融行动特别工作组秘书处协助开展工作。联络小组将定期召开会议，并在每次全体会议上报告该国或地区取得的进步。

第2步——实施互评，就行动计划达成一致，授予成员资格

如果互评结果令人满意，则金融行动特别工作组将向该国授予会籍。如果该国或地区符合下列任一情形，则视为互评结果不理想：

- 该国或地区受邀成为金融行动特别工作组观察员后的三年内，应当开启互评活动。在此期间，可以由一个新的联络小组帮助该国或地区确保已经做到互评准备。
- 在技术合规方面有 8 个或以上不合规/部分合规 (NC/PC) 的评级
- 第 3、5、10、11 和 20 项建议中的任何一项或多项被评定为不合规 / 部分合规
- 在 11 项有效性效果中，有 7 项或以上的有效性评级为低或中等
- 在 11 项有效性效果中，有 4 项或以上的有效性评级为低

如果互评结果达不到但接近满意程度，则该国或地区应在政治 / 部长级明确承诺将在合理时间内（不超过 4 年）达到预期结果。该国或地区准备一份详细的行动计划，规定好要采取的措施及时间框架，并在经第二联络小组审核后交由金融行动特别工作组全体会议表决。

在每次金融行动特别工作组会议上，全体会议会密切监控该国或地区行动计划的实施情况。如果对进步的节奏和 / 或程度不满意，全体会议可以决定对该国或地区采取"金融行动特别工作组第四轮反洗钱 / 反恐融资互评程序"第 77 段里列出的强化措施。只要第 3、5、10、11 或 20 项建议中的任意一项或多项的评定结果为不合规 / 部分合规，都不会授予某国或地区正式成员资格。除此以外，在该国或地区实施行动计划的过程中，在行动计划实施完毕之前，全体会议可以根据该国或地区的进度，随时决定授予正式成员资格。

不合作国家

金融行动特别工作组自成立之日起，针对反洗钱控制措施持续不力或拒不配合全球反洗钱 / 反恐融资工作的国家，采用"点名批评" (naming and shaming) 的做法。多年以来，金融行动特别工作组一直致力于识别全球反洗钱斗争中的"不合作国家和地区"(NCCT)。金融行动特别工作组通过其所制定的流程来寻找特定司法管辖区在反洗钱制度上存在的严重缺陷，正是这些缺陷妨碍了该领域的国际合作。

2000 年 2 月 14 日，金融行动特别工作组发布首份《不合作国家和地区》报告，公布了 25 条标准，以帮助识别相关有害及不符合 40 项建议的规则与做法。通过程序能识别使用这类规则和实践的司法管辖区，并鼓励它们在这一领域执行国际标准。

这 25 条独特标准分为以下四大领域：

1. 金融监管中的漏洞

- 缺乏对金融机构的监管或监管力度不足
- 许可或建立金融机构的规则不充分，包括对管理层和受益所有人背景的评估
- 金融组织的客户身份识别要求不充分

- 金融组织保密规定过多
 - 缺乏有效的可疑活动报告制度
2. 因其他监管要求而引起的障碍
 - 企业和法律实体注册方面的商法要求不充分
 - 缺乏对法人和企业实体受益所有人的身份识别
 3. 国际合作方面的阻碍
 - 来自行政管理当局对合作的阻碍
 - 来自司法机关对合作的阻碍
 4. 防范和侦测洗钱活动的资源不充分
 - 公共和私营机构的资源缺乏
 - 缺少金融情报机构或同类机制

"不合作国家和地区"程序的目标是：通过确保所有金融中心根据国际公认标准制定并实施防范、侦测和惩罚洗钱的措施，以降低金融体系在洗钱方面的脆弱性。随后，金融行动特别工作组继续推进不合作国家和地区行动，于 2000 年 6 月发布首份审查报告，指出 15 个不合作国家和地区。受到不合作国家和地区行动点名批评的司法管辖区共有 24 个，最多曾一次性点名 19 个司法管辖区，这些成员采取必要改善措施后，才被金融行动特别工作组从名单中删除。名单清空后，金融行动特别工作组才中止该行动。

"不合作国家和地区名单"已经被一项新的流程所取代，在这项新的流程中，金融行动特别工作组开始识别在反洗钱 / 反恐融资体系中存在缺陷的有司法管辖区。金融行动特别工作组的这一新流程响应了二十国集团公开识别高风险司法管辖区并对存在战略缺陷的司法管辖区发布定时更新的努力。这也是为了回应对"不合作"这一称谓的批评，因为很多不合规的司法管辖区只是缺乏打击金融犯罪所必需的工具和基础设施。

金融行动特别工作组的两份公开文件

金融行动特别工作组在以下两份公开文件中点名了这些司法管辖区，此类文件每年公布三次。

第一份文件即《*需要采取行动的高风险司法管辖区*》（High-Risk Jurisdictions Subject to a Call for Action，此前称为《*公开声明*》），它列明了存在严重战略缺陷的国家和司法管辖区，致使金融行动特别工作组呼吁其成员国和非成员国要对其采取增强尽职调查，且在最严重情况下应对其实施应对措施。在媒体报道中，这份名单往往也称为"金融行动特别工作组黑名单"。

第二份文件即《应加强监控的司法管辖区》（Jurisdictions under Increased Monitoring，此前称为《提高全球反洗钱／反恐融资合规性：持续过程》），它列明了已积极联合金融行动特别工作组的国家和地区，以解决自身反洗钱、反恐融资和反扩散融资制度存在的战略性缺陷。若司法管辖区被列入应加强监控的名单，则表明它已承诺在约定时限内快速解决所识别的战略缺陷，且金融行动特别工作组已将其纳入密切审查范畴。外部将这份名单称为“金融行动特别工作组灰名单”。

金融行动特别工作组鼓励成员根据这些司法管辖区的战略缺陷进行自省。如果某国未能及时进步，或进步程度不足，则金融行动特别工作组可对该国施加更大压力，将其列入“需要采取措施”的名单，迫使其做出有效改进。金融行动特别工作组还会列明不再需要纳入全球反洗钱／反恐融资活动合规情况持续监控范围的司法管辖区。通常，如果某国针对以往识别的战略缺陷，建立法律或监管框架，兑现其对行动计划的承诺，则可视为该国已在改善反洗钱／反恐融资体系方面做出重大进步。然而，该国必须继续和适当的金融行动特别工作组类区域性组织合作，解决互评报告指出的问题。

审查程序

金融行动特别工作组的国际合作审查小组 (ICRG) 负责监督识别和审查存在反洗钱／反恐融资战略缺陷的司法管辖区。这个程序始于 2007 年，并在 2009 年得到强化。为了符合 FATF 新四十项建议以及新修订的互评估程序，该程序于 2015 年进行了更新。金融行动特别工作组基于威胁、漏洞和具体风险这三个维度来审查各个司法管辖区。如果某一个司法管辖区拒绝加入金融行动特别工作组的区域性组织 (FSRB)、不允许及时发布互评结果和／或自身互评结果为“差”，则其就要接受审查。若司法管辖区在技术合规方面有 20 项或以上不合规 (NC) 和部分合规 (PC) 评级，或在 11 项直接成果中有 6 项或以上的有效性评级低，其互评结果则视为“差”。

因自身互评结果而进入国际合作审查小组 (ICRG) 审查程序的司法管辖区，要在一年观察期内与金融行动特别工作组 (FATF) 或金融行动特别工作组的区域性组织 (FSRB) 合作解决存在的缺陷，之后才可能会被公开点名，并由金融行动特别工作组开展正式审查。金融行动特别工作组会优先审查金融业规模较大的国家，如金融业资产超过 50 亿美元的国家。若金融行动特别工作组认为某司法管辖区的改进不足以解决其战略缺陷，则会与该司法管辖区共同制定行动计划，以解决剩余的战略缺陷。对于所有接受审查的国家，金融行动特别工作组要求其做出高级别政治承诺，承诺其会采取行动计划制定法律、完善监管和运行改革措施。

巴塞尔银行监管委员会

引言

巴塞尔银行监管委员会由十国集团 (G-10) 的中央银行行长于 1974 年组建，旨在全球范围内推行完善的银行业监管标准。委员会是银行业审慎监管标准的全球首要制定机构，也是银行业监管事务的合作平台。委员会的宗旨是以提高金融稳定性为目标，加强对全球银行的监管、监督和实践。委员会发布了资本充足率主题的巴塞尔 I、巴塞尔 II 和巴塞尔 III 等著名文件。委员会的秘书处设于瑞士巴塞尔，与国际清算银行一起联合办公，其员工大多为专业监管人员，由成员机构临时派遣。

巴塞尔银行监管委员会成员	
国家 / 地区	机构
阿根廷	阿根廷中央银行
澳大利亚	澳大利亚储备银行 澳大利亚审慎监管局
比利时	比利时国家银行
巴西	巴西中央银行
加拿大	加拿大银行 加拿大金融机构监管办公室
中国	中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会
欧盟	欧洲中央银行 欧洲中央银行单一监督机制
法国	法国银行 法国审慎监督管理局
德国	德意志联邦银行 德国联邦金融监管局 (BaFin)

中国香港特别行政区	香港金融管理局
印度	印度储备银行
印度尼西亚	印度尼西亚银行 印度尼西亚金融服务管理局
意大利	意大利银行
日本	日本银行 日本金融监管厅
韩国	韩国银行 韩国金融监督院
卢森堡	卢森堡金融监管委员会
墨西哥	墨西哥银行 墨西哥银行与证券委员会
荷兰	荷兰银行
俄罗斯	俄罗斯联邦中央银行
沙特阿拉伯	沙特中央银行
新加坡	新加坡金融监管局
南非	南非储备银行
西班牙	西班牙银行
瑞典	瑞典中央银行 瑞典金融监管局
瑞士	瑞士国家银行 瑞士金融市场监督管理局 (FINMA)
土耳其	土耳其共和国中央银行 土耳其银行监理署
英国	英格兰银行 英国审慎监管局

美国	美国联邦储备委员会 纽约联邦储备银行 货币监理署办公室 联邦存款保险公司
----	---

巴塞尔银行监管委员会观察员	
国家 / 地区	机构
智利	智利中央银行 银行业金融机构监管局
马来西亚	马来西亚中央银行
阿联酋	阿联酋中央银行

巴塞尔委员会历史

银行监管机构通常并不负责各自国内的洗钱刑事指控。但它们在确保银行制定相关程序方面发挥着重要作用，例如严格的反洗钱 / 反恐融资政策，以避免银行卷入毒贩和其他犯罪分子的非法活动，并促进金融部门道德与职业标准的全面提升。20 世纪 90 年代早期的国际商业信贷银行 (BCCI) 丑闻、1992 年对意大利国民劳动银行亚特兰大分行前任官员的起诉及其认罪答辩，以及其他国际银行陆续爆发的丑闻，这些事件促使发达国家的银行监管机构决定共同建立针对跨国银行的监管和运营的基本规则。

1988 年，巴塞尔委员会发布了名为《防止犯罪分子利用银行系统洗钱》的原则声明，承认金融部门可能被犯罪分子滥用。这是委员会首次发布反洗钱 / 反恐融资承诺，也是防止洗钱犯罪分子滥用银行业洗钱的一大进步。这份声明针对以下问题制定了原则：

- 客户身份识别
- 法律合规
- 遵守严格的道德标准和当地法律法规
- 在不违反客户保密规定的前提下，在允许的范围内与国内执法机构全力合作

- 员工培训
- 记录保存和审计

这些原则制定后，一些反洗钱法规才相继出台；这些法规规定，必须向执法机关披露客户信息，并防止执法机关因违反客户保密规定而被客户提起民事诉讼。因此，这些原则强调合作应局限在遵守保密规定的范围之内。自 1988 年起，委员会不断发布相关文件来支持这些承诺。

1997 年，巴塞尔委员会发布了《有效银行业监管的核心原则》，为全球监管当局提供了基本的参考依据。该文件指出："银行业监管机构必须确定银行制定了充分的政策、实践措施和各种程序，其中包括严格的'了解您的客户'规则，从而提高金融行业的道德和职业标准，以防止银行有意或无意被犯罪分子所利用。"该文件还敦促各国采纳金融行动特别工作组 40 项建议。该《核心原则》在 15 个非十国集团国家和地区的协助下编写完成，包括巴西、智利、中国香港特别行政区（中国香港）、墨西哥、俄罗斯、新加坡和泰国。

《有效银行业监管的核心原则》会定期更新。2012 年的更新版本将原先的核心原则内容与评估方法整合在一起，形成更全面的文件。本次更新还调整了 29 项核心原则的结构，更清晰地区分了银行监管者所需遵循的原则和银行所需遵循的原则。

修订版本还包括一项核心原则 (BCP 29)，专门针对金融服务滥用问题，并强调需要采取充分的政策和程序，包括客户尽职调查规则。

巴塞尔委员会的"了解您的客户"指导文件，围绕着如何利用尽职调查手段减轻问题客户所带给银行的危害。该文件指出，没有尽职调查，银行可能面临声誉、经营、法律和集中风险，从而蒙受重大的财务损失。完善的"了解您的客户"政策和程序对保护银行的安全与稳定以及银行系统的完整性具有重要作用。

委员会阐述了"了解您的客户"标准对监管机构和银行的重要性、"了解您的客户"标准的关键元素、监管机构的作用以及"了解您的客户"标准在跨境背景下的执行情况。

重点强调的具体内容包括：

- "了解您的客户"制度的四大关键元素：
 - o 客户身份识别
 - o 风险管理
 - o 客户接纳政策
 - o 持续监控
- 银行不仅应识别其客户身份，还应监控其账户活动，以识别不符合该客户或该类账户通常或预期交易的金融活动。"为了确保记录的相关性，银行有必要对既有记录进行定期审

查。发生重要交易、客户文件标准发生实质性改变或账户运作方式发生重大变化时是进行审查的合适时间。"

- 数字编号账户不应被禁止，而应该实行与其他账户完全一样的"了解您的客户"程序。了解您的客户测试可由选定的员工完成，但如果银行要做到足够尽职，则必须安排足够数量的员工调查客户的身份。"这类账户绝不能用来隐瞒客户身份，以逃避银行合规部门或监管机构的监管。"
- 涉及高风险客户的特定身份识别问题，包括：
 - 信托、代名人和受托人账户
 - 公司组织形式，特别是设有代名股东的公司或发行不记名股票的实体
 - 经第三方介绍的业务
 - 由专业中介机构开立的客户账户，如由专业中介机构代表诸如共同基金、养老基金和货币基金等实体管理的联合账户
 - 政治公众人物
 - 非面对面的客户（即未进行当面访谈的客户）
 - 代理银行业务 (Correspondent Banking)
- 银行应制定客户接纳政策和程序，描述客户的背景、母国、业务活动及其他风险指标。它们还应清晰明确地描述哪些是可接纳的客户。
- 私人银行账户必须接受"了解您的客户"政策的监管。
- 在涉及专业中介机构时，银行应尽一切可能识别运作账户的公司身份，并核实账户所有者与中介的真实关系。
- 在处理非无法面谈的客户时，银行应使用标准身份识别程序，且决不允许给坚持匿名的人士开户。
- 培训应面向银行的全体员工，不断向员工强调"了解您的客户"政策和反洗钱要求的重要性。
- 内部审计师或合规专员应定期监督和检查员工执行"了解您的客户"程序的情况。
- 合规专员应持续监控高风险账户，提高对客户常规活动的认知，及时更新客户身份证明文件以及侦测其可疑交易模式。
- 银行监管机构应确保银行员工遵循"了解您的客户"程序，审查客户文件和账户抽样情况，并采取合理的手段来处理未能遵循"了解您的客户"程序的员工。

客户身份识别是客户尽职调查程序有效的关键因素，银行需要利用客户尽职调查来防范声誉、经营、法律和集中风险。客户身份识别也是遵守反洗钱法律要求及识别恐怖主义相关银行账

户的必要措施。2003 年 2 月，委员会发布了《账户开立和客户身份识别指南》，以及根据委员会发布的《银行客户尽职调查白皮书》原则制定的最佳实践通用指南。这份由跨境银行业工作小组起草的文件并未涵盖每种可能出现的情况，而是着重关注了一些有助于银行制定有效客户身份识别制度的机制。

需要严格执行客户尽职调查标准的机构并不局限于银行。巴塞尔委员会建议，非银行金融组织以及律师、会计师等专业金融服务中介也需要类似的指南。

2004 年 10 月，委员会发布了另一个关于"了解您的客户"的重要文件，即《一体化"了解您的客户"风险管理》，这是对 2001 年 10 月发布的《银行客户尽职调查》的补充。这份 2004 年的文件审视了整个银行集团内部有效管理"了解您的客户"风险的关键因素，指出银行需要有一个全球统一的方法，并将实现完善的"了解您的客户"制度所需的要素应用于母行或总部以及所有分支机构和子公司。这些要素包括：风险管理、客户接纳和识别政策以及对高风险账户的持续监控。

近期指导意见

2014 年 1 月，巴塞尔委员会发布了《洗钱和恐怖融资风险健全管理》指南，取代之前有关银行业客户尽职调查和"了解您的客户"风险管理的文件。这些指南旨在支持银行监管机构及银行在更广泛的银行业监管标准框架内贯彻落实金融行动特别工作组的反洗钱 / 反恐融资建议，充分发挥双方组织的专业技能，努力避免重复工作。

针对洗钱和恐怖融资风险管理的指南介绍了银行应如何将风险纳入整体风险管理框架。这些指南指出，对这些风险的审慎管理以及有效的监管至关重要，有助于保护银行业的安全和稳健发展，以及金融系统的诚信。如果这些风险未能得到有效管理，则银行将面临严重的声誉风险、经营风险、合规风险等。

这些指南探讨了银行应当采取的下列管控措施：

- **风险分析与治理：**为管理洗钱风险，首先须识别并分析风险，这是设计并有效落实适当管控措施的基础。应从国家、行业、银行和业务关系等层面对机构的固有风险与剩余风险进行分析。风险评估应记录在案，以便监管机构等政府部门查阅。风险分析还有助于安排与银行其他部门的讨论，帮助他们识别风险，设计适当的管控措施以降低风险。
- 合适的治理措施可以自上而下形成健全的合规文化。董事会肩负关键的监督职责；作为银行的最高管理层，董事会应审批和监督风险政策、风险管理政策及合规政策。要做出明智的决策，董事会还应清晰认识洗钱风险，包括及时了解全面准确的风险评估信息。董事会应与高级管理层共同任命合格的首席反洗钱官，令其负责整个反洗钱职能部门。董事会应赋予这名高管充足的权力，一旦出现问题，即可得到董事会、高级管理层和业务部门的关注。首席反洗钱官代表董事会推动日常反洗钱工作，保障银行安全。因此，董事会应为首席反洗钱官提供充足的资源，方便其履行自己的职责，负责管理银行反洗钱制度的合规情况。

- **三道防线：**委员会阐释了银行反洗钱工作的三道防线，即业务条线、合规和内部控制职能部门以及内部审计。
 1. **业务条线，即第一道防线，**负责制定、落实并维护政策与流程，并将其告知所有人员。它还须建立员工筛选程序，确保实行较高的职业道德和专业标准。它必须根据员工的作用和职能，推出适当的反洗钱政策和程序培训，使其明确自己的责任。为此，员工应在入职后尽快接受巩固培训，并适时接受进一步培训。
 2. **反洗钱合规和内部职能部门，**以及更广义的合规职能部门、人力资源部门和科技部门共同构成第二道防线。在任何情况下，反洗钱专员都负责持续监控以确保反洗钱合规，具体包括抽样测试、复查例外报告等，以便将发现的不合规及其他问题上报高级管理层，并在适当情况下上报董事会。反洗钱专员应在所有反洗钱事务方面担任银行内外有关部门的联络人，且有责任报告可疑交易。为确保成功监管反洗钱制度，首席反洗钱官必须具备充分独立性，不受业务条线干扰，谨防存在利益冲突或受到不公正意见或顾问的影响。首席反洗钱官不应负责数据保护或内部审计工作。
 3. **审计职能部门是第三道防线，**应向董事会审计委员会（或类似监督机构）报告，并独立评估银行的风险管理和控制情况。这项工作通过定期评估来开展，包括银行缓释已识别风险的控制措施是否充分，银行职员落实控制措施是否有效，合规监管和质量控制是否有效，以及培训是否有效。审计职能部门必须拥有知识渊博、审计专业知识充足的员工。审计的频率应根据风险大小而定；银行应定期对整个机构进行审计。审计应设定适当的范围，以便评估制度的有效性，包括适时使用外部审计机构。审计应积极跟进其结论和建议。
- **客户尽职调查和接纳：**银行应制定客户接纳政策，明确可能造成较高洗钱风险的客户（例如政治公众人物），以及银行拒不接纳的客户关系（例如空壳银行，以及受到美国海外资产控制办公室等机关经济制裁的被禁止机构）。银行应对所有客户执行基本尽职调查，并根据风险等级调整尽职调查程度。根据相关法律，一些洗钱风险低的客户可能仅需接受简化尽职调查。

在收集信息时，第三方数据或“了解您的客户”中央数据库尤其有助于收集客户信息，尤其是评估风险指标。委员会指出银行在利用中央数据库实施尽职调查时应当考虑的几个因素，包括：

- 中央数据库指明了最后更新日期以及与信息来源最后一次确认的日期。
- 中央数据库指明了信息来源（如客户自身、公共登记处）。

银行的客户尽职调查政策应旨在确定和核实客户和受益所有人，并建立风险档案。为此，银行应识别客户及受益所有人，并核实他们的身份。核实客户身份主要分为四个步骤：

- (1) 识别客户（个人或法人）及任何受益所有人或授权签字人；
- (2) 评估客户风险档案信息；
- (3) 根据适用法律规定，利用可靠的文件和 / 或非文件来源来核实客户及任何受益

所有人或授权签字人的身份；(4) 进一步实施基于风险的核实工作，如核实财富来源和资金来源。

对于个人，应当收集的信息至少应包括法定姓名、住址、独特身份证号或其他识别号，以及出生日期和地点。根据风险状况，其他可能需要收集的信息还包括其他曾用名、居住状况和单位地址。要准确评估客户的风险，就需要收集某些信息，如职业、收入、账户预期用途以及所需产品。银行可根据文件和非文件的方式来核实客户提供的信息。文件证明方式包括使用政府签发的尚未过期且带照片的身份证件，或确认公用事业账单或银行对账单上的住址。非文件证明方式包括使用公共登记处、私营数据库及其他可靠的独立信息来源。最后，当客户被认为存在较高风险时，还应采取进一步核实措施，例如核实其收入来源、就业状况或个人喜好。

在核实客户身份前，银行不应与该客户建立业务关系，也不应开展交易，除非这一操作顺序会扰乱正常的业务开展；在此情况下，银行应一边执行身份核实和客户尽职调查，一边采取适当的管控措施。银行应采取可靠的手段来核实身份。确定受益所有权时，银行可要求客户填写书面声明，但不可仅仅依靠此声明作为唯一证明。

如无法执行客户尽职调查，或无法核实客户身份，银行不应开立账户，若此等账户已开立，则银行应予以销户，并考虑向相关部门报告此等可疑活动。这也适用于匿名账户；匿名账户本不应开立。如果银行允许开立数字账户，则这种账户不应用作匿名账户；银行应安排充足的工作人员完全掌控此类账户的信息，确保对其执行适当程度的客户尽职调查和交易监控。

- **交易监控系统和持续监控：**由于交易监控系统是降低银行内洗钱风险的关键因素，因此委员会认为，洗钱风险的管理不仅要求制定适当的政策和流程；还要求银行必须建立有效的、适当的监控系统。对大多数银行而言，为做到这一点，需建立自动交易监控系统。如果银行认为自己不需要建立自动交易监控系统，应该书面说明理由。监控系统应覆盖银行客户的所有账户和交易，生成客户活动趋势分析，识别异常业务关系和交易，尤其是客户交易资料发生变动的情况。交易监控系统应允许银行按照客户群体不同、按照客户规模不同，例如较大规模的法律实体或者按照主管业务部门不同进行信息的集中化分类。尽管指南指出银行必须建设监控系统，但这并不意味着仅采用一种 IT 工具即可完成所有的交易监控工作。相反，多种工具应互相配合，使银行了解企业层面的全行洗钱风险。

一种降低洗钱风险的重要方法是，根据风险评估和客户资料提供的信息，利用交易监控系统对客户的活动开展持续监控。通过这种方法，银行可履行识别和报告可疑活动的职责。银行应根据其面临的风险，调整监控系统，例如，如果银行发现其司法辖区内存在特定洗钱类型，应调整其监控系统。

- **信息管理：**由于反洗钱法规的一大重要目标是创建记录，使执法部门能够据此追溯金融交易的操作人，因此，银行应保留其记录。银行应记录在核实客户和受益所有人身份时

获得的资料，可以是文件复印件或非文件来源的信息，并将所有客户尽职调查信息录入其 IT 系统。客户尽职调查信息应及时更新，准确无误，这要求银行定期评估信息，评估频率依据风险大小而定。

银行还应记录其在异常活动调查过程中所做的决定，无论银行最终是否创建可疑活动报告。整个过程中产生的任何决定均应记录在案。银行应根据法律规定，保留所有记录，直至账户关闭五年后，方可自行决定是否继续保留相关记录。如果某账户正在接受调查，即使该账户的记录保留期限已满，银行仍不可销毁客户尽职调查记录。

- **报告可疑交易和资产冻结：**银行通过持续监控账户和交易，可识别异常活动并将异常活动交由内部职能部门处理、报告可疑活动报告、删除误报等。银行应在其政策和流程中明确规定以上程序，相关职员应熟悉掌握。

银行报告某客户的可疑活动后，应对该客户采取适当措施，包括提高该客户的风险评级，和 / 或决定是否继续维持业务关系（不仅是针对某个账户的限制决定，还应包括与该客户所有业务关系是否继续维持的决定）。某些情况下，银行可关闭客户的某个账户，但并不终止与该客户的其他业务关系，例如该客户既有活期存款账户，也借贷了大额款项。银行应筛查新客户是否为某项制裁的对象，并应持续关注受制裁对象名单，了解客户是否成为受制裁对象，以便确定是否应该冻结某个客户关系。银行应有方法适当冻结任何被认定为受到制裁的资产。

这些指南自 2014 年发布以来，也几度更新。2020 年，指南里添加了一些新的内容，例如，详细阐述了金融机构与反洗钱 / 反恐融资监督部门之间有效合作的具体原则与实践案例。在很多司法管辖区，审慎监督工作和反洗钱 / 反恐融资监督工作由不同部门负责。以英国为例，审慎监督工作由审慎监管局负责，而反洗钱 / 反恐融资工作由金融行为监管局负责。这种情况可能会导致两者在持续监督和执法过程中开展有效的合作。2020 年更新的指南分享了国内外合作促进机制，直接解决了这个问题。

欧洲联盟反洗钱指令

欧洲议会定期发布欧盟反洗钱指令，由成员国纳入国内法律法规予以贯彻落实。这些指令旨在防范洗钱和恐怖融资活动，并在欧盟境内建立统一的监管环境，同时也允许成员国根据国内法律进行一些灵活调整。欧盟会针对新型的洗钱和恐怖融资类型发布指令，以协助减少成员国在反洗钱合规方面的差距。

第 1 号指令

1991 年 6 月，欧洲共同体理事会通过了《欧洲议会和理事会关于防止利用金融系统进行洗钱》（第 91/308/EEC 号指令），这也是欧盟的第 1 号反洗钱指令。

与理事会通过的所有其他指令一样，该指令要求成员国的反洗钱工作必须取得实际且具体的成果。为了达到这个目标，在必要的情况下，成员国应修改本国法律。第 1 号指令要求成员国通过立法来防止其国内金融系统被用于洗钱活动。

欧盟作为“国家共同体”的独特性使其与其他国际组织存在本质区别。欧盟可制定具有法律效力的措施，甚至无须获得各成员国议会的批准。此外，欧盟指令的法律效力优于各成员国的国内法律。在这一点上，欧盟指令比由巴塞尔委员会和金融行动特别工作组等组织发布的自愿性标准更具分量。当然，欧盟指令仅适用于欧盟成员国，不适用于其他国家。

第 1 号指令针对的上游犯罪活动仅为 1988 年《维也纳公约》定义的毒品走私相关洗钱活动。不过，该指令鼓励成员国将上游犯罪扩展到其他形式的犯罪。

第 2 号指令

2001 年 12 月，欧盟通过第 2 号反洗钱指令（第 2001/97/EEC 号指令），该指令对第 1 号指令进行了修订，要求各成员国在辖内实施更为严格的反洗钱控制措施。

成员国同意在 2003 年 6 月 15 日前将此指令作为国家律法实施；然而，只有丹麦、德国、荷兰和芬兰按时实施了第 2 号指令，爱尔兰和西班牙于截止日期后不久实施。此后，其他成员国才纷纷开始行动。

第 2 号指令的主要特征为：

- 该指令将第 1 号指令的范围进行延伸，而不再局限于涉毒犯罪。"刑事犯罪活动"的定义得以扩大，除毒品走私外，还涉及包括违背欧洲共同体金融利益的腐败和诈骗犯罪在内的一切重罪。
- 该指令明确将货币兑换所和汇款机构纳入反洗钱监管范围。
- 该指令指出，对犯罪行为的"明知"可从客观实际情况进行推定。
- 该指令对洗钱进行了更为准确的定义，包括：
 - 明知财产为犯罪所得或参与犯罪活动所得，为隐瞒或掩饰该财产的非法来源，或为协助任何参与实施犯罪的人员逃避其行为的法律后果而转换或转让财产
 - 明知财产为犯罪所得或参与犯罪活动所得而隐瞒或掩饰该财产的性质、来源、所在地、处置、转移、相关权利或所有权
 - 明知财产为犯罪所得或参与犯罪活动所得而仍获取、持有或使用该财产
 - 参与实施、共同实施、企图实施以及协助、教唆、帮助或指导实施上述任何犯罪行为
- 该指令拓宽了接受其约束的行业与职业范围。根据要求，包括参与客户资金转移的律师在内的特定人员必须向当局报告任何可能牵涉洗钱的事实。 这些特定人员包括：审计师、外部会计师、税务顾问、房地产经纪商、公证员以及法律专业人员。

由于第 2 号指令适用于全球许多重要的金融中心，它无疑是反洗钱领域的一大飞跃。它的影响远远超越了联合国甚至金融行动特别工作组等组织所发布的类似标准。

第 3 号指令

2005 年，在金融行动特别工作组 40 项建议修订版的基础上，欧盟通过了《关于防止利用金融系统进行洗钱和恐怖融资活动》的第 3 号指令（第 2005/60/EC 号指令）。

欧盟要求成员国必须在 2007 年 12 月 15 日前实施第 3 号指令。虽然部分成员国并未按时完成任务，但该指令最终得到所有成员国的落实。

根据金融行动特别工作组反洗钱建议的要求，欧盟第 3 号指令通过以下措施扩展了第 1 号和第 2 号指令的范围：

- 将"洗钱"和"恐怖融资活动"定义为两种不同的犯罪活动。指令中的措施有所增加，除操纵犯罪所得外，还包括为恐怖活动筹集资金和财产。
- 将客户身份识别以及可疑活动报告义务扩展至信托和公司服务提供商、人寿保险中介以及商品现金交易额超过 15,000 欧元的经销商

- 详细规定了用于客户尽职调查的风险为本方法。客户尽职调查（无论简化或是增强）的范围应依据其反洗钱 / 反恐融资活动的风险而定。
- 对报告可疑洗钱活动或恐怖融资活动的员工进行保护。这项规定要求成员国"尽其所能保护员工免遭威胁"。
- 规定成员国必须保留有关可疑活动报告的使用及其结果的全面统计数据，如：创建的可疑活动报告数量、对这些报告的跟进情况、每年调查的案件数量以及起诉和判决的人员数量
- 要求所有金融机构识别并核实 (ID&V) 所有由法律实体或个人持有之账户的"受益所有人"。"受益所有人"指对某法律实体或法人拥有 25% 以上的直接或间接控制权的自然人。

第 3 号指令适用于：

- 信贷机构
- 金融机构
- 审计师、外部会计师和税务顾问
- 法律专业人员
- 信托与公司服务提供商
- 房地产经纪商
 - o 现金交易额超过 15,000 欧元的高价值商品经销商
- 赌场

第 3 号指令的适用范围与第 2 号指令不同，具体表现为：

- 明确包括了信托和公司服务提供商。
- 涵盖了所有现金交易额超过 15,000 欧元的商品经销商。
- 将某些保险中介纳入金融机构的定义之中。

第 3 号指令的三个争议焦点为：

1. 政治公众人物的定义：根据第 3 号指令的定义，政治公众人物指"被赋予或曾被赋予重要公共职能的自然人及其直系亲属或已知的关系密切人员"。只有当某人与政治公众人物的关系为公众所知或机构怀疑存在这一关系时，方可将此人认定为关系密切人员。最后，委员会规定，在卸任要职一年之后，相关人员不再被认定为政治公众人物。
2. 该指令将律师纳入需要报告可疑活动的专业人员范畴。
3. 综合事务委员会 (comitology committee) 的确切职能：欧盟委员会新造了 "comitology" 这一术语，意指负责监督欧盟委员会拟议法案落实情况的欧盟体系。

第 4 号指令

欧洲议会和欧洲理事会于 2015 年 5 月 20 日通过《关于防止利用金融系统进行洗钱和恐怖融资活动》第 (EU) 2015/849 号指令，并于当年 6 月 26 日生效。成员国须在生效之日起两年内，根据该指令修改本国立法。这份指令废除了之前通过的第 1、2、3 号指令。

第 4 号指令与此前通过之指令的差别包括：

- 将从事商品交易且支付或收取现金超过 10,000 欧元（此前为 15,000 欧元）或以上的自然人和法人纳入监管。
- 义务主体的范围从单纯的赌场扩大至所有"博彩服务供应商"。
- 转账金额如果超过 1,000 欧元，应进行客户尽职调查。指令还提出了一些新定义，包括：
 - o 代理关系
 - o 政治公众人物的家属及关系密切人员
 - o 高级管理层及其他
- 根据第四指令，直接或间接与纳税相关的犯罪均属于广义上的"刑事犯罪活动"，与修订版金融行动特别工作组建议一致。
- 新指令还解释了"偶然性或有限金融活动"。
- 欧洲委员会必须每两年提交一份报告，汇报对影响欧盟市场的洗钱和恐怖融资活动的风险评估结果。
- 欧盟执行委员会还负责识别在反洗钱和反恐融资方面具有战略缺陷的第三国司法管辖区（即高风险第三国）。

- 第四指令重点关注政治公众人物。在此方面，应对欧盟内部及第三国的每个政治公众人物实行增强尽职调查 (EDD)。将这类人士的风险潜伏期延长至 12 个月，且对他们实行的管控措施也必须同样适用于他们的家属和已知关系密切人员。
- 针对集团（及其分支机构和子公司）对第三方实施客户尽职调查方面，这份指令制定了充分合规的标准。
- 指令还增加了有关受益所有人信息的新规定，尤其适用于信托及类似法律安排。在不违反数据保护法规的情况下，该信息必须由各成员国的集中注册处保管，且相关部门、金融情报机构、义务主体及任何有合法利益的人士必须有访问权。
- 考察反洗钱和反恐融资系统有效性的统计数据采集范围扩大，新增的信息种类包括产业的规模和重要性、金融情报机构接到的跨境信息请求数量等。
- 反洗钱义务机构必须落实其集团层面的政策和程序，并根据风险程度采取适当措施。此举可防止在相关领域被判刑的犯罪分子及其关系密切人员在集团内担任管理职务及间接控制某些义务主体。
- 关于违反规定的罚款，行政制裁和惩治措施轻则"点名批评"，重则取消授权。对自然人的罚款不少于 500 万欧元，或不少于公司年营业额的 10%。
- 第 4 号指令有一节专门规定各成员国金融情报机构、欧洲监管局和欧盟委员会的合作规范。
- 由于第 4 号指令并非监管条例，因此各成员国对指令条款的适用范围享有一定的自主裁量权。
- 从国家层面看，该指令要求各成员国执行反洗钱 / 反恐融资风险评估，并指定主管部门。此外，各成员国必须确保责任主体采取适当措施，识别并评估各自面临的风险。该指令提供了潜在的较高和较低风险的非详尽清单，为各国的风险评估提供指导，这些清单的依据包括：
 - 客户风险因素，例如公共管理机构与现金密集型企业
 - 产品和服务、交易和销售渠道的风险因素，例如保费较低的保单与私人银行业务
 - 地理风险因素，例如成员国与受制裁国家。

第 5 号指令

第 (EU) 2018/843 号《关于防止利用金融系统进行洗钱和恐怖融资活动》的指令于 2018 年 7 月 9 日正式生效。第 5 号指令进一步强化了欧盟反洗钱和反恐融资制度。它关注七大领域：

- **受益所有人：**第 5 号指令规定应能公开访问各国受益所有权（信托除外）登记库。受监管实体应提供"充分、准确、及时"的受益所有人信息。
 - **监管部门之间的合作与信息共享：**第 5 号指令强化了欧盟成员国金融监管部门之间的合作与信息共享。
 - **高风险第三国：**基于下列各项，加大对高风险第三国的监控：
 - 列入金融行动特别工作组名单和欧盟名单的国家
 - 对更多国家实施自主评估，确定每个国家面临的风险状况和威胁程度，并评估法律框架及其在八个领域的有效应用：
 1. 洗钱和恐怖融资的刑事定罪
 2. 客户尽职调查 (CDD) 要求，记录保存，并报告可疑交易
 3. 特定非金融行业须承担相同的客户尽职调查、记录保存和报告义务。
 4. 制裁应当有效、适当且具有劝戒效果。
 5. 各国必须确保落实有效监督。
 6. 国际合作
 7. 必须提供有关法人实体的受益所有人和法律安排的信息。
 8. 实施有针对性的金融制裁 (UN)，打击恐怖主义。
- 第 5 号指令新增要求，在与高风险国家交易时应当实施简化增强尽职调查，包括：
- 收集有关客户、受益所有人和业务关系性质的补充信息，包括资金来源和财富来源
 - 获得高级管理层对业务关系的批准
 - 加强对这些实体的监控，包括获取预期交易或已执行交易的原因等相关信息
- **预付卡：**第 5 号指令降低了预付卡匿名使用的门槛，实体店购物从 250 欧元降至 150 欧元，而线上购物则降至 50 欧元。
 - **加强对政治公众人物的身份识别：**第 5 号指令公布了从各成员国和经认证的国际组织收集的重要政治公众人物名单，借此引入更高效的方法，力求识别政治公众人物的身份。
 - **扩大须承担反洗钱/反恐融资义务的部门和人员的范围：**第 5 号指令将先前指令的适用范围扩大到以下部门和人员：
 - 房地产经纪商
 - 审计师、外部会计师和税务顾问

- o 艺术品交易商
- o 托管钱包服务提供商
- **虚拟货币（如加密货币）与法定货币之间的兑换商**需要采取反洗钱/反恐融资控制措施，并需要获得许可或进行注册，同时要接受有关部门的监管和监控。虚拟货币与虚拟货币之间的兑换不属于此类监管范围。

第 6 号指令

2024 年，欧盟的两个联合立法机构——欧洲议会(European Parliament)和理事会(Council)——就第 6 号反洗钱指令(Sixth Anti-Money Laundering Directive，简称 6AMLD)的某些部分达成了临时协议。第 6 号指令最初是由欧盟委员会于 2021 年作为一揽子立法提案提出的，旨在加强欧盟的反金融犯罪工作。

第 6 号指令取代了欧盟之前的反洗钱立法框架，该框架由第 4 号指令(2015/849)和后续更新组成。第 6 号指令的框架通过以下方式加强了监管功能：

- 建立一个中央机构，即欧盟反洗钱局（EU AML Authority，简称 AMLA），负责监督所有反洗钱和反恐融资监管工作。
- 新的反洗钱法规只需欧盟国家议会批准即可生效。这意味着不再需要成员国的批准。

第 6 号指令还引入了更广泛的监管范围和更严格的规则，涉及一系列重要的反洗钱主题，如列出有义务的实体、客户尽职调查工作、识别受益所有人和建立现金交易限额。

新指令的主要特点包括：

欧盟风险评估：欧盟委员会进行风险评估的频率增加到四年一次。评估将基于中央反洗钱局以意见书形式提出的意见。

受益所有人、银行账户、保险箱和不动产登记册：第 6 号指令规定了新的权力和资源，以确保对受益所有权信息进行核实并监督其合规情况。它还要求成员国将这些信息在登记册中保留五年。

在向受益所有权登记册提交数据时，成员国必须标明任何与受到定向金融制裁的个人或实体有关联的实体。第 6 号指令允许监管机构、公共机构和有义务的实体，以及具有合法利益的公众成员（包括新闻界和民间团体）访问受益所有权登记册。

该指令还要求成员国维护一个最新的现有银行账户和保险箱登记电子数据库。欧盟当局必须能够访问这些数据库。各成员国还必须就银行和不动产登记册中包含哪些信息提供各自的标准。

该指令还规定了金融情报机构(FIU)和其他当局访问现有不动产登记册的最低要求。此外，当局必须能够获取有关价格、财产类型、历史记录以及抵押、司法限制和财产权等权力限制项目的信息。

金融情报机构：第 6 号指令引入了有关金融情报机构的新规定。包括：

- 金融情报机构的运作独立性
- 可用资源 and 安全性
- 获取最少类别的信息，包括税收、因定向金融制裁而冻结的资金和其他资产、资金和加密资产的转移、国家机动车辆、飞机和水上船只登记、海关数据以及国家武器和军火登记信息
- 明确金融情报机构的金融分析职能
- 澄清金融情报机构在收到可疑活动报告(SAR)后暂停银行账户或金融交易的权力。
- 向海关当局反馈实际进出欧盟边境的现金数额

成员国的反洗钱监管：第 6 号指令对欧盟成员国反洗钱法规的监管进行了说明并提出了新的要求。其中包括要求成员国当局与义务实体共享信息，以及由新的欧盟反洗钱机构提供有关风险为本的新监管指南。

新指令还要求建立反洗钱“监管学院”。通过这种方式，成员国级别的监管机构可以协调其活动，并在处理在多个成员国司法管辖区开展业务的银行或其他金融实体时提供跨境支持。

监管合作：第 6 号指令包括赋予中央反洗钱局的额外权力。这些权力包括要求银行和其他金融实体以及欧盟成员国的监管当局配合中央反洗钱局的查询和调查。

这些规定还要求金融监管机构和金融情报机构充分合作，每年向中央反洗钱局报告调查结果。还可能增加一些规定，要求审计人员也必须全力配合中央反洗钱局的调查。

刑事执法：刑法指令(2018/1673)为第 6 号指令提供补充条款。该指令使欧盟各国对洗钱的刑事定罪更加一致，引入了欧盟各成员国一致反洗钱执法的综合措施，旨在封堵法律漏洞，加强跨境合作。该指令包含一份规定了 22 种洗钱罪行的清单，涉及网络犯罪和环境犯罪等新兴威胁。

此外，条例还将刑事责任扩大到组织，对实体和个人都实施处罚。条例还引入了严格的制裁措施，包括增加刑期，以强调欧盟有效打击洗钱的承诺。

与金融行动特别工作组类似的区域性组织

金融行动特别工作组类区域性组织以及金融行动特别工作组和准成员

金融行动特别工作组类区域性组织共有九个，其形式和功能与金融行动特别工作组相似。它们也被视为金融行动特别工作组的准成员。金融行动特别工作组制定标准的依据不仅来源于其成员国，也来源于这些金融行动特别工作组类区域性组织；然而，金融行动特别工作组始终是唯一的标准制定机构。

以下高标准原则既适用于金融行动特别工作组也适用于金融行动特别工作组类区域性组织，包括：

- **职责：**金融行动特别工作组和金融行动特别工作组类区域性组织帮助司法管辖区落实金融行动特别工作组的标准。金融行动特别工作组类区域性组织发挥着不可或缺的作用，负责识别和满足个别成员国可能需要的反洗钱/反恐融资技术协助。金融行动特别工作组类区域性组织为其成员协调技术协助，还提供相互评估和后续进程。
- **自主权：**金融行动特别工作组与类区域性组织均为独立机构，它们肩负共同的目标，即打击洗钱、恐怖融资和扩散融资活动，构建有效的反洗钱 / 反恐融资系统，
- **肩负共同的目标并合作开展工作：**尽管金融行动特别工作组与类区域性组织均享有自主权，但它们肩负共同的目标，即打击洗钱、恐怖融资和扩散融资活动，构建有效的反洗钱 / 反恐融资系统，以及识别并应对金融体系面临的威胁。
- **互惠：**金融行动特别工作组与类区域性组织的工作基础是（互相、共同或普遍）认同各组织的工作，这意味着二者采取相似的机制，因而可有效参与彼此的活动。
- **共同利益：**由于金融行动特别工作组与类区域性组织共同构成一个更大的整体，而一个组织的成败会影响到所有组织，因此，保护金融行动特别工作组品牌符合其与类区域性组织的共同利益。

不少金融行动特别工作组的成员国也加入了以下九个金融行动特别工作组类区域性组织：

- 亚太反洗钱工作组 (APG)。
- 加勒比地区金融行动特别工作组 (CFATF)。
- 评估反洗钱措施和恐怖融资活动专家委员会 (MONEYVAL)（前身为 PC-R-EV）
- 欧亚反洗钱与反恐融资活动工作组 (EAG)。
- 东南非反洗钱工作组 (ESAAMLG)。
- 拉丁美洲金融行动特别工作组 (GAFILAT)（旧称南美反洗钱金融行动特别工作组，即 GAFISUD）。
- 西非政府间反洗钱行动工作组 (GIABA)
- 中东与北非金融行动特别工作组 (MENAFATF)。
- 中非反洗钱特别工作组 (GABAC)

亚太反洗钱工作组 (APG)

亚太反洗钱工作组 (APG) 是一个区域性反洗钱自治组织，于 1997 年 2 月在曼谷召开的第四届亚太反洗钱研讨会上成立，此次会议通过了该工作组的 *职权范围*。

2012 年 7 月，亚太反洗钱工作组对 *职权范围* 进行重大修改，承认修订后的金融行动特别工作组 40 项建议为打击洗钱、恐怖融资和扩散融资活动的国际新标准。亚太反洗钱工作组成员国在职权范围里承诺，将根据自身特定文化价值观和宪法框架来贯彻执行这些建议。它还规定，为确保全球统一的工作方法，亚太反洗钱工作组成员国必须与金融行动特别工作组紧密协作。

亚太反洗钱工作组也采用与金融行动特别工作组类似的机制来监控并推进自身工作进程。两者彼此享有出席对方会议并共享文件的权利。但与其他自主管理的反洗钱组织一样，亚太反洗钱工作组独立决定其政策和做法。颁布反洗钱 / 反恐融资活动法律并非加入亚太反洗钱工作组的先决条件。

亚太反洗钱工作组：

- 聚焦在亚太地区合作开展反洗钱/反恐融资活动
- 提供论坛，以便探讨区域性问题和分享经验，并鼓励各成员司法管辖区在行动中开展合作
- 促进各成员司法管辖区制定并执行国际社会公认的反洗钱/反恐融资措施

- 在实施国际反洗钱/反恐融资措施时考虑区域和司法管辖区因素
- 鼓励各司法管辖区执行反洗钱/反恐融资倡议，包括更有效的法律互助
- 根据要求，尽可能协调并向所在地区的成员国和观察员国（司法管辖区）提供实际支持

亚太反洗钱工作组本质上是自愿的合作型组织。亚太反洗钱工作组的工作内容与工作流程是根据成员间的共同协商确定的。亚太反洗钱工作组根据成员之间的协议建立并实行自主管理；它不是国际条约的产物，也不是隶属于任何国际组织。

亚太反洗钱工作组持续发展壮大。亚太反洗钱工作组成员包括：阿富汗、澳大利亚、孟加拉国、不丹、文莱、达鲁萨兰国、柬埔寨、加拿大、中国、库克群岛、斐济、香港特别行政区（中国）、印度、印度尼西亚、韩国、日本、老挝、澳门特别行政区（中国）、马来西亚、马尔代夫、马绍尔群岛、蒙古、缅甸、瑙鲁、尼泊尔、新西兰、纽埃岛、巴基斯坦、帕劳、巴布亚新几内亚、菲律宾、萨摩亚、新加坡、所罗门群岛、斯里兰卡、中华台北、泰国、东帝汶、汤加、美国、瓦努阿图和越南。

亚太反洗钱工作组的秘书处设于澳大利亚悉尼。

加勒比地区金融行动特别工作组 (CFATF)

由于毗邻世界上最大的可卡因生产地和出口地南美洲安第斯山脉地区，以及世界上最大毒品市场之一的美国，加勒比海盆地长久以来一直被包括毒贩在内的众多国际犯罪分子视为便捷的银行中心。

加勒比地区金融行动特别工作组共有 27 个成员国，分别位于加勒比海盆地、中美和南美地区，各成员国同意实施共同的对策来解决洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器扩散融资等问题。加勒比地区金融行动特别工作组是 1990 年 5 月阿鲁巴会议和 1992 年 11 月牙买加会议的共同产物。

加勒比地区金融行动特别工作组的主要目标是确保各成员国有效地落实并遵守其建议，以防范和控制洗钱活动，打击恐怖融资活动。加勒比地区金融行动特别工作组的秘书处的设立宗旨是监控和推动各成员国充分落实《金斯敦部长宣言》（详见下文）。

1990 年 5 月，西半球国家（尤其是加勒比和中美国家）的代表在阿鲁巴岛召开会议，制定打击洗钱的共同方法。此次会议最终制定了 19 条建议。这些建议具有明显的地域特点，是对金融行动特别工作组 40 项建议的补充。

牙买加部长级会议于 1992 年 11 月在金斯敦召开。各国部长联合发布《金斯敦部长宣言》，同意并确认其政府执行金融行动特别工作组建议、阿鲁巴建议、美洲国家组织 (OAS) 规范条例以及 1988 年联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》。各国部长还授权建立秘书处，令其负责协调加勒比地区金融行动特别工作组各成员国落实这些建议。

该宣言建议制定以下法律条款：

- 基于美洲国家组织发布的法律范本对洗钱进行定义
- 考虑查封和没收毒品所得以及相关资产，从而确保识别、追踪和评估应查封财产，并认可资产冻结命令
- 允许对行政机关的查封令提出司法质疑
- 允许在定罪后没收财产。
- 允许法院认定"毒贩在特定时间内获得的所有财产均为此类刑事犯罪活动所得"

加勒比国家同意签署洗钱调查互助协议。各国还一致同意，洗钱应是可依照简化程序进行引渡的犯罪，并且被没收资产应由合作国家共享。

加勒比地区金融行动特别工作组成员包括安圭拉岛、安提瓜岛和巴布达、阿鲁巴、巴哈马、巴巴多斯、伯利兹、百慕大群岛、开曼群岛、库拉索岛、多米尼加、萨尔瓦多、格林纳达、圭亚那、海地、牙买加、蒙特塞拉特、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣马丁、圣文森特和格林纳丁斯、苏里南、特立尼达和多巴哥、特克斯和凯科斯群岛、委内瑞拉、以及维尔京群岛。

加勒比地区金融行动特别工作组负责监控成员国对反洗钱建议的执行情况。加勒比地区金融行动特别工作组秘书处由特立尼达和多巴哥政府在西班牙港主持。

评估反洗钱措施专家委员会 (MONEYVAL)

1997 年 9 月，评估反洗钱措施专家委员会由欧洲理事会部长委员会成立，负责引导欧洲理事会成员国中未加入金融行动特别工作组的国家开展反洗钱措施自评和互评。2006 年，评估反洗钱措施专家委员会成为金融行动特别工作组准成员。

2010 年 10 月 13 日，部长委员会通过"关于评估反洗钱措施专家委员会 (MONEYVAL) 法规"的第 CM/Res (2010)12 号决议。这部法规提升了评估反洗钱措施专家委员会的级别，自 2011 年 1 月 1 日起，该组织正式升级为欧洲理事会的独立监控机构，直接向部长委员会报告。2013 年通过的第 CM/ Res (2013)13 号决议进一步修订了《评估反洗钱措施专家委员会法规》。

评估反洗钱措施专家委员会成员包括：阿尔巴尼亚、安道尔、亚美尼亚、阿塞拜疆、波斯尼亚和黑塞哥维那、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克共和国、爱沙尼亚、直布罗陀*、格鲁吉亚、根西岛*、匈牙利、梵蒂冈（2011 年 4 月加入）*、马恩岛*、以色列（2006 年 1 月加入）*、泽西岛*、拉脱维亚、列支敦士登、立陶宛、马耳他、摩尔多瓦、摩纳哥、黑山共和国、波兰、罗马尼亚、俄罗斯联邦（2003 年也加入金融行动特别工作组）、圣马力诺、塞尔维亚、斯洛伐克共和国、斯洛文尼亚、北马其顿和乌克兰。

*欧洲理事会非成员国。

评估反洗钱措施专家委员会与欧洲理事会联署办公，位于法国斯特拉斯堡。

拉丁美洲金融行动特别工作组 (GAFILAT)

拉丁美洲金融行动特别工作组旧称南美反洗钱金融行动特别工作组 (GAFISUD)，于 2000 年 12 月成立于哥伦比亚喀他赫纳港，9 个成员国的政府代表签署了谅解备忘录，这些国家分别为：阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、巴拉圭、秘鲁和乌拉圭。自那时起，又有其他几个国家作为正式成员加入了该特别工作组，包括墨西哥（2006 年）、哥斯达黎加和巴拿马（2010 年）、古巴（2012 年）、危地马拉、洪都拉斯和尼加拉瓜（2013 年）以及多米尼加共和国（2016 年）。

拉丁美洲金融行动特别工作组依照金融行动特别工作组的形式组建，将其 40 项建议视为国际反洗钱 / 反恐融资标准。拉丁美洲金融行动特别工作组还制定了增强建议，完善打击此类犯罪的国家政策。

拉丁美洲金融行动特别工作组支持成员国将 40 项建议作为国家法律来落实，还支持它们针对洗钱和恐怖融资活动建立区域防范系统。该组织的两大主要工具为培训措施和互评。

拉丁美洲金融行动特别工作组成员国包括：阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、厄瓜多尔、危地马拉、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马、巴拉圭、秘鲁和乌拉圭。

拉丁美洲金融行动特别工作组在阿根廷享有法律能力和外交地位，秘书处设在布宜诺斯艾利斯。

西非政府间反洗钱行动工作组 (GIABA)

西非政府间反洗钱行动工作组由西非国家经济共同体的国家政府首脑决定于 1999 年 12 月 10 日成立。2006 年 1 月，西非政府间反洗钱行动工作组修改其委托权限，以便全面纳入并适当反映其反恐融资工作。

西非政府间反洗钱行动工作组的宗旨为：

- 保护签署国的国家经济和金融及银行系统不受犯罪所得及恐怖融资活动侵害
- 改善打击犯罪所得的措施，并加强此项工作
- 巩固各成员国之间的合作

西非政府间反洗钱行动工作组成员包括：贝宁共和国、布基纳法索、佛得角共和国、科特迪瓦共和国、冈比亚共和国、加纳共和国、几内亚比绍、几内亚共和国、利比里亚共和国、马里共和国、尼日尔共和国、尼日利亚联邦共和国、圣托美和普林西比、塞内加尔共和国、塞拉利昂共和国，以及多哥共和国。

西非政府间反洗钱行动工作组秘书处位于西非国家塞内加尔。

中东与北非金融行动特别工作组 (MENAFATF)

2004 年 11 月，在巴林首都麦纳麦召开的首届部长级会议上，14 个国家的政府决定在中东和北非建立一个与金融行动特别工作组类似的区域性组织。中东与北美金融行动特别工作组本质上是自愿参与的组织，由各成员国协议建立。它不是国际条约的产物。它独立于其他任何国际组织，并以成员国协商一致的方式确定自身的工作任务、规则和程序。该组织通过与其他国际组织（特别是金融行动特别工作组）开展合作来实现其目标。

中东与北美金融行动特别工作组的成员国同意并致力于实现以下目标：

- 采纳并实施金融行动特别工作组打击洗钱、恐怖融资和扩散融资活动的 40 项建议、被视为该领域国际标准的相关联合国公约和联合国安全理事会决议，以及阿拉伯国家为加强该地区的反洗钱、反恐融资和反扩散融资工作而制定的标准。
- 实施有关打击洗钱和恐怖融资活动的联合国条约、协议以及联合国安理会决议。
- 合作提高中东与北非区域内部标准和措施的合规性，并与其他国际组织合作提升世界范围内的合规性。
- 合作识别区域性洗钱和恐怖融资问题，共享应对这些问题的经验并制定区域性解决方案。
- 在整个地区建立有效的安排与制度体系，以打击洗钱和恐怖融资活动，这些安排与制度不能和各成员国的特定文化价值观、宪法框架和法律体系相抵触。

中东与北美金融行动特别工作组成员包括：阿尔及利亚民主人民共和国、巴林王国、吉布提共和国、阿拉伯埃及共和国、毛里塔尼亚伊斯兰共和国、约旦哈希姆王国、科威特国、黎巴嫩共和国、利比亚国、摩洛哥王国、阿曼苏丹国、巴勒斯坦国、卡塔尔国、伊拉克共和国、沙特阿拉伯王国、索马里联邦共和国、苏丹共和国、阿拉伯叙利亚共和国、突尼斯共和国、阿拉伯联合酋长国，以及也门共和国。

中东与北美金融行动特别工作组总部位于巴林麦纳麦。

欧亚反洗钱与反恐融资活动工作组 (EAG)

2004 年 10 月，欧亚反洗钱与反恐融资活动工作组(EAG) 于莫斯科成立。该组织专为未加入金融行动特别工作组类区域性组织的欧亚国家而设。

欧亚反洗钱与反恐融资活动工作组的主要目标为，确保各成员国开展区域层面的有效互动与合作，并依照金融行动特别工作组 40 项建议和它们加入的其他国际组织的标准，融入国际反洗钱 / 反恐融资系统。

欧亚反洗钱与反恐融资活动工作组的主要任务包括：

- 协助成员国落实金融行动特别工作组建议
- 制定并开展旨在打击洗钱和恐怖融资活动的联合行动
- 实施以金融行动特别工作组建议为基础的成员国互评制度，包括评估各国采取的反洗钱 / 反恐融资法律及其他措施的有效性
- 协调成员国与国际专门组织、机构和利益相关国之间的国际合作和技术援助项目
- 在认识区域特殊性的基础上，分析洗钱和恐怖融资活动变化趋势（类型），交流打击此类犯罪的最佳实践

欧亚反洗钱与反恐融资活动工作组成员包括：白俄罗斯共和国、中国、印度共和国、哈萨克斯坦共和国、吉尔吉斯共和国、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦共和国、土库曼斯坦，以及乌兹别克斯坦共和国。

欧亚反洗钱与反恐融资活动工作组总部位于俄罗斯联邦莫斯科。

东南非反洗钱工作组 (Eastern and Southern African Anti-Money Laundering Group; ESAAMLG)

东南非反洗钱工作组 (ESAAMLG) 这一政府间机构负责推动有效落实法律、监管和业务手段，打击洗钱、恐怖融资等危害国际金融体系诚信的威胁。

该组织于 1999 年在坦桑尼亚成立，目前共有 19 个成员国，分别为：安哥拉、博茨瓦纳、埃塞俄比亚、肯尼亚、莱索托、马拉维、毛里求斯、莫桑比克、纳米比亚、卢旺达、塞舌尔、南非、坦桑尼亚、乌干达、赞比亚和津巴布韦。

东南非反洗钱工作组的主要决策机构为部长理事会，由各成员国主管金融相关事务的部长组成。各成员国签署了谅解备忘录，同意：

- 采纳并执行金融行动特别工作组 40 项建议
- 将反洗钱措施应用于所有重罪
- 实施反恐融资措施
- 执行为防范并控制清洗所有严重犯罪所得和恐怖融资活动而签署之多边协定和倡议所提及的其他各项措施

东南非反洗钱工作组还开展区域专项活动和研究。例如，2014 年，东南非反洗钱工作组发起一项活动，旨在获取野生动物偷猎、野生动物制品非法交易和相关洗钱活动的信息、数据和变化趋势。在这些努力的基础上，金融行动特别工作组发布了关于洗钱和非法野生动物贸易的进一步研究报告，包括一些危险信号，如壳牌公司与野生动物组织之间的转移以及政治公众人物的腐败等。

东南非反洗钱工作组总部位于坦桑尼亚达累斯萨拉姆。

中非反洗钱特别工作组 (GABAC)

中非反洗钱特别工作组 (GABAC) 是中非国家经济共同体的下属机构，按照其法语名称 (Groupe d'Action contre le blanchiment d'Argent en Afrique Centrale) 的首字母缩写命名。该组织于 2000 年成立，旨在打击洗钱和恐怖融资活动，评估各成员国对金融行动特别工作组标准的遵守情况，为成员国提供技术支持，并推动国际合作。2012 年 2 月，中非反洗钱特别工作组在金融行动特别工作组获得观察员地位。2015 年 10 月，金融行动特别工作组认可中非反洗钱特别工作组为与金融行动特别工作组类似的区域性组织，并承认其为准成员。

中非反洗钱特别工作组成员包括：喀麦隆、中非共和国、乍得、刚果、刚果民主共和国、赤道几内亚和加蓬。

中非反洗钱特别工作组总部位于加蓬利伯维尔。

其他有影响力的机构

美洲国家组织：美洲药物滥用管制委员会

1992 年 5 月，美洲国家组织就专门针对洗钱的立法范本达成一致，成为首个达成一致的永久性国际组织。在巴哈马首都拿骚举行的年度全体会议上，美洲国家组织一致通过了以法律语言撰写的由 19 个条款组成的法律范本，并推荐成员国颁布实施。

美洲国家行动组织行动是美洲药物滥用管制委员会 (CICAD) 历经 2 年努力的成果。美洲药物滥用管制委员会是美洲国家组织旗下实体，按照其西班牙语名称 (Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas) 的首字母缩写命名。1990 年，美洲药物滥用管制委员会组建来自 14 个国家的“专家组”，委托其起草法律范本。

美洲药物滥用管制委员会的职责包括：

- 充担西半球非法毒品贸易各方面事务的政策论坛
- 推动美洲国家开展毒品问题多边合作
- 执行行动方案，以加强成员国防范和应对毒品滥用的能力，打击非法药物的生产和贩卖，阻断毒贩的非法所得来源
- 推进与毒品相关的研究、信息交流、专业培训以及技术协助
- 制定并建议毒品相关立法、治疗、毒品消费和毒品社会成本的测量以及毒品控制措施等方面的最低标准
- 定期对成员国在非法毒品贸易各方面的进展情况进行多边评估

美洲药物滥用管制委员会的核心使命是增强人员和制度两方面的能力，并利用成员国的集体力量，减少美洲国家的非法毒品生产、走私和滥用。它还力求解决毒品交易带来的健康卫生、社会和犯罪问题。

美洲药物滥用管制委员会内设的反洗钱机构 (CICAD-AMLU) 成立于 1999 年。该反洗钱机构主要致力于在司法、金融措施以及执法方面为所有成员国提供技术协助与培训。它还是美洲药物滥用管制委员会控制洗钱专家组的秘书处。

通过专家组的努力，美洲药物滥用管制委员会针对涉及毒品走私的洗钱犯罪和恐怖融资等其他犯罪制定了示范规章。作为永久性法律文件，这些规章为成员国提供了法律框架。这些规章受到金融行动特别工作组 40 项建议的影响并与其保持一致。

如需查看示范规章的完整文本，请访问美洲药物滥用管制委员会网站。

1999 年，美洲开发银行 (IADB) 和美洲药物滥用管制委员会在 8 个南美国家启动了一项计划，对来自金融组织和负责执行反洗钱规定的金融监管机构的员工进行培训。2001 年，它们针对这 8 个国家的法官和检察官制定并实施了另一项计划。2002 年，它们又开始实施长期项目，计划在阿根廷、智利、厄瓜多尔、巴西、秘鲁、乌拉圭和委内瑞拉建立金融情报机构。

金融情报机构埃格蒙特集团

1995 年，多个国家的金融情报机构开始在一个非正式组织框架下开展合作；这个非正式组织即埃格蒙特集团，其名称取自首次会议召开地，即布鲁塞尔的埃格蒙特 - 艾伦贝格宫殿 (Egmont-Arenberg Palace)。该集团的目标是为全球的金融情报机构提供交流平台，以便促进各成员国开展合作并营造必要的环境，培养各成员国之间的信任，从而在反洗钱和反恐融资中安全分享敏感信息。埃格蒙特集团由多个组织团体组成，其中不乏金融情报机构负责人。

埃格蒙特集团提供的支持包括：

- 作为国际反洗钱/反恐融资机构的运作部门
- 为打击反洗钱/反恐融资提供安全的专业知识和金融情报交流平台
- 扩大信息交换合作，并形成制度化
- 通过提供培训和促进人员交流来提高金融情报机构员工的专业知识与能力，从而增加金融情报机构的有效性
- 通过埃格蒙特安全网站 (ESW) 等技术的应用，促进金融情报机构间进行更顺畅和安全的沟通
- 提升金融情报机构的运作自主权
- 促进在已经拥有反洗钱和反恐融资制度的司法管辖区或该制度尚处发展初期阶段的区域建立金融情报机构

埃格蒙特集团编制了一系列治理文件，为埃格蒙特集团的未来工作奠定了基础，也将促进金融情报机构之间更广泛的国际合作和信息交流。这些文件包括：《埃格蒙特宪章》和《埃格蒙特关于金融情报机构进行信息交流和行动指导的原则》。后一份文件对各成员国具有约束力，并包括若干条款，包括一般框架和国际合作要求。这些条款包括：

- 埃格蒙特集团促进金融情报机构的发展和信息交流。
- 应鼓励金融情报机构在相互信任的基础上开展国际合作。

- 信息共享安排必须认识到具体问题，并针对具体问题的个案解决方案留出空间。
- 金融情报机构应与外国金融情报机构交换信息，无论其为何身份（例如行政、执法、司法或其他）。
- 金融情报机构应采用最高效的合作途径。
- 交换的信息应仅用于寻求或提供信息的目的。

埃格蒙特集团还提供案例研究，涵盖洗钱、恐怖融资、欺诈及其他形式的金融犯罪。这些案例研究的素材通常是各司法管辖区内金融情报机构提交的案例。它们可用来帮助反洗钱专业人员识别可疑活动，决定是否上报。

埃格蒙特集团开展一项行动倡议，并最终出版了题为《金融情报机构在行动：埃格蒙特的100个洗钱案例》(FIUs in Action: 100 Cases from the Egmont Group) 的报告。据埃格蒙特集团表示，这份出版物为识别洗钱案例要素提供了宝贵支持。这份分析中的几个最佳实践可以使金融情报机构受益。示例包括：即使金融情报机构正在开展调查，金融组织也应继续披露可疑活动，而许多案件表明，金融组织通过自身调查获得的其他信息对主管当局以后的调查非常有用。

这份报告不仅分析了100个洗钱案例，还总结了洗钱活动中最常见的六大信号：

- 大额现金交易
- 非典型及非经济的跨司法管辖区资金转账
- 罕见的商业活动和交易
- 大额和/或快速资金流动
- 与客户资料不符的巨额财富
- 抵抗询问。

由于金融行动特别工作组建议鼓励金融情报机构加入埃格蒙特，故该集团成员和观察员组织预期将继续壮大。

沃尔夫斯堡集团

沃尔夫斯堡集团是一个由多个全球性银行组成的协会，旨在制定金融服务行业标准，并为“了解您的客户”(KYC)、反洗钱和反恐融资政策提供指引。沃尔夫斯堡集团没有强制执行权，但其通过发布指引来管理成员国自身的风险，帮助健全有关客户的决策机制并避免其操作系统被犯罪分子滥用。

该集团于 2000 年在瑞士沃尔夫斯堡城堡召开首次会议，与会人员包括透明国际代表，他们共同起草了私人银行业反洗钱准则。该准则一旦实施，将标志着私营机构对腐败收益洗钱行为开展空前的打击。

《沃尔夫斯堡私人银行反洗钱准则》于 2000 年 10 月发布，并定期修订。《沃尔夫斯堡私人银行反洗钱准则》于 2000 年 10 月发布，随后分别于 2002 年 5 月和 2012 年 6 月进行修订。这些原则建议对私人银行采取广泛的控制措施，如客户身份识别这一基础性措施以及对“拥有或曾经拥有公共信托身份”的个人进行强化审查的增强尽职调查。

与透明国际共同发布这些准则的银行表示，这些准则将“增加腐败人员将其非法所得存入世界银行体系的难度”。这些准则指出，银行必须“努力只接受财富和资金来源具有合法性（经合理判断）的客户”。准则还强调，在账户受益人并非客户本人时，必须识别“所有账户”的资金受益人身份，并要求私人银行家就“资金管理人 and 类似中介”开展尽职调查，以确定该中间人的客户尽职调查流程“令人满意”或对其执行尽职调查负有监管责任。准则建议“除私人银行经理外至少还应有一人”负责批准所有的新增客户和账户。

准则列举了需要增强尽职调查的情形，其中包括涉及下列人员的活动：

- 政治公众人物，例如公务人员，当前正担任或曾担任“高级、显要或重要公共职位，在政策、行动或对政府资源使用或分配方面握有重大权力，例如高级政府官员、国有企业高管、高级政客、重要政党官员以及他们的家人和关系密切人员”。
- 居住在和/或资金来源于高风险国家的人员，包括“根据可靠信息来源被确认为反洗钱标准不充分或犯罪和腐败风险极高”的国家。
- 参与“公认的涉嫌洗钱的经济或商业活动或行业”的人员。

以下信息决定客户可能需要接受更细致的审查，包括：

- 通过监控他们的活动而获取的信息
- 外部询问
- 毁誉信息，例如负面新闻报道
- 可能给银行造成声誉风险的其他因素

沃尔夫斯堡准则认为，银行应制定书面政策，“对异常或可疑活动进行识别和跟踪调查”，并应对可疑活动进行定义，同时给出范例。建议利用私人银行经理对特定客户可疑活动类型的了解来建立“完善”的监控系统。同时，沃尔夫斯堡还概括了可以用来识别可疑活动的各种机制（其中包括会议、讨论以及拜访国内客户等）以及发现可疑活动时需采取的步骤。

准则还对以下事项作了规定：

- 向管理层报告洗钱问题
- 反洗钱培训
- 保存相关文档
- 违背政策的情况
- 建立反洗钱部门并制定反洗钱政策

沃尔夫斯堡准则作出修订，其中一项重大修订是禁止使用内部非客户账户（有时称为“集中账户”）来防止客户被关联到其名下的资金流动。新规定指出，银行对内部账户的使用不得阻碍相关官员对客户资金动向进行适当监控。

沃尔夫斯堡集团还发布了抑制恐怖融资活动的指引，对金融机构在打击洗钱和恐怖融资活动方面所发挥的作用进行了概括性阐述。

沃尔夫斯堡建议包括：

- 在全球协作的基础上，由相关当局发布疑似恐怖分子的官方名单
- 名单所含信息应足以帮助各机构有效搜索客户数据库
- 官方名单发布后，应及时向各机构提供信息反馈
- 提供有关恐怖分子采用之方式、手段和方法的信息
- 针对被认为具有恐怖融资高风险的商业领域及其活动制定政府指引
- 制定全球统一的资金转账模式来协助侦测恐怖融资活动
- 为金融机构提供免责的安全保护，从而鼓励金融机构分享信息并向当局报告有关情况
- 对“与汇款企业、货币兑换所、汇兑处、兑换点和转账代理等机构之间的业务关系”实施增强尽职调查，并对其他高风险客户或处于高风险行业的客户以及类似“地下钱庄业务或替代性汇款体系”的活动实施增强尽职调查

2002 年，沃尔夫斯堡集团发布了《代理银行业务反洗钱准则指引》，该文件概述了金融机构在打击通过代理银行业务进行洗钱和恐怖融资活动时应采取的步骤。代理账户指由一家金融机构在另一金融机构开立并用于存款、付款及处理其他交易的账户。

该指引于 2014 年更新，强调这些准则是为了防范外国代理关系带来的风险，而非针对本国代理关系。更新后的指引全面覆盖机构建立或维持的所有代理银行服务关系，包括与该机构附属机构、子公司或分支机构的代理银行服务关系。以下建议更加值得关注：

尽职调查应以风险为本持续进行，视地点、业务类型、所有权关系、客户群、监管状况以及对代理银行客户或业务的反洗钱控制措施而定。开展尽职调查时，建议考虑以下因素：

- 地域风险。
- 代理银行服务客户及机构的分支机构、子公司和附属机构
- 代理银行服务客户的所有权和管理架构。
- 客户的客户基础和业务。
- 客户的产品和服务。
- 客户的监管现状和历史表现。
- 客户的反洗钱控制。
- 客户与空壳银行的往来。
- 考察客户业务。
- 对政治公众人物与代理银行服务客户的关系，以及代理服务衍生的下游代理（连环）关系增强尽职调查。
- 金融机构应在其反洗钱制度中融入这些准则，此外还应包括反贿赂、反腐败、反欺诈、反躲避制裁等内容。

2004 年，沃尔夫斯堡集团开始与《银行家年鉴》合作，为金融机构建立了国际尽职调查数据库。数据库的具体内容包括公司章程副本、相关许可证、商业注册或企业登记摘录、最新年度报告、持股比例超过 5% 的股东信息、董事会成员和高级管理人员简历、各金融机构反洗钱政策和程序相关信息等。该倡议是尽职调查信息标准化过程中的一大进展，它能够在查询多种来源的信息时缩短时间，从而节省成本。自启动以来，《银行家年鉴》进一步增加了数据库的功能，其中包括向用户告知文档或机构状态变动的警示服务。

沃尔夫斯堡集团发布了《关于监控、筛选和搜索的沃尔夫斯堡声明》，进一步指导“交易监控框架的设计、落实和持续维护，以便进行实时筛选、交易监控和反向搜索”。该文件探讨了对交易和客户进行适当监控以识别潜在的异常或可疑活动和交易以及向主管当局报告此等活动和交易的必要性。声明特别涵盖了有关建立风险为本流程来监控、筛查和搜索交易及客户的相关问题。

该集团的所有出版物均可在线查看。

世界银行和国际货币基金组织

国际货币基金组织和世界银行共同协助金融行动特别工作组应对某些国家抵制与国际反洗钱斗争的问题。自 2001 年以来，这两大机构一直要求受益于金融和结构性援助项目的国家实施有效的反洗钱控制措施。

在题为《加大对反洗钱工作的投入》的联合政策文件中，这两大机构详细阐述了即将针对洗钱行为采取的全球打击措施。

2000 年 9 月，国际货币基金组织和世界银行开始将打击洗钱及其他金融犯罪全面融入其监督行动和程序。当月，国际货币基金组织理事会的顾问机构，即国际货币与金融委员会 (IMFC) 发布了一份公报，宣称其将：(1) "与世界银行编写一份联合文件，明确说明各自在打击洗钱和金融犯罪以及保护国际金融体系方面的职责"，以及 (2) "尝试把金融滥用问题尤其是国际打击洗钱的工作，整合到各种相关且适宜的工作中去"。

2001 年 2 月，国际货币与金融委员会、国际货币基金组织和世界银行联合发布《金融系统滥用、金融犯罪和洗钱》文件，探讨了金融组织如何发挥作用，利用自身影响力来推进国家反腐进程，从而"保护国际金融体系的诚信度免受滥用"。

此后，国际货币基金组织和世界银行更加积极开展打击洗钱活动，具体表现如下：

- 相比其他金融滥用形式，更加关注洗钱
- 帮助各国加强金融监管
- 加强与经济合作与发展组织和巴塞尔银行监管委员会的互动
- 坚持要求申请金融援助的国家贯彻执行国际反洗钱标准

在 2004 年 4 月的联席会议上，这两大机构同意永久性地采纳试点计划，即评估某个国家在国际反洗钱/反恐融资方面的合规情况。这项计划为金融行动特别工作组发布"不合作国家和地区"名单的做法画上句号。

世界银行和国际货币基金组织与金融行动特别工作组共同建立合作框架，采用全球统一的方法，全面评估各国对金融行动特别工作组 40 项建议的合规情况。这一评估是金融部门评估制度的一部分，并最终发布了《关于遵守标准与守则报告》(ROSC)。这份报告总结了各国在多大程度上遵守国际货币基金组织和世界银行的 12 个领域及相关标准。这 12 个领域分别为：会计、审计、反洗钱/反恐融资、银行业监管、公司治理、数据传输、财政透明、破产和债权人权利、保险业监管、货币和金融政策透明度、支付系统和证券监管。《关于遵守标准与守则报告》依照成员国的要求制作并发布，其中总结了国家对标准的遵守情况。它们用于帮助加深金融组织与各国主管部门在私营产业领域的政策讨论，还可评级机构进行风险评估。《关于遵守标准与守则报告》会定期修订，但每隔几年便会制作并发布新报告。

2002 年，世界银行和国际货币基金组织制定了《反洗钱及反恐融资活动参考指南》，为各国根据国际标准贯彻执行反洗钱 / 反恐融资制度提供了切实可行的步骤。2006 年，第二版和第 9 项特别建议补充内容发布。该指南对个别国家和地区在发展过程中存在的全球性洗钱和恐怖融资活动问题进行了描述。该指南解释了建立有效反洗钱和反恐融资活动的法律及制度框架所需的基本要素，同时还概述了世界银行和国际货币基金组织在其中所发挥的作用。

下表列出了重要的反洗钱/反恐融资机构和文件：

组织	性质
金融行动特别工作组	- 由各成员国和国际组织成员组成的政府间组织 - 制定反洗钱和反恐融资活动标准
巴塞尔银行监管委员会	- 由十国集团的中央银行行长组成 - 在全球范围内推广健全的监管标准
欧盟	- 由欧洲国家组成的政治经济联盟 - 针对成员国出台法律发布反洗钱 / 反恐融资指令，要求各国必须防范本国金融系统受到洗钱和恐怖融资活动的滥用
沃尔夫斯堡集团 (Wolfsberg Group)	- 全球银行协会 - 旨在制定银行反洗钱控制措施的标准
亚太反洗钱工作组、加勒比地区金融行动特别工作组、欧亚反洗钱与反恐融资活动工作组、中非反洗钱特别工作组、西非政府间反洗钱行动工作组、拉丁美洲金融行动特别工作组、中东与北非金融行动特别工作组、关于评估反洗钱措施专家委员会、东南非反洗钱工作组	- 金融行动特别工作组类区域性组织，形式及职能与金融行动特别工作组相似 - 为金融行动特别工作组制定标准和类型做出贡献

埃格蒙特集团	金融情报机构非正式网络组织
美洲药物滥用管制委员会	美洲国家组织内处理涉毒问题（包括洗钱）的委员会
世界银行和国际货币基金组织	相互合作并与金融行动特别工作组共同努力，鼓励国家制定充分的反洗钱法律并对金融行动特别工作组成员国的反洗钱法律和程序进行审查

重要的美国立法和监管举措

本节概述了影响国际交易和司法管辖的美国反洗钱和反恐融资活动法律的基本要素。

美国《爱国者法案》

2001年9月11日的恐怖袭击使美国国会深刻意识到识别并破坏恐怖融资活动机制的迫切需求。为此，美国国会于2001年10月颁布了《使用适当之手段来阻止或避免恐怖主义以团结并强化美国的法律》（即《爱国者法》），继1970年通过《银行保密法》和1986年颁布世界首部将洗钱定罪的《洗钱控制法》（美国公法99-570）以来，该法将反洗钱法律和《银行保密法》(BSA)提高到了全新水平。

《爱国者法》第3篇（美国公法107-56）"2001年国际反洗钱、反恐融资法案"，涵盖了大多数与反洗钱相关的法律条款。第3篇的目的是"巩固美国为防范、侦测、起诉国际洗钱和恐怖融资活动采取的措施，以国家名义授权机构特别审查外国司法管辖区、在美国国外运营的金融组织、对犯罪分子形成可乘之机的国际交易级别或账户类型，确保金融服务行业的所有适当要素均符合相关要求，以便向有关部门报告潜在的洗钱交易"。

在用途声明中，美国《爱国者法》将美国组织和在美国经营的非美国组织纳入覆盖范围。值得关注的是，美国财政部根据美国《爱国者法》颁布的法规规定了金融组织在遵守该法条款时需要遵循的详细要求。这些法规收录在《联邦法规汇编》第31篇第10章。

美国《爱国者法》的关键条款建立在这里的大前提下，即：美国金融系统的国际接入点必须得到控制。因此，该法涵盖了大量影响外国企业的反洗钱/反恐融资活动条款。其中包括：

第 311 条：针对主要洗钱问题的特别措施（美国法典第 31 篇第 5318A 条）

该条款授权美国财政部针对被其部长认定为"首要洗钱关注对象"的海外司法管辖区、外国金融组织、某类国际交易或某类型账户可采取渐进、适度的措施。在将某国或某一金融组织认定为"首要洗钱关注对象"后，美国政府可强令美国银行中止与被认定对象的多项金融交易。一旦作出认定，财政部就可要求美国金融组织采取下述五项特别措施中的任何或所有措施：

1. 对特定金融交易的记录进行保存并/或提交报告，其中包括对交易的描述、参与交易各方的身份和住址以及所涉资金的受益所有人身份。
2. 获取与由某外国人员或其代表在美国开设或持有的任何账户的受益所有权相关的信息。
3. 对获得允许使用外国银行通汇账户或通过其进行交易的客户进行身份识别并获取有关信息。
4. 对获得允许使用外国银行"代理"账户或通过其进行交易的客户进行身份识别并获取有关信息。
5. 关闭某些通汇账户和代理账户。

为确保考虑周全，在将某一司法管辖区、组织、特定交易类型或账户认定为"首要洗钱关注对象"前，财政部长必须与国务卿和总检察长进行磋商。

第 311 条的措施与海外资产控制办公室 (OFAC) 的任命不同，这条法律规定的措施应用范围更广，可提出冻结资产的要求。

第 312 条：代理账户和私人银行账户（美国法典第 31 篇第 5318(i) 条）

该条要求对非美国人员的外国代理（几乎包括一家组织与外国金融组织所能产生的所有账户关系）账户和私人银行账户实施尽职调查，并在特定情形下实施增强尽职调查。

代理银行服务的规定适用于美国银行、信用合作社、储蓄机构、信托银行、经纪自营商、期货经纪商、商品和共同基金的中介经济商以及外国银行在美国的代理机构和分支机构。

该条款所指的外国金融组织包括外国银行、美国银行在国外的分支机构、担任经纪自营商的外国企业、期货经纪商、商品中介经纪商或在美国经营的共同基金的经纪商以及在国外组建的汇款经纪商和货币兑换所。

在必要时，尽职调查制度必须包括"合适、具体并以风险为本的"合理性强化政策、程序和控制措施，以便识别并报告在美国的代理账户中存在的可疑洗钱活动。这一尽职调查制度还应纳入组织的反洗钱制度。

尽职调查制度必须涵盖三大措施：

1. 确定强化尽职调查是否必要。
2. 评估代理账户的洗钱风险。
3. 适用风险为本的程序和控制措施来侦测和报告可疑洗钱活动。

根据实施条例的规定，持以下许可证的外国银行所开立的代理账户必须适用增强尽职调查流程：

- 离岸银行业务许可证
- 由被国际组织认定且美财政部长对这一认定表示同意的不合作国家和地区所签发的许可证
- 由美国财政部部长根据上述《爱国者法》第 311 条认定需要采取特别措施的国家签发的许可证

在以下情形下，必须进行增强尽职调查：

- 对可能存在的洗钱和可疑交易开展强化审查，包括：
 - o 获得与外国银行反洗钱制度相关的信息
 - o 采用合理措施监控代理账户的进出交易，以侦测可能的洗钱和可疑活动
 - o 获得与充当通汇账户的代理账户相关的信息
- 确定与外国银行（开立代理账户的银行）存在代理关系的其他外国银行是否使用代理账户，并采取合理措施评估并减轻与此等账户相关的洗钱风险
- 对于股份无法公开交易的外国银行，识别在该外国银行中拥有 10% 及以上投票权的各类银行证券所有人的身份以及各所有人所有者权益的性质和程度

私人银行业务规定的适用对象与代理银行业务规定的适用对象相同。此等组织必须制定适用于私人银行账户的尽职调查制度并对外国高级政要及其直系亲属和关系密切人员的私人银行账户进行强化审查。

根据这一规定，私人银行账户指：(a) 最低存款总额为 100 万美元的账户，(b) 一个或多个非美国人的账户，以及 (c) 指定银行员工作为非美国人员联络人的账户。

对于需要尽职调查的私人银行账户，美国组织必须采取合理步骤以：

- 确认账户所有名义和受益所有人的身份
- 确认这些所有人是否为“高级外国政要”

- 确认账户的资金来源以及账户的目的和预期用途
- 监控账户，确保账户活动与账户资金来源以及账户目的和预期用途的信息相符，以便防范洗钱犯罪并报告任何可疑的洗钱行为或可疑活动

在确认账户所有人是否为"高级外国政要"时，组织应采取合理步骤用以确认此人是否为"外国政府行政、立法、管理、军事或司法部门的现任或前任高级官员"。此外，国外政党和政府所有制商业企业的官员也在定义的涵盖范围内，而且定义还包含直系亲属以及"广泛公认"的关系密切人员。

为这些人员持有账户的组织必须执行合理的"强化详细审查"来侦测其资金是否"涉及外国腐败所得"，包括任何"通过侵吞、盗用或挪用公共资金，非法侵占外国政府财产，或受贿或勒索等手段"而获得的资产或财产。

第 313 条：禁止为外国空壳银行开立代理账户（美国法典第 31 篇第 5318(j) 条）

该法条禁止美国银行、证券经纪商和经销商为外国不受监管且没有实体经营活动的空壳银行持有代理账户。*实体经营*指外国银行拥有开展银行业务活动的固定经营场所（相对于仅有一个电子地址），其特点包括：

- 取得开展银行业务活动的授权
- 拥有一名以上的全职员工
- 保存经营记录
- 接受签发许可证的银行业监管当局的检查

*空壳银行*一词不包括拥有实体经营的银行所管理的附属机构。

该法条还要求金融组织采取合理措施，确保拥有代理账户的外国银行不向外国空壳银行发出使用此等账户的许可。银行和证券经纪商可以使用认证表来执行该规定。该流程要求外国银行至少每三年进行一次确认，证明其自身不是空壳银行，且其不允许空壳银行通过连环代理关系使用美国的代理账户。

第 314(a) 条和第 314(b) 条："通过推动执法机关、监管部门、金融机构开展合作，分享涉嫌参与恐怖主义或洗钱活动的人员的信息"，帮助"执法机关识别、扰乱、防范恐怖主义活动和洗钱活动"。

- **第 314(a) 条：**美国金融犯罪执法网络的第 314(a) 条规定令美国联邦、州级、地方和外国（欧盟）执法机关可通过金融犯罪执法网络，与 2.2 万多个金融组织内的 4.3 万多个联络点对接，从而确定涉嫌参与恐怖主义或洗钱活动的人员的账户和交易地点。金融组

织报告可疑活动后，执法机关在获取相关文件时，必须遵守适用于其选定的调查工具的法律标准。

- **第 314(b) 条：** 314(b) 信息共享为自愿制度。可能参与 314(b) 的实体包括受美国金融犯罪执法网络规定之反洗钱制度监管的美国金融组织、这些组织的所有关联机构以及金融组织的非法人关联机构。其中包括以下类型的美国金融组织：
 - o 银行、信用合作社和其他储蓄机构
 - o 赌场和纸牌俱乐部
 - o 货币服务企业
 - o 证券经纪和经销商
 - o 共同基金
 - o 保险公司
 - o 期货经纪商和商品中介经纪商
 - o 贵金属、宝石和珠宝交易商
 - o 信用卡系统运营商
 - o 贷款和金融公司
 - o 政府支持企业

第 314(b) 条允许这些金融组织相互分享有关个人、实体、组织和国家的信息，以便识别并在适当时报告可能涉及恐怖活动或洗钱的活动。第 314(b) 条还规定了安全港责任保护，以共享与金融组织嫌疑人可能涉及洗钱或恐怖主义活动的活动有关的信息，即使金融组织或关联机构不能确定正在清洗的特定非法活动的具体收益，或该活动不构成"交易"。2020 年 12 月发布的金融犯罪执法网络第 314(b) 条事实清单中包含了关于 第 314(b) 条的详细信息，该事实清单废除了之前的指导意见和行政裁决。

- **第 319(a) 条：** 从美国代理账户中没收（美国法典第 18 篇第 981(k) 条）。当资金已被存入外国银行时，本法条允许美国政府从该外国银行在美国开立并维护的代理银行账户中查封同等数额的资金。由于该资金被视为代理账户中的存款，所以美国政府无需追踪资金。但资金所有人可以就查封令提出异议。
- **第 319(b) 条：** 与外国银行代理账户相关的记录（美国法典第 31 篇第 5318(k) 条）。该法条允许相应的联邦银行业监管机构要求金融组织在 120 小时（5 天）内提供与该组织的反洗钱合规制度，或其客户又或其在美国境内开立、维护、管理的账户相关的记录或信息。

该法条还允许财政部长或司法部长使用作证传票向在美国境内拥有代理账户的外国银行索要记录。只要与该代理账户有关，包括在美国境外产生的任何记录均可索要。如果外国银行无法服从作证传票要求或提出异议，财政部长或司法部长可以命令美国金融组织在收到此等命令后的十天之内关闭代理账户。

此外，该法条还要求外国银行指定美国境内的注册代理人根据法条规定接受作证传票的送达。另外，为外国银行维护代理账户的美国银行、证券经纪商和经销商必须保留在美国银行拥有 25% 控股权的所有人的身份记录（除非股份公开交易）以及该代理银行在美国的注册代理人名称。

一般来说，这一信息收集在遵守上述第 313 条所需的认证表上，且必须至少每三年更新一次，或在信息有误的情形下进行更为频繁的更新。

2020 年《反洗钱法》(AMLA)

《反洗钱法》是见证美国反洗钱监管结构显著发展的最重要产物，首先是因为这是自 2001 年美国《爱国者法案》以来通过的第一部反洗钱相关实体法（不包括重新认证的美国《爱国者法案》）。

这部法律的基础架构需要几个关键的反洗钱举措，并更广泛地改变了一些监管优先事项。美国《爱国者法案》与《反洗钱法》之间的一个关键区别是，《反洗钱法》是作为《国防授权法案》(NDAA) 的一部分通过的，后者为美国国防部的预算和支出制定了法典。这一点值得注意，因为它不是由美国监管机构（如货币监理署、金融犯罪执法网络）直接颁布的，并且它为《反洗钱法》本身创造了语言背景。

除了加强美国反洗钱法（如《银行保密法》）外，《反洗钱法》还将反洗钱合规的重点从监管角度转移到国防上。《反洗钱法》的关键优先事项是精简反洗钱/反恐融资体系，依法巩固反洗钱/反恐融资合规计划中基于风险的方法要求。这包括“.....金融机构制定设计合理的基于风险的方案，打击洗钱和资助恐怖主义行为”；创建具有统一受益所有权要求的报告数据库；增强金融犯罪执法网络的调查权力（例如，当外国银行持有美国账户时，可以传唤审查这些银行的记录）；要求加强金融机构、监管机构以及最终执法类机构之间的合作和信息共享。这些规定中最关键的措辞是，当《反洗钱法》下的新法规定稿时，要求应在监管合规性和金融机构生成报告（即可疑活动报告和现金交易报告）之间取得适当的平衡，以确保“对执法部门有高度的有用性”。

一个重要的遗漏是，《反洗钱法》中没有包含 *印度大麻*、*大麻* 或 *大麻类植物* 等字眼。因此，大麻相关银行业务仍不清楚。相比之下，加拿大已实施与这一新兴风险相关的法律。

《反洗钱法》对金融机构的进一步扩展包括：

- 将民事罚款扩大到所谓的"重复"违反《银行保密法》的人
- 新的刑事犯罪，如隐瞒外国高级政治人物拥有或持有的货币工具的资金来源
- 对薪酬和奖金的追回规定，当违反《银行保密法》的人在违法行为发生时是"金融机构的合伙人、董事、官员或雇员"时
- 禁止被判违反《银行保密法》的个人担任金融机构董事会成员
- 金融犯罪执法网络不仅有权传唤审查外国金融机构的美国账户活动，而且有权传唤审查外国账户
- 金融犯罪执法网络有权要求关闭代理账户，并对未能满足要求的人处以每日罚款

监管机构的新要求包括：

- 要求金融犯罪执法网络提供报告，说明如何使用可疑活动报告和现金交易报告，以及哪些关键领域使其对执法部门更“有用”
- 鼓励各国及其金融情报机构加强国际合作
- 提供一份报告，说明如何简化和减轻金融机构报告"非复杂"案例和拆分交易等事项的负担
- 创建一份报告，其中包含如何在不妨碍合法进入全球金融体系的情况下，以安全、有意义的方式，消除账户和关系风险的指导意见
- 报告介绍或多或少"批准"的方式，借助更先进的技术加强反洗钱报告
- 发布有关新兴洗钱风险和趋势的信息，这些信息可用于开发和/或增强筛选类型

《腐败资产回收奖励法案》(The Kleptocracy Asset Recovery Rewards Act)

除《反洗钱法》外，《国防授权法案》还提出了扩大《腐败资产回收奖励法案》(KARRA)的法律要求。《腐败资产回收奖励法》实际上属于举报计划，方便个人举报通过美国金融机构转移腐败所得的行为。这一点值得注意，因为它符合金融行动特别工作组和沃尔夫斯堡集团等组织的国际指导意见和工作要求，可识别政治罪犯以及专业洗钱者，俗称"促成入"。

《反洗钱法》的另一项关键条款是扩大对个人的举报人保护，这些个人向监管机构和/或检察部门提供与违反反洗钱法有关的"原始"信息，而这符合举报人计划的国际指导意见。

受益所有权

在许多重大新闻事件（如巴拿马文件、潘多拉文件）中，有限责任公司及其他公司结构被以近乎匿名的方式用于转移巨额资金，认识到这一点后，《反洗钱法》力求为所有受益所有权信息创建一个中央存储库。《企业透明法案》(CTA) 登记处的结构尚不明确，但其目的是要揭开公司匿名的面纱，主要原因有两个：1) 在这些结构内创造透明度，发现并清除隐藏在背后的潜在罪犯；2) 创建供州和联邦执法机构使用的数据库，旨在降低国家安全风险。《企业透明法案》采用了许多豁免规定；然而，《企业透明法案》本身及该等豁免规定是为回应金融行动特别工作组的批评而起草的，金融行动特别工作组批评美国没有对美方创建或拥有的实体进行监管。

除其他规定外，《企业透明法案》还将要求企业主提供以下各项：

- 合法形式的个人身份证明
- 成立法人实体的申请
- 注册代理的相关信息

战略优先事项

长期以来，国际洗钱一直是反洗钱/反恐融资风险的关注点和考虑因素。以下《反洗钱法》法条符合有关以下各项的国际指导意见：

- 客户和业务筛查
- 进出高风险司法管辖区的交易价值和交易量
- 来自这些司法管辖区的潜在高风险第三方交易

《反洗钱法》还呼吁确立第一批反洗钱/反恐融资战略重点，且应在该法通过后六个月内宣布这些战略重点。这些战略重点与金融行动特别工作组、沃尔夫斯堡集团及其他当局关于如何洗钱、洗钱目的以及资金转移人的指导意见一致。从国家安全的角度来看，这些战略重点主要涉及加密货币/风险投资和其他形式的洗钱。

从更高层面上看，八大战略重点包括：

1. **腐败：**在注意到“腐败分子及其金融支持者可能会试图利用美国金融体系的漏洞，清洗其资产并掩盖犯罪所得”之后，这一目标呼应了沃尔夫斯堡集团针对腐败政治人物及其促成者清洗腐败所得的方法和手段提出的建议和指导意见。
2. **网络犯罪及相关网络安全和虚拟货币考虑因素：**这一战略重点关注的是网络犯罪（即“任何涉及计算机、其他数字设备或计算机网络的非法活动”），但它与传统的网络犯罪（例如，电报欺诈和账户接管）和新兴的网络犯罪（例如，在计算机/系统里实施犯罪行为的

勒索软件，但该系统的数据/信息不是犯罪的实际目标）相似。这一重点关注的是滥用加密货币，将其作为勒索和转移各种形式网络犯罪收益的手段。

3. **国内外恐怖主义融资：**根据金融行动特别工作组的指导意见和加拿大金融交易和报告分析中心发布的咨询意见，这一重点关注全球和国内恐怖主义滥用金融体系的行为。重要的是，从反洗钱/反恐融资的角度考虑国内恐怖主义，这一战略重点将国内和国际恐怖主义活动之间的相似性联系起来。它还提到了恐怖主义活动（即袭击本身）与恐怖主义支持（例如，在开展活动本身之前产生的旅行、住房、食物等费用）之间的区别和相似之处。
4. **欺诈：**欺诈等犯罪"在美国产生了大量非法收益"，考虑到这一点，该重点将"银行、消费者、医疗保健、证券和投资以及税务欺诈"列为美国境内非法活动的主要来源。这与《企业透明法案》有相似之处，即欺诈性的法人实体经常被用来清洗欺诈所得，尽管不像税务欺诈和逃税等犯罪那样频繁。这一重点还与"网络犯罪"重点相关联，阐述了利用银行和电汇欺诈来访问账户，然后利用这些账户转移网络犯罪所得的行为（例如，商业电子邮件泄露计划）。
5. **跨国犯罪组织活动：**同样，作为国家安全重点（而不仅仅是遵守监管规定），这一战略重点采用"犯罪-恐怖活动关系"一词来表示为资助恐怖主义进行洗钱，以及利用基本犯罪活动为恐怖主义筹集资金。这一重点借鉴了其他战略重点，特别指出有组织犯罪集团可能参与或清洗犯罪活动和"恶意"活动所得，包括"外国干涉选举、企图煽动社会动荡以及其他利益驱动的犯罪行为"，以赢得世界各地拥有政治权力的个人的青睐。
6. **贩毒组织活动：**这一战略重点的基础是关于利用全球金融体系处置、离析和融合来贩毒活动所得的国际指导意见。它进一步指出，美国金融体系可能被用作这些所得的金融"中转"点，以及这些所得在海外洗钱后的最终存放地。这一重点还涉及芬太尼及其相关成分的国内和国际关联销售。
7. **贩运人口和偷运人口：**这一重点反映了犯罪与恐怖活动之间的持续联系，并指出贩运人口的受害者可能被用来洗钱，而这些钱的来源正是他们被施加的罪行。与恐怖融资一样，这一重点指出，通常看起来比较"无关紧要"的费用，如住宿、旅行和食物，可能就暗示着潜在的人口贩运活动。
8. **扩散融资：**同样从国家安全的角度来看，这一重点概述了地理和交易风险（例如军民两用商品）。这一重点指出，"守门人、前台或空壳公司、交易所或非法利用国际贸易"往往是清洗和转移扩散相关资金的核心。

美国刑事洗钱和民事没收法律的适用范围

1986 年，美国颁布全球首个将洗钱活动定为刑事犯罪的法律——《洗钱控制法》，这是一个强大的法律武器，适用于金融交易所涉及的资产来源于至少一种"特定非法活动"(SUA) 的情形。特定非法活动几乎包含美国所有可能产生经济收益的犯罪，包括劫持航空器、电信欺诈、银行欺诈、侵犯版权、挪用公款、出口违规、非法赌博、毒品犯罪、敲诈勒索甚至是环境犯罪（美国法典第 18 篇第 1956 条和第 1957 条）。

如果金融交易的全部或部分发生在美国境内或外国金融组织在美国金融组织中持有银行账户，则该反洗钱法还适用于外国个人和外国金融组织。

虽然洗钱指控必须证明特定非法活动收益的存在，但却无须证明被告"明知"资金的确切来源。洗钱指控只需证明被告知道资金"来源于该州、联邦或外国法律规定为重罪的某种活动"，但该活动是否为"特定非法活动"在所不论（美国法典第 18 篇第 1956(c)(1) 条）。法院经常将"有意忽视"（即"有意回避明知的事实"）视为切实明知。"有意忽视"可根据交易与被告行为的客观情况进行推定。

上述美国《爱国者法》的第 319(a) 条极大地加强了没收外国人员和组织资金的权力。如果美国政府追查的资金存于外国银行，而该外国银行又在某一美国银行开设了"跨行账户"，则美国政府可通过法律途径没收存放在美国账户内的涉罪资金。

美国刑事洗钱和民事没收法律(案例)

2021 年 8 月 5 日，美国司法部 (DOJ) 宣布，从 1Malaysia Development Berhad (1MDB) 挪用的 12 亿多美元资金已归还马来西亚人民。2009 年至 2015 年，1MDB 的 45 多亿美元资金被挪用和清洗，用于购买豪华房地产、美术、酒店、资助电影制作和行贿。加利福尼亚州和哥伦比亚特区的美国地区法院牵头没收了超过 17 亿美元的被盗资产。

此案说明，所有涉及美国金融体系的交易都必须遵守美国法律。因此，美国政府可以根据对涉及或代表犯罪收益的金钱或财产的指控，提起没收控诉。

1MDB 投资基金由马来西亚政府创建，旨在通过全球伙伴关系和外国直接投资，来促进该国的经济发展。然而，1MDB 的高管及其同伙却通过美国、瑞士、新加坡和卢森堡等多个国家，挪用基金资金并利用其进行洗钱。

要提起民事没收控诉，美国政府必须能够识别要被没收的财产。美国政府与国际伙伴合作，协助追查这些非法收益资金的使用情况。他们认定，这些资金被用于在美国购买比佛利山庄和纽约的豪宅，并投资于比佛利山庄的一家精品酒店和曼哈顿的柏宁酒店 (Park Lane

Hotel)。这些资金还被用于购买伦敦的豪华房地产、一艘长 300 英尺的超级游艇，以及艺术家莫奈和梵高的艺术品。

这些同伙利用虚假文件和陈述，通过一系列复杂的交易和在美国和海外拥有银行账户的空壳公司进行洗钱。这些交易隐藏了资金的出处、来源和所有权，并最终通过美国金融机构，用于收购和投资位于美国和海外的资产。

联邦调查局 (FBI) 和美国国税局 (IRS) 的刑事调查机构领导了对挪用资金的调查。自 2016 年起，美国法院和司法部洗钱和资产没收部门提起了 41 项民事没收控诉，没收了超过 17 亿美元的被盗资产。在此过程中，国际政府机构以及马来西亚、新加坡和卢森堡的执法部门向美国司法部提供了巨大的援助。这些控诉是美国司法部迄今为止发起的最大的民事没收控诉。

要点

- 涉及美国金融体系的交易必须遵守美国法律。
- 美国政府可以根据对涉及或代表犯罪收益的金钱或财产的指控，提起没收控诉。
- 美国政府必须能够识别要没收的财产，才能提起民事没收控诉。
- 美国政府与国际合作伙伴合作，协助追查犯罪收益资金的使用情况；这种合作对于打击金融犯罪至关重要。

美国财政部海外资产控制办公室

除上述法律法规外，其他国家的金融组织与企业必须了解美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC) 颁布之法规的域外管辖权。

美国财政部海外资产控制办公室根据美国外交政策和国土安全目标，针对特定国家、恐怖分子、跨国毒贩和大规模杀伤性武器扩散有关人员制定和实施经济贸易制裁措施。美国财政部海外资产控制办公室根据战时总统权利、国家紧急权力以及经专项法律的授权，对美国司法管辖区内的交易实行管制并对海外资产进行冻结。很多制裁是以联合国和其他国际授权为基础的，需要与盟国政府紧密合作。

对于海外资产控制办公室定期发布之名单所列的人员和组织，海外资产控制办公室的制裁计划禁止其从事交易，并要求冻结其资产。美国财政部海外资产控制办公室制裁名单主要包括：

- **基于国家的制裁：**禁止几乎所有类型交易的全面国家制裁（如朝鲜、伊朗、古巴）
- **基于名单的制裁：**例如，特别指定国民和被封锁人员 (SDN) 名单、综合制裁名单和海外逃避制裁者名单等

- **二级制裁：**针对与海外资产控制办公室制裁方（如伊朗和俄罗斯企业和部门）进行交易及其他特定往来之非美国、未受制裁方的制裁
- **行业制裁：**被称为"外科或聪明"制裁，针对非常集中的目标，以降低随后的附带经济损失；例如，行业制裁不是制裁整个国家，而是针对能源、金融或国防等特定产业

所有美国人员和机构都必须遵守美国财政部海外资产控制办公室的法规。这里所说的美国人员和机构包括所有美国公民和永久居民（不论其身居何处）；美国境内的所有个人和实体；以及所有在美国成立的实体及其海外分支机构。对于特定制裁方案，例如针对朝鲜、叙利亚和古巴的制裁，由美国公司拥有和控制的所有外国附属机构也必须遵守。有些制裁方案还要求拥有原产于美国商品的外国人遵守。

美国财政部海外资产控制办公室认识到，对于一些新受到制裁或目前正在参与国家事务的美国当事方来说，遵守制裁可能很困难且可能需要时间，而且制裁可能会对人道主义援助和相关贸易产生不利影响。因此，美国财政部海外资产控制办公室要求获得许可授权，才能从事原本会被禁止的交易。许可分为一般许可和特别许可两大类。一般许可允许某类人员开展特定类型的交易，无需申请许可。特别许可是美国财政部海外资产控制办公室向特定个人或实体签发的书面文件，授权在提出书面许可申请的情况下开展特定交易。

对于违反制裁计划冻结命令的个人和组织，美国财政部海外资产控制办公室有权对其进行重罚。

美国财政部海外资产控制办公室(案例:美国制裁)

2014 年，法国巴黎银行 (BNPP) 为与美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC) 达成和解，支付 9.63 亿美元，创下历史新高，此前该银行还因明显违反美国制裁法规，被处以 89 亿美元的罚款。法国巴黎银行采用系统性做法，对 2005 年至 2012 年间发送给或经由美国各银行机构的近 4000 笔涉及美国制裁对象的金融交易相关信息进行隐匿、移除、删除和模糊处理。这明显违反了美国对苏丹、伊朗、古巴和缅甸的制裁措施。法国巴黎银行对发送至或经由美国的制裁相关支付的处理方法包括，移除有关受制裁对象的信息，用银行的名字或代码代替受制裁对象，或对支付进行拆分，使监管部门无法识别交易涉及受制裁对象。

要点

- 受监管的公司应采取稳健的控制措施，包括独立的质量控制和保证，以检测出"删改"（即故意删除关键支付相关信息）行为，这是一种常见的逃避制裁的手段。
- 如果非美国银行的交易与美国有关联，如通过美国银行绕开制裁，则可能因不遵守美国财政部海外资产控制办公室制裁而被罚款。
- 与制裁违规相关的罚款和处罚可能会对受监管企业造成重大损害。

反洗钱/反恐融资合规计划

评估反洗钱 / 反恐融资风险

反洗钱/反恐融资制度是金融组织合规体系必不可少的组成部分。反洗钱/反恐融资制度的首要目标是保护组织不受洗钱、恐怖融资及其他金融犯罪的滥用，确保组织完全符合相关法律法规的要求。因此，设计、构建并实施这些制度是所有金融组织的当务之急。

反洗钱 / 反恐融资制度应以风险为本。金融组织的某些业务面临更大的洗钱风险，也就需要更多的控制措施来缓释风险。而其他业务的风险则相对较低，无需相同级别的关注。

根据组织规模不同，反洗钱职能可由专设/独立部门行使，可由法务部门等企业其他部门管辖，也可由负有其他合规义务的人员行使。无论机构的规模如何，反洗钱 / 反恐融资制度应从企业级层面防范此类犯罪。

反洗钱 / 反恐融资制度必须为企业设定最低标准，确保其符合所有适用法律法规的要求。各业务条线或针对特定领域（如私人银行业务、贸易金融、现金处理、机构银行业务、资产管理或调查）的法律实体所制定的政策和程序可以构成对整个机构反洗钱 / 反恐融资制度的补充。合规制度还应包括针对洗钱和恐怖融资风险的公司治理和整体管理。

金融组织在设计反洗钱/反恐融资制度之前，务必弄清其业务及客户所在的司法管辖区对该金融组织及其员工和客户有何法律规定。金融组织还必须把内部政策和业务风险管理标准考虑在内。在制定反洗钱/反恐融资制度之前，如需就复杂的反洗钱 / 反恐融资法律法规获得指导，应咨询专业顾问，包括咨询外部顾问。

本章主要阐述了以下内容：设计合规制度时应考虑哪些因素；如何评估风险；如何识别、处理、记录和追踪可疑活动；如何了解您的客户及员工；如何有效地审计项目；以及在培训和筛选员工方面应了解哪些知识。

引言

了解法律对组织、员工和客户的要求是建立有效制度的必备条件。同样需要了解的是反洗钱/反恐融资监管部门或监督部门的期望。

金融行动特别工作组及其众多成员国（如英国和美国）都在推动建立以风险为本的控制措施。根据金融行动特别工作组的要求，如果洗钱或恐怖融资风险较高，应采取增强客户尽职调查措施。

风险为本的方法要求金融组织根据其面临的特定洗钱和恐怖融资风险实施相应的系统和控制措施。因此，风险评估是创建有效反洗钱/反恐融资合规制度的最重要步骤之一。随着洗钱风险的增加，强化控制措施已成必要。然而，如需识别并减轻各类风险（无论是低风险、中风险还是高风险），必须采取一定的控制措施，如客户身份验证、客户尽职调查（CDD）政策、可疑交易监控和经济制裁筛查等。

大多数政府认为，在反洗钱/反恐融资活动领域，风险为本的方法比规范性方法更为可取，因为前者更加：

- **灵活：**洗钱和恐怖融资活动的风险因所在司法管辖区、客户、产品、交付渠道以及时间的不同而各异。
- **有效：**与立法者相比，公司有更好的条件来有效评估并降低其所面临的特定洗钱及恐怖融资活动风险。
- **相称：**风险为本的方法推动在反洗钱和反恐融资活动中采用更实用及更智能化的方法，而不是采用所谓的“照章办事”方法。此外，它还能使组织最大限度地降低反洗钱程序对低风险客户的不利影响。

没有一家金融组织可以合理侦测到客户的所有不法行为，包括洗钱。但如果金融组织制定了用于侦测、监控和上报高风险客户和交易的系统和程序，其免遭犯罪分子侵害和免受政府制裁与处罚的可能性就会大大提高。金融组织面临的风险取决于多个因素，包括地理区域、客户类型以及所提供的产品和服务等等。

评估风险时，金融行动特别工作组建议从以下方面考虑：

- 客户风险因素包括非本地居民客户、资金密集型企业、复杂所有权结构，以及使用不记名股票的公司
- 国家或地域/司法管辖区风险包括反洗钱/反恐融资制度不健全、受到制裁或禁运、为恐怖主义活动提供资金或支持或腐败程度较为严重的国家
- 产品、服务、交易和销售渠道风险因素包括私人银行业务、匿名交易、来自未知第三方的付款等

尽管一些司法管辖区的反洗钱/反恐融资法律法规未要求组织建立洗钱/恐怖融资 (ML/TF) 风险模型，但许多组织发现此举有利于评估企业层面的风险，其中的客户元素可提供客户类型（如个人、企业、信托）层面的洗钱 / 恐怖融资风险评估，并使组织能够评估特定客户的风险（即对某位客户与该组织的所有关系进行洗钱/恐怖融资风险评估）。此外，一些司法管辖区还对报送机构进行单独的制裁评估。

维护反洗钱 / 反恐融资风险模型

风险为本的方法可识别、控制和分析反洗钱/反恐融资风险，以便设计并有效落实适当的管控措施。因此，至关重要的一项是风险评级能准确反映目前的风险；提供有价值的评估结论，帮助制定有效措施以降低风险；并确保定期核查评级结果，必要时予以更新。

风险为本的分析应涵盖国家、行业、法律实体和业务关系层面的适当固有风险与剩余风险。综合上述分析，金融组织应充分认识其客户基础、产品、销售渠道、服务及业务和客户所在司法管辖区的固有风险。组织应根据其收集的业务、交易或其他内部信息和外部信息，充分认识上述风险。

为识别所有的洗钱/恐怖融资风险，必须全面考虑所有信息。这通常要求业务、风险管理、合规和法务部门的专家参与，有时可能还需听取外部专家的建议。新的商业产品和服务尤其需要进行洗钱和制裁漏洞方面的评估，在进入市场前事先采取适当的管控措施。此外，组织还应考虑有关洗钱/恐怖融资风险评估的公开指南，此类指南数量越来越多，且非常有用。这些指南由金融行动特别工作组、金融行动特别工作组类区域性组织、监管机构和联合国毒品与犯罪问题办公室、国际货币基金组织、世界银行、某司法管辖区的信息、指导和顾问机构等其他组织定期发布。

风险是动态变化的，需要持续进行管理。每个机构的营业环境不断变化，这一点也应注意。从组织外部来看，某司法管辖区的政治局势变化以及是否对其施加或取消经济制裁可能影响一国的风险评级。从组织内部来看，组织需要根据市场和客户的需求变化，合并或收购其他公司，引入新产品、新服务，实施新的销售系统。这些变化共同决定了对审查洗钱 / 恐怖融资风险模型进行定期审查是非常关键的。某些国家出台相关法律法规，强制要求组织定期审查风险模型（通常一年一次），或在新产品、新销售渠道和新客户类型出现时进行审查。

认识反洗钱 / 反恐融资风险

反洗钱/反恐融资风险类别可分为以下等级：

- **禁止类：**组织不得进行涉及这一风险的任何类型的任何交易。遭受经济制裁或被认定为资助恐怖主义活动的国家或地区均为禁止交易的对象，例如被联合国或美国财政部海外资产控制办公室列入制裁名单的国家或地区。
- **高风险：**交易面临极大的风险，但不一定被禁止。为了缓释交易中的高度风险，金融组织应适用更严格的控制措施来降低洗钱/恐怖融资风险，例如进行增强尽职调查和更严格的交易监控。以腐败或贩毒闻名的国家或地区一般都视为具有高风险。高风险客户包括政治公众人物，以及特定类型的货币服务企业或资金密集型企业。高风险产品和服务包括代理银行业务、私人银行业务、现金服务（例如大批量运输货币）及国际电汇业务。
- **中等风险：**中等风险需要进行额外审查，但尚未达到高风险的级别，例如零售企业，虽然接收低中量资金，但尚不属于资金密集型类别。
- **低风险：**这一级别是洗钱风险的基线。低风险一般指某项活动正常、可预期。

反洗钱 / 反恐融资风险



反洗钱 / 反恐融资风险评分

风险评分模型用数值来表现各类风险（地理区域、客户类型以及产品和服务）以及整体客户风险的等级。例如，每个类别的得分在 1 - 10 分之间，10 分代表风险最高。对于各个类别来说，1 - 3 分为标准风险，4 - 8 分为中等风险，而 9 - 10 分则为高风险。评估产品风险时，这一模型有助于确定适合产品的控制措施，因而特别有效。

随后将这三个类别加以综合，得出总分。简单的模型仅需将各个类别的得分相加即可，总分在 3 - 30 分之间。更为复杂的模型则可以为不同因素设置不同的比重，如更加强调客户类型，而非产品、国家或地区。此外，模型还可以更加精细，例如，创建可以体现综合评级的组合因素。使用模型的组织可自行设计模型的复杂程度；模型越复杂，评级越有可能反映客户的整体风险情况。

如果采用上述简单的三要素模型，必须特别注意避免无意中认为某个与其他要素相异的异常值不重要。例如，如果某个要素的风险得分为 3，那么综合或总得分将为 9。然而，如果三个要素中，有两个要素的得分为 1，另一个的得分为 7，则综合得分也为 9。在此情况下，应了解如何缓释得分为 7 的要素。这意味着实施更严格的管控或增加限制。

值得注意的是，将各类风险进行综合考量后，客户的风险状况才会变得清晰。比如，当您把产品和客户类型结合起来时，风险等级可能会发生根本改变。例一：国外一家小型私企欲在您处开立活期存款账户，并开通在线电汇业务，而您对该公司了解甚少。客户快速转移资金的能力可能增加其风险等级。地理区域、客户类型以及产品和服务等因素也可能提高客户的风险等级。例二：国内一家在主要股市上市的公司欲开设员工退休计划。上市公司在主要股市上市时必须提供大量信息。此外，退休计划账户不易受洗钱活动滥用。因此，该客户和账户的风险比前一个外国私企小。

下一个步骤是建立每个风险类别所适用的阈值。组织应确保，高风险客户不得在所有关系构成中占过大比重；这并不意味着机构需要调整得分来适应客户构成，而是因为高风险客户确实需要更多的注意。此外，如果客户构成过多地倾向于高风险客户，则组织的整体风险等级可能变得难以承受。

评估反洗钱/反恐融资风险是反洗钱/反恐融资合规制度的一个持续而不断发展的组成部分。评估风险评分模型并更新风险评估，纳入产品、服务、分销渠道、客户和司法管辖区的变化，确保准确反映反洗钱/反恐融资风险，这一点至关重要。虽然通常不要求持续或定期更新风险评估，但在推出新产品、收购另一家金融组织之前以及风险环境发生重大变化时，应更新风险评估。

组织可通过定期复查风险评级标准，了解被评为高风险的客户是否真的更可能参与可疑活动。如果不是，则需要对风险评分模型进行重新评估。

评估客户的动态风险

风险评估的另一大关键组成部分是重新评估风险，确定是否应该调高或降低客户的风险等级。为了有效地分配有限的资源，有必要识别触发此类复查工作的重要因素。

除了对客户固有风险的初次评估，还需考虑客户与组织的关系及其风险评级随时间的变化。决定客户风险评级的最重要因素也许是客户的实际活动。例如：一个学生活期存款账户的风险一开始可能很低。然而，如果记录显示该账户多次将大笔资金转至高风险司法管辖区，这对该客户类型而言是异常活动，则该账户的风险等级应调高。同样，货币服务企业或代理银行等潜在的高风险客户可能只从事其分内活动。这种客户的实际风险可能低于仅根据固有风险做出的判断。因此，仅根据固有风险被判断为风险“低”或“标准”的学生客户实际上给机构带来的风险高于固有风险“高”的货币服务企业。

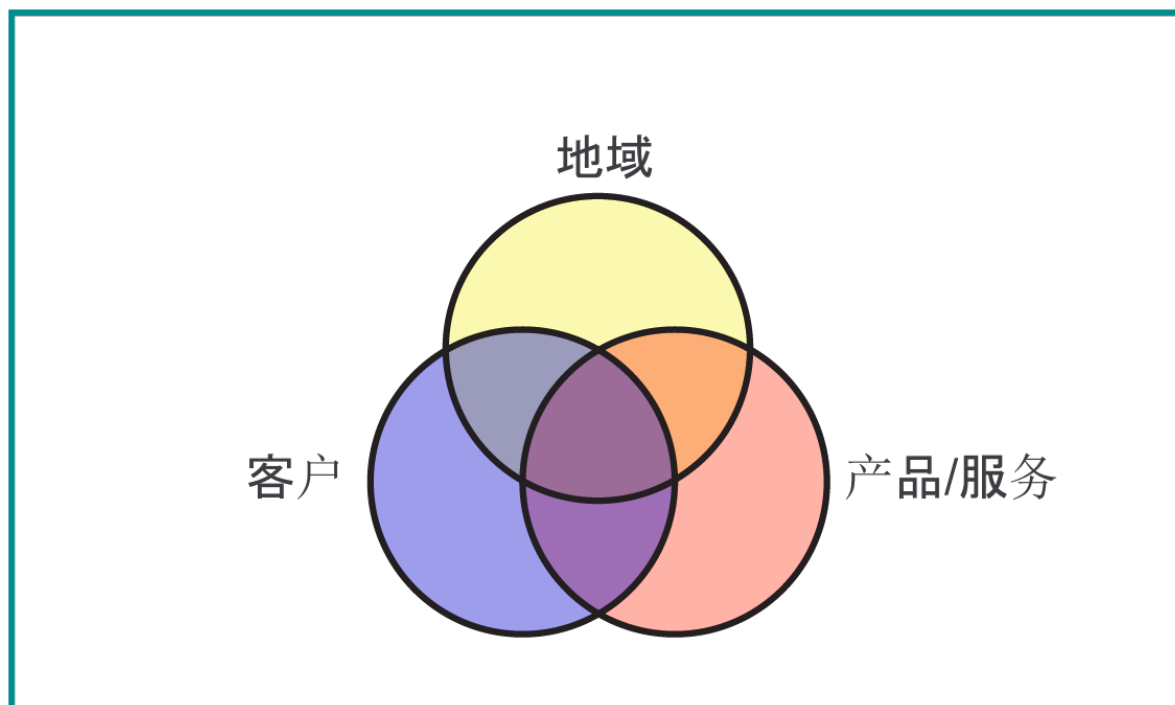
由于每个金融组织都会建立客户交易记录，因此组织应考虑根据以下因素调整客户的风险评级：

- 日常活动，例如警报、案例和可疑活动报告等记录
- 收到执法机关问讯，如作证传票
- 违反经济制裁制度的交易
- 其他因素，例如客户进行大量出乎意料之外的活动，如国内慈善机构收到多笔存款（例如现金和电汇）然后开展大规模国际交易，或正常情况下不需大量现金的企业接触大笔现金

金融组织了解客户的活动后，可更好地确定该客户的实际风险。正如之前所述，高风险客户以及风险评级因活动而调高的客户应接受增强尽职调查，以便缓释风险。这种增强尽职调查可能最终确定客户的活动是否可疑。如果可疑，客户记录应予以更新，以反映此活动造成的变化。

反洗钱 / 反恐融资风险识别

风险为本的方法的核心目的是评估金融组织的客户、地理位置/司法管辖区以及产品和服务的风险。下文将更深入地分析这三大重要的风险因素。



客户类型

风险评估中一个至关重要的步骤，是对组织所提供产品和服务的用户进行分析。客户类型包括个人、上市公司、私营企业、合资企业、合伙企业和金融机构，基本包含任何希望与组织建立业务关系的客户。

有犯罪历史的客户会被评定为最高风险等级。对政治人物和政治组织成员的评分也趋于最高。

跨国上市公司的风险评分一般低于非上市公司，因为在主要证交所上市的公司已经提供了大量公开信息，也进行了一定的尽职调查。如果洗钱分子隐藏在公司组织形式之后，如信托、慈善组织、有限责任公司以及很难识别受益所有人的机构，风险通常更高。如果客户公司位于反洗钱要求不健全或有严格公司保密法规保护的国家或地区，则风险将会进一步增加。

各国监管机构均已确认，一些客户类型本身即具有较高的洗钱风险，包括：

- 银行
- 赌场
- 位于避税 / 金融庇护所的离岸公司和银行
- 大使馆
- 货币服务企业，包括货币兑换所、汇款经纪公司和支票兑现所

- 虚拟货币交易所
- 汽车、船舶和飞机经销商
- 二手车、二手卡车经销商和机械零部件生产商
- 专业服务供应商（例如，律师、会计、投资经纪商，以及为客户提供金融联络服务的第三方）
- 旅行社
- 证券经纪经销商
- 珠宝、宝石和贵金属经销商
- 进出口公司
- 现金密集型企业（如餐馆、零售商店、停车场等）

以上为高风险行业的不完全名单。值得注意的是，行业并非决定风险大小的唯一因素。许多其他类型的企业也能被用于洗钱，因此审视风险时应结合许多其他因素。

在接纳客户时，以及开展业务关系期间，应落实严格有效的筛查程序，这是识别高风险客户类型的重要环节。

地理位置/司法管辖区

制定风险评分模型的关键步骤之一是评估司法管辖区风险。个人客户的居住国或司法管辖区在哪？客户的国籍国又在哪？企业客户的总部在哪？它们的业务主营地又在哪？

在评估不同区域和国家存在的洗钱风险方面，目前并没有明确且独立的系统。一些企业会自行设计评估方法；其他企业则使用外部解决方案。无论选择何种途径，对风险评级方法进行记录至关重要。在较大的组织内，整体风险管理战略可能要求执行人员审查，并由高级管理层签批洗钱/恐怖融资风险评估结果。

在对洗钱风险进行有针对性的评估时，由政府和国际组织公布的恐怖主义和制裁名单都是有用的参考。其中包括英国金融服务监管局 (FCA)、美国海外资产控制办公室、美国金融犯罪执法网络、欧盟、世界银行、联合国安理会，以及印度尼西亚国家反恐局等各司法管辖区的监管和执法机关发布的名单。风险管理模型还应考虑该国是否为金融行动特别工作组成员国或其类区域性组织成员，且是否规定了国际最佳实践相当的反洗钱/反恐融资要求。

组织还可以考虑国家或地区的整体声誉。在某些国家或地区，现金可能是标准的交易工具。有些国家或地区可能存在政治不稳定因素，公共或私营机构腐败猖獗。有些国家或地区则可能是公认的银行保密庇护所。还有一些国家或地区可能是众所周知的毒品产地或者毒品过境地。

组织如何识别高风险国家或地区？

- 美国国务院发布的年度《国际毒品控制战略报告》对 100 多个国家和地区的洗钱控制措施进行了评级。
- 透明国际发布的年度清廉指数对 100 多个国家和地区的清廉度进行了测评。
- 金融行动特别工作组识别反洗钱/反恐融资制度薄弱的司法管辖区并发布国家互评报告。
- 美国国内司法管辖区的评估标准是其是否成为政府认定的高风险地理位置，例如高密度毒品贩卖区 (HIDTA) 或金融犯罪高发地区 (HIFCA)。

建议组织也要关注主流新闻媒体的报道，并定期追踪所有国家和地区名单中的变化。

产品和服务

评估反洗钱/反恐融资风险的一个重要因素是审查组织或企业所提供的全新和现有产品和服务，确定它们可能以何种方式被用于洗钱或恐怖融资活动。合规专员应积极参与到项目小组中，为全新产品和系统确定适当的控制框架。

您所在的机构提供的哪些产品和服务可能会面临洗钱和恐怖融资活动风险？互联网账户？私人银行业务？汇款业务？股票经纪业务？年金？保险产品？离岸服务？汇票？代理银行业务？

这种风险评级基于客户寻求的产品类型，在计算时考虑了若干与产品相关的因素。最值得注意的是，风险评级的结果取决于该产品被用于洗钱或恐怖融资活动的可能性。利率掉期不太可能被用于恐怖融资活动，但这一点在证券上可能就不适用。产品评分并非普遍一致，因为不同的金融组织面临着不同的风险程度。

在评估产品和服务的反洗钱/反恐融资风险时，应考虑它们：

- 是否允许在短时间内进行大量交易
- 是否允许客户在组织监管程度极低的情况下参与交易
- 是否允许用户享有极高的匿名等级
- 是否具有极高的交易或投资价值
- 是否允许向第三方支付
- 是否存在异常的复杂性
- 是否需要政府核实客户资格

此外，某些银行的特定业务和产品也被视为具有高风险，包括：

- 私人银行业务
- 离岸国际活动
- 吸纳存款业务
- 电汇和现金管理业务
- 未披露主要受益人身份的交易
- 贷款担保计划
- 旅行支票
- 正式银行本票
- 汇票
- 外汇交易
- 跨国汇款
- 支付处理方等支付服务、预付产品、自动清算中心
- 远程储蓄
- 有不确定定价特征的贸易融资交易
- 通汇账户

反洗钱/反恐融资风险识别(案例：未能识别高风险活动)

2020 年 9 月，西太平洋银行公司同意接受 13 亿澳元罚款，原因在于其违反澳大利亚《反洗钱和反恐融资法案》(AML/CTF) 的行为合计达 2300 多万次。金融监管机构澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 于 2019 年 11 月对西太平洋银行提起了法律诉讼，因为该银行未能发现并报告近 3000 宗表明与儿童剥削有关的交易。

澳大利亚交易报告和分析中心指控西太平洋银行未能采用系统性的金融犯罪控制措施。2016 年，高级管理人员收到提示，称存在利用该行小额支付服务 LitePay 进行可疑支付的风险。两年来，西太平洋银行并未实施控制措施，去侦测利用 LitePay 进行的非法活动。

据澳大利亚交易报告和分析中心称，西太平洋银行未能监测其活动表明存在儿童剥削的客户，未确定表明存在儿童剥削的类型，未将其应用于交易监测系统，也未对可能存在儿童剥削的可疑交易进行适当的客户尽职调查。

早在 2016 年 5 月，西太平洋银行就已发现，汇至菲律宾的小额款项涉及越来越明显的儿童剥削风险。对此，该行针对其中某一支付渠道实施了一项侦测方案，但未能侦测到任何问题。这一侦测测试于 2018 年 6 月被另一种合适的分析工具取代，但它只应用于一个支付渠道，即 LitePay。

已确定有 12 家客户与菲律宾和东南亚有联系，这是一个极高的数字。其中 11 家客户的活动模式是频繁的、小额交易，而这与儿童剥削类型相一致。另一家客户则此前被判儿童性剥削罪，而这本应促使银行开展增强尽职调查。有 6 名员工经常前往菲律宾和东南亚。

澳大利亚交易报告和分析中心声称，如果西太平洋银行进行了适当的尽职调查，特别是对儿童剥削类型采用适当的侦测工具，这些客户就会更早地被识别出来。澳大利亚交易报告和分析中心发现，西太平洋银行还未能充分评估高风险的代理银行业务风险。这一失职行为失败导致其他银行与几个受制裁和高风险国家（包括刚果民主共和国、伊拉克、利比亚和津巴布韦）的委托银行建立起嵌套关系。

要点

- 西太平洋银行即使在已识别风险的情况下，仍未采用正确的分类方法或监控工具，来侦测与儿童剥削有关的付款。
- 西太平洋银行对其反洗钱/反恐融资风险以及应如何管理和降低风险没有一致且清晰的认识。
- 西太平洋银行的控制失败延伸到代理银行业务等其他高风险领域。

反洗钱 / 反恐融资制度

反洗钱 / 反恐融资制度的要素

有效的反洗钱/反恐融资制度具有以下必需要素，这通常被成为"四大支柱"，分别为：

- 包括内部政策、程序和控制措施的反洗钱制度体系（第一道防线）
- 指定合规职能部门及合规专员（第二道防线）

- 持续的员工培训项目
- 检验反洗钱制度整体有效性的独立审计职能部门（第三道防线）

虽然有关客户尽职调查的要求通常包含在内部控制制度中，金融行动特别工作组着重将客户尽职调查作为缓释反洗钱/反恐融资风险的关键手段。美国金融犯罪执法网络在 2016 年的规定中提出了第五大支柱，要求采取适当的风险为本程序来开展持续的客户尽职调查，将这一关键问题升级为反洗钱/反恐融资制度的支柱性内容。

这些程序包括：

- 了解客户关系的本质及建立客户关系的目的是，以便制定客户风险状况档案
- 开展持续监控工作，识别并报告可疑交易
- 保存并更新客户信息

许多国家的反洗钱/反恐融资法律确定了反洗钱/反恐融资制度的必要要素。组织应确保已满足业务所在司法管辖区的法律法规对全部要素的规定。

包括内部政策、程序和控制措施的反洗钱制度系统体系

金融组织应制定并持续改进其政策、程序和控制措施，这是建立成功的反洗钱/反恐融资制度的基础。政策、程序和控制措施共同定义并支撑了整个反洗钱/反恐融资制度，同时也是阐述组织如何满足监管部门规定的蓝图。这三项内容的设计应旨在缓释已识别的反洗钱/反恐融资风险，还应考虑金融组织必须遵守的适用反洗钱/反恐融资法律法规。政策、程序和控制措施应清楚反映企业的风险偏好，即企业准备好承受的风险和不能承受的风险。

尽管这些控制措施通常用于第一道防线（即负责接纳新客户的员工），金融组织各级员工都需要为创建和维护反洗钱/反恐融资制度、推动其取得整体成功做出贡献。

在较大的金融组织，采取企业级层面的措施非常关键，这能使整个金融组织的洗钱/恐怖融资风险管理方法保持一致。此外，金融机构还须满足对区域或具体业务的要求。例如，对于在多个区域和/或国家开展业务的金融组织，其企业级层面洗钱/恐怖融资风险模型必须反映当地的监管要求。为此，组织可在其全球反洗钱/反恐融资制度以外提供另一个制度，或附上针对某个国家的附录。

内部反洗钱/反恐融资政策应由执行管理层和董事会制定并审批通过，应确定组织在反洗钱方面的总基调。虽然组织的政策可能是高级别的原则声明，但它也是相关程序和控制措施的基础，这些程序和控制措施所提供的具体内容确定了业务条线应如何满足法律法规以及组织反洗钱/反恐融资政策的规定。

标准的反洗钱/反恐融资运作程序应由金融组织的业务部门起草。这些程序必须根据法律法规、产品和机构本身的变化进行修订并在必要时更新。这些程序比相应的反洗钱 / 反恐融资政策更加详细；它们将政策转化成可接受、可操作的实践。这些程序还构成了反洗钱/反恐融资培训的重要组成部分，也为合规监控制度奠定基础。除了政策和程序外，组织还需要制定一个流程来支持和促进相关程序的有效执行，并定期审查和更新该流程。

在政策和程序提供重要指导的同时，反洗钱 / 反恐融资制度还依赖于各种不同的内部控制措施，包括管理报告和其他内设的保障设施，以保证制度的正常运转。这些内部控制措施应确保合规部门能识别标准程序和安全协议之间的偏差。诸如要求企业主管对超过规定数额的交易进行批准或者两人会签，如此简单的事情也能成为关键的内部控制要素，一旦被忽略，将严重削弱组织的反洗钱/反恐融资制度，引起监管部门的调查。

同样，在发现后续问题时，对之前认为偏离政策的情形进行二次审查和批准流程就会非常有用。其他有效控制措施涉及技术的使用，如要求输入所需信息的账户开立系统，侦测需要上报的货币交易的集合系统以及自动账户监控程序。

反洗钱政策、程序和控制措施

反洗钱/反恐融资合规制度应以书面形式呈现，包含为防范、侦测和防止洗钱和恐怖融资活动而制定的政策、程序和控制措施，指导金融组织：

- 识别高风险业务（产品、服务、销售渠道、客户及地理位置/司法管辖区）。
- 定期更新组织的风险状况信息；制定完全符合风险管理需求的反洗钱/反恐融资合规制度。
- 及时向董事会（或其下设委员会）及高级管理层汇报合规措施、已知的合规缺陷、已提交的可疑活动报告以及已采取的纠正措施等情况。
- 制定和维护指标报告系统，以便及时提供有关反洗钱/反恐融资制度状况的准确信息，包括制度关键要素数据，例如受监控交易、产生的警报、创建的调查、报送的可疑活动报告等。
- 明确反洗钱/反恐融资制度责任人的责任。
- 确保管理层或员工人事变动时的制度连续性。
- 遵循所有反洗钱/反恐融资合规监管要求与建议。
- 定期审查并根据法律法规的变化及时更新（至少每年一次）。
- 实施以风险为本的客户尽职调查政策、程序和流程。
- 双重管控、职责分离。
- 遵守所有的记录保存要求，包括记录的留存和检索要求。

- 上线完善的控制和监控系统，以便及时监测、报告潜在可疑活动和大额交易。此外，还应制定程序，记录根据调查结果决定不报告某项活动的理由。
- 制定明确的问责制和职责，确保对参与可能具有反洗钱/反恐融资风险活动的员工实行适当而有效的监督。
- 制定培训要求和标准，确保员工了解并有效认识应遵守的程序，以及这些程序与缓释其所在部门或职责领域的反洗钱/反恐融资风险存在的关系。
- 清晰解释报告可疑活动的重要性，包括阐述应如何以及对何人进行关注，合规官的职责，以及"保密"限制在实践中的意义。
- 在所有职位描述和工作审查流程中增加始终遵守反洗钱政策和程序规定的要求。对于未遵守这些要求的行为，应根据现有纪律予以处理。
- 制定并实施人才筛选制度，确保以高标准招聘员工。对始终未能按照反洗钱/反恐融资框架履行职责的员工进行适当的处罚。
- 制定并实施质量保证测试方案，以评估反洗钱/反恐融资制度的实施和执行效果。这一功能有别于独立审计要求，但两者目的相似，即评估体系的持续有效性。

金融组织的政策、程序和控制措施的完善程度与其规模、结构、风险和产品复杂程度等因素直接相关。如果组织未能建立、执行、遵守并保持适当的政策、程序和控制措施，可能导致对该组织或特定参与人的严厉执法行动。

反洗钱/反恐融资政策、程序和控制措施的要点和差异	
政策	• 在整个组织内发布的统一、清晰、简明的高级别声明（高层确定基调） • 经高级管理层或董事会批准。 • 反映整个机构利益相关者的高级别职责
程序	• 将反洗钱/反恐融资政策转化为可为大家所接受且切实可行的做法，为利益相关者分配职责 • 指导组织如何达成目标 • 通常在金融组织的业务（非高级管理层）层级建立 • 比反洗钱政策更为详尽。 • 定期审查和更新。

控制措施	- 金融组织为确保反洗钱/反恐融资制度按预期在预设参数范围内运作而采取的内部技术或工具 - 提示合规部门可能需要审查的潜在异常情况 & 偏离正常政策的情况 - 包括管理层报告、自动审查系统和动用多个审查方
------	--

包括内部政策、程序和控制措施的体系(案例:缺乏全面的政策控制和监督)

2016 年 10 月，新加坡金融管理局 (MAS) 因瑞士安勤银行有限公司新加坡分行未能遵守反洗钱/反恐融资规定而撤销了其经营许可证。2015 年，新加坡金融管理局调查发现，该行在之前的一次检查后违反反洗钱/反恐融资的情况明显恶化。其中有一项特别严重的违规行为，即有个员工牵涉 1Malaysia Development Berhad (1MDB) 丑闻，且一名前高级管理人员也为其提供了便利。

新加坡金融管理局认定这些违规行为无法得到纠正，于是下令关闭该分行。此外，还对 14 起违反反洗钱/反恐融资法规的行为处以 430 万新加坡元罚款，约合 320 万美元。涉案的新加坡分行经理被判处 28 周监禁，并被处以个人罚款 128000 新加坡元，约合 94000 美元。

新加坡金融管理局在 2013 年的一次检查后，首次发现安勤银行存在违反反洗钱/反恐融资的行为。当时，新加坡金融管理局对该行处以罚款，并责令该行纠正其在客户开户和交易监控方面存在的反洗钱/反恐融资控制缺陷。2015 年，新加坡金融管理局进行了一次跟踪检查，结果发现，该行不但没有纠正缺陷，反而情况更加恶化了。

2012 年至 2015 年中，该行管理层批准了与 1MDB 基金相关的 38 亿美元（52 亿新元）资产转让。尽管在这些付款中发现了危险信号，但这些交易是在高级管理层的敦促下处理的，高级管理层强迫员工处理异常大额的付款。

该新加坡分行经理被指控未对与 1MDB 相关的超过 13 亿新加坡元或 10 亿美元的支付交易采取行动。他还被指控谎报自己与被指称是 1MDB 资金外流马来西亚的主谋之间的关系。法院表示，对他的判决意在对其他银行人员起到震慑作用。

这个案例说明了建立有效的第二道防线的必要性。合规人员在企业和高级管理人员直接或间接为洗钱活动提供便利时，必须向该等人员提出充分和有效的质疑。监管机构可能对故意参与洗钱活动的工作人员处以罚款和监禁。

要点

- 安勤银行未能补救其反洗钱/反恐怖融资控制缺陷，监管机构发现情况逐渐恶化。
- 高级管理层施加影响，促成被标记为可疑和异常大额的交易。
- 对该新加坡分行经理的判刑旨在威慑其他银行人员。

包括内部政策、程序和控制措施的体系(案例:政治公众人物风险)

2017 年 4 月，香港金融管理局 (HKMA) 对顾资银行香港分行处以 700 万港元罚款。香港金管局认定，该行由于缺乏有效的政策和程序，未能识别属于政治公众人物 (PEP) 的客户。导致控制框架无效的原因是多个系统性的违规行为。其中包括仅对客户进行部分筛查，未对筛查警报采取行动，延迟获得高级管理层对政治公众人物客户关系的批准，以及未对身份不明的客户实施客户尽职调查 (CDD)。

在受到罚款后，顾资银行与香港金管局合作并采取补救措施解决缺陷。

香港金管局认定，2012 年至 2015 年期间，顾资银行未能建立有效的程序以识别其客户群中的政治公众人物，包括受益所有人。这一缺陷导致该行在相关信息已公开的情况下仍无法识别政治公众人物。

香港金管局查明，顾资银行已订阅一个商业化的政治公众人物数据库，该数据库在筛查过程中会发出警报，但这些警报没有得到及时的处理。香港金管局发现了四例政治公众人物，尽管有公开信息，但他们没有被识别或归类为高风险客户。

顾资银行也未能建立有效的程序，来确保对政治公众人物警报采取后续行动。该行没有建立管理信息系统，以监督高级管理层对继续与政治公众人物保持关系的批准流程。这违反了香港金管局对批准政治公众人物关系的监管要求。在一个案例中，政治公众人物关系获得管理层的批准历经了 34 个月。

顾资银行仅对新客户开展政治公众人物筛查。对现有客户没有进行持续筛查。此外，香港金管局发现顾资银行的定期和事件驱动审查存在缺陷。香港金管局发现有 9 个政治公众人物未获得管理层批准，其中 5 个发出了警报，但未得到及时处理。

顾资银行全力配合香港金管局开展调查。顾资银行独立聘请顾问补救已识别的客户档案，并审查其政策和程序中的缺陷。这些行动减少了支付的罚金，数额不详。

要点

- 对政治公众人物采取有效的政策和程序需要基于当地法规制定有效的控制框架。
- 政治公众人物筛查应贯穿整个客户关系期间。在进行筛查时，政治公众人物政策和程序要给出明确清晰的指导。不应留下解释的空间。
- 需要始终如一地遵循筛查警报和管理批准等控制措施。
- 如果政治公众人物的筛查和相关程序无效，可能导致监管违规行为。

合规职能部门

组织的合规职能部门通常被称为第二道防线。它负责监控作为业务第一道防线的控制措施。合规职能部门不能按照"一刀切"的想法设计。然而，无论第二道防线采用何种结构，必须确保该防线能够有效发挥作用。

合规职能部门的完善程度必须以组织的性质、规模、复杂程度、监管环境以及与产品、服务及客户有关的具体风险为依据。任何两个组织的合规结构都不可能完全一致，因为各个组织的风险评估显示其面临的风险不尽相同。

合规官的任命和职责

多数情况下，董事会负责任命具有资质的人员担任本机构的反洗钱/反恐融资合规官。合规官负责管理反洗钱/反恐融资合规制度的方方面面。其中包括但不限于设计并实施合规制度、对制度进行必要的修改和更新、向核心员工传达制度实施的成功经验与失败教训、为员工培训方案设计反洗钱/反恐融资相关内容、保持机构遵守适用的反洗钱/反恐融资法律法规（包括随时关注和跟踪该领域法律法规的最新动态）。

沟通

合规官以书面和口头方式进行有效沟通的能力是组织反洗钱/反恐融资制度成功实施的关键。合规官还必须掌握与机构所有层级员工沟通的方法，下至一线员工，上至首席执行官和董事会。

对合规官而言，至关重要的一点是能够清楚地向高级和执行管理层汇报重要事务，尤其是可能给机构带来风险的重要变化，例如可疑交易报告 (STR) 或现金交易报告 (CTR) 的数量突然或大量增加。其他应上报管理层的事务包括可能需要立即采取行动的法律法规变动。合

规官必须具备必要的技能，能够分析、解释不断发生的变化，确定它们对组织的影响，适时提出行动计划建议。

许多国家的反洗钱 / 反恐融资官还必须直接向董事会或同等地位的组织汇报工作。直通董事的汇报通道使其能够有效发挥监督作用。因国家或地区的不同，可能存在不同的汇报机制。

委派反洗钱职责

各组织反洗钱/反恐融资部门的任务和职责具体分配有所不同。 该部门可能分成不同的小组，例如安排一人负责制度的战略事务，另一人负责操作事务，包括监控可疑洗钱活动，报告可疑行为。

反洗钱/反恐融资部门下设小组示例：

- **制度管理**
 - 管理和协调监管检查。
 - 对制度进行定期审查和更新。
 - 与业务条线和支持小组共同开展活动以确保业务程序已根据制度变动进行更新
 - 监控监管环境以便对制度进行相应调整。
 - 帮助编制培训材料，就业务条线支持小组无法解决的复杂反洗钱/反恐融资问题提供指导和建议
- **"了解您的客户"**
 - 根据客户尽职调查风险评估得分为所有客户分配风险代码。
 - 对客户尽职调查流程中所确定的中等和高风险客户以及要求金融组织提供特定产品或服务的客户进行额外尽职调查
 - 第一时间提供业务联系人员对反洗钱 / 反恐融资事务相关业务问题进行解答。
- **制裁筛查**
 - 管理制裁筛查软件应用和流程
 - 监控和协调各资料来源系统收到的数据。

- 根据组织的风险情况变化微调筛查阈值
- 审查名单报警信息，向有关监管部门报告确认命中的情况。
- **交易监控**
 - 管理交易监控软件应用
 - 监控和协调各资料来源系统收到的数据。
 - 根据组织的风险情况变化微调筛查阈值
 - 参与设计交易监控类型和保存必要的多种文件
- **金融调查**
 - 监控客户交易产生的预警，如来自系统的预警以及业务员工的汇报。
 - 调查预警和汇报
 - 按要求向有关金融情报机构提交可疑活动报告

除上述小组外，其他员工会在所有涉及客户联络的业务条线上开展反洗钱/反恐融资工作任务。例如，客户尽职调查表格通常由前台主管和其他人员在新账户开立时填写，分支机构的工作人员则参与对高风险客户的定期审查并根据要求提供额外的信息或解释来支持潜在可疑活动的调查。有时，可疑活动要先上报至企业安全小组，该小组认定此项活动可能引发反洗钱/反恐融资风险后，才会将其转送金融调查小组。

合规部门还可根据监管机构的指示或调查结果，指导与反洗钱/反恐融资相关的合规工作。业务和合规职能部门可能建立风险为本的质量保证审查，开展监控和监测活动，确保恰当履行职责。为此，可能需要审查已采集的客户尽职调查以确保完整性，监控客户尽职调查完整性或缺陷以确保系统按照预期运作，开展检测工作以评估监控和业务履职是否足以衡量和确保合规情况。

合规官问责制

无论组织以何种方式委派其各类反洗钱/反恐融资任务，组织指定的合规官都要对反洗钱/反恐融资制度的贯彻执行负责（即最终责任在于董事会）。各监管部门开展的执法活动越来越密集，不仅针对违反反洗钱/反恐融资规定的组织、执行管理层和董事会，还针对合规官。

合规官问责制(案例:美国银行协会)

2020年3月,美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)对美国银行协会前首席运营风险官(CRO)Michael LaFontaine处以450,000美元民事罚款。LaFontaine因未能防止其任期内发生的违反美国反洗钱(AML)法律法规的行为而被罚款。

LaFontaine于2005年至2014年在美国银行协会的反洗钱部门担任高级职位。据美国金融犯罪执法网络称,随着时间的推移,他的职责带来了越来越多的责任。

监管机构越来越多地要求高级管理层对其组织违反反洗钱法规和未能采取相应行动承担个人责任。

作为美国银行协会首席风险官,LaFontaine直接向银行协会首席执行官汇报工作,并直接与董事会沟通。他的主要职责包括监督美国银行协会的反洗钱合规部门,以及监督该银行协会的首席合规官、反洗钱专员和反洗钱员工。美国金融犯罪执法网络鉴于LaFontaine的监督责任,确定他对美国银行协会违反反洗钱规定的行为负有共同责任。

他未能:

- 落实并维护有效的反洗钱体系
- 为执行合规制度配备充足的人员,以及提供履行其监管预期的充足资源
- 及时提交可疑活动报告(SAR),包括与可能清洗犯罪所得的交易有关的报告

美国金融犯罪执法网络的结论是,LaFontaine知道美国银行协会的政策、程序和控制措施存在的不足将导致该协会无法调查和报告可疑的和潜在的非法活动。此外,美国金融犯罪执法网络还通过以下情况,注意到LaFontaine未能履行监测和报告可疑活动的责任:

- 对机构自动交易监控系统生成的警报数量设定上限
- 未能将西联汇款纳入监控系统
- 未根据银行保密法对高风险客户进行充分识别和监控

美国金融犯罪执法网络表示,LaFontaine已通过内部备忘录了解人员配备问题和警报上限。工作人员声称,可疑活动报告数量、执法调查和账户关闭建议的大幅增加造成反洗钱人员资源"严重不足"的局面。LaFontaine未调查并解决该部门内部的缺陷。这个案例说明了有意忽视,或故意忽略和拒绝处理或上报违规行为带来的危险。

要点

- 合规部门应该配备足够的人员以满足监管要求。
- 合规专员应上报内部警告和已识别的风险并对此采取行动。
- 越来越多的合规专员被要求为不当行为承担个人责任，并可能遭到起诉。
- 合规专员应始终诚信行事，且采取的行动应符合组织的最佳利益。
- 合规专员必须了解自己的法律义务，按照法律的精神和规定行事。

合规官问责制(案例:个人责任)

2020 年 10 月，美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 对俄亥俄州居民拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 处以 6000 万美元的民事罚款。哈蒙是可兑换虚拟货币企业 Helix 和 Coin Ninja 的创始人和主要运营人员。由于哈蒙未指定合规专员，因此他自己成为事实上的合规专员，要对其组织的合规违规行为承担责任。

2014 年到 2017 年，Helix 和 Coin Ninja 在未注册成为货币服务企业 (MSB) 的情况下开展经营活动，为比特币持有者提供匿名的可兑换货币兑换服务。他们的客户包括毒贩、造假者、诈骗犯和儿童剥削网站。美国金融犯罪执法网络认定，哈蒙未将其企业注册为货币服务企业，未能落实和维护有效的反洗钱体系计划，未能报告可疑活动。

美国金融犯罪执法网络认定哈蒙故意违反了《银行保密法》(BSA) 的注册和报告要求。Helix 和 Coin Ninja 提供了"搅拌机"或"滚筒"，允许客户付费以隐藏比特币来源或所有者的方式将比特币发送给指定收款人。

哈蒙通过以下方式，故意掩盖客户交易的性质和身份：

- 以"打破区块链"为目标设计 Helix，即从用户的钱包中取出比特币，并通过另一个无法追踪到用户的币池向用户提供新的比特币
- 在 120 多万笔交易中未能收集和验证客户的姓名、地址或身份信息
- 在超过 3.11 亿美元的交易中未能收集客户或交易尽职调查信息
- 七天后删除客户信息，允许客户手动删除日志

美国金融犯罪执法网络还发现，哈蒙通过隐藏网络毒品销售和其他网络非法活动所得的性质、位置、来源、所有权和控制权，主动向网络犯罪分子提供帮助。货币服务企业需要制定并维护与交易地点、规模、性质和交易量所构成的风险相对应的反洗钱制度。哈蒙未能落实内部控制体系，未能指定合规专员监督落实银行保密法制度，未能为员工提供适当的银行保密法

培训，未能对银行保密法制度开展独立的审查。美国金融犯罪执法网络发现了至少在 2400 起案例中，哈蒙都未就可疑的 Helix 交易提交可疑活动报告。

美国司法部要求哈蒙对非法洗钱行为负责。哈蒙对洗钱的刑事指控供认不讳，并同意没收 4400 比特币。他可能会面临监禁、罚款及其他限制。

要点

- 根据美国金融犯罪执法网络的规定，可转换虚拟货币匿名服务提供商被视为汇款人，必须注册成为货币服务企业。
- 货币服务企业需要制定、落实和维护有效的反洗钱制度，包括建立内部控制系统、指定合格的合规专员、实施适当的培训计划以及对该计划开展独立的审查。
- 美国金融犯罪执法网络可以对故意违反银行保密法规定的涉案货币服务企业的现任和前任员工开展调查并处以民事罚款。
- 个人合规专员可能会对其行为承担刑事责任，包括遭受监禁和罚款。

反洗钱 / 反恐融资培训

有效培训计划的组成部分

大多数反洗钱/反恐融资法律法规要求金融组织为相关员工提供培训项目，作为其正式反洗钱/反恐融资合规制度的一部分。培训是强调反洗钱/反恐融资工作重要性的重要方法，也是培训员工正确应对潜在洗钱风险的有效途径。培训也是缓释金融组织可能面临的洗钱风险的一大重要控制措施。

有效的培训项目不仅应解释相关的反洗钱/反恐融资法律法规，还应覆盖组织为缓释洗钱风险而采取的政策和程序。本节中，*培训*一词既包括正式培训课程，也包括持续开展的沟通工作，以便让员工了解并始终注意反洗钱/反恐融资要求，沟通手段包括电子邮件、新闻资讯、定期团队会议、内联网网站及其他信息共享途径。下文将介绍反洗钱/反恐融资培训的对象、构成培训项目基础的话题、以及开展培训的方式、时间和地点。

培训对象

明确培训对象是设计有效反洗钱 / 反恐融资培训项目的第一步。金融组织的大多数部门都应接受反洗钱/反恐融资培训。特别是，新员工应在员工入职培训期间或之后不久接受培训。在某些国家，不仅全职或兼职员工须接受培训，承包商、顾问、学生、学徒以及来自分支机

构或子公司的借调员工均需接受培训。各个部门的员工都应就反洗钱/反恐融资话题和与其活动相关的问题接受培训。

比如：培训范围

- **面向客户的员工：**这些员工是金融组织的第一道防线——他们需要对反洗钱/反恐融资工作的重要性以及如何对洗钱活动保持警惕有着最为深刻的实际认知。虽然一般课程通常足以说明反洗钱的重要性并提供一些基本知识，但还应就与业务部门提供的产品和服务有关的特定程序进行额外的培训。例如，贷款和信贷操作员工还需要就洗钱犯罪分子如何滥用信贷产品、员工如何识别潜在的洗钱活动以及在面对洗钱活动时应采取的措施等内容接受培训。由于现金引发的风险日益增加，很多司法管辖区均就此提出了更高的要求，因此现金处理人员通常需要专门的培训。这些员工需要了解如何正确处理现金交易，尤其是符合报告要求的现金交易，包括如果客户试图拆分交易以规避报告要求，应在何时报告。为新客户建立贷款和账户的员工应了解适用的监管要求，以及组织为客户接纳阶段的识别和尽职调查工作制定的政策和程序。
- **业务操作人员：**组织业务部门内不面向客户的员工也属于第一道防线，组织在开展专门的培训活动时不应忽视这一群体。例如，负责金库、电汇、贸易融资、贷款审批、贷款收回、资金管理等业务的员工经常需要识别非法、欺诈和异常账户活动。因此，应考虑为这些员工提供专门培训，指导他们识别反洗钱/反恐融资危险信号，将异常活动报告给合规人员。
- **反洗钱/反恐融资合规人员：**合规员工职能部门由指定合规官领导，负责协调和监督组织反洗钱/反恐融资合规制度的日常情况。这是机构的第二道防线。鉴于该部门负责确保机构遵守反洗钱/反恐融资监管要求，机构应为该部门的员工提供更先进的持续培训，让他们了解监管要求和最新趋势，这一点非常重要。通常，这要求员工参加行业会议或反洗钱/反恐融资特定主题展示等更专业的交流活动。
- **独立测试员工：**独立测试员工是机构的第三道防线。由于该部门负责独立评估机构的反洗钱/反恐融资合规制度是否充分，这些员工应接受定期培训，学习监管要求、法规、洗钱手段和执法行动的变化及其对组织的影响。
- **高级管理层和董事会：**董事会和高级管理层无需接受与第一、二、三道防线的员工同等程度的培训。专门针对机构领导层的培训应介绍反洗钱/反恐融资监管要求的重要性、影响组织的法规变化、违规的惩罚措施、个人责任和组织的独有风险。如果高级管理层和董事会不了解上述信息，就无法充分监督反洗钱/反恐融资工作，审批反洗钱/反恐融资政策，以及提供充足的资源保障。

培训主题

确定培训主题是设计有效反洗钱/反恐融资培训项目的另一个要素。这会随着组织及其提供的具体产品和服务、培训对象的不同而有所变化。

反洗钱/反恐融资培训应该考虑以下几个基本主题，包括：

- 有关反洗钱控制措施的大致背景和历史，包括洗钱和恐怖融资活动的定义、犯罪分子从事该活动的动机以及阻止这些活动的重要性
- 介绍适用于组织及其员工的反洗钱/反恐融资法律框架
- 影响组织的全新和变化中的监管要求
- 违反反洗钱 / 反恐融资法律法规的处罚，包括刑事和民事处罚、罚金、监禁和内部处罚（如包括直至解聘在内的纪律处分）。
- 内部政策，如客户身份识别及验证程序和政策，包括客户尽职调查、增强尽职调查和持续尽职调查
- 对内部反洗钱 / 反恐融资及制裁风险评估的审核。
- 法定记录保存要求
- 可疑交易监控和报告要求。
- 现金交易报告要求。
- 如何应对可疑客户或交易。
- 如何应对希望规避报告要求的客户。
- 员工的职责和问责
- 如何保密反洗钱相关事务
- 反洗钱趋势及与犯罪活动、恐怖融资和监管要求有关的新问题
- 现实生活中的洗钱手法（最好选取那些发生在本组织或类似组织的案例），包括最初被发现时的行为模式、其对组织的影响以及最终如何解决等

负责设计培训方案的人员必须确定上述哪些主题与培训对象相关。

英国金融市场行为监管局针对持续存在重大反洗钱缺陷的小型银行发布了一份改进指南。这份指南的编制基础是英国金融市场行为监管局及其前身在两项主题审查中发现的优秀实践案例。在发现问题中，英国金融市场行为监管局指出了培训项目的有效性问题，认为培训项目对组织独有风险的针对性往往不强。

指南公布的培训最佳实践包括：

- 根据培训对象的具体岗位确定适当的培训。如下领域的人员缺乏具体培训：离岸中心、抵押借贷、服务政治公众人物及其他高风险客户的领域、投资银行和贸易金融等。对具体业务部门或部门内具体岗位的培训，专门培训配合实践应用的培训方式较受欢迎。
- 为现有员工提供定期复训（通常为一年一次）至关重要。
- 银行应评估是否需要让第三方和外包部门的员工参与专门的反洗钱培训。

培训方式

培训师可以采取下列步骤确保开展有效的反洗钱/反恐融资培训项目：

- 明确必须进行沟通的议题，并确定最佳的沟通方式。有时，无需正式的现场培训，通过备忘录或者电子邮件即可完成培训。有时，利用网络教学可以有效传达信息。有时，课堂培训才是最好的选择。
- 根据职能领域和员工/管理者的等级来确定培训对象。这可以与"他们为什么参加培训"的快速评估 同步进行。新员工应接受与老员工不同的培训。
- 确定培训需求。可能是审计或监管检查发现的问题，或者系统、产品或规章的变化产生的问题。
- 确定制定并实施培训计划的最佳人选。
- 确定采用分散式培训（例如通过较大的分支网络）的"培训师培训"课程是否必要。
- 制定课程摘要或课程大纲，其中应包括课程目标、目的和预期结果。务必明确培训对象以及相关资料的讲解方式。
- 在可能的情况下，制定培训日程表，明确培训主题和每门课程的培训频次。
- 考虑是否提供讲义。大多数培训讲义的目的是强化培训要点，以及作为课后参考资料。
- 测试应作为评估培训效果的手段，测试应设定及格线。员工分数应予以保存。同样，如果用案例阐释某一个知识点，则应提供关于"较为可取的行动方案"的详细讨论。
- 注意力持续时间也是需要考虑的因素。重点关注易于领会且便于分类的小问题。
- 做好员工的出勤记录。要求参加培训者签到，如果需要补课，则发出提醒通知。可对无故缺席者予以纪律处分并记入员工档案。

培训时间

组织的培训应具有常规性和持续性。现有员工至少应参加年度培训课程。新员工应在入职或转入新岗位后的合理期限内，接受与其职务相关的培训。但也可能出现需要立即展开培训的紧急情况，或者是基本培训项目之外的增强培训。例如，在检查或审计中发现洗钱控制措

施存在严重缺陷之后，机构可能就有必要进行紧急培训；如果新闻提到本机构的名称或近期的监管活动，例如同意令 (Consent Order)，组织也应进行快速响应培训。软件、系统、程序或规章的变化，以及影响特定业务线或部门的特定洗钱或其他非法金融活动风险，都是促成临时培训的因素。

培训地点

有些组织设有培训中心，培训学员可以避免日常工作的干扰。有些培训（如洗钱案例评析）更适合以小组的形式进行。角色扮演练习是对课堂讲解或小组讨论的有益补充，同样采用小组的形式效果更佳。这些培训可以在任何地点进行。规模较大的机构可开展网络培训课程，设计自动记录出勤和测试等功能（设定及格线，确保学员对材料的最低掌握度）。

反洗钱/反恐融资培训(案例)

2016 年 2 月 25 日，金融犯罪执法网络和美国货币监理署 (OCC) 联合开展执法行动，以故意反洗钱违规的名义对美国佛罗里达州科勒尔盖布尔斯的 Gibraltar 私人银行和信托公司进行了处理。该银行严重违反反洗钱制度，包括未能妥当培训合规人员，因此分别被美国货币监理署和金融犯罪执法网络处以 250 万美元和 400 万美元的民事罚款。

从 2009 年至 2014 年，该银行的反洗钱培训工作不充分，未按照特定岗位、部门、董事或其他员工的需求制定具体的培训项目。例如，2009 年，高级银行官员接受的基本反洗钱课程是专为柜员设计的，与他们的职责不匹配。2013 年 5 月，管理层开展的培训评估结果显示，银行需要开展重大培训项目，以便充分落实反洗钱制度。一年后（2014 年），监管部门发现该银行仍不满足 2013 年评估中提出的培训需求。

要点

- 至关重要的一点是，反洗钱培训应针对具体职责，并侧重于相关员工的责任和金融犯罪风险敞口。
- 高级官员和董事会成员不需要接受执行业务职能方面的培训，但他们确实需要了解反洗钱要求、违规处罚以及如何解释风险报告。
- 受监管公司可能因未能落实充分的反洗钱培训而受到重罚，如没有及时弥补已知差距则受到的处罚尤其严重。

独立的审计

评估反洗钱/反恐融资制度

仅仅建立反洗钱/反恐融资合规制度是不够的。还必须对该制度进行监控和评估。组织应该定期评估反洗钱/反恐融资合规制度，以确保其有效性并及时发现新的风险因素。

审计必须独立进行（即审计人员不应由组织内部的反洗钱/反恐融资合规部门员工担任），且审计人员应直接向董事会报告，或者直接向指定的董事委员会（主要或全部由外部董事组成）报告。进行审计的人员必须具有充分的资质，以确保审计发现和结论的可靠性，包括具备反洗钱/反恐融资的知识和专业技术。由于司法管辖区不同，独立审计也可能称为独立测试或独立审查。

独立审计应：

- 评估反洗钱/反恐怖融资合规制度的整体完整性和有效性，包括政策、程序和流程。
- 评估反洗钱/反恐融资风险评估的充分性。
- 评估客户尽职调查政策、程序和流程的充分性，包括是否符合监管要求。
- 确定工作人员是否遵循组织的反洗钱/反恐怖融资政策、程序和流程。
- 进行适当的交易测试，重点关注高风险业务（产品、服务、客户和地理位置/司法管辖区）。
- 评估培训的充分性，包括其全面性、材料的准确性、培训日程、出勤记录和缺勤率上报流程。
- 评估制度是否符合组织业务所在司法管辖区的适用法律法规。
- 审查反洗钱/反恐融资合规制度中所用管理信息系统的完整性和准确性。如果适用，审查应包括评估相关第三方独立系统的验证范围充分性和涉及人员的资质。
- 审查每个外包给第三方的反洗钱/反恐融资合规职能部门的方方面面，包括人员资质、合同、表现以及公司声誉。
- 通过以下措施，评估用于识别异常活动的交易监控软件应用的能力：
 - 审查与可疑活动监控相关的政策、程序和流程
 - 审查用于确保源交易处理系统提供的数据是否完整、准确、及时的流程
 - 评估用于建立和分析预期行为和筛选标准的方法

- 评估监控报告是否恰当
- 对比交易监控类型与反洗钱/反恐融资风险评估，以确保合理性
- 审查案件管理和可疑活动报告系统，包括评估对异常交易的调查和移交，审核将异常和可疑活动从业务部门移交给负责调查异常活动人员的政策、程序和流程。
- 评估机构对生成多次可疑活动报告的账户进行审查的政策的有效性，包括账户关闭流程。
- 评估记录保管和记录留存流程是否充分。
- 跟踪之前已经发现的缺陷，确保管理层已及时进行纠正。
- 在董事会或指定董事委员会的协调下，确保总体的审计范围和频率与组织的风险状况相匹配。
- 考虑董事会是否对之前的审计发现作出反应。
- 确定以下培训项目和培训材料相关事项的充分性：
 - 董事会和高级管理层对持续教育、培训与合规的重视程度
 - 有确保反洗钱 / 反恐融资合规制度得以实施的员工问责机制，包括员工业绩管理流程。
 - 针对每一业务条线的风险评估进行全面的培训
 - 对来自组织所有适用领域的人员进行的培训
 - 培训频率，包括向新员工和调任员工提供培训的及时性
 - 覆盖内部政策、程序、流程以及新的规章条例
 - 对不同形式涉及洗钱和恐怖融资活动的可疑活动识别的覆盖范围。
 - 对违反内部政策和监管要求行为的纪律

一个有效的内部审计部门应建立并维护审计风险评估，以便确定审计优先事项；同时针对每个领域建立并维护详细的审计测试计划。

所有对审计和监管意见的改进措施必须得到跟踪，并明确完成时间和负责人。当发现与监管报告要求或其他监管问题有关的系统性违规时，组织应审查之前的审计或检查工作，以确定需要纠正的任何其他问题。应定期向高级管理层和董事会提供有关调查结果审计和结束的状况报告。监管部门可能要求查看这些文件。

未能建立和维护合理设计的银行保密法/反洗钱合规制度或纠正之前报告的问题，可能会导致监管行动，例如针对组织的停止令。其他监管措施包括书面协议、需要注意的事项和需要董事会注意的事项。

独立审计(案例: Apical Asset Management Pte. Ltd.)

2020 年 7 月,新加坡金融管理局 (MAS) 因 Apical Asset Management Pte. Ltd. (AAMPL) 严重违反了新加坡金融管理局的反洗钱/反恐融资要求,吊销了该公司的资本市场服务 (CMS) 许可证。在此案中,新加坡金融管理局判定董事承担个人责任。管理局谴责 AAMPL 的首席执行官和董事未能确保 AAMPL 遵守管理其运营的所有法律法规。其中的违规行为包括缺乏全企业范围的风险评估和独立审计。

据新加坡金融管理局称,2013 年至 2018 年,AAMPL 严重违反了该局的反洗钱/反恐融资要求。特别是,AAMPL:

- 未开展全企业范围的反洗钱/反恐融资风险评估,导致未能了解其面临金融犯罪风险时的总体漏洞,也未能制定适当的措施来应对这些风险
- 未正确评估其客户是否存在较高的金融犯罪风险
- 缺乏持续监控控制措施和程序
- 未通过开展独立审计,评估其反洗钱/反恐融资控制措施的有效性

此案表明,需要设立稳健、全面的反洗钱/反恐融资制度,其中要纳入评估其有效性的独立监督。风险为本方法的关键组成部分是开展风险评估,识别和评估组织面临的金融犯罪风险。这样就可以通过落实稳健的控制措施来应对这些风险。新加坡金融管理局得出结论,AAMPL 没有制定基本的反洗钱/反恐融资政策和程序来管理其风险。

反洗钱/反恐融资制度也需要进行独立的审查。这样,组织就可以识别差距和缺陷,确保持续发展和改进。独立测试可以由外部审计师或内部审计职能部门进行,这些职能部门与第一道和第二道防线职能部门之间有足够的独立性。独立内部审计师应具备开展反洗钱审计的充足技能和培训。他们直接向董事会汇报工作。

在 AAMPL 的案例中,有效的独立审查可能会发现持续控制措施中的任何差距。风险评估的结果将为组织提供解决差距和违规问题的机会。相反,这些违规行为被监管机构发现,因而吊销了该公司的资本市场服务许可证。

要点

- 稳健、全面的反洗钱/反恐融资制度要纳入独立监督和审查。
- 需要开展全企业范围的风险评估,以识别漏洞并允许组织制定有效的控制措施。

- 实体必须评估其客户是否存在较高的金融犯罪风险。
- 必须制定反洗钱/反恐融资政策来管理风险。

建立合规文化

在金融组织的整体结构中建立合规文化是制定并持续管理有效的反洗钱/反恐融资制度的关键。通常，反洗钱/反恐融资合规制度的最终责任由组织的董事会承担。董事会和高级管理层必须公开表达他们对实施反洗钱/反恐融资制度的承诺，从而确定自上而下的基调，确保其承诺贯穿于所有服务领域和业务条线，并且敦促责任方对合规制度负责。

尽管建立合规文化可能无法解决现在或将来的所有问题，但注重识别和控制风险的有效反洗钱/反恐融资合规制度是组织取得全面成功的关键。所有业务部门的员工都必须清楚地理解严守规则、支持合规制度的承诺。采用合规文化是预防可识别的简单问题发展成系统性问题的最有效方式。

一套有效的反洗钱/反恐融资制度需要资金支持，而管理层可能不愿支出这笔费用。合规专员面临的挑战在于说服管理层：实施反洗钱/反恐融资制度的支出是为了保护组织并使组织规避法律问题和声誉受损，因而这笔开支必不可少。

金融犯罪执法网络根据其调查发现多家金融组织存在反洗钱/反恐融资合规缺陷，其中包括董事会和高级管理层的未勤勉尽责，这一调查结果发表在 2014 年 8 月的一份咨询文件中。该咨询文件概述了六条加强金融组织反洗钱/反恐融资合规文化的建议，包括：

1. 领导层必须积极支持和理解合规工作。董事会在反洗钱 / 反恐融资合规中的作用包括审查和批准整个反洗钱 / 反恐融资制度以及确保制度得到持续的监管。董事自身不必成为反洗钱/反恐融资专家，也无须负责日常的制度管理。当然，他们应该足够了解并正式批准组织的反洗钱/反恐融资合规制度，确保制度得到员工的充分落实和维护。

董事会的监督作用还延伸到监管部门的检查过程中。检查人员在现场检查前和检查过程中与董事会和管理层进行例行合作，以便评估董事会对合规制度的承诺、对法律的理解和对组织运作的了解。在监管部门或审计师完成检查后，董事会有责任确保采取必要的整改措施。具体职责可以授权他人行使，但如果检查人员或审计师指出的问题没有得到整改，董事会应对此负责。

机构不得为了营收利益而放松对反洗钱 / 反恐融资缺陷和风险的管控和缓释。

2. 合规人员应掌握适当权力以便落实组织的反洗钱/反恐融资政策。不应无视合规工作，背离组织风险偏好，而一味追求收益。从根本上讲，商业利润不应凌驾于合规之上。

组织各部门的相关信息必须与合规人员共享，以便进一步推进反洗钱/反恐融资工作。

3. 业务部门不应局限于自身孤岛之内。组织内不应存在沟通界限和障碍。相关信息应与反洗钱 / 反恐融资合规人员共享。

组织必须向合规职能部门投入足够的资源。

4. 领导层除了必须指定人员负责依照法规协调和监控日常的反洗钱/反恐融资合规事务，还要根据组织的风险情况，提供科技资源和合适的反洗钱/反恐融资人员支持。

合规制度必须行之有效。确保制度有效的方法之一是，利用独立、合格的测试方对该制度进行测试。

5. 有效的反洗钱/反恐融资制度必须包含持续的风险评估记录、风险为本的客户尽职调查，并由独立、公正、合格的测试方对其进行测试。
6. 领导层和员工必须清楚反洗钱/反恐融资的目的及可疑活动报告的用途。领导层和反洗钱 / 反恐融资岗位员工应了解上报监管报告的重要性。对于金融犯罪执法网络而言，正确上报的报告会用于"应对严重的威胁，包括恐怖主义组织的威胁、激进国家的威胁、大规模杀伤性武器 (WMD) 的扩散威胁、境外贪污，以及日益频发的网络威胁"。

2016 年 6 月 30 日，美国纽约州金融服务局 (DFS) 发布《最终规定第 504 部分》，进一步强调了合规文化的必要性。这份《规定》要求受监管的组织持续实行设计合理的"交易监控和过滤制度"(TMP)，以便：

- 在交易完成后监控交易是否遵守《银行保密法》和反洗钱法律法规，包括有关可疑活动报告的要求
- 防止与美国海外资产控制办公室 (OFAC) 经济制裁对象进行非法交易

2017 年 1 月 1 日生效的最终规定还要求受监管组织的董事会和高管每年向美国纽约州金融服务局提交证明，证明组织已采取所有必要措施以满足 TMP 的要求。

从表面来看，该法规仅针对纽约州境内组织，但在纽约州运营的诸多外国银行也须遵守该法规的规定。具体而言，本法律适用于银行、信托公司、私人银行家、储蓄银行、根据《纽约银行法》设立的储蓄和信贷协会，以及依照《纽约银行法》在纽约提供银行业务的外国银行业公司分支机构。该法律还适用于根据《银行法》获得执照的非银行金融机构，如支票兑现公司和货币服务提供商。对不合规行为的处罚与《银行法》相关条例的规定一致。

重要的是，本法律除了明确金融组织必须遵照制定和维护的制度的核心要素外，还制定了交易监控和过滤的八项基本要求，包括：

1. 识别所有数据来源。
2. 核验数据的完整性、准确性和质量

3. 数据提取和加载流程应确保完整、精确地传递数据。
4. 治理和管理监督。
5. 采用第三方供应商时，需要供应商筛选流程
6. 为设计、实施和维护制度提供资金
7. 合格人员或外部顾问。
8. 定期培训。

使反洗钱/反恐融资部门作用最大化的关键方法在于，除执法机构、监管机构和高级管理层外，反洗钱部门还可以与组织其他领域的部门共享有价值的数据。由于反洗钱/反恐融资部门会建立客户尽职调查文件，其他部门能利用他们确认的信息，去销售产品和扩大利润。例如，如果营销部门能够更好地了解某些零售和企业客户的活动，就可以更有效地发现营销其他产品、深化总体客户关系的机会。

在发布客户信息之前，请务必查看适用的隐私权法律（例如欧洲的《通用数据保护条例》[GDPR]）和公司的隐私权政策，以便了解相关的限制规定。原则上，反洗钱法与数据隐私法不应相互排斥或相互矛盾。同一法律实体的不同部门间共享客户信息通常不存在监管限制；但是，一个大型组织内不同附属公司间共享信息可能受到限制。有些组织限制在本机构之外共享客户信息，客户可能要求组织不得向第三方提供其信息。

合规人员应充分独立于其支持的业务线，以便最大程度避免潜在的利益冲突——机构不应向合规人员提供与业务部门盈利挂钩的激励措施。这并不意味着合规人员不应获得奖金；而是激励措施的设置不应引发利益冲突。

虽然合规人员可能在业务部门办公并向业务部门经理报告，但他们应具备向业务部门外的合规或风险管理职能部门报告问题的能力，无需畏惧受到反责。合规人员与业务部门之间的紧密合作关系对反洗钱/反恐融资合规制度的成功至关重要。最终，合规人员应被业务部门视为值得信赖的顾问，业务部门员工在遇到问题时会向合规人员请教并遵循其提供的建议。

合规文化(案例:管理层监管不力)

2020年7月，新加坡金融管理局(MAS)吊销Apical Asset Management(AAM)的资产市场服务许可证。新加坡金融管理局指出，反洗钱/反恐融资政策和程序不充分，客户风险评估不足，控制框架存在重大缺陷。管理局还指责高级管理层没有确保资产管理人遵守相关的金融犯罪规则和法规。尽管新加坡金融管理局要求至少每两年完成一次全企业范围的风险评估(EWRA)，但该资产管理人仍未能开展该评估。此外，没有对AAM的控制措施进行独立审计，以测试其有效性。

在此案中，AAM 的首席执行官和董事因其失责而受到特别谴责，因为他们对组织遵守新加坡金融管理局要求负有最终责任。

新加坡金融管理局指出，在 2013 年至 2018 年期间，AAM 在金融犯罪控制方面出现多起重重大违规行为。这些缺陷包括缺乏基本的反洗钱/反恐怖主义融资控制措施，使该组织面临接收非法资金的风险。新加坡金融管理局认为，AAM 客户群的性质（包括多个客户拥有复杂所有权结构）加剧了这种风险。

AAM 没有充分评估其客户的风险，且其持续监控控制措施未发挥作用。在一起案例中，与政治公众人物有关的基金很长一段时间内未受到强化监控。AAM 未对其控制框架开展独立审计，以测试金融犯罪控制措施是否有效运作，这进一步增大了风险。

高级管理层必须制定总体基调，并在整个机构中培养合规文化。他们必须为合规团队分配足够的资源，使其能够有效发挥第二道防线作用。尽管高级管理人员不需要审查合规制度的方方面面，但他们必须对合规结构和流程进行充分监督。他们还需要审查控制框架运作情况的关键绩效指标。

AAM 的高级管理层没有行使其监督职能，以确保该组织遵守所有适用的金融犯罪法律法规。他们没有开展全企业范围的风险评估，而新加坡金融管理局认为，对于实体识别其金融犯罪风险并确定适当的控制措施以缓释风险而言，全企业范围的风险评估至关重要。

要点

- AAM 没有足够的反洗钱/反恐融资政策和程序以及客户风险评估。
- 控制框架存在严重缺陷，没有开展独立审计。
- 问责制的起点和终点都是机构的高级管理层。
- 高级管理层未能履行职责可能会导致整个机构发生系统性违规行为。
- 不遵守法规要求可能导致失去经营许可证。

"了解您的客户"

客户尽职调查

健全的客户尽职调查程序是防范洗钱及其他金融犯罪活动的最有效手段之一。认知是整个反洗钱 / 反恐融资合规制度的基础。组织对客户了解越深，成功防范洗钱活动的几率就越大。

事实上，美国联邦金融机构检查委员会 (FFIEC) 曾指出，一个健全的反洗钱合规制度的基础是针对所有客户，尤其是洗钱和恐怖融资风险较高的客户，采纳和落实全面的客户尽职调查政策、程序和流程。在大多数情况下，收集的典型和基本客户尽职调查就足够了。在少数情况下，组织必须采取进一步尽职调查，调查范围可能更广泛。组织的客户尽职调查程序必须制定适当的流程，考虑到可能需要的各级尽职调查，以及谁负责收集、验证、更新信息和保证信息的准确性。

美国联邦金融机构检查委员会表示，客户尽职调查的目标应该是使金融组织能够相对确定地预测客户可能参与的交易类型。这些流程帮助金融组织明确交易是否可疑。

金融行动特别工作组发布的修订版建议第 10 条即为客户尽职调查。金融行动特别工作组建议，金融组织在下列情况中必须进行客户尽职调查：

- 建立业务关系
- 在特定情况下开展一次性交易
- 怀疑存在洗钱或恐怖融资活动
- 金融组织对先前获得的客户身份识别信息的真实性或充分性存疑

客户尽职调查程序的主要元素

金融行动特别工作组建议金融组织在其客户尽职调查程序中采用以下四项措施：

1. 确认客户身份，并利用可靠、独立来源的文件、数据或信息核实该客户的身份。
2. 查明受益所有人，并采取合理措施验证受益所有人的身份。
3. 了解并在适当情形下获取关于业务关系目的和意图的信息。
4. 对业务关系进行持续的尽职调查并仔细审查该关系进程中进行的交易，以确保交易与组织对客户、客户业务和风险状况（在必要时还包括资金来源）的认知相符。

健全的客户尽职调查程序应包含以下七大要素：

健全客户尽职调查程序的要素	
要素	说明
客户身份识别	适时充分了解客户和业务实体，包括资金和财富来源。组织应确保实行更新和保存现有客户信息的流程。

概况	创建每位客户的交易和活动概况。概况应包含充足的信息，以便审查预期与实际账户活动，以及帮助组织通过对比客户信息与活动来识别可疑活动。
客户接纳	根据客户使用的具体产品和服务来界定并确定是否接纳客户，针对不同客户和市场的标准可能各异。
风险评级	对客户账户关系呈现的风险进行评估和定级。确定风险时应考虑多种因素，包括客户类型、产品与服务、交易活动以及地理位置。确定风险时不应只考虑单一因素，除非某因素即构成非法活动，例如违反经济制裁或参与非法活动。
监控	根据所呈现的风险监控账户和交易。
调查 (Investigation)	调查和检查异常客户和账户活动，此类活动不符合担任某种职务或开展某类业务的客户预期可能开展的活动。
文档	将调查发现归档以留作证据，或作为行动记录。俗话说得好，"没有记录的事情等于未发生过。"

增强尽职调查

金融行动特别工作组在第 10 项建议的解释性说明中指出，如果洗钱或恐怖融资风险较高，则应采取增强客户尽职调查措施。必须采取增强尽职调查的风险因素包括：

客户风险因素：

- 业务关系是在异常条件下开展的，例如金融组织和客户的地理位置相距甚远且无合理解释
- 非本地居民客户。
- 作为个人资产持有工具的法人或法律安排。
- 设有无记名股东或发行不记名股票的公司。
- 现金密集型企业。
- 从公司业务性质来看，公司的所有权结构似乎不正常或过度复杂。

国家或地域风险因素

- 根据可靠信息来源（例如金融行动特别工作组的互评结果和详细的评估报告）被确认为反洗钱/反恐融资体系不完善的国家
- 受到联合国等实施的制裁、禁运和类似惩戒措施的国家
- 根据可靠信息来源被确认为贩毒、腐败、金融犯罪或其他犯罪活动猖獗的国家
- 根据可靠信息来源被确认为资助或支持恐怖活动的国家或地区，或已表明有恐怖组织在其境内运作的国家或地区
- 共享边境线、据知存在实际跨境交易活动的国家。
- 洗钱或金融犯罪活动风险较高的地区，例如美国的金融犯罪高发地区 (HIFCA) 和贩毒高发地区 (HIDTA)

产品、服务、交易和交付渠道风险因素

- 私人银行业务
- 匿名交易（可能涉及现金）
- 非面对面商业关系和交易
- 从未知或无关联第三方收到的付款。

巴塞尔委员会在《对反洗钱和反恐融资风险的有效管理》中指出，对于计划在账户中持有大量余额和定期进行跨境电汇的个人，以及属于政治公众人物的个人，应该采取增强尽职调查。

对高风险客户进行增强尽职调查

洗钱和恐怖融资风险较高的客户会给金融组织带来更大风险。应在开立账户时更加密切地审核高风险客户及其交易，并在账户关系存续期间更频繁地（例如每年）审核其及其交易。

金融组织应考虑获取高风险客户的以下附加信息，例如：

- 资金和财富来源
- 控制账户的人员（如签署人和保证人）的身份信息
- 职务或业务类型
- 财务报表

- 银行征信
- 住所
- 客户居住地、工作地点和营业地点与银行的距离
- 对客户的首要贸易范围以及是否可能定期开展国际交易的描述
- 对业务活动、预期的现金流量和总交易量的描述，以及主要客户和供应商的名单
- 对账户活动变动的解释

针对高风险客户，沃尔夫斯堡代理银行业务原则和金融行动特别工作组还建议在建立或继续开展业务时应获得高级管理层的批准，并建议要求客户在进行第一笔付款时使用以自己名义开立的账户与采用类似客户尽职调查标准的银行进行交易。

开户、客户身份识别与核实

健全的客户尽职调查程序应包含可靠的客户身份识别和开户流程，以便金融组织确定客户的真实身份。组织还应根据特定客户可能的风险来设定相应的身份识别标准。在某些国家或地区，有关当局发布了具体的法律法规，详细说明组织在客户身份识别方面应采取的措施。

巴塞尔委员会在《对反洗钱和反恐融资风险的有效管理》中指出，银行应建立系统的客户身份识别与核实流程，适当时包括客户代理人 and 受益所有人的身份。尽管巴塞尔委员会着重关注银行，但其建议适用于任何开立账户的金融组织。

银行在建立银行业务关系或开展任何交易前必须按照金融行动特别工作组第 10 项建议充分确认并核实客户身份。组织应利用可靠、独立来源的文件、数据和信息，核实客户、受益所有人或其代理人的身份。受监管组织应该意识到某些身份文件更容易伪造。如果遇到易伪造文件或客户提交的文件信息存在不确定性，机构应提高核实要求并采取更多的问询及参考其他信息来源核实客户提供的信息。

巴塞尔委员会在附录四《账户开立通用指南》中提供了开户和客户身份识别的指导意见。这份文件并未涵盖每种可能出现的情况；而是着重关注了一些方法，这些方法可供银行用来制定有效的客户身份识别与核实制度。

这份附录将客户分为两类，一类为欲开立账户的自然人，一类为法人和法律安排。附录还涵盖了针对两类客户分别应该收集和核实哪些类型的信息。

欲开设个人账户的自然人新客户应该提供以下信息：

- 法定姓名（姓和名）及其他曾用名（如女性结婚之前的姓名、曾用法定姓名或化名）
- 完整的居住地址，视风险等级提供公司地址或邮编。

- 固定电话或移动电话和电子邮件地址。
- 出生日期和出生地
- 性别
- 国籍和居民身份。
- 职业、职位和单位名称
- 官方指定的个人身份证号或者其他的唯一身份识别号。
- 账户类型以及银行业务关系的性质。
- 签字。

组织应利用可靠、独立来源的文件、数据或信息核实该信息。

客户文件核实流程包括：

- 根据具有客户照片且在有效期内的官方文件确认客户身份
- 根据官方文件确认客户的出生日期和出生地
- 通过获得授权人士的认证确认官方文件的有效性
- 确认居住地址

客户非文件核实流程包括：

- 在账户开立后通过电话或信件联系客户，确认客户提供的信息
- 调查其他金融机构的征信
- 使用独立的信息核实流程，例如访问公共登记处、私人数据库及其他可靠的独立信息来源

在有些司法管辖区，其他具有同等性质的文件也可作为证明客户身份的可信证据。

组织应特别关注高风险客户。

额外的信息来源和增强核实流程可能包括：

- 根据官方文件、信用征信机构调查或通过家访，确认客户的居住地址
- 查看此前的银行征信（包括银行业组织征信），联系此类银行来了解客户
- 通过适当措施核实收入来源、资金和财富
- 核实客户的雇用情况和公职
- 从金融组织的现有客户获得个人征信

如果国家法律允许非面对面账户开立，则金融组织应考虑这种方法相关的特殊风险。客户身份识别与核实流程应与面对面采访类似和同样有效。作为更广泛的客户尽职调查手段之一，组织还应根据风险敏感度考虑证实财富和资金来源以及资金去向信息。

对于非自然人或法律安排的法人，组织应获取以下信息：

- 该法人的名称、法律形式、状态及注册证明
- 该法人主要活动场所的永久地址。
- 法人的邮寄和注册地址。
- 获得授权操作账户的自然人身份信息；如果没有获得授权的操作人，则应获取高级管理层人员的身份信息。
- 联系电话号码。
- 官方身份号码。
- 监管和约束法人的权力机关。
- 受益所有人的身份。
- 法律实体的活动的性质和目的及其合法性。
- 实体的财务状况。
- 从风险角度了解账户的预期用途，包括预期交易的金额、数量、类型、目的和频率；账户可能收到的资金来源；经由该账户的资金去向

银行应利用可靠、独立来源的文件、数据或信息核实客户的身份。

文件核实流程包括：

- 获取企业登记、备忘录、组织章程、合作协议或其他证明机构存在的文件的副本
- 对于已成立的公司，审核财务报表（优先查看已审计的报表）副本

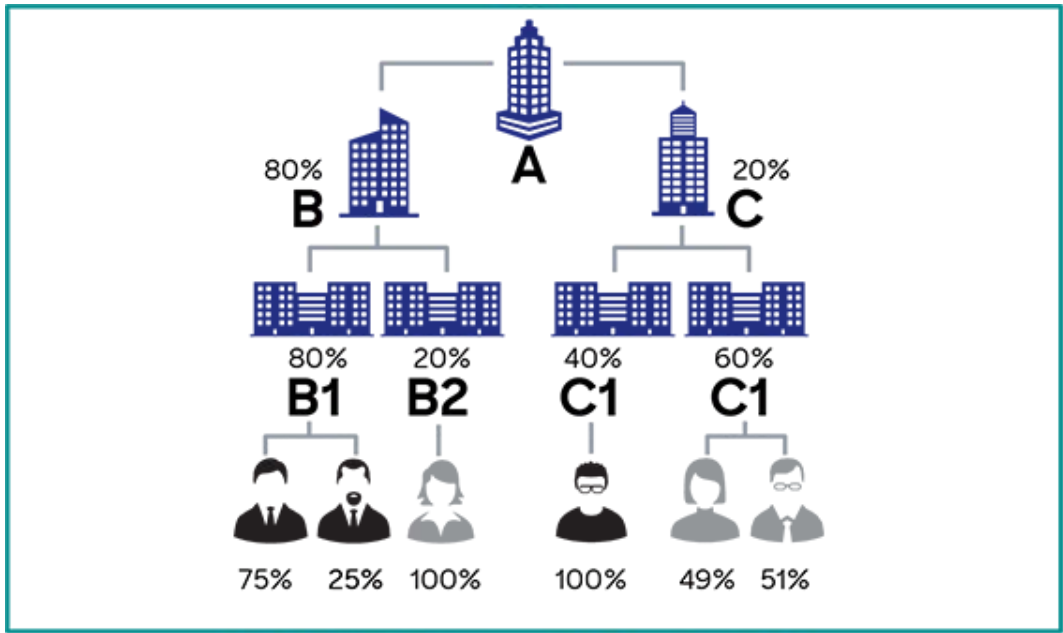
非文件核实流程包括：

- 通过公司调查或其他商业查询确保该法人未解散或终止，也未进入解散或终止程序
- 使用独立的信息核实流程，例如访问公共登记处、私人数据库或其他可靠的独立信息来源（例如律师、会计）
- 利用公开服务核实法律实体身份识别号和相关数据
- 获得此前的银行征信
- 如果可行，实地拜访公司
- 通过电话、信件或电子邮件联系公司

组织应核实代表法人进行操作的人员是否获得授权。如是，组织也应核实该名人员的身份。组织还应采取合理步骤，核实受益所有人的身份。然而，具体的开户程序和客户接纳政策取决于客户类型、风险以及当地法规。

在收集和验证客户信息后，组织需要实施流程来维护最新和准确的客户信息，并确定谁负责这些流程，如客户关系经理。过时和不准确的信息可能会影响关键流程，如增强尽职调查审查、监控名单筛查和交易监控。

受益所有权结构案例



ID&V(案例:丹斯克银行)

2007 年，丹斯克银行收购了芬兰三普银行及其爱沙尼亚分行。2007 年至 2015 年，爱沙尼亚分行大幅增加其非居民投资组合。该分行的几乎所有客户都是离岸公司和空壳公司，其中许多与高风险国家有关联。母行不知道客户组合的结构，是因为没有综合客户名单，并且依赖爱沙尼亚分行提供的信息。在八年的时间里，爱沙尼亚分行处理了约 2000 亿美元的交易，其中大部分后来被监管机构认定为可疑交易。根据爱沙尼亚金融监管局 (FSA) 的命令，爱沙尼亚分行于 2019 年关闭。

丹斯克银行在多个领域违反了反洗钱/反恐融资规定。在收购三普银行之后，爱沙尼亚分行从未整合到集团的 IT 合规基础设施中。集团范围内的反洗钱和"了解您的客户"政策及程序未与爱沙尼亚分行共享。这一疏忽导致丹斯克银行内部"了解您的客户"的执行支离破碎且不一致。

调查人员发现，爱沙尼亚分行员工对洗钱风险的了解有限，其反洗钱控制存在重大缺陷。爱沙尼亚分行仅专注于信用风险，对“了解您的客户”的执行有限。他们未发现洗钱、恐怖融资、制裁或逃税风险，且“了解您的客户”、反洗钱及风险管理部门未与集团整合。

丹斯克银行没有履行其法律义务，并且低估了其客户组合的风险。该行未能采用符合法律法规及其集团要求的增强型尽职调查措施。例如，它没有对收到的付款进行制裁筛查、没有进行政治人物筛查，也没有对可疑客户及交易做出回应。这一可疑的犯罪活动已上报给丹斯克银行的高级管理层，但该行进行的内部审计却没有发现可疑的洗钱行为，因此也没有采取进一步的行动。

反洗钱专员必须在其公司（包括分支机构和子公司）内整合组织的反洗钱/反恐融资和 KYC 框架。他们应开展全面彻底的风险评估，确保实施适当的客户风险评级方法。必须在全组织范围内实施政策和程序，确保反洗钱/反恐融资和“了解您的客户”流程稳健一致，包括在适当时应用增强尽职调查。需要整合筛查客户和识别可疑活动的 IT 系统，以支持流程和风险管理，包括整体风险视图。

要点

- 各组织必须立即将新收购公司的反洗钱/反恐融资和“了解您的客户”框架与全面的风险评估整合起来。
- 各组织应在全组织范围内实施反洗钱/反恐融资和“了解您的客户”政策和程序。
- 各组织需要有一致的客户风险评级方法。
- 各组织需要制定健全且一致的“了解您的客户”流程，包括增强尽职调查。
- 专责反洗钱团队应独立于业务部门。
- 应在整个组织中建立强大的反洗钱文化，并由高级管理层给予明确的监督和指导。

一体化客户尽职调查

如果金融组织执行的客户尽职调查制度过于分散，将导致其面临的洗钱和恐怖融资风险大幅上升。为确保执行有效的客户尽职调查制度，金融组织可以采取的措施为：在组织层面统一并简化账户开立程序并对交易流程进行持续监控。如果可行，该方法应在国内和国外同时应用。

政府间机构已经意识到实施一体化的客户尽职调查的重要性，也已为金融组织定了专门的指导意见。根据巴塞尔委员会的要求，全球客户尽职调查风险管理制度应包括：在全球范围内对客户账户进行跨越业务领域和地理区位的持续识别和监控，同时在母公司层面进行监管，以便发现那些在其他情况下可能无法侦测的异常交易事例和模式。该委员会表示，对客户信

息进行此等全面处理可以侦测潜在的有害活动并大大提高组织的整体声誉风险、集中风险、操作风险和法律风险管理水平。

金融组织应努力将一体化的客户接纳政策、客户身份识别程序、高风险账户监控流程和风险管理框架运用到其所有办事处、分支机构和附属机构。组织应通过持续的培训活动、定期交流明确传达这些政策和流程，以及监控和测试来确保符合政策和流程的要求。

组织的每个办事处、分支机构和附属机构都应遵守母公司实施的最低客户身份识别和接受标准。但是，为了符合当地监管要求和相关风险因素（如：某些地区的洗钱、恐怖融资和腐败风险较高），不同司法管辖区的信息收集和保存方式可存在差别。

如果母国和东道国在客户尽职调查的最低标准上存在差异，那么位于东道国司法管辖区的办事处应该采用两者之中较高的标准。如果上述要求无法落实，则组织应与母公司和律师协商以执行适当且有效的客户尽职调查标准。

监控及筛查

经济制裁

经济制裁从经济方面孤立制裁"目标"，从而影响司法管辖区或集团的行为。与军事打击相比，各国越来越倾向于使用经济制裁作为一种对外政策。

一般，经济制裁可分为以下几类：

- **针对性制裁措施：**针对特定人员，如某国或某地区的重要领导人、特定恐怖分子、重大毒品走私犯罪分子和大规模杀伤性武器扩散分子。可能情况下，这些制裁措施往往包括冻结资产和实施旅行禁令。
- **行业制裁：**针对经济环节中某些重要产业，禁止进行某类金融交易以阻止这些产业进一步发展
- **全面制裁：**一般会禁止对大部分商品、技术和服务所有直接和间接的进出口交易、贸易代理、金融及其他促进手段。全面制裁主要用于制裁有重大违反人权行为和核武器扩散行为的国家或地区。

政府对国家和非国家行为者实施经济制裁，目的是改变威胁政府利益或违反国际行为准则的行为。

多数司法管辖区根据联合国或欧盟（如果是成员国的情况下）的制裁要求实施相应的制裁法案。因为有着相似的应用目标，所以这些机构实施的制裁可能会有所重叠。

联合国

联合国的制裁由联合国安理会负责。联合国安理会可根据《联合国宪章》第七章采取相应措施，维持和修复国际和平与安全状况。第 41 条详细列出了多种制裁执行措施，但不包括使用武力。安理会制裁形式因目标不同而有所差异。手段包括全方位经济和贸易制裁以及更具针对性制裁措施，如武器禁运、旅行禁令、金融或商品限制。安理会实施制裁旨在鼓励和平转变、阻止非宪法性变革、遏制和防止恐怖主义、保护人权以及防止核武器扩散。

欧盟

《欧盟运行条约》第 215 条规定，当为了实现《欧盟共同外交与安全政策》中制定的目标而必须实施相关限制措施时，欧盟可以与一个或多个第三方国家（如非欧盟国家）中断或减少部分或全部经济和金融关系。概括地说，欧盟实施限制性措施以令目标国家或国家部分地区、政府、机构或个人对政策或活动做出改变。这些措施具有防范作用，而非惩罚工具，有助于欧盟迅速应对政治性改变和发展。在没有联合国授权的情况下，欧盟采取这些措施有助于实现人权和民主目标，并在阻止伊朗和朝鲜的核武器扩散问题上对联合国制裁措施进行了补充。

美国

最广为人知的制裁名单之一是美国海外资产控制办公室的《特别指定国民和封锁人员》名单（SDN 名单）。SDN 名单时常更新，名单中包含了 150 多个国家或地区的数千名个人、企业以及飞机和船舶（“轮船”）。名单所列出的均为受美国外交政策及贸易制裁的恐怖分子、国际毒品走私犯及其他犯罪分子。与联合国和欧盟相似，美国海外资产控制办公室实施制裁旨在阻止非宪法性变革、遏制和防止恐怖主义以及保护人权。

美国海外资产控制办公室实施的制裁法案规定，所有美国公民和公司，包括美国公司拥有或控制的外国子公司和附属公司，在未颁发一般或特定许可证的情况下，不得向制裁目标提供财产或财产权益。这包括受制裁法案约束的个人、公司、财产、国家（如朝鲜、叙利亚、古巴和伊朗）。根据具体的程序，采取的措施可能涉及封锁（或冻结）交易或拒绝或驳回交易。

美国海外资产控制办公室并非监管机构，但与联邦及各州的监管机构均关系密切。监管机构在检查金融组织时会检查其对美国海外资产控制办公室合规方面的措施，包括政策和流程、培训及筛选系统的检测和调整，以判定该组织是否遵守了美国海外资产控制办公室的制裁法案，能有效监测制裁 SDN 名单上列出的实体和其他被美国海外资产控制办公室制裁的实体，甚至包括一些不在特别指定名单上的实体。如果发现某金融组织对美国海外资产控制办公室规范的管控措施薄弱，与 SDN 名单上的实体或美国海外资产控制办公室其他制裁下的实体有交易往来，联邦和各州的检察人员和美国海外资产控制办公室将采取行动，包括但不限于罚款、刑事处罚和监管行动（如书面协议和注意事项）。

制裁法案由多项法律、法规组成，有可能会发生变化，因此，为遵守制裁法案，需要掌握专业技能并时刻关注其变化。

制裁名单筛查

金融组织在与新客户进行交易或参与某些交易（如国际电汇支付）前，应参考该国的各项制裁制度规定和公布的已知或疑似恐怖分子、毒品走私贩等犯罪分子的名单进行比对。

要遵守制裁规定，组织应根据定期更新的名单审查客户和交易记录。名单中包括了政府机构禁止交易的指定或确定的人员和机构。制裁名单可以识别恐怖分子、恐怖主义组织、恐怖主义支持者，以及受到针对性、部门和全面制裁的个人和实体。

对于制裁名单上的人员或团体参与的交易，金融组织应加以警惕。要做到这一点并不容易，尤其是当所需审查的名单上的名字原本并非罗马字母时，难度则更大，如出现在制裁名单上的中东国家和亚洲国家恐怖分子嫌疑人。例如，海外资产控制办公室的制裁名单上列出的"指定恐怖分子"上的多数名字还附带了多个"别名"的信息。虽然有些名字可能是假名，但其他人困扰是因为不了解他们的起名习惯。了解阿拉伯的起名习惯和礼仪可以帮助我们更好地理解。

下列是一些建议：

- 当阿拉伯名字用另一种字母书写时，拼写可能会发生变化。例如，“Mohammed”可能会写成“Mohamed”或“Mohamad”。
- 阿拉伯人的姓名通常特别长。姓名中的第二个名字是其父亲的名字。如果名字前出现“bin”或“ibn”，则表示此人是“.....的儿子”。如果名字最后有家族姓氏，则家族姓氏前有时会出现“al”。
- 有些名字被广泛使用，如“Mohamed”、“Ahmed”、“Ali”或带有前缀“Abd-”或者“Abdul”（意为“.....的仆人”）的名字，后接真主的 99 个尊名之一。
- 许多阿拉伯名字以单词“Abu”开头。如果它位于名字的开头，那它可能不是这个人的本名，因为“Abu”意为“.....的父亲”。“Abu”后接名词表示“自由”或“斗争”的意思，恐怖分子与合法的政治领袖均使用此类姓名。只有当“Abu”作为姓氏的前缀时，才应被看作是本名。

政治公众人物筛选

尽管金融组织千方百计制定强有力的措施和审查程序，以遵守制裁及其他客户审查规定，这些控制措施有时也无法发现应该避免的可疑高风险个人和企业。例如，政府间机构，如金融行动特别工作组在其 40 项建议中明确地提到了政治公众人物，以及政府法规（尤其是欧盟的第 4 号指令）也明确详述了与政治公众人物有关的要求。然而，如何确定政治公众人物及其相关人员仍是个难题。

问题在于全世界都缺少可用且有效的政治公众人物的身份信息。提供政治公众人物数据库私人供应商达数十家之多；但这些数据库提供的政治公众人物信息能否与客户匹配仍是一大问题。此外，需接受额外检查的政治公众人物躲避检查的方式也是花样百出，如以公司（如空壳公司）名义在离岸司法管辖区开立账户，而非以自己或近亲的名义。另一方面，从地理问题、账户的规模和性质以及账户的目的就可以看出与政治公众人物相关的问题。

可以利用一些公共信息来协助识别政治公众人物及其相关人员。透明国际发布的“清廉指数”有助于关注高风险司法管辖区，该机构是一个致力于打击腐败的非政府间国际组织。一些政府机构（如美国中央情报局）也发布了外国国家元首和内阁成员名单。但这些名单未能提供识别政治公众人物的全部信息。例如，其中没有出生日期或出生地等唯一识别信息，这就造成了严重的操作限制，在大型零售金融组织中尤为如此。

在美国，洗钱交易的来源之一是政治公众人物收受的贪污收益。在某些国家法律下，这可能违法其制裁条款。由于很难确定这些当事方，因此必须有强有力的客户尽职调查和监控控制措施。同时应持续审查并更新客户筛选和制裁制度。这些措施包括更新流程、调整并检测筛查工具以及开展员工培训。

了解您的员工

金融组织和企业付出了巨大的代价后才懂得，内部人员可以带来与客户相同的洗钱威胁。反洗钱/反恐融资领域逐渐形成了一个共识：制定类似的合规制度以了解您的客户和员工（包括支持反洗钱控制的承包商和第三方供应商）至关重要。

“了解您的员工”(KYE) 制度确保组织已制定适当的制度来了解员工的背景、利益冲突情况以及成为洗钱共犯的可能性。同时，政策、程序、内部控制措施、职位说明、权力级别、合乎人事法律法规的规定、问责制、监控、双重管控以及其他威慑措施都应坚决到位。此外，行为准则和道德准则应规定向反洗钱报告专员报告可疑活动的强制性要求，不遵守这些要求将使员工受到纪律处分，并可能终止雇佣关系。

对潜在员工和现有员工进行背景调查（特别是犯罪记录及与负面报道的联系进行的筛查），对于防止不必要的关系以及识别应予以辞退的员工来说非常重要。美国联邦存款保险公司

(FDIC) 在《聘用前背景调查：建立有效的聘用前背景调查流程指南》中规定了员工背景调查的指导性意见。

背景调查是一个有效的风险管理工具，它能协助管理层确定求职者提供的信息为真实信息且拟聘用员工没有犯罪记录。如果使用得当，聘用前的背景调查可通过核查拟聘用员工是否拥有某一职位所需要的必要技能、资格认证、执照或学位，来减少员工流动；遏制盗窃和贪污；防止因聘用操作引发诉讼。机构还应对承包商和供应商也进行类似的背景调查程序，在协议中纳入反腐败合规条款。

开发和执行有效的筛查流程可能成本高昂。但是如果缺少这一流程，组织可能会在招聘、聘用、培训以及最终解聘不合格人员方面支出大笔费用。

有时，法规禁止被判欺诈或洗钱罪的人成为或继续作为机构的关联方；直接或间接拥有或控制一个机构；或者在没有事先获得监管机关书面同意的情况下，直接或间接地参与机构事务。参与金融组织事务的顾问也可能受这一要求限制。

因此，所有的金融机构都应该建立聘用前背景调查制度，以至少核查求职者的犯罪记录。有时，应提高背景调查的强度。根据美国联邦存款保险公司的建议，某些职位的敏感性和个别员工的权限级别可能决定了需要进行额外的背景调查，其中应包括推荐信、工作经历、教育背景和职业资格等方面的核查。新加坡金融管理局员工聘用指南中还提到应对洗钱/恐怖融资信息进行筛选、开展破产调查和信用历史检查。

管理层还需像核查客户身份一样核查求职者的身份。一旦录用该员工，应该根据情况的变化，或者根据在一段时间内对部门全体员工进行全面审查的需求，考虑对具体职位人员实施持续的背景调查。管理层还应该制定相关政策来说明，在调查发现的信息与求职者或员工提供的信息不符时应采取的措施。

组织可以对身处敏感职位的员工定期进行指纹检查，当考虑将某位员工晋升至高级职位时，组织还可以聘请服务供应方对该员工进行详尽的背景调查。如果没有适当的调查程序，金融组织可能承担违规聘用法定失格人员的风险。员工调查的程度视具体情况而定，以合理为标准。

在英国，国家基础设施保护中心 (CPNI) 围绕内部威胁和风险管理制定了一些内容丰富的指导意见。该机构还提供了多个因内部威胁和数据泄漏对机构造成毁灭性影响的案例。对金融组织而言，风险可能包括滥用仅限内部人员所知的内幕信息。如今，许多银行对员工进行培训，使其在处理数据时做到透明、合法且以客户为中心。

对员工的定期反复培训，使其了解组织对员工的期望，应作为常规在岗培训的一部分。社交媒体已成为个人和机构日常交流沟通的重要形式。"了解您的员工"制度可能也需要机构监测员工及其他内部人员在社交媒体上提及的事项和喜欢的内容。社交媒体账户涉及的信息及发帖的内容可能会提供大量关于员工在机构的行为表现的信息。

"了解您的员工"(案例:花旗集团全球市场公司)

金融业监管局 (FINRA) 监管与美国公众开展业务的经纪公司。2019 年 7 月, 监管局对花旗集团全球市场公司 (CGMI) 罚款 125 万美元。 金融业监管局发现, CGMI 未能对 10000 多名员工进行及时和充分的背景调查, 并且可能在七年内没有对所有必要员工进行指纹识别。

美国联邦证券法要求经纪自营商进行背景调查, 并对某些员工进行指纹识别。 这些"了解您的员工"要求有助于确定一个人是否有法定失格情况, 如有, 则他们在没有明确监管批准的情况下不能与金融业监管局成员公司之间存在联系。

由于未在雇佣前实施这些监管控制和程序, CGMI 无法确定其雇佣的个人是否具有法定失格情况。 事实上, 金融业管理局发现, CGMI 雇用的或与之有关联的三个人都因之前的刑事定罪而存在法定失格情况。

背景调查或背景筛查是机构"了解您的员工" (KYE 制度) 的重要组成部分。 "了解您的员工"制度的目的是确保机构不会因雇佣具有不合格犯罪或监管历史的个人或与之存在联系而损害金融体系。 根据雇主的风险偏好, 筛查工作通常在雇佣前完成, 其他监管要求在入职前完成。

监管机构希望金融组织充当负责任的守门人, 保护金融体系、组织自身、其客户和投资者不受犯罪分子的伤害。

此案例强调了监管期望和要求对机构雇佣工作的重要性。 您所在组织需要了解您所在司法管辖区的要求。 您所在组织需要制定和实施风险为本的"了解您的员工"框架, 确保对拟聘用员工进行适当的筛查和指纹识别。 这些措施可以保护机构、客户、投资者和金融体系。

要点

- 了解"了解您的员工"监管要求。
- 有效的"了解您的员工"需要背景调查和指纹识别。
- 采用风险为本的方法, 确定开展背景调查及其他聘用前要求的时间。
- "了解您的员工"保护受监管公司、其客户、投资者及金融体系。

可疑和异常交易监控与报告

适当的尽职调查可能要求合规专员在确定交易可疑并提交可疑活动报告前, 进一步收集客户信息或交易信息。 虽然没有关于可疑活动构成要件的硬性规定, 但金融组织的员工应该关注与客户的收入来源或常规业务不相符的活动。

由于金融组织每天处理数以千计的交易，因此，它们的可疑活动监控和报告系统应基于风险进行设置，并由组织规模、业务性质、地理位置、交易频率和规模以及客户的类型和地理位置来决定。

金融组织的核心操作系统一般都需维护大量客户数据，可利用该系统制作特定的内部报告，以检查是否可能存在洗钱和恐怖融资活动。

这些报告包括：

- 超过该国报告限额的日常现金活动
- 略低于该国报告限额的日常现金活动（以此识别可能的拆分交易行为）
- 一段时间内累计的现金活动（如超过一定数额的个人交易，或者以 30 天为周期，交易总额超过一定数额，以此识别可能的拆分交易行为）；
- 用数额和地理因素进行筛选的电汇报告或记录
- 金融票据的记录/报告
- 有重大借记/贷记资金流动的空头支票或未收款资金汇票
- 重大变动报告
- 新开账户活动报告

虽然不同国家或地区的报告程序有所差异，但作为金融组织反洗钱/反恐融资制度的一部分，其内部常见的可疑或异常交易报告流程一般包括以下内容：

- 通过员工观察或识别、执法部门调查和交易监控系统警报等多种渠道，识别可疑和异常交易或活动的流程
- 对异常交易和活动的每一个个案及其后续情形的正式评估
- 可疑活动报告的决策记录（即，是否向有关当局提交了报告的记录）
- 定期向高级管理层或董事会通报可疑活动易报告情况的程序
- 关于侦测可疑交易和活动的员工培训

大多数要求提交可疑活动报告的国家或地区都禁止向报告所涉及的主体披露有关报告的事宜（即“泄漏信息”）。在美国，金融组织及其董事、管理人员、员工和经纪人均不得向报告交易涉及的任何个人泄露信息。大多数国家或地区的法律还规定了报告组织及其员工的民事责任豁免（即安全港）。

美国甚至规定如泄露信息，令他人知道有此可疑活动报告的，也属于违法行为。这不仅包括禁止泄露可疑活动报告本身，还包括曾经提交或未提交报告这一事实。例如，如果某金融组织的员工被问及是否曾提交过可疑活动报告时，不作回答可能会间接意味着该组织曾提交过一份可疑活动报告。可疑活动报告的保密性是整个报告制度的一个关键方面，可以保护金融

组织避免因提交报告而受到威胁。报告旨在为执法部门提供有效信息，犯罪分子的诉讼威胁不应成为金融组织履行报告职责的绊脚石。

严格的记录保存程序是防止可疑活动报告带来的任何监管和法律后果的关键。国家的法律法规通常规定了金融组织和企业的记录保存期限、必须保存的记录类型以及应要求这些记录应该如何提供给监管和执法人员。

目前尚未建立用于保存可疑活动报告的国际清算所，但很多国家的金融情报机构经常发布报告，公布每年提交的可疑活动报告数量、哪些领域提交的报告数量最多、可疑活动或种类的发展趋势以及案例分析。这些信息为各司法管辖区的金融组织履行反洗钱/反恐融资职责提供了额外的指导。

自动化反洗钱 / 反恐融资解决方案

落实反洗钱法规涉及大量人员、制度和数据，单纯依靠人工开展反洗钱 / 反恐融资工作变得异常艰难。大部分组织采用专门的信息系统实现合规活动的自动化，仍有一小部分采用人工操作。

切实有效的技术可以提高金融组织防范金融犯罪风险的能力，具体体现在：

- **自动化客户验证：**使用第三方数据库，将客户提供的信息与源数据进行比较
- **监控名单过滤：**根据针对恐怖分子、罪犯和其他禁止往来人员的监控名单，对新开账户、现有客户、受益人和交易对手进行筛查
- **交易监控：**扫描和分析交易数据以发现潜在的洗钱活动
- **自动提交监管报告：**向政府当局提交可疑活动报告、现金交易报告及其他监管报告
- **案例管理：**提供仪表板功能，用以查看客户信息（“了解您的客户”）、交易历史以及对客户展开的任何调查及针对其的监管报告
- **审计线索：**记录旨在向审计师和监管机构证明合规成果而采取的措施

自动化技术的广泛范围不仅仅提高了反洗钱工作效率和控制水平。它也反映出公司对达到或超过合规要求的承诺。这一承诺的又一益处是，监管机构可以得到即时、简洁且标准格式的信息。

很多软件公司提供用于打击洗钱活动的信息系统，而有些组织自己设计开发反洗钱信息系统。在设计反洗钱/反恐融资合规制度或购买新技术之前，金融组织应审查每个行动步骤的可行性、成本和收益。

有些金融组织选择聘用供应商提供反洗钱/反恐融资信息系统。许多机构采用招标书 (RFP) 的方法，向可能有资格参与的软件提供商发布 RFP。招标书中列出了项目需求以及应用流

程。招标书的目的在于选择一个系统，可以帮助金融组织履行反洗钱法规中所规定的反洗钱义务。系统可以帮助识别潜在的高风险客户、账户以及交易；协助执行、管理和记录后续调查；对可疑活动报告甄别和提交流程进行优化完善。

大多数组织都希望其寻求的合作伙伴能够承诺其在快速变化的监管环境下始终处于领先地位，并阐明其软件在客户交易监控、客户调查方面所体现的适应性、灵活性和紧迫性。理想的信息系统应具备灵活、快速和高效等特点。系统应使组织能够跨越一系列不同的产品线与业务系统，包括存款、电汇、转账、贷款、信托、经纪、信用证以及支票成像应用系统等，在客户关系、账户、交易等方面实现无缝操作。在提供高效、可靠、实时的信息服务方面，对客户关系达成一致认识具有极其重要的意义。每一个组织都需要识别能最好地满足其需求的供应商。在招标过程中，大多数组织都会组建由合规、运营、技术和业务部门的管理人员组成的评估团队。这个团队由项目经理牵头，负责审查和评估招标书的回应。

对于一家金融组织来说，最适用的系统取决于其客户基础、规模和提供的产品与服务。一般来说，在评估过程中，金融组织应考虑系统的下列能力：

- 监控交易并识别可疑活动异常情况的能力
- 采集新老客户的客户尽职调查信息，对客户回应进行打分并存储客户尽职调查数据以备后续使用的能力
- 根据各个客户的风险状况和同类客户群的风险特征，由监控系统识别可疑和异常交易并进行高级评估和分析的能力
- 结合客户在本组织内的所有活动在较广范围内审视个别警示信号的能力
- 工作流程特征，包括根据一次或者一系列警示信号创建案例的能力，多个利益集团之间（同步或连续）合作审查和更新信息以及在监控和调查部门以及整个组织（必要时）共享反洗钱/反恐融资信息的能力
- 利用该组织核心客户和交易系统以及数据库数据通告和更新监控及案例管理活动的的能力
- 储存并调集至少 12 个月的数据以供趋势分析之用的能力
- 管理可疑活动甄别的任务分配、上报路径、批准和持续监管等事项的能力
- 自动生成并向金融情报机构提交可疑活动报告
- 为管理层以及其他群体准备标准和特别报告，说明可疑活动调查的性质和数量以及调查者的工作效率水平
- 对每一个反洗钱调查人员的业务量进行计划、分配和监控的强化能力
- 全面、准确地报告组织反洗钱合规工作的能力，包括向管理层的报告、向监管机关报告、工作效率报告和特别报告

- 用户友好型的风险参数设置更新，无需专门的计算机技术和技能即可完成设置
- 为用户、经理和审计师提供分级用户访问权限

除上述特性外，金融组织应对自动化系统的以下几个方面进行评估：

- 应用的便捷性，以及经变动的全新交易监控规则设置的简便性
- 数据整合、系统执行和配置的简便性
- 应用的可扩展性，即系统功能随着组织要求的变化而增强的能力
- 组织的内部资源能够支撑系统运行的程度
- 用户对硬件和软件支持的满意度
- 价格，包括维护系统或扩充其能力的初始成本和持续费用。上述费用均体现为供应商收取的费用以及组织在财力、人力和技术能力方面的费用

除了提供可能的监管合规解决方案外，自动化工具还可以帮助组织分析客户和用户使用其产品和服务的方式。出于营销目的，不同类型客户和不同业务领域的活动方式可以通过图表和统计报告来表示。根据组织的需求，从标准的分析系统到精密的人工智能等各种软件产品可以自动完成这些任务。

自动化工具还有助于文档管理，对很多金融组织来说是一大负担。一直以来，影像系统逐步采用快速的无纸化记录方式。然而，便捷性仍然不够。新系统可以跟踪和报告所有文档的情况，包括丢失和过期的文档。一站式的接入系统既可以提供图片，也可以提供文档的标准化和控制措施，而这些在实现合规目标时都必须加以考虑并实施。

洗钱和恐怖融资活动的危险信号

虽然在经过实践验证的可疑交易信号方面，目前还没有一份针对企业的详尽清单，但还是有许多具有共性的金融犯罪、洗钱和恐怖融资行为标志可供组织参考。

随着金融关系的日益复杂以及资金通过金融组织在全球流动的路径的多样化，洗钱的手法也愈加复杂。同时人们还对世界各地的恐怖主义威胁深感担忧。在打击用于支持和实施恐怖主义袭击的资金运作方面，金融组织和非银行金融机构发挥着至关重要的作用。虽然发现恐怖融资交易活动可能并不容易，但众多权威机构都对此提供了很有价值的指导意见。在开发和调整交易监控程序时，可以使用关于危险信号标志的指导意见。

下列情况可能需要额外审查，因为它们可能是洗钱或恐怖融资活动的迹象。这些清单虽未穷尽所有情况，但有助于判定活动是否可疑，或判定活动是否缺乏合理的业务或法律目的。

异常客户行为表现

- 客户举止异常或过于紧张。
- 客户在讨论金融组织的交易记录保存制度或报告制度时表现出明显的规避意图。
- 客户威胁员工，极力阻止银行履行交易记录保存或可疑交易报告义务。
- 客户在被告知某交易必须上报后，不愿意继续进行该交易。
- 客户暗示向员工支付小费。
- 客户似乎有隐秘的事项或行为异常，如拒绝利用大量账户余额获得更高的利率。
- 公职人员客户以家庭成员的名义开立账户，后者存入的巨额存款与其公开的家庭合法收入不匹配。
- 学生客户大量转移资金或兑换货币，与其身份不符。
- 账户资金的流动速率快，但日初和日终的余额很少。
- 交易涉及离岸机构，其名称与知名的合法金融组织相似。
- 交易涉及很难在地图上找到的陌生国家、地区或岛屿。
- 代理人、律师或财务顾问的代理行为没有相应的授权委托书，如委任状。

异常客户身份情况

- 客户提供异常或可疑的身份证明文件或不愿提供原件进行核查。
- 客户在开户时不愿意提供个人背景信息。
- 客户试图在未进行身份识别，也未提供推荐信或完整本地住址的情况下开立账户。
- 客户的永久地址在组织的服务区域之外。
- 客户的家庭或公司电话无法接通。
- 客户不愿接收其账户账单或发生给他的任何其他邮件。
- 客户询问许多关于金融组织如何共享客户身份信息的问题。
- 企业客户不愿提供完整的业务性质和目的信息，不愿透露预期账户活动及其他业务相关细节，或不愿提供与关联企业实体相关的财务报表或其他文件。

- 客户在申请贷款时未能提供过去或当前的就业记录。
- 客户的互联网协议 (IP) 地址或在线设备跟踪与网上注册时提供的身份识别信息或政府颁发的身份证件不符。

异常现金交易

- 客户存入大笔现金时不进行清点。
- 客户频繁使用小面额纸币兑换大面额纸币。
- 客户存入的现金中常常出现伪钞、发霉或污渍严重的纸币。
- 两名一起进入营业大厅的客户分别在不同的窗口办理低于报告限额的现金交易。
- 客户在进行大额现金存款时存入大量大面额纸币。
- 客户使用一个或多个姓名开立多个账户，之后多次存入低于报告限额的现金。
- 客户提取低于报告限额的现金。
- 客户从一个账户中取款并将现金存入另一个账户，这两个账户都由该客户所有。
- 客户夜间通过存款机进行与其业务不相符的大额现金交易。
- 客户频繁存取大量现金且没有明显的业务目的，或该企业通常不会产生大量现金。
- 客户在同一天内在不同的分支机构进行大额现金交易，或指使他人以其名义进行此类交易。
- 客户以低于报告限额的金额将现金分散存入多个账户，之后汇总到一个账户并汇往国外。
- 客户在得知自己的交易将被提交现金交易报告后，试图取回超过报告限额的那部分现金。
- 客户多次在 ATM 上进行低于报告限额的现金存款。
- 企业账户主要以现金方式进行存取款交易，而不是采用支票转账的形式。
- 客户从他行提取现金后未经拆包即存入本行，金额巨大且频繁发生。
- 客户频繁使用现金购买金融票据，且交易金额低于报告限额。
- 客户进行外汇兑换交易的次数过多。
- 客户频繁开展外汇交易/货币互换，似乎从不关心利润。
- 非银行客户将现金存入客户账户，存款随后在不同地点被提取。

异常非现金存款

- 客户存入大量旅行支票，这些旅行支票通常面额相等且连续编号。
- 客户存入大量连号汇票。
- 客户存入与该账户的目的或业务性质不相符的支票或汇票。
- 客户存入大量第三方支票。
- 存入账户的资金通过与账户开立目的不相符的支付方式迅速转移出去。

异常电汇交易

- 同一个人与不同的账户进行电汇交易。
- 客户在 SWIFT 消息中使用消息类型 (MT) 202 进行覆盖支付，以隐藏电汇信息。
- 非账户持有人通过电汇转出资金，资金包括大量金融票据，且单笔金额低于报告限额。
- 电汇来账指示将资金转换成银行本票并邮寄给非账户持有人。
- 进出保密天堂或高风险地区的电汇活动没有明显的业务理由，或者与客户的历史交易情况不符。
- 受益人收到电汇来账后迅速购买金融票据，用于向其他方支付。
- 账户中的国际电汇交易增多，该账户之前没有过此类交易或此类交易与客户所声称的业务目的不符。
- 客户频繁地通过电汇将所谓的国际业务利润转移到境外。
- 客户收到多笔小金额汇款，然后通过电汇将一大笔资金一次性转往其他国家或地区。
- 客户存入无记名票据，然后根据指示将资金汇给第三方。
- 以货币兑换所名义开立的账户接收电汇入账或现金存款，交易金额低于报告限额。

异常保险箱活动

- 客户在保险箱服务区长时间逗留，可能表明保险箱内存有大量现金。
- 客户经常在使用保险箱后立即办理低于报告限额的现金存款。
- 客户租用多个保险箱。

异常信用交易

- 客户财务报表的某些列报项目不符合会计准则。
- 使用没有意义的技术术语，如发行率、银行优惠债券、余额包销、套利合约和对冲合约等，故意把交易变得复杂难懂。
- 客户要求信贷资金转给离岸公司，或者由离岸银行对贷款进行担保。
- 客户突然偿还历史坏账，且用来偿还贷款的资金来源不明。
- 客户购买定期存单并作为质押申请贷款。
- 客户用现金存款作为质押申请贷款。
- 客户用离岸公司的现金作为质押申请贷款。
- 客户的贷款收益意外转移出境。

异常商业账户活动

- 企业客户提供的财务报表明显不同于其他同类企业。
- 大型企业提供的财务报表不是由会计师所编制。
- 提供支票兑现服务的零售企业并未针对支票而提取大量现金，表明其可能另有现金来源。
- 小企业的存款与其预期活动不一致，或从其他无关企业获得资金。
- 客户为据称正在进行的业务持有过多账户。
- 企业账户显示很少或几乎没有规律的定期活动。
- 交易涉及的情形可能导致工作人员对其质押担保产生怀疑，从而拒绝其贷款申请。

- 空壳公司之间进行的多笔高额付款或转帐，但无明显的合法商业目的。
- 参与交易的企业拥有相同的地址，只提供注册代理公司的地址，或者存在与地址相关的其他不一致问题。

异常贸易融资交易

- 客户寻求进出口商品的贸易融资，但其所申报的价格大大高于或低于类似市场情况或环境下的商品价格。
- 客户请求将收益支付给不相关的第三方。
- 客户在不提供合理依据的情况下，对信用证进行大幅修改；或者在付款前临时更改付款地点或受益人。
- 客户改变信用证中的付款地点，改为向非受益人所在地的某国账户支付。
- 客户的备用信用证被用作投标或履约保函，但未说明标的项目或合同，或其受益人情况异常。
- 信用证与客户业务不符。
- 信用证所载货物在进口国的需求量极小。
- 信用证所载货物在出口国的产量极低。
- 文件中缺少产权证书。
- 信用证来自被认为洗钱风险极高的国家或地区。
- 商品和服务定价明显过高或过低。
- 交易结构过于复杂，以期掩盖交易的真正性质。
- 在无明显经济或物流方面理由的情况下，运输过程中经过一个或多个司法管辖区。
- 交易使用重复修改或频繁延长的信用证。
- 装运规模与出口国或进口国的正常业务量不符。

异常投资活动

- 客户使用投资账户作为转账工具将资金电汇至离岸地区。
- 投资者似乎对关于投资账户的常规决策（如风险、佣金、手续费及投资工具的适宜性问题）不感兴趣。
- 客户希望通过一系列的小额交易来清算一笔大额头寸。
- 客户存入低于报告限额的现金、汇票、旅行支票或银行本票，以便向投资账户注入资金。
- 客户在保单撤销期提取年金或提早退出年金计划。

其他异常客户活动

- 客户通过互联网或电话进行大量异常交易。
- 客户购买若干与其正常业务活动不符的大额开放式预付卡。
- 从账户提取的资金与账户持有人的正常业务或个人活动不符，或包含向可疑国际司法管辖区的转账。
- 客户将个人账户用于商业目的。
- 客户在没有充分商业目的的情况下，经常在远离客户家庭或办公室的银行或分行办理业务。

异常员工活动

- 员工在银行要求提交的书面报告中夸大客户的资质、背景、经济实力或财力。
- 员工频繁涉及未解决的例外情况。
- 员工奢华的生活方式与其薪水不相符。
- 员工经常无视内部控制措施或已确认的核准权限或规避政策（例如，删除电汇中高风险人员的姓名，即消除电汇信息）。
- 员工利用公司资源牟取私人利益。
- 员工协助未披露最终受益人身份或交易对手的交易。

- 员工规避定期休假。
- 供应商或承包商履行的员工职能部门有不寻常的账单或付款条款。

为了缓释这些风险，应让员工意识到，故意违反反洗钱要求可能构成刑事犯罪，个人可能因此受到罚款和/或监禁。

涉及货币汇款机构或外汇兑换所的异常活动

- 客户以异常方式使用汇票、旅行支票或资金转账。
- 两人或多人共同参与交易。
- 改变交易以规避现金交易报告的提交。
- 客户频繁前来购买金融票据，但每次金额均少于 3,000 美元（或当地记录保存限额）。
- 改变交易以规避银行对 3,000 美元及以上金额（或当地记录保存限额）的转账、汇票或旅行支票进行记录。
- 同一人在短时期内利用多个地点进行交易。
- 两人或多人使用同一个身份。
- 同一人使用多份身份证明文件。

异常虚拟货币活动

- 经常收到来自虚拟货币交易所的资金转账，与客户档案不符。
- 多笔转账流向同一最终用户。
- 在涉及虚拟货币交易所的交易完成后不久，即有资金转入高风险地区，或在高风险地区的 ATM 上取出。
- 收到来自不相关第三方的资金转账后不久即购买虚拟货币。
- 利用多个账户收集资金并将资金转入少数几个虚拟货币账户。
- 多次购买虚拟货币，每笔金额等于或低于 3,000 美元的记录保存限额。
- 录入的交易关键词可能涉及可疑产品销售。

涉及保险公司的异常活动

- 用现金支付保单。
- 客户在保单上超额投资，然后提前提款会收费，仍把钱取出来。
- 客户利用不同来源的现金等价物（如银行本票或汇票）支付保单或年金。
- 客户购买的产品金额超出其正常财力或财产规划需求。
- 客户提前提取保险保证金，而不考虑相关费用。
- 客户在保险单规定的"法定取消期"或"保单撤销期"内要求退款。
- 保单保费由国外或第三方支付，尤其是从离岸金融中心支付。
- 要求定期缴付大额保费的保单。
- 客户更改保单指定的受益人，新受益人与投保人之间的关系不明确。
- 撤销保单时不顾及巨额税金或其他罚款。
- 赎回保险债券，但最初登记购买的个人与赎回的企业实体位于不同的国家或地区。

涉及经纪自营商的异常活动

全美证券交易商协会 (NASD) 是根据美国证券交易委员会的授权负责监管纳斯达克股票市场的一个自律性组织。2002 年，该协会在《全美证券交易商协会致全体成员的特别通知》中指出了证券领域可疑洗钱活动的迹象特征，包括：

- 客户似乎在充当未披露姓名的委托人的代理人，但在没有正当商业理由的情况下，拒绝或不愿意提供信息或回避谈论被代理的个人或实体。
- 在没有任何明显理由的情况下，客户拥有以一人或多人名义开立的多个账户，并拥有大量的账户间转账或第三方转账。
- 客户的账户有原因不明或突然增多的电汇，特别是以往很少有或几乎没有此类交易活动的账户。
- 客户存入资金的目的是购买长线投资工具，但不久后即要求清算头寸并将收益转出。
- 客户在没有任何明显商业目的的情况下，在无关账户之间涉及大量的日记账分录。
- 客户要求交易以特定方式进行以规避机构的正常记录要求。

- 客户在没有任何明显的理由或出现其他"危险信号"的情况下，从事涉及某些类型证券的交易，如低价股票、"S"规则股票、无记名债券等，这些证券虽然合法，但曾被用于与诈骗和洗钱等相关的活动。
- 客户账户存在原因不明的大量交易活动，但证券交易量很小。

涉及房地产的异常活动

- 借款人/买家提交无效文件，以撤销抵押债券或付清其贷款余额。
- 同一公证员和/或其他授权代表与数量异常的借款人合作及/或收取他们支付的款项。
- 伪造和开具以借款人/买家账户而非金融机构账户为担保的保付支票、银行本票或非现金项目支票。
- 借款人/买家为主要住所申请贷款，但并不住在贷款申请上填写的新主要住所。其他个人占用借款人/买家的新主要住所，表明该物业目前为次要住所或创收物业。
- 公共文件和个人文件显示借款人/买家实住地与贷款申请上填写的地址不同，但借款人/买家仍提出主要住所再融资申请。
- 评估价值低、卖空买家和卖家之间存在不公平关系，且以前的做空交易中存在欺诈性抛卖行为，都属于异常的房地产活动。
- 买家或卖家在抵押贷款交易中的代理人未取得经营执照。
- 借款人/买家过去做出过虚假陈述，试图获取资金、物业、再融资和/或实施卖空。
- 文件手续不当/不完整，包括借款人/买家不愿提供更多信息并且/或者未兑现提供更多信息的承诺，均是异常活动。
- 重新提交的贷款申请明显是被拒绝过的申请，其中的关键借款人/买家明细信息从个人借款人改成了公司/企业，这可能表明，同一人试图以虚假手段，通过虚拟借款人或不存在的人员取得贷款。
- 借款人/买家试图拆分现金存款和取款，或以其他方式隐瞒或掩盖资产的真实价值，以达到面向存在经济困难的业主的贷款修改计划的要求。
- 代表存在经济困难的业主的第三方关联机构要求接受抵押贷款咨询、止赎规避、贷款修改或其他相关服务的业主提前付费。
- 第三方诱使存在经济困难的业主接受所谓的抵押贷款咨询、止赎规避、贷款修改或其他相关服务。这些第三方也可能自称是合法抵押贷款人、美国政府或美国政府计划的关联方。

贵金属和其他贵重物品交易商的异常活动

金融行动特别工作组发布的报告《钻石交易中的洗钱和恐怖融资活动》描述了与交易实务相关的交易性和其他危险信号标志，包括：

- 钻石来源国的钻石产量有限，或者根本没有钻石矿。
- 与钻石渠道以外的国家或地区进行大量交易。
- 购买量和/或进口量远远超过预期销量。
- 珠宝店（即零售）出售金条、钱币和散钻。
- 在全行业成交量大幅下降的情况下，钻石交易商账户活动量增加。
- 两家当地公司通过境外中间人买卖钻石（缺乏商业依据和/或不确定双方之间是否真正存在商品交易行为）。
- 付款涉及在已知交易程序以外的国际市场上出现的稀有钻石或特有钻石（如多色菱形粉钻出现在年度拍卖程序以外的国际市场上）。
- 多家企业使用同一银行账户。
- 同一银行账户有多个存款管理人（零售和批发）。
- 通过第三方将资金存入同一个交易商或多个钻石交易商账户。
- 金融活动与钻石贸易实务不一致。
- 在将来自国外公司的款项存入或转入钻石交易商账户之后，立即将金额类似的款项转到另一司法管辖区。
- 通过第三方对冲或从第三方收款的方式结算未结清的出口交易。
- 收取/转移进口/出口资金，且订购客户/受益人为货币服务企业。
- 钻石交易商付款的收款人名称不是出口商/供应商。

关于贸易洗钱的异常活动

- 与往来交易无关的第三方几乎可以通过任何方式（例如现金、电汇、支票或银行汇票）进行付款。
- 以拆分交易的方式向个人活期存款账户存入资金，在一天之内多次向同一家银行不同分支机构的多个账户存入款项。

- 发票中描述的货物或商品与装运的实物商品有差异。
- 无故修改信用证。
- 双方和交易之间无明显的业务关系。
- 经常进行舍入金额或整数金额的交易。
- 转入账户的资金被等额转移到高风险国家。
- 公司在其商业目的未得到全面理解并且难以确定所有权的司法管辖区开展业务。
- 交易缺少相应的支撑文件。
- 用不记名金融票据支付连号交易和/或无付款人信息的交易的款项。

关于人口走私的异常活动

据金融犯罪执法网络称，以下是关于人口走私的危险信号：

- 多笔电汇（通常低于 3,000 美元报告限额）从美国各地流向西南边境沿线的美国或墨西哥城市的同一受益人。
- 同一日或连续几日在同一金融机构的不同分行，有多笔电汇转入或转出西南边境沿线的美国或墨西哥城市。
- 不符合常见汇款规律的资金流动：
 - 源于高移民比例国家（如墨西哥、危地马拉、萨尔瓦多、洪都拉斯）的电汇流向西南边境沿线的美国或墨西哥城市的受益人。
 - 从高移民比例国家（如墨西哥、危地马拉、萨尔瓦多、洪都拉斯）收到电汇的受益人并不是这些国家的国民。
- 巨额现金存入美国金融组织，然后以电汇方式转移到高移民比例国家（如墨西哥、危地马拉、萨尔瓦多、洪都拉斯），与预期客户活动不相符。这可能包括现金存款突然增加，资金快速周转，资金来源不明的大额现金存款。
- 显然没有关系的多位客户向同一受益人电汇资金，该受益人可能位于西南边境沿线的美国或墨西哥城市。这些客户也可能使用相似的交易信息，包括但不限于相同的金额、地址和电话号码。在条件允许的情况下进行询问时，这些客户可能与收款人没有明显的关系，或者不知道电汇的目的。
- 客户账户似乎是流入账户，办理现金存款（通常低于 10,000 美元的报告限额）的城市/州不是客户居住地或业务所在地。在流入账户的情况下，资金通常在存入后被迅速取出（同一日）。

- 从可能的流入账户存入的支票似乎是预签，签字栏和付款人栏的笔迹不同。
- 不在现金密集型行业工作的客户经常用小面额纸币兑换大面额纸币。这类活动可能表明，走私贩在为大批量运输现金准备收益。
- 在西南边境附近的客户账户因可疑活动被注销时，新客户可能以账户已被注销的客户的名义开展交易，而这可能是继续非法活动的一种手段。在这种情况下，新账户往往反映出与已注销账户相似的活动特点，交易频率可能很高，涉及大量现金，参与的个人过去经常与因可疑活动被注销的账户进行资金往来。
- 客户的生活方式与工作或岗位不符，且无正当理由/依据，或利润/存款显著多于类似职业/工作岗位的同行。
- 流入的资金多为现金，而大规模现金流与客户业务不相符；大量使用现金购买资产、进行交易。

关于人口贩卖的异常活动

据金融犯罪执法网络发布的《识别可能与偷渡和人口走私有关的活动指南——金融危险信号》，以下是关于人口贩卖的危险信号：

- 企业客户没有正常的工资支出（如工资、工资税、社保缴费）；相对于客户声称的运营规模、员工人数或业务和/或商业模式，工资成本可能不存在或者极低。
- 工资被大幅扣减。在金融组织可以观察的范围内，企业客户可能从员工工资中扣除大笔费用（如食宿费），员工只收到很少一部分工资。这种情况可能发生在工资支付前后。
- 将工资支票兑换成现金，其中大部分资金由雇主保留或存回雇主账户。那些可以取得工资单和其他工资记录的金融组织可以发现这种活动。
- 经常在没有商业目的或明显合法目的的情况下汇出电汇，汇入高风险人口贩卖国家或与客户预期活动不相符的国家。
- 客户账户似乎是流入账户，办理现金存款的城市/州不是客户居住地或业务所在地。在流入账户的情况下，资金通常在存入后被迅速取出（同一日）。
- 显然没有关系的多位客户向同一受益人电汇资金。这些客户也可能使用相似的交易信息，包括但不限于相同的地址和电话号码。在条件允许的情况下进行询问时，这些客户可能与收款人没有明显的关系，或者不知道电汇的目的。
- 个人在第三方陪同下（以需要翻译的名义）办理交易，向其他国家转账，表面看像是他们的工资。

- 经常向网上伴游服务公司支付广告费，包括向网上分类广告公司、更昂贵的高端广告公司和网络托管公司支付小额发帖费。
- 企业客户以帮扶个人的名义（如支付住房费用、住宿费、定期车辆租赁费、购买大量食物等）经常进行交易，与预期活动或业务不相符。
- 向无营业执照/未注册或曾违反劳动法的职业介绍所或学生招聘机构支付款项。
- 客户在第三方的陪同下（以需要翻译的名义）开户或到分行办理交易。陪同客户的第三方可能持有客户的身份证。
- 明显不相关的企业账户和/或个人账户有着相同的签字人/保管人。类似地，以不同名称开立的多个账户使用相同的信息（如地址、电话号码和就业信息）。
- 外国工人或学生账户的保管人为雇主或职业介绍所。
- 客户的生活方式与工作或岗位不符，且无正当理由/依据，或利润/存款显著多于类似职业/工作岗位的同行。
- 流入的资金多为现金，而大规模现金流与客户业务不相符；大量使用现金购买资产、进行交易。

以下两个危险信号可能显示存在异常客户活动；然而，在确定交易是否与人口贩卖相关时，必须与其他迹象结合考虑：

- 交易活动（例如贷方或借方）与客户声称的职业、业务或预期活动不相符，或者交易缺少商业目的或明确的合法目的。
- 现金存款或电汇金额分别保持在 3,000 美元或 10,000 美元以下，其目的明显是为了规避记录保存和提交现金交易报告要求。

关于潜在恐怖融资的异常活动

埃格蒙特集团对金融情报机构提交的 22 份恐怖融资案例进行了评估，识别出下列金融和行为标志，这些标志是与恐怖融资相关的最常见标志：

行为标志

- 交易各方（例如所有人、受益人）来自因支持恐怖活动和恐怖组织而著称的国家
- 使用虚假公司，包括空壳公司
- 包括联合国第 1267 号制裁清单里的个人

- 媒体报道称，账户持有人与已知恐怖组织有关联，或者参与了恐怖活动
- 账户受益所有人身份不明
- 使用名义持有人、信托公司、家人或第三方账户
- 使用虚假身份
- 滥用非营利组织

与金融交易相关的标志

- 非营利组织的资金运用行为与其成立宗旨不符
- 考虑到账户持有人的业务或职业，交易缺乏经济依据
- 通过一系列复杂的转账交易将资金从一个人转到另一个人，以此掩盖资金来源和预期用途
- 交易与账户正常活动不相符
- 故意拆分存款，使存款金额低于报告要求以免被发现
- 多次存入和取出现金，证明人可疑
- 在国内外 ATM 上频繁操作
- 交易缺乏商业理由或经济依据
- 外国银行账户出现异常现金活动
- 向账户中存入多笔小额现金存款，随后以大额电汇方式汇入另一个国家
- 使用多个外国银行账户

关于网络犯罪活动的异常活动

网络犯罪是指利用互联网或其他计算机技术以个人为目标实施的犯罪。网络犯罪的发生率正在上升，并正在成为世界上最普遍的金融犯罪之一。网络罪犯的动机是财务或意识形态目标。一些最常见的网络犯罪包括：

- **网络钓鱼诈骗：**网络钓鱼是一种欺诈性的行为，即发送声称来自信誉良好公司的电子邮件或文本，试图获取个人的登录凭证或个人身份资料。这是一种面向个人的大规模欺诈手段（批量网络钓鱼）。
- **鱼叉式网络钓鱼：**类似于网络钓鱼，鱼叉式网络钓鱼消息似乎来自受害者熟悉的可信来源。典型的鱼叉式网络钓鱼使用通过社交媒体收集的受害者信息。
- **勒索软件：**这是一种由黑客进行的攻击，在此类攻击中，会安装旨在阻止访问计算机系统的恶意软件，直到支付一笔钱后才将其删除。
- **商务电子邮件入侵 (BEC)：**BEC 是一种骗局，攻击者可以访问商务电子邮件帐户，并模仿高管的身份对公司进行欺诈行为。

美国金融犯罪执法网络曾发布危险信号的咨文，其中描述了网络犯罪以及怀疑网络犯罪时应进行的审查类型。

开展调查和回应调查

本章将讨论帮助金融组织信息、发起调查的各种渠道，并解释金融组织应采取哪些措施以确保调查透彻且有效。

金融组织发起的调查

调查的缘由

对潜在可疑活动的积极监控，或为处理监管调查结果、移交的线索及其他建议而采取的应对措施都可能引发调查。

常见的调查缘由包括：

- 监管建议和官方调查发现
- 旨在侦测和触发潜在可疑活动警报的交易监控规则
- 直接面对客户的员工移交的涉嫌可疑活动的线索
- 内部热线收到的信息
- 负面新闻
- 收到政府作证传票、搜查令或其他执法请求

监管建议和官方调查发现

金融组织常常因监管部门的调查发现和倡议发起调查。此类调查工作可能导致新的持续监控或者一次性审查，以便解决具体问题或建议。最重要的是，金融组织应清晰记录和设计因监管部门的调查发现而开展的内部调查，以确保在监管机构规定的时间范围内（如有）解决该发现涉及的各方面问题。此外，应让高级管理层或更高级别的专业人士知晓监管审查的调查结果、金融组织应对措施的情况以及最终处置措施，以确保金融组织适当地补救监管发现或建议中提到的问题。

交易监控

金融组织应建立制度，定期监控交易，积极识别潜在可疑活动。常见的交易监控方法包括根据机构具体情况建立相应的内部交易监控规则，或委托第三方协助制定和实施自动化规则。金融组织应采取风险为本的方法设计交易监控规则，该等规则应考虑组织的规模、提供的产品以及这些产品的特点。

组织还应制定可疑活动监控政策和程序，应清楚界定触发调查的参数和阈值。机构应定期审查和更新这些政策，以反映监控制度的变化和改进。

沃尔夫斯堡集团在其《沃尔夫斯堡声明 - 监察、审查及搜寻》中指出，组织的交易监控框架应与其业务模式风险、提供的产品和服务及其客户群匹配，并应根植在组织的反洗钱制度中。该声明还探讨了监控类型、类型审查以及员工培训。

交易监控规则应定期进行审查，并进行相应的调整，确保其继续按照设计运作。调整工作可能包括评估监控规则的效果，检查特定阈值，进行基准线上下检测，从而确定是否有必要调整规则。

直接面对客户的员工移交的线索

除了持续运行的自动交易监控机制，金融组织还应为面向客户的员工建立线索移交机制，方便他们将发现的问题提交调查，以确定是否存在潜在可疑活动。根据组织规模，可以建立人工移交程序，通过电子邮件、电话或者内部报告系统将线索移交给适当的调查团队。例如，金融组织可设定一个特定的内部在线表格，供分支机构的员工在发现异常情况时填写。例如，客户进行拆分交易，可能存在受管制的货币流动，以及客户对大额现金存款的来源解释前后不一致。分支机构员工完成此表格后发送至指定的反洗钱/ 反恐融资合规电子邮箱。随后，反洗钱/ 反恐融资团队将按照正常的调查流程审查可疑活动。员工培训项目应介绍线索移交制度和应当移交的活动类型，尤其是针对第一道防线员工的培训。

内部热线

内部热线又称道德、合规和举报热线。通过内部热线，员工可以举报广泛的活动，包括员工欺诈、骚扰、歧视、违反行为准则的行为、盗取公司财产和不当礼物。内部热线可能要求员工提供身份信息，但是大部分允许员工匿名举报。不管哪种情况，大多数司法管辖区禁止金融组织对通过内部热线举报的人员进行报复。金融组织必须制定政策、程序和流程，对通过内部热线获得的信息开展保密调查。金融组织的规模和层级决定了举报信息的处理部门，如法务部门、合规部门、人力资源部门或公司安全部门。

负面新闻

调查可能是为了回应一些值得关注的新闻报道。这些新闻可能与金融组织的某一客户、产品在市场上的使用情况、组织开展业务的地理位置或者洗钱或恐怖主义事件有关。因此，金融组织应建立相应机制，用于接收、核查并上报这些潜在高优先级触发事件类型。确定负面新闻是否与金融组织在经济上具有风险相关性非常关键。某些情况下，金融组织可以积极监控新闻报道，进而开展调查，确定是否需要提交可疑活动报告及是否应采取后续措施。

负面新闻案例



收到政府作证传票或搜查令

金融组织往往会因为收到政府的作证传票或搜查令而发起调查。无论何种情况，组织应履行以下两项独立的义务：(1) 依法满足作证传票或搜查令的要求，(2) 判断是否就作证传票或搜查令中涉及的客户的活动提交可疑活动报告。

值得注意的是，银行业监管机构通常无需使用作证传票、搜查令，或者其他司法管辖区特有的法律工具。它们有权直接进行检查，可以检查被监管组织的所有账簿和记录。

作证传票 (Subpoena)

作证传票通常由法院管辖范围内的大陪审团签发。它们授权执法机构强制获得文件和证词，从而使执法机构能够调查可疑交易、发现证据，并最终形成案件提起公诉。

当组织收到强制出示某些文件的作证传票或传唤与其客户相关的个人时，组织应确保其高级管理层和/或法律顾问审查作证传票，并独立确认其合法性（例如，确认获取机密信息不是企图欺诈）。如果没有理由对作证传票提出异议，机构应采取所有适当的措施，及时、完整

地遵守传唤或作证传票的要求。否则，金融组织可能遭受不利行动或处罚。金融组织绝不得向客户泄露谁正在被调查。

要制作与政府要求相关的文件，组织应首先任命一名了解组织文件的员工，负责为检索相关文件。应建立文件保管系统以确保能找到所有文件，可以存放在集中档案、部门档案或个人档案里。此外，还应检索不同人手中的同一份文件的副本，因为有些副本可能有收到副本的员工的手写便条。

如果政府要求组织保持某些账户处于开立状态，此要求应以书面的形式提出，并印有适当的抬头和经政府适当授权。该要求应包括账户应保持开立状态的时间期限。该要求的文件应在要求到期后至少保存五年。

搜查令

搜查令是法院授权执法部门搜查指定场所以及扣押特定类别物品或文件的法律文书。一般来说，需要执法部门证明有理由相信能找到犯罪证据。法院根据执法人员提供的宣誓书中的信息签发搜查令。

执法部门持搜查令前来搜查时，在场的每个人都应该保持冷静，这一点非常重要。每名员工都应知道，搜查令通常不是无限制的命令。相反，搜查令仅授予执法人员进入公司、搜寻和扣押特定物品或文件的权利。此外，搜查令也不能强制要求作证。

在接到搜查令后，组织应考虑采取以下步骤：

- 致电金融组织内部法务或外部法律顾问，和/或者指定负责安全、风险管理或类似业务领域的专员。
- 查看搜查令，以了解授权范围。
- 要求并获得一份搜查令的副本。
- 要求获得一份支持搜查令的宣誓书的副本。执法人员没有提供宣誓书副本的义务；但是，如果金融组织被允许查看宣誓书，就可以更好地了解调查的目的。
- 在执法人员制作从公司扣押并运走的所有物品的清单时，金融组织应派人在场，并跟踪执法人员的记录。
- 要求获得一份执法人员制作的扣押物品清单的副本。
- 记录搜查人员的名字和所属机构。

享受律师和客户特权及其他法律特权保护的文件和计算机记录应明确标记享受特权，并与其他一般文件分开单独保存。受特权保护的文件应存放在一个标有“律师-客户特权”的区域（如文件柜）。

如果执法人员希望扣押受特权保护的记录，组织代表可以拒绝并建议，作为替代方案，将记录交由法院保管。所有员工都应接受如何应对搜查的培训，金融组织还应指定专人与执法部门沟通。

限制或冻结账户或资产的命令

当执法部门或检察官获得冻结账户或防止提取或转移资金的法院指令，金融组织应获得一份指令副本并全力遵照执行。一般来说，该等指令通常根据宣誓书签发。该宣誓书有时会包含在指令中。如果指令没有包含宣誓书的内容，金融组织可以要求查看该宣誓书，从中可以了解执法部门为何要获得某一客户的信息。执法部门是否有提供宣誓书的义务视各国的法律法规而定。在某些司法管辖区，执法人员也可凭扣押令下达冻结命令。

国家安全信函

国家安全信函（NSL）由四项联邦法规授权：美国《爱国者法案》、《电子通信隐私法案》、《国家安全法案》和《公平信用报告法案》。但是，《美国爱国者法案》和《2006 年美国爱国者法案再授权法》新增了几项修正案。这些修正案大大降低了签发国家安全信函所需的标准，并扩大了 FBI 及其他联邦机构在开展反情报和反恐调查等有限情况下对国家安全信函的利用权限。

最常见的国家安全信函可由 FBI 领导层直接签发，包括局长、助理局长和主管特工。国家安全信函是一种书面调查要求，要求第三方企业，如信用报告机构、电信/互联网服务提供商和金融机构，提供有关调查目标的广泛数据和信息，包括电话和电子通信记录、信用报告信息和财务记录

国家安全信函程序是保密的，不需要法官的批准或其他司法监督。第三方企业不准披露收到国家安全信函的情况（即禁言令）。根据美国法典第 12 篇第 3414(a)(3) 和 (5)(D) 条，任何银行、管理人员、雇员或机构代理人均不得向任何人披露政府当局或 FBI 已通过《金融隐私权利法案》国家安全信函寻求或获取记录的访问权。

保存记录

适当的记录保存是一项要求，有助于保护金融组织免受监管调查结果的影响。必须保存的记录包括客户尽职调查信息和增强尽职调查记录。您还必须保留向当局提交的可疑活动报告以及内部报告的不需要向当局报告的可疑活动的相关信息。最后，保留描述您的内部反洗钱控制的记录以及所有相关员工的培训记录。

调查的缘由(案例:保存传讯的音频记录)

2020年9月,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,对花旗银行及其附属公司花旗集团能源公司(Citigroup Energy Inc.)和花旗集团全球市场(Citigroup Global Markets)的指控已结案。美国商品期货交易委员会执法部门2017年12月发出的传讯,但花旗银行未能保存随附保留通知规定的音频记录。花旗银行承认,因其系统缺陷导致277万多条音频记录被删除,其中包括应保存的传讯相关文件。花旗银行相关机构同意支付450万美元的罚款。

美国商品期货交易委员会认定,至少从2014年到2018年11月,花旗银行相关机构违反了美国商品期货交易委员会第166.3条规定:监管不力。根据该规定,传讯记录应单独放置并安全保存。高级管理层应确保有足够的系统和人员,以满足法律法规要求。任何记录保存和监管缺陷都应上报给高级管理层,并及时予以解决。此外,应要求制定、实施并跟踪系统缺陷的补救行动计划。

2014年,花旗银行认定,用于保存录音的系统在处理法律封存以满足记录保存要求和监管要求方面不可靠。花旗银行采取了无限期保存录音的临时措施。只要有足够的存储空间,这些音频记录就会被保存下来。该系统在2018年10月达到存储阈值,并自动开始删除旧记录,包括2017年12月收到传讯的记录。传讯部门本应向有关当事人发出依法保留通知,且应单独放置和保存回应记录。但并没有这么做。此外,尽管花旗银行收到了相关问题的通知,仍未及时采取足够的措施来缓释相关风险。

花旗银行的失责导致美国商品期货交易委员会执法部门员工传讯的音频记录被删除,包括:

- 未能为负责监督音频记录保存的部门配备足够的人员
- 未能充分培训员工,使其了解并认识到基于先进先出设置删除音频文件的风险
- 未能完整记录系统变更及确保为系统制定适当的程序
- 无法通过系统备份保留音频记录
- 未能将系统漏洞上报给花旗银行管理层、法律部门或任何其他合规部门

要点

- 传讯的记录应单独放置并安全保存。
- 高级管理层应确保有足够的系统和人员,以满足法律法规要求
- 记录保存和监管缺陷都应上报给高级管理层,并及时予以解决
- 应要求制定、实施并跟踪系统缺陷的补救行动计划

调查的缘由(案例:根据扣押令采取行动)

监管机构对一家中型地区银行处以民事罚款，原因是该银行未能设立有效的反洗钱制度。监管机构认定，该中型银行未能侦测到与法律命令相关的可疑活动，也未能及时提交可疑活动报告 (SAR)。该机构在四年期间为一项贸易洗钱骗局处理了超过 1 亿美元的犯罪所得。

此外，虽然接到了执法部门的扣押令，该银行仍未能冻结可疑账户转出的 125 万美元资金。该银行被责令支付 1000 万美元的民事罚款，并同意没收 125 万美元。

该银行要求其法律部门处理所有法律命令，包括传票、公开信和扣押令。然而，法律部门并未就向反洗钱部门报告银行客户相关的法律命令，制定正式流程或书面政策。

反洗钱部门也没有采取要求审查传票、公开信和扣押令的政策，以确定潜在账户活动是否可疑。因此，该银行未能审查数百个收到可疑活动法律命令的账户。它也未能及时提交可疑活动报告。在一起案件中，反洗钱部门未能审查一个多次受到传讯的账户，导致可疑交易金额超过 1 亿美元。反洗钱部门不知道账户记录已被传讯。

执法部门对该账户中剩余的 150 万美元资金发出了扣押令。然而，该银行允许通过该账户处理另外 500 万美元的资金转账。最终，剩余余额为 25 万美元。法律部门因工作积压未能冻结这些资金，反洗钱部门也未被告知有扣押令。

最终，该银行同意没收与解封资金相关的 125 万美元。监管机构责令该银行支付 1000 万美元民事罚款。

要点

- 金融组织必须实施适当的政策和程序来回应法律命令，包括及时处理扣押令。
- 为确保向反洗钱部门报告可疑活动，金融组织内部各部门之间的有效沟通至关重要。
- 及时提交可疑活动报告是有效反洗钱制度的重要组成部分。

执行调查

需要采取若干关键行动，对潜在的可疑活动开展有效的财务调查，包括：

- 审查内部交易，包括价值和数量、从客户处获得的信息以及其他相关内部文件
- 确定客户是否需要开展该活动
- 识别和审查外部信息，以了解客户、相关实体和相关媒体

- 联系负责客户关系的业务部门员工
- 生成记录相关调查结果的书面报告

金融调查人员的主要目标是追踪资金的走向，即资金是否通过银行、经纪自营商、货币服务企业、赌场或其他金融组织进行转移。金融组织很容易获取大量信息，因为他们从事收取、支付、说明和记录资金走向的业务。例如，银行会保留在账户开立、账单、存款单、支票、收款凭证以及贷方和借方通知单上的预留印签。金融组织也保存着贷款、银行本票、保付支票、旅行支票和汇票的交易记录。银行以及大部分货币服务企业从事货币兑换、第三方支票兑现和电汇等业务。金融组织还提供保险箱服务并发行信用卡。互联网金融组织会保留登录活动日志、IP 地址和地理位置信息。

通常情况下，金融组织需要将客户的账户资料保存 5 年，例如欧盟、美国和加拿大。上述规定在不同国家会存在差异，金融组织的合规人员必须了解相关的法律要求，这一点非常重要。账户记录和其他非账户活动记录对追踪可能的洗钱活动至关重要。其他金融组织会保存类似的交易记录并维持对账户进行控制的能力，比如通过经纪账户进行股票交易的能力。

金融组织可以知悉内情，其制定和维护金融调查相关政策和程序是非常重要的。一般情况下，由金融组织明确需要采取的程序步骤、完成调查所需的信息以及后续建议步骤。

以下是财务调查步骤的两个示例：

1. 分行柜台发现有一名新客户连续几天在三个不同分行办理大额现金存款业务，并且存款金额刚好低于监管现金报告限额，于是启动了调查。随后，该客户将 95% 的资金电汇到一个不相干的、位于历来以毒品走私门户著称的高风险司法管辖区的个人。据该金融组织的调查政策和程序，必须采取下列措施：对该客户账户最近一年的情况进行审核与记录，包括所有交易、“了解您的客户”信息等，并在社交媒体上搜索任何相关负面媒体报道。报告必须分析审查过的信息，确定是否需要提交可疑活动报告，是否需要采取任何额外的补救措施。
2. 交易监控警示系统发现，有大额整数资金从高风险司法管辖区采用通用名称的进出口公司汇到一家商业客户，由此启动了调查。在审核“了解您的客户”信息时发现，该客户在多个零售点从事家具销售工作。另外发现，有大量的转入支票和信用交易，但没有转入电汇交易；然而，该客户却向低风险管辖区电汇资金，用于采购家具。在这次调查过程中，联系了公关经理，要求其解释客户活动，协助解释发现的异常情况。如果没有解释，下一步调查工作则是确定此类活动是否需要提交可疑活动报告。

利用互联网进行金融调查

有效的调查既要取得金融组织保存的信息，也要从外部来源取得信息。必须谨慎处理，确保发现的信息可靠、可验证，如有必要，还需取得外部专家的协助。确保调查中依赖的信息准确可靠至关重要，尤其是其可能成为关闭账户或终止商业关系的决定性因素时。

在内部调查中，互联网常常被当作信息来源。集中搜索可靠、信誉良好的信息源可以提供有用的第三方信息，为金融组织保存的档案增加额外的背景材料。结合对内部文件和记录的审核，互联网来源有助于全面了解问题，确定是否需要采取进一步措施以降低与客户相关的可能金融犯罪风险。

当明确知道哪些网络来源可靠时，利用互联网进行调查才能发挥最大的效用。例如，虽然 Facebook、LinkedIn 等社交媒体可能对验证部分信息有用，但博客或这些网站上的评论可能无法作为关于个人声誉的可靠来源。独立标准机构（如金融行动特别工作组、沃尔夫斯堡和经济合作与发展组织）和监管机构（例如国家级和州级监管机构、企业注册处、选民名册和登记名单）维护的独立网站可以在被调查方的监管状态、制裁、罚款、业务活动和广泛商业活动等方面提供有价值的信息。另外，这些来源普遍被认为具有很高的可靠性。

在有些国家或地区，法院名单、法庭判决、地方法官、行政法庭和具有纪律惩戒权的专业监督机构（如律师协会）也可以作为有用的信息来源。

通过互联网搜集客户声誉相关信息时，在调查新闻和准新闻性质的网站时必须谨慎。必须采取措施，从一个以上的来源验证负面新闻报道的准确性，降低完全依赖新闻记者观点的风险。记者有自己的偏见，其雇主亦是如此，这些偏见可能不知不觉地体现在新闻报道里。另外，在言论自由和新闻自由制度不成熟的国家或地区，记者往往不能自由地表达自己想写的内容。这种情况的具体表现通常是极力宣传不受政府青睐的某个人的负面新闻（包括可能存在政治意图的刑事或民事指控），或是有意淡化受政府赏识的某个人的负面新闻。虽然并非所有媒体都腐败不堪，但有时候，新闻来源存在的风险不亚于新闻主题。这正是调查者必须密切审核新闻来源和新闻本身的原因，也是取得多个来源确保全面了解情况至关重要的原因。有些来源可能只体现了整个事情的有限部分，只有当调查者找到其他信息片段时，整个事情的全貌才会显现出来。

在涉及到严格限制互联网发布内容并限制公众可访问信息量的国家或地区时，可能需要寻求额外帮助。尤其是面对值得付出额外费用的高价值客户时，组织可能需要委托在该领域拥有深厚专业知识的服务供应商，由其验证关于某位客户的严重不利信息是否有独立来源的支持。

互联网搜索技巧

在开始搜索互联网之前，调查者应制定一份计划，突出调查主题和所需信息的类别。这样可以在搜索时提高效率、突出重点，并保存相关记录（例如出于网站更改风险而进行的截屏或下载）。

调查人员首先应使用多种不同的搜索引擎进行元搜索，然后再使用具有不同功能的特定搜索引擎。调查人员可以通过使用关键词从元搜索中缩小参数。提前制定计划有助于在调查中选择应重点关注的关键词和领域。例如，如果调查客户的交易活动会引起顾虑，则在搜索时可以从客户的个人和专业背景开始，然后重点关注客户所进行商业活动的性质。这样有助于调查者评估这些交易是否与客户提供的开户理由以及账户的预期商业用途相符。

网上有一些高质量的教程，可供希望提高搜索技能的人使用。还有些网站会介绍面向专业搜索人员的搜索引擎。提高搜索技能最简便也最有效的方法就是阅读主要搜索引擎的"帮助"菜单并使用其高级搜索功能。

有关搜索引擎的建议包括：

- 由于单个搜索引擎无法涵盖整个网络的内容，因此使用多个搜索引擎是高效之举。
- 如果您在外国搜索，请使用当地的搜索引擎。
- 使用元搜索引擎。

您也可以访问商业数据库。虽然这些数据库需要付费，但公共记录收集人员可以从交叉查询大量记录，支付此笔费用也是具有成本效益的。此外，这些数据库可能有互联网上找不到的某些个人身份信息，如出生日期、政府身份证号码等。

搜索场景：大额资金。 以一位加油站老板为例，他每周在银行存入 5 万美元现金。这是洗钱吗？仅仅在谷歌上搜索老板的名字，就可以被视为充分的尽职调查吗？更好的方法是思考以下问题：规模和地理位置与其相似的加油站一般每周存储多少现金。这会引出一条很不一样的调查线索。互联网来源可能会披露营销案例、商业评估网站和待售企业等信息来源，这些都可能提供关于类似加油站现金流的有用线索。

互联网还可能提供加油站所在地区的有用信息，如：人口统计数据、收入水平、种族状况、犯罪率等。它是否地处交通要道？附近是否有竞争对手？是否有附属的洗车场或者便利店？

把该公司与其他公司进行对比并分析其所处的环境，就可能得出这样的结论：".....大量的现金存款与该企业的预期业务状况不符"，而这就是典型的洗钱标志。

搜索场景：不了解的企业。 一位银行客户在其私人账户里存入了大量现金。银行怀疑该客户在其餐馆的掩护下经营未经许可的货币汇兑业务。正当他们准备提交可疑活动报告时，他们意识到自己忽略了一条关键信息，即客户餐馆的名称。这一谜团如何破解？他们一开始就假定该客户的餐馆位于银行附近。借助简单的在线电话簿，他们就能够生成距离银行 1 英里范围内的所有餐馆列表。

但哪家餐馆才是这位客户的呢？他们需要搜索已经掌握的每一家企业的注册登记信息。由于不想使用商业服务，他们便访问了一个免费的在线公共记录提供商。点击司法管辖区和公司链接后，他们找到了相应的政府部门网站。他们把该地餐馆的名称一一输入，直到发现其中一家餐馆的老板正是他们的客户为止。

这个案例很好地展示了以下做法的好处：即在开始调查之后缩小关注范围，从而取得对受调查客户的全面认识。

搜索场景：异常银行账户活动。 哪些技术技能对"了解您的客户"(KYC) 和尽职调查有用？可通过以下简单场景来思考如何进行调查。您需要对美国新墨西哥州中部城市阿尔布开

克一位名叫 Cynthia Jenkins 的客户展开调查。交易监控系统发出警示，Cynthia 似乎在利用其账户开展与其开户预期不相符的活动，或者，该账户已经休眠一段时间，但突然被重新激活了。交易监控系统显示，Cynthia 的账户在过去两个星期从不同来源收到了大量的电汇。每笔转账金额为 9,900 美元。在 Cynthia 起初开户时，她声称账户是用于"家庭开支"。

首先您可能要确认 Cynthia 的身份，然后搜索互联网以确认账户用途是否合法，例如：

- 电话号码簿或选民民册上有她的名字吗？
- Cynthia 住在哪里？ 是否有证据表明该账户被用于任何商业活动从而为所收款项提供正当的理由？
- 是否有任何其他公开记录提到她？ 试试公开记录搜索引擎。
- 她在社交媒体上提供了哪些职业、位置及其他生活方面的信息？
- 是否有证据表明有人在滥用 Cynthia 的账户？ 比如，她是否是老人或者可能已经去世？ 这会是身份窃取案件吗？ 骗子经常盗用死者的社会保障号码。在美国，可以查询"社保人员死亡名录"。

通过互联网搜索取得的信息应与金融组织保存的内部文件和记录结合使用。例如，谁是转账人？ 来自哪家银行？ 转账是否注明了付款理由？ 是否可以搜索互联网，确认网上是否有关于付款人的任何信息？

开展调查(案例:利用互联网进行金融调查)

Easy Cash Ltd. 是一家货币服务公司 (MSB)，成为 XYZ 银行的客户七个月。在客户开户期间，Easy Cash 告知 XYZ 银行，其客户来自欧洲，账户每月的交易约 10 至 20 笔。

在对客户进行正常的交易监控时，XYZ 银行发现 Easy Cash 可能存在交易异常情况，于是启动了调查。

调查人员查看了 Easy Cash 的"了解您的客户"和交易历史记录。他们还使用了开源情报 (OSINT)，即从公用数据获得的信息。开源情报经常用于金融犯罪调查和"了解您的客户"流程，以更好地了解与客户及其活动相关的关键信息。这类情报通常与内部和封闭来源结合使用，并利用与调查有关的主要和次要信息，帮助分析案件的不同方面，而这些主要和次要信息可能会证实或反驳所关注的问题和信息。

开源情报涉及以结构化和逻辑的方式搜索各种各样的在线资源，如社交媒体、新闻网站、公共注册处和网站。其中会涉及到使用基本搜索字符串，通过关键术语查找数据，或者深入研究更复杂的技术，包括人工智能驱动的自动化功能和外部平台，以编译和分析数据。

调查人员首先在网上搜索客户及其最终受益所有人 (UBO) 的名称，寻找潜在的负面媒体。她还使用关键字（例如，“洗钱”或“犯罪”）和布尔运算符（例如“AND”或“OR”），搜索交易的汇款人和收款人名称。调查人员了解到，在多个可靠的媒体来源提到几宗交易中，其中一位收款人与意大利黑手党有联系，并利用意大利餐馆洗钱。

她还访问了与最终受益所有人相关的客户和企业的主页。在 Easy Cash 的主页上，调查人员发现，这家公司正在中东和东非推广其资金转账服务，故意淡化提供“了解您的客户”信息的必要性。她还发现 Easy Cash 在土耳其有一家分公司。由于一些主页内容采用的语言是调查人员不知道的语言，因此她使用在线翻译工具，确认该语言是波斯语，即伊朗使用的语言。波斯语内容推广了 Easy Cash 的服务，即可以进行各种货币（包括美元）的资金转账服务。调查人员还使用在线地图服务研究了土耳其分公司的地址，发现该分公司所在城市靠近伊朗边境。

XYZ 银行迅速采取行动，在向金融情报机构 (FIU) 通报发现的问题后，冻结并在之后关闭了 Easy Cash 的账户。

要点

- 开源情报是一种有效的调查工具。
- 开源情报使用各类搜索引擎并开展关键词搜索。
- 布尔运算符可提高互联网搜索的效率。
- 客户主页会提供重要信息。
- 在线翻译服务可以帮助您利用国外网站进行调查。
- 在线地图应用程序可以验证位置并确定该位置附近的实际建筑物。
- 如果怀疑客户参与洗钱，应向金融情报机构报告。

可疑活动报告决策过程

在作出是否提交可疑活动报告的决定时，通常需要权衡在调查过程中发现的各种定罪因素和正向因素。金融组织应起草相应的程序，记录在决定是否需要提交可疑活动报告时要考虑的各种因素。接受过有效培训的可疑活动调查和报告负责人应执行明确、简洁的上报程序，将发现的问题上报合规官、经理或有决定权的其他职员。最终决定应记录在案并给出用于作出决定的理由。通常情况下，不提交可疑活动报告的理由与提交可疑活动报告的理由同等重要。

在作出提交决定之后，组织应向其监管机构或执法机构或者同时向二者报告可疑活动，具体根据所在司法管辖区的适用制度执行。许多司法管辖区要求在发现潜在可疑活动之后特定天数之内提交可疑活动报告。

在许多司法管辖区，要求向高级管理层或董事会报告关于可疑活动报告的特定信息。这些信息可能局限于所交报告数量、涉及的金额和合规人员观察到的重要趋向。在某些情况下，如果该活动对组织构成重大风险或潜在持续风险，组织领导应知情，以便高层就可能对制度、人员配备、产品、服务或组织维持的特定关系进行的调整作出决策。

提交可疑活动报告

提交可疑活动报告的决定应该是定罪因素不断累积而缺乏正向因素的结果，同时还应结合考虑该组织的客户群、产品和服务地区做出预期判定。提交的可疑活动报告不但应该包括可疑活动详情和相关客户特征信息，还应包括组织认为活动可疑的原因。可疑活动报告的接收人对特定组织、客户和产品的预期活动并没有深刻了解，因而只能从包含这些信息的推论中了解有用信息。另外，审核时发现的任何确切的类型判定信息也应包含在内。

如果在调查后，组织决定应提交可疑活动报告，则应尽快通知调查员或检察官。然而，由于可疑活动报告流程具有连续性并且报告组织提交的报告数量巨大，因而在某些司法管辖区，这样做并不实际。依据国别制定报告提交时间表对于避免组织受到处罚和罚款也至关重要。对金融组织采取的监管行动通常将未及时提交报告作为理由之一。反洗钱/反恐融资官或被指定人员应实时向管理层和董事会汇报可疑活动报告提交指标以及这些报告提交带来的任何重要问题，尤其是会对组织造成监管或声誉风险的事项。

最后，金融组织应保存可疑活动报告记录 and 所有支持文件。根据银行保密法记录留存要求，该信息应在可疑活动报告提交之日后保存五年。

质量保证和控制

所有金融组织都必须及时、完整地提交可疑活动报告，可疑活动报告的质量可以体现金融组织反洗钱/反恐融资制度的质量。可疑活动报告决策过程的质量和一致性是确保在调查过程中采取适当监督的关键。质量保证(QA)或质量控制(QC)审查有助于确保可疑活动报告的内部一致性，确保决定的正确性，确保发现了重点事项且已向领导汇报。还需要强有力的质量保证/质量控制流程，确保可疑活动报告按照所有监管要求完成。对于大型金融组织，其员工和所在地都可能对质量保证/质量控制流程造成影响。因此，实施质量保证/质量控制流程的金融组织应规定质量保证/质量控制审查员的要求和资质，定期审核质量保证/质量控制审查结果，评估员工素质、培训要求和制度的整体运行状况。

可疑活动报告提交的监督和上报

组织应制定可靠的政策和程序，规定适当的调查过程监督制度和监管报告要求。其中包括要采取的具体措施，比如，在面向客户的员工或反洗钱/反恐融资指挥链中的个人串通一气或故意对可疑金融活动视而不见的情况下，向高级管理层上报。

未能提交可疑活动报告(案例:洗钱报告专员)

政府和监管机构通常会颁布法律并发布指导意见，确保专业人员报告各种业务职能范围内的可疑活动，以识别、管理和缓释洗钱和其他金融犯罪。

2021年6月，英国根据《2002年犯罪收益法》第330条更新了起诉"未披露"案件的指导意见。现在，即使在洗钱嫌疑尚未确定的情况下，也可以对未举报可疑活动提起诉讼。更新后的指导意见旨在鼓励专业人员积极向当局报告任何可疑活动；在英国，相关当局是英国金融情报局(UKFIU)。洗钱报告专员(MLRO)、银行保密法(BSA)专员和其他指定人员作为报告者向其所属的英国金融情报局"报告"或"签字"。金融组织的董事会将这些职能委托给经过适当培训、拥有丰富经验的人士。如果没有披露有关涉嫌或已确定洗钱活动的信息，将被判处五年监禁。

2021年7月，Dominic Thorncroft 在英国南华克刑事法院被判18个月监禁，缓期执行，并被判无偿工作250小时，原因是他没有向当局通报洗钱活动（即没有提交可疑活动报告），违反了洗钱法规并留下信用不良记录。

Thorncroft 是一家货币服务企业(MSB)的洗钱报告专员及英国支付机构协会的前主席。在担任相关职位时，他与立法者和金融监管机构合作，提供反洗钱建议和培训。

伦敦警察厅在一项调查中发现有证据证明 Thorncroft 与2014年的一起投资诈骗案有关。Thorncroft 曾允许欺诈分子利用其货币服务企业，将资金转移到中国香港和内地。另外，虽然其中一名欺诈分子曾收到严重的犯罪预防令，而这本应阻止他向海外汇款，但他仍故意将资金转移给欺诈分子。

调查人员发现，Thorncroft 本应知道或怀疑通过其企业银行账户的资金是犯罪财产。尽管 Thorncroft 拥有丰富的洗钱知识和专业知识，但他未能提醒当局注意可疑活动，并允许相关活动继续开展。

法院指出，"Thorncroft 本人并没有犯下欺诈罪。然而，他的行为使60人被骗85万英镑，而且资金分散到世界各地。" Thorncroft 自称反洗钱专家，但他并没有遵循自己为其他人设定的标准。当他的企业明显被用来洗钱时，他没有按照自己的建议向当局报告发生的事情。

要点

- 指定人员必须确保识别并通过可疑活动报告向金融情报机构报告可疑活动，以保护潜在犯罪的受害者、其公司及其本人。
- 必须追究指定人员的责任，因为与企业中的其他人相比，他们具有更高的知识水平，因此负有更高的责任。

未能提交可疑活动报告(案例:德意志银行)

可疑活动报告 (SAR) 通常被执法部门称为金融调查的"命脉"。其中包含与犯罪融资相关的情报和有用的支持背景信息。可疑活动报告可能是新调查的催化剂，也可能是现有调查的关键"拼图"。执法人员依靠指定的个人，如洗钱报告专员 (MLRO) 和银行保密法 (BSA) 专员，及时识别和报告可疑行为。

为了打击金融犯罪，各组织必须了解现行的报告法律法规，并承担报告可疑活动的责任。这将保护个别指定专员和组织。侦测到可疑活动的人负责提出内部报告，以便进一步确定该活动是否可疑。洗钱报告专员、银行保密法专员或其他指定专员作为报告者向金融情报机构 (FIU)"报告"或"签字"。对于更高的层级而言，董事会必须确保适当的人员、技术和过程以满足报告要求。报告实属集体责任，但向金融情报机构报告是洗钱报告专员、银行保密法专员或指定专员的责任。

在受监管部门工作的人员必须更加勤勉尽责，识别并报告任何可能表明存在可疑活动的危险信号。监管机构已对许多未报告可疑活动的组织采取行动。

2020 年 10 月，德意志银行因未能及时提交可疑活动报告而被处以 1350 万欧元的行政罚款。据称，德意志银行未能披露与丹斯克银行爱沙尼亚分行的 100 多万笔可疑资金转账，而德意志银行是后者的代理银行。

在丹斯克银行的一位检举人将其标记为可疑交易后五年期间里，仍在进行该等资金转账。德国检察官展开调查，以确定德意志银行员工是否已批准这些交易，并随后试图掩盖这些交易。因为越来越担心丹斯克银行的潜在不当行为，德意志银行不再担任其作为丹斯克银行爱沙尼亚分行的代理银行，并在美国监管机构的监督下对此事展开了两次内部调查。

法兰克福检察官解除了德意志银行的洗钱嫌疑，但发现在 2010 年至 2015 年间，德意志银行未能就 627 笔交易及时向执法部门发出潜在可疑交易警报。针对这些失责行为，德意志银行分别被罚款 12500 欧元至 30000 欧元。

要点

- 未能报告可疑交易可能导致罚款和其他处罚。
- 在受监管部门工作的人员必须更加勤勉尽责，识别并报告触发可疑调查的任何危险信号。
- 金融组织必须向金融情报机构提交可疑活动报告，报告可疑活动。

销户

根据内部调查的结果，金融组织应该就是否销户这一问题作出独立的判断。组织应考虑以下重要因素：

- 销户的法律依据
- 组织关于销户所规定的政策和程序，可能包括提交指定次数的可疑活动报告之后的自动销户建议
- 行为的严重程度；如果行为达到通常要求销户的严重程度，则组织应该考虑销户
- 保留账户给金融组织带来的声誉风险
- 遵从执法机构的销户或保留账户要求

与执法机构就可疑活动报告进行沟通

在组织提交可疑活动报告时，报告细节可能需要向执法机构发出额外通知。可疑活动报告代表着向一个国家或地区的金融情报机构提交的金融情报；根据在特定国家或地区提交的报告数量，值得优先关注的报告可能隐藏在提交的大量报告之中。在提交可疑活动报告之后，负责的合规官或被指定人员可以联系特定的执法部门，告知他们最近提交的报告，让他们获悉与其责任范围或地理位置相关的活动。另外，执法机构可以联系提交该可疑活动报告的金融组织，要求其提供在开展可疑活动报告调查中使用的基本信息。因此，每个金融组织都要在就可疑活动报告与执法机构进行沟通方面，制定自己的政策和程序，这一点至关重要。

执法机构发起的调查

执法机构可以对金融组织发起调查，也可以在涉及金融组织的客户调查中联系金融组织。执法机构在开展反洗钱调查时可能采取的步骤包括：

- **追踪资金的流向：**当执法机构掌握了黑钱的来源或最终去向时，就可以通过资金的流入和流出串联出一条完整的资金链。
- **利用金融组织掌握的金融知识和尽职调查信息：**通过信息共享和交易审查，金融组织可以协助执法机构发现嫌疑人资金的来源和最终目的地。另外，在许多司法管辖区，用于编写可疑活动报告或客户尽职调查文件的支撑文件可以作为证据，而实际可疑活动报告却不能作为证据。
- **识别非法活动：**大多数国家或地区都从上游犯罪或特定非法活动的角度来定义洗钱。在通常情况下，这些活动涉及的上游犯罪很广泛且往往牵扯到很多重罪，包括贿赂、勒索、诈骗、毒品走私和人口贩卖。要为洗钱案件定罪，检察官需要明确资金流转的过程并确定上游犯罪类型。
- **查看数据库：**金融情报机构数据库和商业数据库可以提供非常有用和广泛的金融信息，还能就向哪些金融组织求助提供一些线索。此外，美国的社保信息（即与税务相关的信息）等记录可以用来进一步核实嫌疑人的身份。
- **查看公共记录：**法院记录、公司档案和信用报告都能提供有用的背景信息。
- **查看许可和注册文件：**这些文件（如由机动车管理部门和其他注册数据库保存的记录）可以提供背景信息以及有用的引导。
- **分析调查对象的金融交易和账户活动：**根据背景相似的人员或实体的自我披露、收入和典型资金流动来判断正常且符合预期的交易。金融组织有可能帮助发现这些事项。对于超出标准或声称的额度范围的交易，则需要分析额外资金的来源以及异常活动的原因。
- **查看可能涉及与调查目标、交易或活动相关的潜在个人可疑活动报告。**
- 在跨境案件中可以寻求国际援助。

决定对洗钱违规的金融组织提起诉讼

- 在考虑是否或在多大程度上对涉及洗钱相关指控的组织提起诉讼时，检察官会考虑许多因素，例如：该组织是否有犯罪历史。
- 该组织是否配合调查。
- 该组织是否发现并自行报告了与洗钱相关的问题。
- 该组织是否具备完整有效的反洗钱/反恐融资制度。
- 该组织是否采取了及时有效的补救措施。
- 是否可以用民事补偿作为惩罚措施。
- 是否需要通过他人来阻止犯罪或者需要通过公诉机关来达到此目的。
- 是否有来自该司法管辖区的监管机构和/或金融情报机构的意见和建议。

如果案情复杂或者影响恶劣，检察官对组织可疑活动意图的认定通常是决定是否起诉的关键。

对针对金融组织的执法调查的回应

在面对执法调查或监管机构时，金融组织要对所有要求作出快速、全面的回应。否则可能给组织造成不必要的风险或损失。如果司法机关的调查要求过于宽泛或欠妥，组织可以尝试缩小要求的范围，甚或可以在法庭上对该调查的全部或部分要求提出异议。但是，组织绝对不能忽视或推迟对执法调查或文件提供要求的回应。

在收到执法质询时，金融组织应通知相关高级管理层，并指定专人负责回应所有执法要求，掌握调查的进程，并将调查的性质和进程告知高级管理层（包括董事会）。不得向任何可能牵涉调查的员工、主管或董事提供关于调查的报告或相关信息。

金融组织应考虑聘请符合要求、经验丰富的法律顾问。该法律顾问可以指导组织应对质询，对不当要求提出异议，并在必要时协助组织商议处理方案。

如下所述，在收到作证传票、搜查令或类似执法命令，或知晓涉及组织的政府调查时，金融组织应通过开展自我调查确定基本事实、本组织的风险以及应采取的措施（如有）。

针对金融组织的执法调查进行监控

金融组织还应确保所有提供给大陪审团的作证传票及政府机构索取的其它信息都经过高级管理层、调查小组或法律顾问的审查，从而确定对质询的最佳回应方式，以及质询或潜在活动是否会对本组织产生风险。此外，金融组织应对所有要求和回应保持集中管理，以此确保得到及时完整的反馈结果并保存所提供信息的完整记录。这份集中记录还有助于金融组织的内部调查。

内部备忘录、交易凭证、日志、电子邮件、财务记录、出行记录、电话记录、预留印签、存款单、支票、取款凭证、借方和贷方凭证和贷款记录中都隐含着重要信息。因此，金融组织必须确保相关文件未被篡改、遗失或损毁且所有员工都已知晓这一规定。这一规定可以通过备忘录向所有相关人员传达。但是，如果备忘录可能会提醒某些别有用心员工去篡改或损毁文件，则必须另当别论。

组织还应建立文档销毁制度，确保根据这一政策，任何文件不得在调查期间被销毁。如果与政府调查有关的文件在收到调查通知或作证传票前已经按照规定被销毁，则不会产生严重的影响。但如果这些文档在组织接到调查通知后被销毁，即使组织尚未收到作证传票且无论出于什么原因（甚至是根据合法的政策），这都将成为严重的问题。

金融组织应确保原始文件的完整性，同时尽量不要影响业务开展。金融组织还必须建立有效的文件保管系统，用于文件的整理、维护、编号、保护和复制，并向政府（或向民事诉讼中的对方当事人）提供。为方便寻找，文件应该建立索引。

在收集文档时，还应创建详细的权限日志，并且应将权限文档与其他文档分开，帮助避免无意中泄露。

在针对金融组织的调查期间配合执法机关

向调查人员提供有助于得出调查结论的信息可能是终止调查最为有效的方法，以避免给本组织的资源和声誉造成破坏性影响。配合的内容包括：安排包括公司主管在内的员工接受面谈，在不要求作证传票的情况下提供文件。它还包括主动披露相关信息并向调查人员提供由专业顾问书写的关于调查对象的报告。

金融组织应尽量与调查人员和检察官保持积极的关系。至少，积极的工作关系有助于金融组织有效开展相应的内部调查，从而更加有效地回应调查和检察质询。

充分了解调查人员和检察官对事件的看法对金融组织来说也非常重要。如果调查人员和检察官恰巧对部分事实存在误解，金融组织就有机会进行纠正。如果金融组织了解调查人员和检察官的关注点，它至少能够使自己的回应更有针对性。

为针对金融组织的调查聘请顾问

聘请顾问

在特别重大、重要或严重的调查中，金融组织可能需要聘请法律顾问，协助回应调查或在调查过程中向金融组织提供建议。包括大型银行和证券经销商在内的很多金融组织都聘有内部法律顾问。但很多其他机构（例如小型货币服务企业）却不一定拥有内部法律顾问。在政府对金融组织本身展开调查时，上述两类金融组织最好都聘请或咨询外部资深法律顾问。如果金融组织面临迫在眉睫的刑事起诉或控告，则需聘请资深律师，专门负责在这些事务中为金融组织进行辩护。

使用内部顾问成本相对较低，且内部顾问对本组织及其人员、政策和程序都非常熟悉。但是，如果被调查的行为可能涉及或导致刑事调查或控告，外部顾问可能更为合适。

如果金融组织认为确实需要聘请内部或外部顾问，则应采取适当措施以确保顾问有足够的经验和知识来处理相关的事实和法律问题。此外，金融组织应确定顾问的性质和职责范围并确保高级管理层知晓及认可。

律师 - 委托人特免权适用于企业和个人

在内部调查中，所有相关方都应知晓，本机构律师代表的是企业，而非员工。顾问应了解这些问题并据此开展内部调查。根据律师 - 委托人特免权，工作成果和通讯可能受到保护。当企业的利益与员工的利益发生冲突时，或者员工牵连了企业或企业牵连了员工时，都有可能造成严重的后果。在这样的案例中，可能需要聘请独立的顾问。

顾问书面报告的分发

如果顾问为金融组织准备调查的书面报告，金融组织应采取措施，防止因向不应接收报告的人员分发报告而不慎放弃律师 - 委托人特免权。报告的每一页上都应包含“本文件保密”以及“本文件受律师 - 委托人特免权和工作成果特权保护”的声明。

金融组织应对报告副本进行编号，并留存副本接收人的名单。在一段指定时间后，所有副本都应收回。金融组织应告知副本接收人不得在副本上做任何标记。为确保最高级别的保护，所有副本都应保存在区别于普通组织档案的独立档案中。

将金融组织受到调查之事通知员工

在接受政府调查时，应向员工告知调查情况，并告知其不得直接出示公司文件。相反，他们应该将所有文件索阅要求告知高级管理层或法律顾问，并将文件交由他们出示。这样，金融组织才能知道政府部门要求的内容以及提供的资料。此外，金融组织还能决定对哪些要求（如有）提出异议。与员工面谈的要求也按照相同的规则来处理。

因金融组织受到执法调查造成的员工面谈

除了保护和审查相关文件外，与知情的员工进行面谈也是重要的环节。一旦可行，应立即与员工进行面谈，确保他们的记忆清晰准确，以有效指引管理层或顾问及时获取相关的文件、了解相关的人。

此外，金融组织（通常是顾问）应帮助需要接受执法部门调查人员面谈的员工做好准备，并在面谈结束后了解面谈的具体情况。前者可以帮助员工了解具体的流程和处理方法，后者则可以协助本组织更好地了解政府调查的范围和方向。执法部门调查人员提出的所有与员工面谈的要求都应由单一个人或统一的地点进行。

无论是执法部门调查人员或是有本组织顾问参与的面谈，大部分员工都不愿接受。因此，金融组织应尽可能地帮助员工放松心情。

此外，尽可能减少面谈的争议性也将大有帮助。在面谈开始时应介绍调查的背景和谈论一些开放性的问题，且避开对抗性的信息。必要时，更具争议性的问题则应推迟到面谈结束时再行谈论。

媒体关系

公共关系和媒体关系在维护组织方面的重要性不容忽视。公共舆论对机构能否成功维持公共信任有着至关重要的意义。如果事实对本组织不利，"不予置评"可能是最佳的回应方式。试图表明金融组织不存在问题或者没有过错的误导性或虚假陈述可能会使情况恶化。如果上市公司发表这样的言论，还可能招致监管部门和执法部门的额外审查。

媒体关系(案例:配合监管部门以减少罚款)

2021 年 10 月,英国金融行为监管局(FCA)对瑞士信贷银行处以逾 1.47 亿英镑的罚款,因为该银行在向莫桑比克共和国提供贷款的过程中涉及严重的反金融犯罪(AFC)尽职调查失误。作为贷款协议的一部分,该行还同意免除 2 亿美元的腐败债务;这些债务给莫桑比克造成了经济伤害和债务危机。

英国金融行为监管局在其正式声明中强调,尽管瑞士信贷知道政府官员的腐败风险很高,但未能妥善管理其新兴市场业务中的相关金融犯罪风险。

2012 年末至 2016 年初,瑞士信贷获得的信息本应显示,该银行向莫桑比克政府资助项目提供的贷款和债券交换存在着不可接受的高行贿风险。为了获得更优惠的贷款条件,该项目相关人士向瑞士信贷一个部门的多个员工支付了估计超过 5000 万美元的回扣,而这些员工则采取措施向该银行的高级管理层隐瞒了这些回扣。英国金融行为监管局得出结论,该银行对与该等交易有关的重大危险信号,包括对承包商的贿赂和腐败问题,没有足够的质疑、审查和调查。

瑞士信贷经与美国、瑞士和英国刑事和民事当局达成一致的决议后,同意支付 4.75 亿美元罚款和处罚。该决议包括与美国司法部达成的延期起诉协议。英国金融行为监管局表示,在确定罚款时考虑了向莫桑比克共和国提供的债务减免。此外,该银行因配合调查,被减免 30% 的罚款总额。如果不给予合作,处罚力度会更大。

瑞士信贷还将遵守增强合规和自我报告规定,而瑞士金融市场监管局(FINMA)将任命独立第三方,负责审查涉及实力较弱且容易腐败的国家和公司的合规措施以及现有交易。

要点

- 组织需要制定健全的防范金融犯罪政策和程序,并确保其得到正确的执行
- 当发现系统性问题时,配合监管机构可以减轻罚款和处罚
- 监管机构在全球范围开展合作,解决防范金融犯罪违规行为及相关影响

国家或地区间的反洗钱/反恐融资合作

金融行动特别工作组关于国家或地区间合作的建议

监管当局或金融情报机构在分析和调查可疑交易和洗钱犯罪、没收资产和引渡被控洗钱犯罪分子等领域进行国际合作会受到限制，这是反洗钱领域的严重障碍。

金融行动特别工作组 40 项建议中关于建立和维护有效反洗钱 / 恐怖融资机制的第 36 – 40 项专门阐述了洗钱与恐怖融资活动调查中国际合作的问题。包括双边司法协助、引渡、资产没收和国际信息交换机制等。

国际洗钱信息网

国际洗钱信息网 (IMoLIN) 是洗钱信息的交换场所，对国际和国内反洗钱机构大有裨益。联合国毒品与犯罪问题办公室下辖的全球反洗钱、犯罪手机和恐怖融资计划，代表联合国和包括国际刑警组织 (Interpol) 在内的其他国际组织负责开发和管理这个网络。

国际洗钱信息网有五个主要模块：

1. **国际反洗钱数据库 (AMLID)：**美国反洗钱法律规章的概要与分析，以及国家联络机关和当局的信息（此数据库须凭密码登录）
2. **参考资料：**研究与分析、参考文献、公约、法律文书和示范法律
3. **国家或地区页面：**包括反洗钱立法的全文（如可用）以及指向国家或地区金融情报机构的链接
4. **大事纪要：**按时间顺序罗列反洗钱领域的培训活动、会议、研讨会、专题讨论会和其他会议
5. **国际规范和标准：**详细说明联合国公约、示范法律和其他国际标准

司法互助协定

当要求另一司法管辖区提供证据时，需要发挥司法互助的作用。司法互助协定 (MLAT) 为相互间传递可用于起诉和司法程序的证据提供了一个法律平台。司法互助协定一次仅涉及两个国家或地区。例如，1995 年 3 月 3 日开始生效的《加拿大与西班牙刑事事件互助协定》将刑事事件定义为与税收、关税和资本或款项的国际转移相关的调查或诉讼。另外，该协定将互助定义为“取得证据和个人口供；提供信息、文件和其他记录，包括犯罪记录、司法记录和政府记录；查找个人和物品，包括其身份；搜查和扣押；移交财产，包括出借物证；允许被逮捕的个人和其他人作证或协助调查；传送文件，包括需要个人出庭的文件；查找、限制和没收犯罪所得的措施；以及符合本协定目的的其他互助方式。

虽然具体程序不尽相同，但要求另一司法管辖区提供证据的典型流程如下：

- 申请国的中央政府向另一个国家的中央政府发出 *调查委托书*（调查委托函或证据要求书）。委托书的内容包括要求提供的信息、请求的性质、申请国的刑事指控以及提出请求所依据的法律规定等。
- 收到委托书的中央政府将委托书转发给当地的金融调查人员，由其确定信息是否可以提供。
- 申请国的调查人员造访信息提供国，在其来访期间或录取口供时由当地调查官陪同。
- 调查人员请求中央政府将证据移交给申请国。
- 中央政府将证据交给申请国的中央政府，至此就完成了司法互助请求。当地证人可能需要出席在申请国进行的庭审。

金融情报机构

金融情报机构是处理金融情报的合法国家机构。它们负责接收和分析个人、金融机构及其他实体提交的可疑交易报告，并把由此获得的情报分发给地方执法机关和外国金融情报机构，用以打击洗钱活动。

最早的一批金融情报机构成立于 20 世纪 90 年代初期，因反洗钱需要一个集中的机构接收、分析和分发金融信息应运而生。

20 世纪 90 年代末成立的欧洲各国金融情报机构主要在国内开展工作，工作内容以国内事务为主。但是，为了应对犯罪分子和恐怖分子利用欧盟边境开放政策所带来的威胁，卢森堡、英国、意大利和法国的金融情报机构响应荷兰金融情报机构的号召，建立了分散型金融情报网络，以便通过一种更成熟的方式交换信息。2004 年，随着试点项目的启动，FIU.net 由

此诞生。自 2006 年起，原来的欧盟委员会司法、自由和安全总司 (DG JLS)，后来的移民和内部事务总司 (DG HOME)，荷兰国家安全司法部以及一些参与的金融情报机构为欧盟 FIU.net 项目提供资金，该项目至今已持续逾十年。

在此期间，专门负责开展 FIU.net 项目的荷兰司法部下属 FIU.net 署、项目支持团队以及一些金融情报机构携手将 FIU.NET 打造成了一个用于打击洗钱和恐怖融资活动的成熟有效的工具。多年来，项目参与者为 FIU.net 新增了多项功能，如具有颠覆性的 Ma3tch 技术，该技术可在对一般当事人进行匹配及侦测的同时，不向他人暴露当事人相关信息。此外，还新增了 Templates 功能，该功能使得项目参与者可根据各金融情报机构的需求，对其系统进行相应调整。

2012 年，金融行动特别工作组修订了针对打击洗钱活动的一系列建议，首次就金融情报机构的组建和职能提出了明确建议。尽管埃格蒙特集团的金融情报机构成员拥有共同的核心职能，即为打击洗钱和恐怖融资活动而接收、分析和分发金融信息，但它们在组建方式和运作模式上却存在差异。2016 年，欧盟在实施全面反恐行动计划时，采取了多项措施，以强化金融情报机构的作用，并提升这些机构在欧洲各国间分享信息的能力。

金融情报机构的三个基本职能



接收



分析



分发

金融情报机构在反洗钱和反恐融资活动事业中发挥着重要作用。金融行动特别工作组第 29 项建议规定，各国应组建国家级金融情报机构，以便接收和分析以下信息，并将对这些信息的分析结果进行分发：(a) 可疑交易报告；(b) 与洗钱、相关上游犯罪及恐怖融资活动有关的其他信息。金融情报机构应具备从报送机构获取额外信息的能力，且为有效履行其职能，其应具备及时获取所需相关金融、行政和执法信息的能力。

建议第 30 和 31 条阐述了金融情报机构和负责调查的其他主管当局的多种职权，其中包括：

- 在国家反洗钱/反恐融资政策框架内，负责对洗钱和反恐融资活动开展调查
- 至少在与产生收益的重大犯罪活动相关的所有案件中，应在追查洗钱、相关上游犯罪及恐怖融资活动（包括在司法管辖区外发生的相关上游犯罪活动）的同时，开展积极的金融犯罪调查

- 对于应予没收或可能需予以没收，或疑为犯罪所得的财产，应迅速地加以识别、追踪，并采取行动予以冻结和扣押
- 可获取上述调查、刑事诉讼及相关行动所需的一切文件和信息。金融情报机构和其他主管当局的一项职权是，采取强制性措施要求金融组织、特定非金融行业以及其他自然人或法人出示其持有的记录，用于搜查个人和房屋、获取证人陈述书以及扣押和获取证据
- 运用适用于洗钱、相关上游犯罪及恐怖融资活动调查的各种调查技巧，包括开展卧底行动、截获通讯信息、访问计算机系统和实施控制下交付。

澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 成立于 1989 年，是澳大利亚打击重大有组织犯罪和恐怖融资活动所需金融情报的主要来源。英国的金融情报机构隶属于英国国家犯罪局 (NCA)。该局于 2013 年开始运作，负责带领英国执法机关打击严重的有组织犯罪。美国金融犯罪执法网络成立于 1990 年，通过接收、分析和分发金融情报以及有策略地使用金融情报机构等手段履行其职责，即保护金融系统免遭不法分子利用，打击洗钱活动以及推动国家安全的发展。

金融情报机构肩负着以下职责：接收和分析可疑交易报告，与警方和海关保持密切联系。还包括调查期间在机构内部非正式地共享信息，这些通常都是以谅解备忘录 (MOU) 的形式进行。金融情报机构埃格蒙特集团已经制定了谅解备忘录的模板。与司法互助协定不同的是，谅解备忘录通常不是用来获取证据，而是用来获取可能指向证据的信息。

2001 年 6 月，埃格蒙特集团成员签署了《金融情报机构间信息交换原则》文件，并将其作为集团宗旨声明的一部分。有些国家或地区可能会限制与其他金融情报机构间的情报交换或者限制其他金融情报机构获取信息。该文件描述了金融情报机构之间实现最大限度合作的实践方法，对政府部门在考虑反洗钱立法时有所帮助。

此外，为了解决妨碍司法互助的现实问题，该文件为实现金融情报机构间信息交换提供了最佳实践范例。该文件力主金融情报机构在处理国际信息交换请求时，充分考虑采用这些最佳实践。

文件中列举的重要原则包括：

- 埃格蒙特集团关于在金融情报机构层面上免费交换信息的原则应该建立在对等的基础上，包括信息的自动交换。
- 金融情报机构管辖范围内对罪名定义的差异不应成为在金融情报机构层面免费交换信息的障碍。为此，金融情报机构的管辖范围应予以扩展至涵盖洗钱和恐怖融资活动的所有上游犯罪。
- 金融情报机构之间的信息交换应该尽可能地采用非官方和便捷的方式，不得附加过多形式上的先决条件，同时要保证对隐私的保护以及共享数据的保密性。

- 如果金融情报机构需要通过谅解备忘录进行信息交换，则应进行谈判并签署谅解备忘录，不得无故拖延。为了实现这一目标，金融情报机构有权独立签署谅解备忘录。
- 金融情报机构之间的沟通可以直接进行，毋须通过中介。
- 出于执法或司法目的，金融情报机构应该及时且最大限度地批准信息的分发。提供信息的金融情报机构不得拒绝信息的分发，除非此举超越了反洗钱和反恐融资活动的规定范围，妨碍刑事调查，与个人、法人或金融情报机构所在国的合法利益发生冲突，或者不符合所在国家法律的基本原则。任何拒绝批准的行为都应该给予适当的解释。

以下是要求获得信息的金融情报机构应该遵循的做法：

- 所有金融情报机构都应该根据埃格蒙特集团制定的信息交换原则提交信息请求。在可能的情况下，金融情报机构间信息共享协议的规定也应该予以遵守。
- 一旦准确界定了需要协助的内容，就应该尽快提出信息请求。
- 当一个金融情报机构掌握了对另一个金融情报机构可能有用的信息时，一旦信息共享的相关性得到证实，该机构就应该考虑主动移交信息。
- 埃格蒙特集团金融情报机构之间应该采用安全的方式进行信息交换。为了实现这一目标，埃格蒙特集团金融情报机构应该在适当的时候使用埃格蒙特安全网站 (ESW)。

埃格蒙特集团在原有章程的基础上发布了一份修订章程，其中包括对以下内容的更新：

- 共同努力，根据要求改进有效的信息交流，并自发地打击洗钱和资助恐怖主义行为。
- 就各自的经验交流信息，以促进有效金融情报机构的发展。
- 支持埃格蒙特集团成员增强其能力，包括促进金融情报机构的业务独立性、提供培训和技术援助、促进人员交流、发展业务和战略合作，以及维护和允许使用埃格蒙特集团金融情报机构之间信息交流的安全渠道。

金融情报机构通过谅解备忘录 (MOU) 交换信息的一个例子发生在 2013 年 10 月。美国金融犯罪执法网络与墨西哥国家银行和证券委员会签署了金融情报机构间信息交换史上的首个谅解备忘录，以期促进双方监管信息的交换，为对方机构开展的反洗钱/反恐融资活动提供支持。另外，该谅解备忘录还制定了严格的控制和保护措施，从而确保共享的信息得到妥善保护，并确保双方以保密和经授权的方式将信息仅用于对反洗钱和反恐融资活动的监管。

附录

其他学习资源

本章列举了 CAMS 认证考试的部分证明文件和参考资料。还提供了相关网址和期刊名称。部分致力于反洗钱和反恐融资活动的国际组织发布了一系列有价值的指导文件和参考资料，这些资料对于 CAMS 认证考试的备考具有一定帮助。

从学习的目的来看，参考文件一般由导论和正文组成，有时还会在最后阐述研究方法。例如，在金融行动特别工作组发布的每份"风险为本的方法指南"文件中，第一章都用于阐述"风险为本的方法"的目的。之后，核心材料会对特定的反洗钱风险（指南的焦点）以及用于降低风险的最佳实践进行描述。CAMS 认证考试考查的正是核心材料。

在所有文件中，有两个文件（即金融行动特别工作组的 40 项建议及其解释）需要引起 CAMS 应试人员的特别关注。我们强烈建议您从金融行动特别工作组网站上下载免费的 PDF 版本并结合其他 CAMS 学习资料一同使用。40 项建议是个国家级层面的金融机构反洗钱系统的基本，其他材料多半以此为基础，然后针对某一方面具体展开。

指导文件与参考资料

- 联合国：
 - 针对洗钱和恐怖融资活动的立法范本
 - 联合国安理会打击恐怖主义的决议
 - 《联合国反腐败公约》（2003 年）
 - 《联合国打击跨国组织犯罪公约》（2000 年）
- 欧盟：
 - 欧盟第五号反洗钱指令：第 (EU) 2018/843 号指令
 - 欧盟第四号反洗钱指令：第 (EU) 2015/849 号指令
 - 《现金控制监管条例》：第 (EU) 2018/1672 号指令

- 《资金转账付款人信息条例》：第 (EU) (EU) 2015/847 号指令
- 欧洲议会和理事会第三号欧盟指令 2005/60/EC
- 有关洗钱以及识别、追踪、冻结、扣押、没收票据和犯罪所得的《联合法案》（1998 年）及其后续修正案
- 关于打击恐怖主义的限制措施的《监管条例》（2001 年）及其修正案（2003 年）
- 关于欧洲金融情报机构合作的《框架决议》（2000 年）
- 美国：
 - 《2020 年反洗钱法案》(AMLA)
 - 美国《爱国者法》（2001 年）
 - 《银行保密法》（1970 年）
 - 金融犯罪执法网络
 - 客户尽职调查最终规则和常见问题
 - 金融犯罪执法网络法规在涉及可兑换虚拟货币的某些商业模式中的应用（2019 年）
 - 针对司法管辖区、金融机构或首要洗钱关注对象国际交易的特别措施
 - 公告、通知、快报和事实清单
 - 常见问题 (FAQ)
 - 美国财政部
 - 恐怖主义和洗钱风险评估
 - 洗钱威胁评估
 - 最佳实践
 - 关于风险为本方法的行业特定指南
 - 金融业监管局
 - 通知和指导意见
 - 常见问题 (FAQ)
- 英国：
 - 《反洗钱和反恐怖融资（修订）条例》（2019 年）
 - JMSLG：《洗钱、恐怖主义融资和资金转移（付款人信息）条例》（2017 年）

- 《2000 年恐怖主义法》和《2002 年犯罪收益法》
- 《2002 年犯罪收益法》
- 巴塞尔委员会
 - 《洗钱和恐怖融资风险健全管理：监管合作修订版》（2020 年）
 - 《洗钱和恐怖融资风险健全管理：代理银行附件修订版》（2017 年）
 - 《账户开立通用指南》（2016 年）
 - 《洗钱和恐怖融资风险健全管理》（2016 年）
 - 《跨境电汇支付信息的尽职调查和透明化》（2009 年）
 - 《银行合规和合规部门》（2005 年）
 - 《巴塞尔银行监管委员、国际保险监督官协会和国际证监会组织打击洗钱和恐怖融资的举措》（2005 年）
 - 《"一体化"了解您的客户"风险管理》（2004 年）
 - 《账户开立和客户身份识别通用指南》（2003 年）
 - 《各司法管辖区共享与反恐融资活动有关的金融记录》（2002 年）
 - 《银行客户尽职调查》（2001 年）
- 埃格蒙特集团
 - 《金融情报机构在行动：埃格蒙特集团 100 个洗钱案例》
 - 《ECOFEL: 野生动物犯罪的金融调查》（2021 年）
 - 《海关：金融情报机构合作手册》（2020 年）
 - 《公告：通过金融情报打击线上儿童性虐待和剥削》（2020 年）
 - 《公告：严重税务犯罪洗钱》（2020 年）
 - 《埃格蒙特集团公告：专业洗钱协助人员》（2019 年）
- 金融行动特别工作组 (FATF):
 - 互评估报告
 - 高风险司法管辖区及其他受监控的司法管辖区
 - 《40 项建议及其解释》
 - 《洗钱和恐怖融资的虚拟资产危险信号》（2020 年）

- 《洗钱和非法野生动物贸易》（2020 年）
- 《金融行动特别工作组/埃格蒙特集团贸易洗钱：趋势与发展》（2020 年）
- 《金融行动特别工作组评估金融行动特别工作组建议遵守情况和反洗钱/反恐融资系统有效性的方法》（2019 年）
- 《虚拟资产和虚拟资产服务提供商采用风险为本的方法的指导意见》（2019 年）
- 《关于法人受益所有权的最佳实践》（2019 年）
- 《洗钱和恐怖融资风险》（2019 年）
- 《恐怖融资风险评估指南》（2019 年）
- 《人口贩卖资金流动》（2018 年）
- 《关于风险为本方法的指南：寿险行业》（2018 年）
- 《恐怖分子滥用非营利组织的风险》（2014 年）
- 《虚拟货币：核心定义及潜在反洗钱/反恐融资风险》（2014 年）
- 沃尔夫斯堡集团：
 - 《沃尔夫斯堡委托银行尽职调查问卷》（沃尔夫斯堡 CBDDQ）
 - 《客户逃税指南》（2019 年）
 - 《国际商会和金融与贸易银行家协会贸易融资准则》（2019 年）
 - 《关于政治公众人物 (PEP) 的指导意见》（2017 年）
 - 《反贿赂和反腐败 (ABC) 合规制度指南》（2017 年）
 - 《代理银行业务反洗钱原则》（2014 年）
 - 《移动和互联网支付服务 (MIPS) 指南》（2014 年）
 - 《私人银行反洗钱原则》（2012 年）
 - 《抑制恐怖融资活动的声明》（2002 年）
- 金融行动特别工作组类区域性组织类型报告

其他网站提供有用的反洗钱资料

获得 CAMS 资格认证的专业人员需要定期访问所在国监管机构的网站。此外，其他网站也提供有用的反洗钱资料。只需将标题复制并粘贴到浏览器窗口中，即可找到最新的网址。

- ACAMS
- 澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC)
- 加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC)
- 国际货币基金组织
- 英国金融市场行为监管局
- 美国金融犯罪执法网络主页
- 联邦金融机构检查委员会 (FFIEC) 的银行保密法 / 反洗钱数据库
- 美国海外资产控制办公室 (OFAC)
- 世界银行 (World Bank)

与反洗钱相关的期刊

- 《今日 ACAMS》
面向 ACAMS 会员发行的季刊，内容包括反洗钱领域的案例以及当今全球反洗钱领域的问题及发展。
- ACAMS MoneyLaundering.com
每月一期的时事通讯，内容包括当前全球、法律、监督与执行问题以及有关洗钱的新闻、分析和指南。
- 《洗钱快报》
英国的时事通讯，每年 10 期，主要讨论洗钱实践、监管和各行业反洗钱系统的问题。
- 《美国银行家协会银行合规》
美国银行家协会发行的月刊，内容包括法律、监管和合规问题以及相关信息。

詞彙

《维也纳公约》(Vienna Convention)

即 1988 年《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》。该公约的签约国致力于对毒品走私以及相关洗钱活动进行定罪并颁布没收走私毒品非法所得的措施。公约第 3 条对洗钱的全面定义已成为后续全国性立法的基础。

《美国爱国者法案》(USA PATRIOT Act)

即《通过提供截断和阻止恐怖主义所需的适当手段以团结和强化美国法案》(2001 年) (公法 107-56)。这项具有历史意义的美国法案于 2001 年 10 月 26 日开始实施, 给反洗钱领域带来了巨大变化, 其中包括对《银行保密法》进行的 50 余项修订。该法案第 3 篇, 即 2001 年《国际反洗钱和反恐融资活动法》涵盖了大多数与洗钱相关的条款, 但并非全部。

上游犯罪 (Predicate Crimes)

指"特定非法活动", 涉及此类交易的所得可引发洗钱指控。多数反洗钱法律都对此类潜在的犯罪作出了宽泛的定义或罗列出清单。上游犯罪有时被定义为重罪或"刑法典中规定的所有罪行"。

不记名可转让票据 (Bearer Negotiable Instruments)

包括以不记名形式持有、无限制背书、开给收款人或所有权在票据交付时即告转移的可转让票据(包括支票、本票和汇票)等在内的金融票据。

不记名形式 (Bearer Form)

对于证券、股权转让或其他文件来说, 不记名形式无需进一步的书面指令就可出售、转让、放弃或以其他任何方式处理指定的投资或储蓄。

不记名股票 (Bearer Share)

将公司所有权赋予实质占有(开给"持有人"、未载明个人姓名或机构名称的)不记名股票 证书之个人的可转让票据。

世界银行 (World Bank)

世界银行是发展中国家获得金融和技术援助的重要来源。世界银行并不是通常意义上的银行, 它由 184 个成员国所共同拥有的两大独特开发机构组成, 即国际复兴开发银行 (IBRD) 和国际开发协会 (IDA)。这两个组织均向发展中国家提供低息贷款、无息贷款和赠款。2002 年, 国际货币基金组织和世界银行发起了一个为期 12 个月的试点项目, 对各国反洗钱和反恐融资活动的措施进行评估。世界银行、国际货币基金组织与金融行动特别工作组共同制定了一套基于金融行动特别工作组 40 项建议进行评估的通用方法。

东南非反洗钱工作组 (Eastern and Southern African Anti-Money Laundering Group; ESAAMLG)

成立于 1999 年, 由非洲东部和南部国家或地区组成的类似金融行动特别工作组的区域性组织。

中东与北非反洗钱金融行动特别工作组 (Middle East and North Africa Financial Action Task Force; MENAFATF)

中东和北非地区于 2004 年建立的与金融行动特别工作组类似的机构。

书面信托 (Express Trust)

通常以书面信托契约等文件形式，由信托人创建的明文规定的信托关系。一些信托公司的设立并非信托人特定意图或决定的结果(例如，为处置未申报财产，根据法律要求设立的推定信托)，而书面信托不同于此类信托公司。

了解您的员工 (KYE)

用以更好地了解机构员工以便侦测利益冲突、洗钱活动、过往犯罪活动以及可疑活动的反洗钱政策和流程。

了解您的客户 (KYC)

用以确定客户真实身份及其正常和预期活动类型并侦测特定客户的异常活动的反洗钱政策和流程。

亚太反洗钱工作组 (Asia/Pacific Group on Money Laundering; APG)

与金融行动特别工作组 (FATF) 类似的区域性组织，由亚太地区的司法管辖区组成。

人口贩卖 (Human Trafficking)

也称为"人口贩运"。人口贩卖的目的通常是开展性奴役、强制劳动或商业性剥削活动。人口贩卖几乎存在于全球各国，常被称为世界第二大犯罪形式。

人口走私 (Human Smuggling)

人口走私指违反一国或多国法律帮助人们实现跨国运输或非法入境。与人口贩卖不同的是，人口走私主要指相关人员的运输和非法入境，而非对他们的剥削。

代理银行业务 (Correspondent Banking)

由一家银行("代理银行")向另一家银行("委托银行")提供的银行服务。大型国际银行通常同时作为全球其他数百家银行的代理行。委托银行可获得广泛的服务,包括现金管理(如各种货币的利息存款账户)、国际资金电汇、支票清算、账户支付和外汇兑换等服务。

以钱换钱 (Bill Stuffing)

赌场顾客先后将现金塞入多台老虎机中并换取领款券,但并不参与赌博活动,而是使用这些领款券在赌场柜台兑换现金或支票。

价值转移服务 (Value Transfer Service)

参见"资金转账服务 (Money Transfer Service)"。

作证传票 (Subpoena)

由法院实施的强制某证人出席某一司法诉讼,有时要求证人提供特定文件的强制性法律程序。这一术语可指强制证人采取行动的法律程序或实际文件。

保密 (Confidentiality)

不向公众或未授权方公开特定的事实、数据和信息。在大多数司法管辖区,提交可疑交易或活动报告时需要保密,即报告提交机构的员工不得告知客户其交易情况已被报告。在另一种情形下,机构违反当地的银行保密法而向执法机关或金融情报机构披露客户信息可能会构成对保密规定的违反。

保管

保护和管理客户投资或资产的行为或授权。

保管人 (Custodian)

负责为他人或机构管理、经营或保管资产的银行、金融机构或其他实体。保管人保管资产是为了尽可能降低失窃或遗失的风险, 保管人并不主动交易或处理资产。

信托 (Trust)

财产所有人(让与人)、受益人和财产管理人(受托人)之间的一种合约安排。基于这一安排, 受托人应根据让与人设定的条款出于受益人的利益对资产进行管理。

信托人 (Settlors)

通过信托契约将资产所有权转移给受托人的个人或公司。虽然受托人在信托资产的投资及分配方面拥有一定的自行决定权, 但契约可附带一份不具有法律约束力的信件, 明确信托人希望的资产处理方式。

信用卡 (Credit Cards)

一种设定信用限额用来购买商品和服务并可预支现金的塑料卡片。发卡人在消费完成后向持卡人寄送账单, 要求其按信用期限偿付账单数额。如果还款金额由犯罪所得资金进行偿付, 则信用卡就成了洗钱的工具。

信用证 (Letter of Credit)

由银行签发的保证在某些条件得到满足时代表其客户向第三方付款的信用票据。

借记卡 (Debit Card)

允许账户持有人从其已有账户中提取资金的银行卡。借记卡用于支付债务或购物。借记卡还可在包括互联网在内的多种场所中使用。借记卡通常通过刷卡现金返还交易或自动柜员机提现实现现金流动。

公司组织形式 (Corporate Vehicles)

可能遭到滥用的各种法律实体包括：私人有限公司和股票未在股票交易所交易的公共有限公司、信托、非营利组织、有限合伙企业和有限责任公司以及私人投资公司。有时，因为识别这些法律实体的最终受益所有人以及实际控制人存在相当的难度，所以它们才极易被用来洗钱。

冻结 (Freeze)

阻止或限制资产或银行账户的交换、提取、清偿或使用。与没收不同的是，在冻结期间，被冻结财产、设备、资金或其他资产仍属于对其享有权益的自然人或法人的财产，并可由第三方继续管理。为防止资产的流失，法院可能会实施资产冻结。

前台公司 (Front Company)

由另一个机构成立并控制的公司。虽无确切违法行为，但犯罪分子利用前台公司洗钱，使非法所得获得表面的合法性。前台公司可利用大量非法资金来补贴其产品和服务，从而使其产品价格远低于市场价，甚至低于制造成本。

加勒比地区金融行动特别工作组 (CFATF)

由阿鲁巴、巴哈马、英属维尔京群岛、开曼群岛和牙买加这些加勒比国家(地区)组成的类似金融行动特别工作组的区域性组织。

南美金融行动特别工作组(西班牙语: Grupo de Acción Financiera de Sudamérica; GAFISUD)

参见“拉美反洗钱金融行动特别工作组 (*Financial Action Task Force on Money Laundering in Latin America*)”。

卧底行动 (Sting Operation)

一种调查策略, 即便衣人员伪装成罪犯, 通过"前台"企业等方式赢得疑似或已知犯罪分子 的信任, 以便收集信息并获取犯罪行为的证据。在洗钱和其他案件中, 此类行动是识别犯罪分子、渗入犯罪集团内部以及识别涉案财产的有效手段。

危险信号 (Red Flag)

旨在引起人们对潜在可疑情形、交易或活动注意的警示信号。

反洗钱制度 (Anti-Money Laundering Program)

旨在协助机构打击洗钱和恐怖融资活动的制度。在很多司法管辖区中, 政府法规要求包括银行、证券交易商和货币服务企业在内的金融机构建立该制度。反洗钱制度至少应包括:

1. 书面的内部政策、程序和控制措施,
2. 指定的合规专员,
3. 持续的员工培训, 以及
4. 对制度进行的独立测试

反洗钱和反恐怖融资评估专家委员会

即"欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会"。前身为 PC-R-EV 的欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会于 1997 年由欧洲委员会部长委员会成立, 其职能是对欧洲委员会成员国中非金融行动特别工作组成员国的反洗钱措施开展自评和互评。欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会 (MONEYVAL) 是欧洲委员会欧洲犯罪问题委员会 (CDPC) 的下设机构。

反洗钱和反恐融资制度 (Anti-Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism Program)

参见"反洗钱制度 (Anti-Money Laundering Program)"

受托人 (Trustee)

可以指领取薪酬的专业人员或公司，也可以指持有信托基金中其自身资产以外资产的不支薪个人。受托人根据信托人的信托契约对资产进行投资和处置，另外还必须兼顾信托人的意向书。

受益人 (Beneficiary)

根据不同的情况，受益人一词有两种不同的定义：

- 从交易中受益的人(自然人或法人)，例如收到汇款、保单赔付的一方。
- 在信托业务中，所有信托(慈善或法律许可的非慈善信托除外)均必须有受益人，这可能包括委托人。信托还必须规定一个最长时限，称为永久期限，通常长达 100 年。虽然信托必须要最终可以确定的受益人，但可能没有界定当前受益人。

受益所有人 (Beneficial Owner)

受益所有人一词有两种不同的定义，具体取决于以下情况：

- 对赖以进行交易的账户拥有最终所有权或控制权的自然人。
- 对法人或安排拥有重大所有权的自然人，以及对其行使最终有效控制权的自然人。

可疑交易报告 (Suspicious Transaction Report; STR)

参见“可疑活动报告 (Suspicious Activity Report)”。

可疑活动 (Suspicious Activity)

可能与洗钱、其他犯罪或恐怖融资活动相关的异常或可疑的客户行为或活动。也可指与客户的已知合法业务、个人活动或此类企业或账户的正常活动不匹配的交易。

可疑活动报告 (Suspicious Activity Report; SAR)

包含金融机构对可疑交易进行的解释且由报送机构要求提交的政府报告。很多司法管辖区要求金融机构通过可疑活动报告 (SAR) 向有关政府机构(如金融情报机构)报告可疑交易。

司法互助协定 (MLAT)

允许各国出于官方调查和指控目的, 在各自国家私营和公共部门中的法律诉讼以及文件、证人和其他法律和司法资源的获取方面提供互助的协定。

哈瓦拉 (Hawala)

中东、北非和印度次大陆常见的非正规价值转移系统。该系统独立于传统的银行系统运营之外。基本运作模式为, 汇款人联系哈瓦拉经纪人 A, 把需要转移的资金交给他。A 将联系收款人所在国家或地区相应的人员 B, 由 B 向收款人交付资金。A 和 B 将记录交易流水帐, 明确 A 欠 B 的净款额。参见"替代性汇款体系 (Alternative Remittance System)"。

哈瓦拉从业者 (Hawaladar)

在哈瓦拉交易中, 负责利用哈瓦拉体系帮助客户转移资金的人员。

国际反洗钱数据库 (Anti-Money Laundering International Database; AMLID)

反洗钱法律法规的集成分析资料库, 包括国内法律和国际合作这两大类型的洗钱控制措施以及国内联系部门和当局的信息。作为一个安全的多语种数据库, 国际反洗钱数据库是执法官员调查跨司法管辖区案件时的重要参考工具。

国际商业公司 (IBC)

国际商业公司指仅可在其组建地之外的司法管辖区开展业务的各种离岸公司。此类公司组建迅捷, 保密严格, 权力宽泛, 成本低廉, 税率极低甚至为零且承担极少的记录和报告要求。

国际货币基金组织 (International Monetary Fund; IMF)

国际货币基金组织是一个拥有 180 多个成员国的国际组织，其宗旨在于促进全球货币合作、保持金融稳定、促进国际贸易、实现较高的就业率水平、推动经济持续增长以及减少全球贫困。自成立以来，该组织的这些目标一直保持不变。包括监督、金融援助和技术支持在内的业务都已作出调整，以便适应成员国不断变化的需求。

地下钱庄 (Underground Banking)

参见“替代性汇款体系 (Alternative Remittance System)”。

域外管辖权 (Extraterritorial Reach)

一国政策和法律的效力向他国个人和机构的延伸。反洗钱法的禁令和制裁可能延伸至其他司法管辖区，具体视各司法管辖区而定。

境内转账 (Domestic Transfer)

汇出方与受益机构处于同一个司法管辖区的电子资金转账业务。因此，境内转账是指完全发生在同一个司法管辖区的任何电汇环节，即使发出电汇的实际系统位于另一个司法管辖区或互联网。

增强尽职调查 (Enhanced Due Diligence; EDD)

增强尽职调查是指，金融机构为识别和规避高风险客户所带来的风险，须在开展常规客户尽职调查之余采取的额外措施。相比常规或低风险客户，增强尽职调查要求金融机构对高风险客户的性质、业务及账户交易活动进行更加深入的了解。金融机构应确保掌握高风险客户的全面的账户情况，并对这类账户采取风险为本的方法加以监控。

声誉风险 (Reputational Risk)

针对特定金融机构的商业及相关活动的负面新闻, 无论准确与否, 导致公众对该机构的诚信失去信心的潜在可能性。银行和其他金融机构可能成为客户从事非法活动的工具或受害者, 因此特别容易受到声誉风险的影响。此类机构可通过"了解您的客户"和"了解您的员工" 制度来保护自己。

处置 (Placement)

洗钱过程的第一个阶段:对非法活动所得进行实际处置。

委托银行 (Respondent Bank)

接受另一金融机构建立、维持、经营或管理代理账户服务的银行。

守门人 (Gatekeepers)

律师、公证员、会计师、投资顾问、信托与公司服务提供商等协助涉及资金流动的交易并被认为是识别、防范和报告洗钱活动中具有特殊作用的专业人员。有些国家和地区对守门人和金融机构工作人员提出了相似的客户尽职调查要求。

安全港 (Safe Harbor)

给金融机构及金融机构的董事、高管和员工提供的法律保护。如果他们出于善意向金融情报机构报告可疑情况, 即使他们并不知晓潜在犯罪活动的确切信息, 也不管违法活动是否真实存在, 安全港都将为他们提供法律保护, 使其免于承担因违反合同或任何法律、法规和行政禁令关于限制信息披露的规定而引起的刑事或民事责任。

实体经营 (Physical Presence)

在其留存业务记录并接受监管的国家中, 机构拥有实体位置以及有实际意义的经营管理。仅有当地代理人或低层次员工不构成实体经营。

客户尽职调查 (CDD)

在洗钱控制措施领域，客户尽职调查要求制定相应的政策、惯例和程序，从而使得金融机构能大致预测客户可能会进行的交易的类型。客户尽职调查要求，金融机构不仅需要明确客户身份，而且应设定账户活动的基准，以便识别那些与该客户的正常或预期交易不符的交易活动。

宣誓书 (Affidavit)

在法庭官员、公证员或其他获授权人面前经宣誓后所立的书面声明。宣誓书被广泛用作申请搜查令、逮捕令或扣押令的事实依据。

巴塞尔银行监管委员会(巴塞尔委员会)(Basel Committee on Banking Supervision; Basel Committee)

巴塞尔委员会由 G10 国家中央银行行长于 1974 年组建，旨在促进监管标准在全球范围内的建立健全。委员会秘书处由位于瑞士巴塞尔的国际清算银行任命。该委员会已经发布了关于银行客户尽职调查、一体化里了解您的客户风险管理、支付信息透明化、跨境电汇支付信息的尽职调查和透明化以及各司法管辖区共享与反恐融资活动有关的金融记录等各个方面的文件。参见 www.bis.org/bcbs。

庞氏骗局 (Ponzi Scheme)

以查尔斯·庞兹 (Charles Ponzi) 命名的洗钱体系。庞兹是一位意大利移民，他通过自己设计的骗局从 4 万人手中骗得 1,500 万美元，此后在美国被判 10 年监禁。他的名字成为用新投资者的资金来清偿先前投资者这一手段的代名词。庞氏骗局虚构根本不存在的虚假投资计划，并通过异常高额的回报承诺来欺骗投资者进行投资。骗局的操控者使用新投资者的资金来清偿先前投资者，直至项目崩盘且 / 或操控者卷走剩余资金逃得无影无踪。

异常交易 (Unusual Transaction)

规避报告要求、与账户交易模式不符或偏离该类账户预期活动类型的交易。

引渡 (Extradition)

根据协议由一司法管辖区向另一司法管辖区交出被指控或被判刑人员的行为。该协议应就此类交换的条件做出明确规定。

恐怖融资 (Terrorist Financing)

恐怖分子为开展恐怖活动融通资金的过程。恐怖活动融资的资金来源主要有两种：一种是来自国家/地区、机构或个人的资金支持。另一种则涉及多种获利活动，包括走私和信用卡诈骗等非法活动。

托收账户 (Collection Accounts)

外国移民在其居住地的一个账户中存入多笔小额现金，托收总额将被转移至其母国的账户，且无需对其资金来源进行记录。亚洲或非洲的某些民族可能会利用托收账户从事洗钱活动。

扣押 (Seize)

由主管当局或法院根据资产冻结机制发起的禁止转移、转换、处置或转移资金或其他资产的行动。然而，与冻结不同的是，扣押允许主管当局控制特定资金和其他资产。尽管主管当局通常会占有、经营或管理被扣押的资产，但被扣押的资产仍属于在扣押时对其享有利益的个人或实体。

批量处理 (Batch Processing)

将相关交易汇集在一起进行传输并处理的一种数据处理和数据交互程序，通常由同一台计算机在同样的应用程序下运行。

拆分交易 (Structuring)

将现金存款或取款分成若干较小金额或购买金融票据,使非法活动的金额低于报告限额。该做法可能涉及将大笔现金分拆为小笔现金以及分两次或多次进行存款或取款,其总额与原先数额一致。洗钱分子运用拆分交易来防止触发金融机构提交报告。这一手段在有强制性货币报告要求的司法管辖区相当常见。参见"拆分洗钱法(Smurfing)"。

拆分洗钱法 (Smurfing)

一种常用的洗钱方法,该方法利用多人和 / 或多项交易存储现金、购买金融票据或银行汇票,但其额度都不超过需要报告的限额。受雇开展此类交易的个人被称为"拆分洗钱人员(smurf)"。参见"拆分交易 (Structuring)"。

拉美反洗钱金融行动特别工作组 (Financial Action Task Force on Money Laundering in Latin America; GAFILAT)

与金融行动特别工作组类似的拉丁美洲区域性组织,成立于 2000 年。

持卡人 (Cardholder)

金融交易卡的发卡对象,或者获得授权使用该卡的其他个人。

政治公众人物 (Politically Exposed Person; PEP)

根据金融行动特别工作组于 2012 年修订的 40 项建议,政治敏感人物是指在某个国家被赋予重要公共职能的人物,如国家元首、资深政治家、高级政府官员、司法或军事官员、国有企业高管或重要政党官员以及他们的家属和关系密切人员。政治公众人物不包括上述类别中的中级人员。不同国家的法规对政治公众人物这一术语有着不尽相同的定义,既可能指本国人士,也可能指外籍人士。

明知故犯 (Knowledge)

进行禁止行为的心理状态。2012 年金融行动特别工作组 40 项建议第 3 项的解释性说明指出, 各国应确保: 证明洗钱犯罪所需的意图和认识应该与《维也纳公约》和《巴勒莫公约》所设定的标准一致, 包括可从客观事实情况推测此等心理状态。反洗钱法律对"明知"的准确定义因国家而异。在某些情况下, "明知"可认为包括有意忽视; 即"有意避免对事实的认识", 正如有些法院对这一术语的定义。

替代性汇款体系 (Alternative Remittance System; ARS)

地下钱庄或非正规价值转移体系。通常与中东、非洲或亚洲的族群相关, 且通常涉及银行体系以外的跨国价值转移。汇款实体可以是与另一国家或地区代理企业有协议关系的从事商品销售的普通商店。该体系通常不存在货币的实际转移且缺少关于身份验证和记录保存方面的正规手续。货币转移采用加密信息(通过便条、快递、信件、传真、电子邮件、短信或者在线聊天系统发送)的形式, 随后再经某种电信方式确认。

最终受益所有人 (Ultimate Beneficial Owner; UBO)

参见"受益所有人 (*Beneficial Owner*)"。

有意忽视 (Wilful Blindness)

美国在处理洗钱案件时适用的法律原则, 法院将其定义为"有意回避明知的事实"或"故意放任"。法院认为, 有意忽视即相当于实际知道洗钱交易中的非法资金来源或客户的意图。

欧亚反洗钱与反恐融资活动工作组 (Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism; EAG)

金融行动特别工作组类区域性组织, 2004 年 10 月成立于莫斯科。

欧洲刑警组织 (Europol)

欧洲刑警组织是欧盟的执法机构。主要使命是协助欧盟为其公民打造更加安全的欧洲。在反洗钱领域，欧洲刑警组织通过欧洲刑警组织联络官 (ELO) 及其分析员不仅为欧盟成员国的执法机构提供运作和分析方面的支持，还为其提供先进的数据库和沟通渠道。

欧盟 (EU)

1992 年，欧洲共同体于马斯特里赫特通过《马斯特里赫特条约》。1993 年，该条约正式生效，欧洲联盟(简称"欧盟")正式诞生。欧盟主要由欧洲国家组成，是一个政治经济联盟。成员国组建了三个共同机构，即欧洲议会、欧盟委员会和欧盟理事会，并赋予其部分主权。当出现涉及集体利益的具体问题时，成员国便可通过民主的方式从整个欧洲层面作出决策。因此，欧盟各成员国间实现了人员、商品、服务和资金的自由流动。

欧盟关于防止利用金融系统进行洗钱和恐怖融资活动的指令 (European Union Directive on Prevention of the Use of the Financial System for the Purpose of Money Laundering and Terrorist Financing)

欧盟于 1991 年 6 月通过了这一指令，并分别于 1997、2005 及 2015 年对其进行修订。该指令要求欧盟各成员国禁止洗钱和恐怖融资活动。该指令适用于各种类型的实体，其中包括：金融机构、会计、公证员、信托公司、房地产经纪商以及赌博服务提供者。根据该指令的要求，成员国需要适当地识别并缓释风险。成员国需要监督金融机构和其他有责任实体，其中包括：设定客户尽职调查标准；杜绝与空壳银行有所关联；组建金融情报机构；制定文件保留标准；以及要求在违规时承担后果。

汇出方 (Originator)

账户持有人或在没有账户存在的情况下任何指示金融机构进行电汇转账的自然人或法人。

汇款服务处 (Remittance Services)

汇款服务处又称为货币所或货币兑换处 (giro houses 或 casas decambio), 其业务是收取现金或其他资金并将其通过银行系统转入另外一个账户。该账户由位于其他司法管辖区的关联公司持有, 最终收款人可在该管辖区提取资金。

汇票 (Money Order)

通常以小额现金购买(往往低于 500 欧元 / 美元)的金融票据。汇票通常被没有活期存款账户的人用来支付账单或在卖方不接受个人支票的情况下支付所购物品款项。因为汇票是由机构签发而非从个人账户取钱的票据, 所以可能被用于洗钱。

沃尔夫斯堡集团 (Wolfsberg Group)

沃尔夫斯堡集团以其在瑞士召开首次工作研讨会时的沃尔夫斯堡城堡命名, 是一个全球金融机构协会, 成员包括西班牙国际银行、美国银行、东京三菱银行、巴克莱银行、花旗银行、瑞士信贷集团、德意志银行、高盛、汇丰银行、摩根大通、法国兴业银行、渣打银行以及瑞银集团。2000 年, 成员机构与透明国际和全球专家共同制定了针对国际私人银行的全球反洗钱指南。此后, 该集团还发布了多份与代理银行业务和恐怖融资活动等问题相关的指南。

没收 (Confiscation)

没收在适用的情况下还包括充公, 是指根据相关部门或法院的命令永久性剥夺资金或其他资产。充公或没收通过司法或行政程序将特定资金或其他资产的所有权转移给政府。所有权转移后, 原则上, 在充公或没收时对特定资金或其他资产享有利益的个人或实体丧失了对被充公或没收资产的所有权利。

没收 (Forfeiture)

因法律诉讼而产生的财产或资产非自愿损失。没收的原因通常是, 财产所有人未能遵守法律或该财产与某类刑事犯罪活动相关。

泄露消息 (Tipping Off)

通知嫌疑人其已被列入可疑交易报告或正被当局调查或追捕的不当或非法行为。

法律风险

根据 2001 年巴塞尔银行客户尽职调查白皮书的定义, 法律风险是指因诉讼、不利判决或无法执行的合同而干扰或危害金融机构的可能性。此外, 银行可能受到政府的行政或刑事处罚。涉及银行的诉讼案件可能给机构造成超出司法成本的重大影响。如果银行在识别客户身份和了解并管理其洗钱风险时没有进行尽职调查, 那它就无法有效地避免此类法律风险。

洗钱 (Money Laundering)

对非法所得财产或资金的存在、来源、移动、目的地或非法使用进行隐藏或掩饰以使其具有表面合法性的过程。洗钱通常包含三个阶段: 将资金注入金融系统, 通过离析交易掩饰资金来源、所有权和所在地, 并以表面合法的持有形式使资金融入社会。洗钱的定义在每个将其认定为犯罪的国家不尽相同。

洗钱报告专员 (MLRO)

多项国际规则中使用的术语, 指负责监管公司反洗钱活动和制度并向国内金融情报机构提交可疑交易报告的人员。洗钱报告专员是实施反洗钱战略和政策的关键人员。

海湾合作委员会 (Gulf Cooperation Council; GCC)

海湾合作委员会成立于 1981 年, 旨在促进成员国在经济和工业领域的合作。成员国包括科威特、巴林、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿曼和阿联酋。海湾合作委员会是金融行动特别工作组成员, 但其部分成员国并非金融行动特别工作组成员。

特定犯罪类型 (Designated Categories of Offense)

金融行动特别工作组认定为洗钱的上游犯罪的犯罪活动。各国可依照其国内法律自行决定特定犯罪的认定标准和要素。许多国家或地区并没有具体列明哪些犯罪可作为洗钱的上游犯罪，而只是声明所有重罪都可能是洗钱的上游犯罪。

特定非金融行业 (Designated Non-Financial Businesses and Professions)

金融行动特别工作组建议，下列特定非金融行业应采用特定标准：

- 赌场(包括网络赌博)。
- 房地产经纪商。
- 贵金属和宝石交易商。
- 律师、公证员、其他独立的法律专业人士和会计人员。(请注意，此类人员是指代表客户准备或开展特定工作的人员。)
- 代表其客户准备或开展特定工作的信托公司和公司服务提供商。

犯罪所得 (Criminal Proceeds)

直接或间接通过犯罪活动获得的任何财产。

现金交易报告 (Currency Transaction Report; CTR)

记录某一笔超过一定金额上限的现金交易的报告。如果同一天内多笔现金交易的累积金额超过某一限额，也可以提交现金交易报告。包括美国在内的一些国家针对何时应向政府部门提交现金交易报告进行了规定。

现金存款 (Cash Deposits)

存放在一家金融机构的一个或多个账户内的货币总额。易被用于洗钱的"处置阶段"，犯罪分子可通过在金融机构账户中存入现金这一方式将现金转移至非现金经济体中。

现金密集型企业 (Cash-Intensive Business)

客户通常支付现金购买其产品或服务的任何企业, 如餐馆、比萨外卖店、出租车公司、投币机或洗车行。有些洗钱者通过经营或利用现金交易型企业, 将其非法所得资金与合法经营所得资金进行混合。

现金抵押贷款 (Cash Collateralized Loans)

现金抵押贷款是指将现金存款作为抵押物的贷款。而现金存款有时可能位于另一个司法管辖区内。

电子货币 (E-money)

电子现金是指以电子形式存储于例如互联网、设备硬盘或塑料卡片微芯片中的一系列货币价值单位。

电子资金转账 (Electronic Fund Transfer; EFT)

金融机构间的电子化资金转移。美国最常用的两个电子资金转账系统是 FedWire (联邦电子资金转账系统)和 CHIPS(纽约清算所银行间支付系统)。SWIFT(环球同业银行金融电讯协会)通常被视为美国第三大电子资金转账系统, 但实际上, 它只是在银行间传输汇款指令的国际信息交换系统, 本身并非电汇系统。

电汇 (Wire Transfer)

金融机构之间代表己方或其客户进行的资金电子化转移。在反洗钱领域, 很多国家或地区针对电汇这一金融工具制定了监管要求。

监控 (Monitoring)

机构反洗钱制度的一个部分, 用来审查客户活动中的异常或可疑模式、趋势或与正常模式不吻合的交易。机构通常使用软件将活动与客户"正常和预期"活动的阈值进行比较, 从而对交易进行监控。

监管机构 (Regulatory Agency)

负责监督和监管一类或多类金融机构的政府机关。监管机构通常拥有发布规章、执行检查、实施罚款和处罚以及限制活动的权力，有时还能吊销其司法辖区内机构的执照。多数金融监管机构在洗钱以及其他金融犯罪的防范和侦测方面起着重要作用。大多数监管机构主要监管国内机构，但有些也能够对机构的海外分支机构和业务进行监管。

离岸 (Offshore)

从字面上看，即某人的祖国之外。如果某人住在欧洲，美国便是其"离岸"所在地。在洗钱专用词汇中，这一术语特指因低税率甚至零税率或严格的银行保密规定而有利于外国投资的司法管辖区。

离岸金融中心 (Offshore Financial Center; OFC)

迎合或以其他方式鼓励银行、贸易公司和其他公司或法律实体在某一司法管辖区实际存在或仅在法律意义上存在，但将其业务限制在该司法管辖区外的"离岸"地区的各类机构。(参见"离岸 (Offshore)")。历史上的离岸金融中心往往位于与美国和欧洲的主要金融中心较近的加勒比海或地中海诸岛。

离岸银行业务许可证 (Offshore Banking License)

批准离岸银行开展银行业务，但其得到许可证的条件是不得与当地居民进行业务往来或以当地货币开展业务。

离析 (Layering)

离析阶段是典型的洗钱三步流程中的第二阶段，位于放置和融合之间。这一阶段通过建立层次复杂的金融交易来掩饰审计线索并隐匿身份，从而使非法所得与其来源分离。

私人投资公司 (Private Investment Company; PIC)

私人投资公司又称个人投资公司, 通常是在具有严格保密法律的离岸司法管辖区建立的旨在保护所有人隐私的一类公司。在部分司法管辖区, 国际商业公司或免责公司被称为私人投资公司。

私人银行业务 (Private Banking)

金融机构中为富有客户提供高端服务的部门。私人银行业务交易的特征有: 保密性、实益所有权安排的复杂性、离岸投资工具、税收庇护以及信贷延长服务等。

空壳银行 (Shell Bank)

仅在名义上存在的银行, 在其成立或经营许可国并无实体经营, 且不隶属于任何接受全面有效监管的金融服务集团。

类型 (Typology)

金融行动特别工作组的术语, 指洗钱方法。

经济合作与发展组织 (Organization for Economic Cooperation and Development; OECD)

就全球经济中的经济发展问题为政府提供协助的国际组织。金融行动特别工作组的秘书处设在位于巴黎的经济合作与发展组织内。

经营风险 (Operational Risk)

因内部流程、人员或系统的不足或失败, 或因外部事件而造成的直接或间接的经营损失风险。公众认为如果银行不能有效管理其经营风险可能扰乱或危害银行的日常运转。

综合账户 (Omnibus Account)

参见“清算账户 (Clearing Account)”。

美洲药物滥用管制委员会(西班牙语: Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas or Inter-American Drug Abuse Control Commission; CICAD)

美洲药物滥用管制委员会发布了多项反洗钱建议, 其中包括 1992 年发布的美洲国家组织(OAS) 示范条例修正案。

美洲药物滥用管制委员会(西班牙语: Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas; CICAD)

参见"美洲国家组织:美洲药物滥用管制委员会 (Comision Interamericana Para El Control Del Abuso De Drogas)"。

联合国 (United Nations; UN)

成立于 1945 年, 由 51 个创始国组成, 旨在通过合作和集体安全来维护世界和平的国际组织。如今, 全世界几乎所有国家都已成为联合国的成员国。参见"《维也纳公约》(Vienna Convention)"。联合国致力于打击有组织犯罪, 它倡导的"全球反洗钱计划"(GPML) 是联合国毒品控制与犯罪预防办公室的重要工具。联合国通过全球反洗钱计划帮助成员国出台反洗钱立法, 发展各种反洗钱机制以打击洗钱犯罪。该计划鼓励反洗钱政策的制定, 对出现的问题及应对方式进行监控和分析, 努力提高公众关于洗钱的认识并在联合国与其他国际组织间的联合反洗钱行动中发挥着协调作用。

联合国安理会第 1373 号决议 (2001) (UN Security Council Resolution 1373 (2001))

联合国安理会于 2001 年通过的要求成员国通过制定法律法规及建立行政管理机构等一系列行动来打击恐怖主义的决议。决议同时要求各成员国"在与资助或支持恐怖活动相关的刑事 调查或刑事诉讼方面, 相互提供最大限度的协助"。

自动柜员机 (Automated Teller Machine; ATM)

一种电子银行设备, 可让顾客在无银行员工协助的情况下完成基本的交易。自动柜员机的功能一般包括: 现金提取、支票存款、现金存款、转账以及账户余额查询。

自动清算中心 (Automated Clearing House; ACH)

批量处理大量贷记和借记交易的电子银行网络。自动清算中心的贷记转账功能包括直接储蓄薪酬支付和对承包人及供应商的支付。自动清算中心的借记转账功能包括保险费、按揭贷款和其他费用的消费者支付款项。

虚拟货币 (Virtual Currency)

虚拟货币是数字领域的交换媒介, 通常可兑换为法定货币(如政府发行的货币)或用于替代真实货币。

融合 (Integration)

融合阶段通常指典型洗钱过程的第三个阶段, 也是最后一个阶段。通过重新将资金注入金融体系并使其获得表面合法性, 清洗后的资金可以在该阶段重新投入经济体。

让与人

转让财产或资产的产权或所有权的一方。就信托而言, 让与人通常指信托的设立者或资助者。

证词 (Testimony)

证人对所知事实的口头陈述, 通常需要经过宣誓。

调查委托书 (Commission Rogatoire)

也称为调查委托函 (letters rogatory), 是一国中央政府为寻求司法管辖区外的证据而向另一国的中央政府发出的法律或司法协助书面请求。通常来说, 该委托书会明确请求的性质、在请求国国内的有关刑事指控、作出请求所依据的法律规定以及所希望寻求的信息。

调查委托函 (Letter Rogatory)

参见“调查委托书 (*Commission Rogatoire*)”。

谅解备忘录 (Memorandum of Understanding; MOU)

双方就制定一系列原则来处理双方在特定事项上的关系而达成的协议。谅解备忘录通常被各国用来管理国际资产没收案件中的资产共享事宜或者确定各自在反洗钱工作中的义务。金融情报机构肩负着以下职责: 不间断的接收和分析可疑交易报告, 与警方和海关保持密切联系, 调查期间在内部非正式地共享信息, 这些通常都是以谅解备忘录的形式进行。

贝纳米账户 (Benami Account)

也称为代理人账户。贝纳米账户由某一个人或实体代表他人持有, 通常与印度次大陆的哈瓦拉地下钱庄体系相关。如果处于某一司法管辖区的个人希望通过哈瓦拉经纪人将资金转到另一司法管辖区, 此人可利用贝纳米账户或贝纳米交易来掩饰其真实身份或资金接收方的真实身份。

货币 (Currency)

流通中作为交换媒介的钞票和硬币。

货币兑换处 (Casa de Cambio)

也称为货币兑换所 (Bureau de Change)、外币兑换所(exchange office)。货币兑换处提供的一系列服务对洗钱者非常具有吸引力, 其中包括: 货币兑换和零票换整; 兑换旅行支票、汇票和私人支票等金融票据; 以及电汇服务。

货币服务企业 (Money Services Business; MSB)

开展下列活动且超过适用监管限额的个人(自然人或法人), 在此情况下, 这个人通常被视为须遵守反洗钱规定的金融机构:

- 外汇交易
- 支票兑现
- 签发或出售旅行支票或汇票
- 提供或出售预付存取产品
- 资金转账

货币走私 (Currency Smuggling)

大量现金的非法跨境转移, 通常是将现金转入未实施严格银行保密制度、外汇控制措施混乱或缺乏反洗钱法规的国家或地区。

贸易融资 (Trade Finance)

参见“信用证 (Letter Of Credit)”。

资产保护 (Asset Protection)

包括重组所持资产在内的流程, 旨在减少个人遭索赔时对资产的影响。资产保护还是税务筹划人员使用的一个术语, 用来描述为保护资产免受其他司法管辖区的税收政策影响而采取的各项措施。

资产保护信托 (Asset Protection Trusts; APT)

不可撤销信托的特殊形式，通常在海外创立(设立)，主要目的是保留和保护个人财产不受其债权人追索。资产所有权被转移给指定的受托人。资产保护信托通常用来保护资产，往往呈税收中性。其最终功能是为受益人服务。有些支持者宣称，资产保护信托允许外国受托人无视美国法庭命令并方便地将信托资产转移至另一司法管辖区，以应对威胁信托资产安全的法律诉讼。

资金转账服务或价值转移服务 (Money Transfer Service / Value Transfer Service)

通过通讯、信息、转账或资金 / 价值转移服务所属的清算网络，在一地接收现金、支票或其他可储值的金融票据并在另一地把相应的金额以现金或其他形式向受益人支付的金融服务。这一服务提供的交易可能涉及一个或多个中介以及第三方最终支付。资金或价值转移服务可由个人(自然人或法人)正式通过受监管的金融系统(如银行账户)提供，也可非正式地通过非银行类金融机构和监管系统外的商业实体提供。在有些司法管辖区，非正规体系被称为替代性汇款服务处或地下(或平行)银行业务体系。

跨境 (Cross Border)

用于涉及两个或两个以上国家的活动，如跨境电汇或跨境携带货币。

连环代理 (Nesting)

委托银行通过其委托的代理银行为其他金融机构提供下游代理服务的做法。代理银行因此在未对此类金融机构进行尽职调查的情况下为其提供服务。代理银行在为委托银行的客户提供代理银行服务时须遵守一个常规要求，即对该委托银行的反洗钱制度进行增强尽职调查，以便充分规避其"客户的客户"的交易风险。

透明国际 (Transparency International; TI)

总部设在柏林, 致力于增加政府责任感并遏制国际和国内腐败的非政府组织。成立于 1993 年, 现已在近 100 个国家积极开展活动。该组织每天在其网站上发布"腐败新闻"并提供与腐败有关的新闻报道和报告。透明国际拥有的"腐败在线研究和信息系统"(CORIS) 可能是全球最为全面的反腐数据库。透明国际发布的年度"清廉指数"(CPI) 享誉全球, 该指数根据官员的腐败水平对各国进行排序;"行贿指数"(BPI) 则根据行贿倾向对主要出口国家进行排序。透明国际的年度《全球腐败报告》将清廉指数和行贿指数结合起来, 根据整体腐败水平对各国进行排序。该排序可以帮助金融机构确定特定司法管辖区的风险情况。

通汇账户 (Payable Through Account)

外国金融机构在某一储蓄机构开立的交易账户, 该外国金融机构的客户可以直接通过该交易账户或通过其子账户开展银行业务与交易, 同时该外国金融机构的客户应享有账户资金的直接控制权。这类账户会给开户储蓄机构带来风险, 其原因在于, 机构很难对最终使用通汇账户进行交易的外国机构的客户进行尽职调查。

逮捕令 (Arrest Warrant)

指示执法官员逮捕并拘留某一特定人员并要求其对一指控作出答辩或出庭的法庭命令。

避税天堂 (Tax Haven)

为外国投资者和存款人提供特殊税收激励或避税机制的国家或地区。

金字塔骗局 (Pyramid Scheme)

参见"庞氏骗局 (*Ponzi scheme*)"。

金融情报机构 (Financial Intelligence Unit; FIU)

一个负责接收、分析和向主管当局披露可疑交易的中央国家机关。

金融情报机构埃格蒙特集团 (Egmont Group of Financial Intelligence Units)

埃格蒙特集团由多个国家的金融情报机构组成，各成员定期举行会晤，以期寻找促进金融情报机构自身发展和相互间协作的方式，尤其是在信息交换、培训和经验交流方面的协作。该集团的宗旨是为各国金融情报机构提供交流平台，以便促进反洗钱和反恐融资合作，推动各成员在其国内实施反洗钱和反恐融资制度。

金融票据 (Monetary Instruments)

旅行支票、包括个人支票和商业支票在内的可流转票据、正式银行本票、银行本票、期票、汇票、不记名证券或股票。金融票据与货币被绝大多数国家纳入反洗钱法规的管辖范围，金融机构必须就涉及金融票据的客户活动提交报告并保存相关记录。

金融行动特别工作组 (Financial Action Task Force; FATF)

七国集团为促进制定打击洗钱的国家和全球措施，于 1989 年特许成立的机构。是全球范围内反洗钱标准和反恐融资活动措施的国际政策制定机构。不过其建议并不具有法律效力。其成员包括 35 个国家和 2 个国际组织。2012 年，金融行动特别工作组大幅修订了 40 + 9 项建议并将其缩减为 40 项建议。FATF 发布年度洗钱类型报告，列述当前洗钱和恐怖融资活动的发展趋势和方法。参见 www.fatf-gafi.org。

金融行动特别工作组类区域性组织 (Financial Action Task Force-Style Regional Body; FSRB)

区域性反洗钱组织具有与金融行动特别工作组类似的形式和职能。但它们的工作主要针对特定地区。该组织与金融行动特别工作组共同构筑成反洗钱和反恐融资相关的全球网络。

银行保密法 (Bank Secrecy Act; BSA)

美国主要的反洗钱监管法规(美国法典第 31 篇第 53115355 章), 于 1970 年颁布实施, 其最为著名的修正案为 2001 年颁布的美国《爱国者法》。该法规定了多项措施, 其中就要求金融机构以及许多其他企业实施反洗钱控制措施, 包括报告各种金融交易并保存记录的规定。

银行保密法合规制度 (Bank Secrecy Act (BSA) Compliance Program)

总部设在美国的金融机构(根据美国《银行保密法》的定义来确定)为控制洗钱及相关金融犯罪而制定和执行的有关制度。该制度最基本的内容应包括: 内部政策、程序和控制措施的制定; 合规专员的指定; 持续的员工培训项目; 对制度进行测试的独立审计部门。

银行保密规定 (Bank Secrecy)

指某些国家或地区禁止银行在未经账户持有人同意的情况下泄露账户信息、甚至披露该账户存在的法律法规。这类规定阻止信息在金融机构及其监管者之间的跨国流动。金融行动特别工作组在 40 项建议中指出, 各国应确保金融机构的保密法律不得阻碍金融行动特别工作组建议的执行。

银行本票 (Cashier's Check)

一种常见的以现金购买的金融票据。银行本票是金融机构签发的金融票据, 可用于洗钱。

银行汇票 (Bank Draft)

银行汇票是由信誉良好的机构签发的规范性国际金融票据, 通常在见票后即可从签发机构在另一国家开立的账户中进行现金支付, 因此易被用于洗钱。

集中账户 (Concentration Account)

也称为"综合账户"。清算账户由金融机构以自己的名义持有, 主要用于内部管理或银行间交易, 无需识别汇出方的个人身份就能进行资金的转账和混合。

集中风险 (Concentration Risk)

集中风险主要是存在于资产负债表中的资产一栏。通常的做法是, 监管机构不仅要求金融机构建立识别信贷集中的信息系统, 而且还要对银行对某一借款人或某一相关借款人团体的借款额度作出限定。在负债方面, 集中风险与融资风险有关, 特别是大额储户忽然提前提取现金从而影响机构流动性的风险。

非政府组织 (Nongovernmental organization; NGO)

与特定国家的政府没有直接关联的非营利组织, 提供各种类型的服务并拥有多种人道主义职能, 其中包括: 向政府传达公民诉求、拥护某项事业以及提升人们的政治参与度。有些国家针对非政府组织的反洗钱法规仍然存在漏洞, 恐怖分子或恐怖分子的同情者可能利用这些漏洞来秘密转移资金。

非正规价值转移体系 (Informal Value Transfer System; IVTS)

参见"替代性汇款体系 (*Alternative Remittance System*)"。

非营利组织 (Nonprofit organizations; NPO)

根据司法管辖区和法律制度的不同, 非营利组织拥有多种存在形式, 包括协会、基金会、筹资委员会、社区服务组织、公益社团、有限公司和公共慈善机构。金融行动特别工作组已为当局提供了一些建议, 这些建议有助于对那些为慈善、宗教、文化、教育、社会或友好目的而筹集或提供资金的组织提供保护, 使其不被恐怖融资活动者所利用或滥用。

风险为本的方法 (Risk-Based Approach)

为了提高反洗钱制度的有效性, 对于不同类型的企业、客户、账户和交易相关的各种风险所进行的评估的方法。

高级外国政要 (Senior Foreign Political Figure)

用于形容"政治公众人物"的美国术语。参见"政治公众人物 (PEP)"。

黑市比索交易 (Black Market Peso Exchange; BMPE)

黑市比索交易 (BMPE) 是一种基于交易的复杂洗钱手段。哥伦比亚限制性货币兑换政策是推动黑市比索交易发展的最初因素。为了规避这些政策, 哥伦比亚企业通过与黑市或平行金融市场上的比索经纪人进行交易来逃避政府课税。哥伦比亚毒贩利用这一方法将来源于美国的贩毒所得美金兑换成哥伦比亚比索并在哥伦比亚境内接收。